

2025년 사회복지법인·시설 운영개선을 위한 지도점검사례집



알리는 말씀

이 사례집은 서울시 사회복지법인 및
사회복지시설의 투명하고 공정한 운영을 지원하기 위해
다양한 분야의 지도점검 결과 및 사례를 정리하여 제작하였습니다.

현장에서 반복적으로 발생하는 부적정 사례를 분야별로 구분하고,
관련 규정, 지적사항, 처분내용, 질의회시 및
관례를 함께 제시하여 법인과 시설이 스스로 점검하고
개선할 수 있도록 구성하였습니다.

또한 사회복지법인 및 시설에서 자주 제기하는
문의사항에 대하여 실무자가 관련
기준을 이해하고 실제 업무에 적용하도록
돕고자 Q&A형식으로 정리하였습니다.

다만, 이는 참고용 자료로 활용하도록 발행하는 것으로, 자치단체별 기준,
법인 및 시설 유형, 개별 사안의 발생 배경, 조사 시점의 여건 등에 따라
적용 기준과 조치 방향이 달라질 수 있습니다.
따라서 실제 사안을 검토하실 때에는 관련 법령·지침·조례 등
최신 규정과 시설의 구체적 상황을 함께 고려하여
현장에 적합하게 적용해 주시기 바랍니다.

이번 사례집이 사회복지법인 및
시설의 자율적 점검과 투명한 운영에 도움이 되기를 기대 합니다.



contents

I. 법인·시설운영 01

II. 종사자관리 135

III. 재무·회계관리 155

IV. 후원금관리 187

V. 기능보강사업 199

사회복지법인 및 시설 Q&A 211



Part.01

법인·시설운영

송석교육문화재단 신승택 이사

2025년 사회복지법인·시설 운영개선을 위한 지도점검 사례집

I. 법인·시설 운영

사회복지법인의 설립

법인 설립 요건

(사례)

사회복지법인이 수행할 수 있는 사업의 범위

(참고)

(2025 법인관리 안내)

법인은 법률의 규정에 의해서만 성립되므로(「민법」 제31조), 사회복지법인도 「사회복지사업법」에 따라서만 성립됨. 「사회복지사업법」 제32조에 따라서 준용되는 「민법」 제34조에서는 “법인은 법률의 규정에 좇아 정관으로 정한 목적의 범위내에서 권리와 의무의 주체가 된다.”라고 규정하고 있음.

따라서 사회복지법인은 「사회복지사업법」 제2조제3호에 따르면 사회복지사업을 수행하기 위해 설립되는 법인이므로, 「사회복지사업법」 제2조제1호 각 목의 법률에 따른 사업과 이와 관련된 사업을 그 정관에 목적사업으로 명시한 경우에 한해, 해당 사업을 수행할 수 있는 권리능력이 있음.

다만, 「사회복지사업법」 제28조에 따른 수익사업과 「사회복지사업법」이 아닌 기타 법률에서 사회복지법인이 수행할 수 있다고 명시한 경우(예: 「건강가정기본법 시행규칙」 제6조에 따른 건강가정지원센터의 위탁운영 등)에는 「민법」 제34조에서 규정하고 있는 바와 같이 “법률에 규정을 좇아” 수행할 수 있는 사업이라고 할 수 있으므로, 해당 사업을 정관에 명시하여 주무관청의 인가를 받으면 그 사업을 수행할 수 있음.

(사례)

사회복지사업의 범위 (근거: 사회복지사업법 제2조)

(참고)

(2025 법인관리 안내)

「사회복지사업법」 제2조제1호에 규정된 개별법령*에 의한 “보호·선도 또는 복지에 관한 사업”과 “사회복지상담·직업지원·무료 숙박·지역사회복지·의료복지·재가복지·사회복지관 운영·정신질환자 및 한센병력자 사회복지에 관한 사업” 등 각종 복지사업과 이와 관련된 “자원봉사활동 및 복지시설의 운영 또는 지원을 목적으로 하는 사업”을 말함.

(참고)

※ * 개별법령

가. 「국민기초생활 보장법」

나. 「아동복지법」

다. 「노인복지법」

라. 「장애인복지법」

마. 「한부모가족지원법」

바. 「영유아보육법」

사. 「성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」

아. 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」

자. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」

차. 「국내입양에 관한 특별법」 및 「국제입양에 관한 법률」

카. 「일제하 일본군위안부 피해자에 대한 생활안정지원 및 기념사업 등에 관한 법률」

타. 「사회복지공동모금회법」

파. 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」

하. 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」

거. 「농어촌주민의 보건복지증진을 위한 특별법」

너. 「식품등 기부 활성화에 관한 법률」

더. 「의료급여법」

러. 「기초연금법」

머. 「긴급복지지원법」

버. 「다문화가족지원법」

서. 「장애인연금법」

어. 「장애인활동 지원에 관한 법률」

저. 「노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률」

처. 「보호관찰 등에 관한 법률」

커. 「장애아동 복지지원법」

터. 「발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률」

퍼. 「청소년복지 지원법」

허. 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」

고. 그 밖에 대통령령으로 정하는 법률

* 「사회복지사업법 시행령」 제1조의2(「사회복지사업 관련 법률」 「사회복지사업법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호허목에서 “대통령령으로 정하는 법률”이란 「건강가정기본법」, 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」, 「자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률」, 「장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률」을 말함.

보건복지부-사회복지사업의 범위 (「사회복지사업법」 제2조 등 관련)

(질의 요지) 「사회복지사업법」에 따른 사회복지사업은 같은 법 제2조제1호 각 목의 법률에 따른 복지사업과 이와 관련된 사업 등으로 한정되는지?

민원인이 「사회복지사업법」에 따른 사회복지사업이 같은 법 제2조제1호 각 목의 법률에 따른 각종 복지사업과 이와 관련된 자원봉사활동 및 복지시설 운영 등을 목적으로 하는 사업으로만 한정되는지에 대하여 보건복지부에 질의하였고, 보건복지부 내부에 견해 대립이 있어 법제처에 질의한 사안임.

(회신) (보건복지부 15-0247, 2015.6.23.)

「사회복지사업법」에 따른 사회복지사업은 원칙적으로 같은 법 제2조제1호 각 목의 법률에 따른 복지사업과 이와 관련된 사업 등으로 한정됨.

(이유) 「사회복지사업법」 제2조제1호 각 목 외의 부분에서는 사회복지사업을 각 목의 법률에 따른 보호·선도(善導) 또는 복지에 관한 사업과 사회복지상담, 직업지원, 무료 숙박, 지역사회복지, 의료복지, 재가복지(在家福祉), 사회복지관 운영, 정신질환자 및 한센 병력자의 사회복귀에 관한 사업 등 각종 복지사업과 이와 관련된 자원봉사활동 및 복지시설의 운영 또는 지원을 목적으로 하는 사업으로 규정하면서, 각 목에서는 「국민기초생활 보장법」, 「아동복지법」, 「노인복지법」 등 25개의 법률을 열거하고 있는바, 이 사안은 「사회복지사업법」에 따른 사회복지사업이 같은 법 제2조제1호 각 목의 법률에 따른 복지사업과 이와 관련된 사업 등으로 한정되는지, 아니면 같은 법 제2조제1호 각 목의 법률에 따른 복지사업과 이와 관련된 사업 외에 같은 호 각 목 외의 부분에 나열된 복지사업도 포함하는지에 관한 것이라 하겠음.

먼저, 「사회복지사업법」은 사회복지지를 필요로 하는 사람에 대하여 인간의 존엄성과 인간다운 생활을 할 권리를 보장하기 위하여 사회복지사업에 관한 기본적 사항을 규정하고 있는 법률로서(제1조), ‘인간다운 생활을 할 권리’와 같은 이른바 사회적 기본권을 구체화하는 입법을 함에 있어서는 입법자에게 광범위한 형성의 자유가 주어진다고 할 것이므로(헌법재판소 1999.4.29. 선고, 97헌마333 결정례 참조), 사회복지사업의 구체적인 내용은 「사회복지사업법」의 입법목적, 정부의 재정 능력, 전체적인 경제 수준 및 사회보장 수준 등 다양한 요소를 고려하여 입법정책적으로 형성되는 것이라 하겠음. 그리고, 1970년 1월 1일 법률 제2191호로 「사회복지사업법」이 제정될 당시에는 사회복지사업에 대한 정의 규정에 3개의 법률만 열거되어 있던 것이 그 후 개정 과정에서 점차 확대되어 현행 「사회복지사업법」의 정의 규정에는 25개의 법률이 열거되고 있는바, 이와 같은 입법 연혁을 통해 사회복지사업에 관한 개별 법률이 제·개정될 때마다 복지 수요의 변화와 국가의 재정 능력 등을 종합적으로 고려하여 「사회복지사업법」에 따른

(이유)

사회복지사업의 범위를 제한적으로 추가해 온 것을 알 수 있음.

또한, 「사회복지사업법」에 따른 사회복지사업에 포함될 경우 해당 사회복지사업을 하는 자는 국가보조금의 지원 대상이 되는(제42조) 동시에 소관 업무에 관하여 관할 행정청의 지도·감독 대상이 되는(제51조) 등 각종 혜택과 그에 따른 의무를 부여받게 되고, 이에 상응하여 국가와 지방자치단체 등도 각종 예산지원 및 지도·감독 의무를 부담하게 되는바, 이와 같은 권리와 의무에 관한 사항은 그 적용 대상을 명확히 하여 일선 기관이 당면할 수 있는 혼란을 방지하고 집행의 일관성을 확보할 필요가 있으므로, 법령에 그 범위가 명확하게 규정되어 있어야 할 것임.

아울러, 「사회복지사업법」 제1조에서는 이 법이 사회복지사업에 관한 기본적 사항을 규정하고 있음을 밝히고 있고, 같은 법 제3조제1항에서는 사회복지사업의 내용 및 절차 등에 관하여 제2조제1호 각 목의 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 제2조제1호 각 목의 법률을 개정하는 경우에는 이 법에 부합하도록 하여야 한다고 규정하고 있는바, 이에 비추어 보면 「사회복지사업법」은 같은 법 제2조제1호 각 목에

열거된 법률에 따른 복지사업 등을 규율하는 사회복지에 관한 기본법적 지위에 있다고 할 것임(법제처 2014.11.14. 회신, 14-0556 해석례 참조). 따라서, 사회통념상 사회복지사업으로 인정되는 사업이라고 하더라도 그 사업의 근거가 되는 법률이 「사회복지사업법」 제2조제1호 각 목에 열거되지 않은 경우라면, 해당 사업은 「사회복지사업법」에 따른 사회복지사업이라 할 수 없을 것임.

다만, 「사회복지사업법」에 따른 사회복지사업을 제2조제1호 각 목에 열거된 법률에 따라 실시되는 복지사업으로 한정할 경우, “한센병력자의 사회복귀에 관한 사업”과 같이 「사회복지사업법」 제2조제1호 각 목 외의 부분에는 나열되어 있지만, 같은 호 각 목에서는 이와 관련된 개별 법률을 규정하고 있지 않은 사업의 경우에는 「사회복지사업법」에 따른 사회복지사업으로 볼 수 없는 문제가 발생할 수 있음. 그러나 이는 현행 법률 중에서는 한센병력자의 사회복귀에 관하여 규정하고 있는 법률이 없어 그 근거 법률을 각 목에 규정하지 못함으로 인해 예외적으로 「사회복지사업법」 제2조제1호 각 목 외의 부분에 직접 해당 사업의 내용을 규정함으로써, 해당 사업을 이 법에 따른 사회복지사업으로 포함시킨 것으로 이해하여야 할 것임.

이상과 같은 점을 종합해 볼 때, 「사회복지사업법」에 따른 사회복지사업은 원칙적으로 같은 법 제2조제1호 각 목의 법률에 따른 복지사업과 이와 관련된 사업 등으로 한정되고 할 것임.

(사례)

법인 설립행위의 재량 정도

(판례)

(대법원 1996.9.10 선고, 95누18437 판결)

민법은 제31조에서 “법인은 법률의 규정에 의함이 아니면 성립하지 못한다.”고 규정하여 법인의 자유 설립을 부정하고 있고, 제32조에서 “학술, 종교, 자선, 기예, 사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단은 주무관청의 허가를 얻어 이를 법인으로 할 수 있다.”고 규정하여 비영리법인의 설립에 관하여 허가주의를 채용하고 있으며, 현행 법령상 비영리법인의 설립허가에 관한 구체적인 기준이 정하여져 있지 아니하므로, 비영리법인의 설립허가를 할 것인지 여부는 주무관청의 정책적 판단에 따른 재량에 맡겨져 있음. 따라서 주무관청의 법인설립 불허가처분에 사실의 기초를 결여하였는지 또는 사회관념상 현저하게 타당성을 잃었다는 등의 사유가 있지 아니하고, 주무관청이 그와 같은 결론에 이르게 된 판단 과정에 일응의 합리성이 있음을 부정할 수 없는 경우에는, 다른 특별한 사정이 없는 한 그 불허가처분에 재량권을 일탈·남용한 위법이 있다고 할 수 없음.

<판례의 의미>

법규상의 구성요건에서 정한 요건이 충족되었다고 하여도 행정청이 다수의 효과 중에서 하나를 선택할 수 있는 행위를 재량행위라 함. 한편, 재량권의 행사는 행정의 고유영역에 속함. 그렇다고 재량권의 행사가 행정청이 마음대로 할 수 있다는 것(임의, 자의)을 의미하는 것은 아님. 재량권의 행사는 재량권을 부여한 입법의 취지·목적·성질과 당해 처분에 관련된 본질적인 관심사에 대한 고려하에 행사되어야 함. 따라서 재량은 언제나 ‘의무에 합당한 재량’임. 의무에 합당한 재량은 ‘법에 구속된 재량’이라고도 함. 재량 행사는 적정(適正)하여야 함. 일련의 유사한 사건에서 행정청이 유사한 방법으로 재량권을 행사하였으면, 평등 원칙에 의거하여 특별한 사유가 없는 한 행정청은 후행의 유사사건에도 동일한 결정을 하여야 함. 따라서 비영리법인의 설립허가가 행정청의 재량이라 하더라도 행정청은 과거 허가 내역 등에 기속되어 평등한 처분을 해야 할 의무를 부담함. 사회복지법인에 있어 재량행사에는 이러한 평등 원칙이 중요하게 작용될 것임.

(질문)

재단법인의 출연자가 착오를 이유로 출연의 의사표시를 취소하는 경우, 재단법인의 성립 여부나 출연된 재산이 기본 재산인지 여부와 관계없이 취소권 행사 가능성 여부

(판례)

(대법원 1999.7.9. 선고, 98다9045 판결)

재단법인에 대한 출연자와 법인과의 관계에 있어서 그 출연행위에 더 잡아 법인이 성립되면 그로써 출연재산은 「민법」제48조에 의하여 법인 성립 시에 법인에게 귀속되어 법인의 재산이 되는 것이고, 출연재산이 부동산인 경우에 있어도 위 양 당사자 간의 관계에 있어서는 법인의 성립 외에 등기를 필요로 하는 것은 아니라 할지라도, 재단법인의 출연자가 착오를 원인으로 취소를 한 경우에는 출연자는 재단법인의 성립여부나 출연된 재산의 기본재산인 여부와 관계없이 그 의사표시를 취소할 수 있음.

(질문)

사회복지법인 중 시설을 직접 운영하지 아니하는 지원법인이 시설을 위탁 운영할 수 있는지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

사회복지사업에 대한 지원을 목적사업으로 하는 지원법인을 설립한 후 사회복지시설 등의 위탁운영까지 목적사업의 범위를 확대코자 하는 경우에는 정관변경 등을 통하여 사회복지시설 등을 위탁받아 운영할 수 있음.

다만, 이 경우 해당 법인은 지원법인으로서의 기본재산 외에 사회복지시설의 위탁운영에 필요한 기본재산(연간 운영비 등 충당 자원)을 갖추고 있어야 하며, 사회복지지원사업에 대한 성실한 실적, 재정·인력·조직 등의 안정성, 공신력 등 시설을 수탁받을 수 있는 요건을 필요로 할 것임.

(질문)

「의료법」상 비영리법인은 의료기관을 설립할 수 있는데, 사회복지법인이 의료기관 설립이 가능한지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

우리 부에서는 사회복지법인의 의료기관 설립은 엄격하게 제한하고 있음. 물론 「의료법」 제33조제2항에 의거하여 비영리법인인 사회복지법인은 의료기관을 설치·운영할 수 있으나, 사회복지법인은 「사회복지사업법」 제2조에 규정한 사업을 행하기 위하여 설립되는 법인으로 의료사업은 사회복지사업의 종류에 해당하지 않음.

※ 다만, 사회복지법인은 “의료복지”는 행할 수 있으며 그 범위는

- 「국민기초생활보장법」 제7조1항3호에 의한 수급자에 대하여 의료급여를 행하는 사업
- 「노인복지법」 제34조에 의한 노인의료복지시설을 운영하는 사업
- 「장애인복지법」 제58조제1항제2호 중 장애인의료재활시설을 운영하는 사업은 가능

특히, 신설 사회복지법인이 법인의 목적사업으로 “의료시설”을 운영하는 것으로 정관을 만든 사례와, 기존 설립 허가 받은 법인이 의료시설을 설치하는 것으로 정관변경을 요구하는 경우는 엄격하게 금지되고 있으며, 기존에 의료시설을 설립할 수 있도록 허가된 법인의 경우에도 정관변경을 요구하고 있음.

※ 관련 시달 공문

- 보건복지부 복정 65010-201(2000.6.8) “의료기관을 운영하는 사회복지법인에 대한 지도·감독 철저”
- 보건복지부 복정 65115-470(2001.10.4) “의료기관운영 사회복지법인 관리방안 통보”

그리고 사회복지법인의 의료기관 운영을 금지하는 지침 시달 이전에 허가받은 법인의 경우에도

- “본인부담금 감면 또는 면제, 무료 병원 운영, 00세이상 노인 무료 진료” 등 본인부담금 면제를 표방하는 내용이 법인 정관에 규정된 경우는 정관을 개정하고 삭제하도록 조치하였으며
- 기 설치한 법인은 재무회계규칙에 따라 예산·결산서를 제출하게 하는 등 법인 관리에 철저를 기하고 있음.

(질문)

사회복지법인의 수익사업을 법인 등기부등본의 목적란에 기록할 수 있는지?

(답변)

(사법등기심의관－430 질의회신, 2014.1.27.)

사회복지법인은 사회복지사업을 수행할 목적으로 법률에 근거하여 설립되는 특수 법인으로, 설립의 근거 법률과 주무관청으로부터 허가받은 정관상 목적 및 그 목적을 달성하기 위한 사업의 종류에 의하여 권리능력의 범위가 제한됨.

사회복지법인이 주무관청의 허가를 받아 목적사업 외에 별도의 수익사업을 영위할 수도 있으나, 수익사업은 법인의 설립목적을 수행하는 데 지장이 없는 범위 내에서 하는 부수적·수단적 사업일 뿐, 법인의 본래의 목적을 달성하기 위한 사업이 아니므로 이를 등기 기록의 “목적”란에 기록하는 것은 타당하지 않음.

(질문)

「사회복지사업법」 제2조에 따른 “사회복지사업”의 범위에 사회복지법인에서 변경하고자 하는 해외원조 지원사업 포함 가능 여부

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-1439, 2020.3.17.)

「사회복지사업법」 제2조제3호에서는 “사회복지법인”을 “사회복지사업을 할 목적으로 설립된 법인”으로 규정하고 있으며, 같은 법 제2조제1호에서는 “사회복지사업”을 “다음 각 목의 법률에 따른 보호·선도 또는 복지에 관한 사업과 사회복지상담, 직업지원, 무료 숙박, 지역사회복지, 의료복지, 재가복지, 사회복지관 운영, 정신질환자 및 한센병력자의 사회복지에 관한 사업 등 각종 복지사업과 이와 관련된 자원봉사활동 및 복지시설의 운영 또는 지원을 목적으로 하는 사업”으로 규정하고 있음.

이에, 「사회복지사업법」에 따라 설립된 사회복지법인은 원칙적으로 같은 법 제2조제1호 각 목의 법률에 따른 사업과 이와 관련된 사업만을 수행할 수 있다고 할 것이며, 다만, 「사회복지사업법」 제32조에 따라 준용되는 「민법」 제34조에서는 “법인은 법률의 규정에 좇아 정관으로 정한 목적의 범위 내에서 권리와 의무의 주체가 된다.”라고 규정하고 있는바, 다른 법령에서 사회복지법인이 수행 가능한 사업으로 명시하고 있는 경우, 해당 사업을 정관상 추가하는 허가를 받는다면, 해당 사업의 수행이 불가하다고 볼 수는 없을 것으로 사료됨.

상기 사항을 종합해볼 때, 「사회복지사업법」 제2조제1호 각 목의 법률에서 해외에서의 원조 지원 등에 대해 명시적으로 규정하고 있는 경우 해외원조 지원사업의 수행은 가능하다고 할 것임.

「사회복지사업법」 제2조제1호카목의 카. 「일제하 일본군위안부 피해자에 대한 생활안정지원 및 기념사업 등에 관한 법률」에서는 외국 거주 피해자에 대한 지원 명시하고 있음. 아울러, 「사회복지사업법」상 사회복지법인을 해외 관련 사업의 주체로 명시한 법령이 있다면, 해당 사업을 정관상에 추가하는 정관변경 허가를 받을 경우, 해당 사업의 수행은 가능할 것으로 판단됨.

(질문)

해외 이주민의 국내 정착 등을 지원하는 사회복지사업을 목적사업으로 하는 법인의 설립허가를 담당할 주무관청에 관한 질의

(답변)

(법무부, 2022 비영리·공익법인 관리·감독 업무 편람, 법무부)

설립하려고 하는 ○○주민센터는 이주노동자, 결혼이민자 등의 국내에 거주하는 이주민들의 국내 정착을 돕기 위한 보호 지원을 목적으로 하는 법인으로서 그 주된 목적이 사회복지사업이므로 이를 주관하는 보건복지부가 주무관청이 됨. 그런데 행정관한의 위임 및 위탁에 관한 규정은 사회복지사업을 목적으로 하는 사단법인의 설립허가 등에 관한 보건복지부장관의 사무를 사·도 지사에게 위임하였고, 당해 법인의 활동 범위가 ○○도에 속하므로 이 법인의 설립허가권자는 ○○도지사임.

(질문)

「사회복지사업법」 제2조에 따른 “사회복지사업”의 범위에 사회복지법인에서 변경하고자 하는 사회복지와 관련된 교육 및 홍보사업이 포함 가능 여부

(답변)

「사회복지법인이 수행 가능한 사회복지사업은 원칙적으로 「사회복지사업법」 같은 법 제2조제1호 각 목의 법률에 따른 사업과 이와 관련된 사업으로 한정됨. 이에, 교육 및 홍보사업이 해당 범위에 포함된다면, 사회복지법인이 수행 가능한 사회복지사업으로 볼 수 있다고 할 것임.

다만, 「사회복지사업법」 제32조에 따라 준용되는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 시행령 제3조제2항에서는 사업은 구체적으로 명확하게 정하여야 함을 규정하고 있는바, 해당 사업을 사회복지법인이 수행 가능한 사회복지사업으로 보는 경우에도 “사회복지와 관련된”이라고 그 사업범위를 포괄적으로 정하기보다는 정관상에 사업의 내용을 구체적으로 정하는 것이 적절할 것으로 사료됨.

예) 상기 목적사업과 관련된 교육사업(○○○), 홍보사업(○○○)

(상업등기선례 제2-139호, 2014.1.27.)

사회복지법인의 수익사업은 법인의 설립목적을 수행하는 데 지장이 없는 범위 내에서 하는 부수적·수단적 사업으로, 법인의 본래 목적을 달성하기 위한 사업이 아니므로 이를 등기사항 중 “목적”란에 기록할 수 없음.

(등기선례 제5-859호)

등기사항 중 “자산의 총액”은 법인이 보유하고 있는 정관상 기본재산은 물론 기타 부동산, 동산 및 채권 등을 포함하는 적극재산의 총액에서 채무 등의 소극재산을 공제한 순재산액을 의미함.

(「민법」 제97조)

등기하지 않으면 제3자에 대항하지 못하며, 등기 의무를 해태할 경우 과태료의 처벌을 받음.

※ 법인은 설립허가 단계에서 출연하기로 약정한 기본재산에 대하여 설립등기 완료 후 법인 명의로 즉시 명의 이전을 이행하고, 주무관청은 설립 허가 후 설립등기 및 기본재산출연여부 등을 반드시 확인(기본 재산 미출연이 확인되면 법인설립허가를 취소하여야 함, 법 개정 2012.8.5. 시행)

(질문)

서울특별시에서 설립허가 받은 사회복지법인이 경상남도 분사무소 설치에 관한 정관변경 인가 승인을 받지 않고 경상남도에서 장애인직업재활사업을 할 수 있는지?

(답변)

(법무부 2022 비영리·공익법인 관리·감독 업무편람)

사회복지법인 정관 제3조 제2항에서 분사무소를 둘 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 분사무소 위치 등에 대한 정관 규정이 없으므로 경상남도 분사무소 설치 및 활동이 정관 위반도 아니고, 이때 정관의 목적 범위 내의 행위라 함은 법률이나 정관에 정한 목적 자체에 국한되는 것이 아니라 그 목적을 수행하는데 있어 직접, 간접으로 필요한 행위는 모두 포함되는 것이므로 본 건 사회복지법인은 경상남도 관내 사업인 본건 장애인재활직업사업을 수행할 권리능력을 보유하고 있다고 판단됨.

(질문)

지방자치단체의 조례만으로도 법인설립등기가 가능한지?

(답변)

(법무부, 2022 비영리·공익법인 관리·감독 업무 편람)

「민법」 제31조에 따르면 법인은 ‘법률’의 규정에 따라 성립됨. 따라서 지방자치단체가 제정한 ‘조례’는 법률이 아니므로 이에 근거하여 법인이 성립될 수는 없음. 다만, 설립된 법인을 운영하는 등의 내용이 조례에 규정될 수는 있음.

법인 재산의 구분

(질문)

사회복지법인 설립 시 기본재산 출연 규모

(답변)

(2025 법인관리 안내)

사회복지시설의 설치·운영을 목적으로 하는 법인은 당해 법인이 설치·운영하고자 하는 시설을 갖추 수 있는 목적사업용 기본재산을 갖추어야 하고, 사회복지사업을 지원하는 것을 목적으로 하는 법인은 법인의 운영 경비의 전액을 충당할 수 있는 기본재산을 갖추어야 하는바,

시설법인은 시설을 설치할 수 있는 부동산과 건축물을 구입·설치할 수 있는 정도의 재산(현금 또는 유가증권 등) 또는 시설로 사용할 수 있는 부동산을 소유하여야 할 것이며, 그 시설의 운영에 소요되는 경비를 충당할 수 있는 재산(일정한 수익을 얻을 수 있는 부동산 또는 현금)을 소유하여야 할 것임. 특히 시설 운영경비는 종사자 인건비, 시설 운영비 등으로 기본재산을 지출하는 것이 아니라 기본재산에서 발생하는 수익에 의하여 운영되어야 할 것이며, 기본재산은 시설 운영에 따라 잠식되어서는 아니 됨.

시설의 설치 운영을 목적으로 하지 아니하는 법인의 경우에는 법인의 설립목적 사업을 수행하기 위하여 매년 소요되는 사업비용의 전액을 충당할 수 있는 기본재산의 출연이 필요함. 이와 같이 사회복지법인은 법인이 하고자 하는 목적사업의 종류·규모 및 운영 방법에 따라 개별적으로 정해져야 하며 일반적인 출연재산의 규모를 제한하고 있지는 아니함.

(질문)

기본재산 가액의 산정 방식

(답변)

(대법원 2009.3.12. 선고, 2007두8652 판결 / 1990.12.21. 선고, 90누6309 판결 / 1988.10.25. 선고, 87누237 판결)사회복지법인은 비영리 재단법인의 성격을 가지고 있어, 법인에 출연된 기본재산은 법인의 실체인 동시에 법인의 목적을 수행하기 위한 가장 기본적인 수단임.

「공익법인의 설립·운영에 관한 법률 시행령」 제24조(재산의 평가)에 공익법인의 모든 재산의 평가는 취득 당시의 시가에 의하며, 다만 재평가를 실시한 재산은 재평가액으로 한다고 규정되어 있음.

‘시가’라 함은 불특정 다수인 사이에 자유로이 거래가 이루어지는 경우에 통상 성립된다고 인정되는 가액(「상속세 및 증여세법」 제60조제2항), 즉 정상적인 거래에 의하여 형성된 객관적 교환가액(대법원 2009.3.12. 선고 2007두8652)이며, 시가를 산정하기 어려운 경우에는 다양한 보충적 평가방법에 따라 그 가액을 산정하여 사안을 해결하고 있음.

「상속세 및 증여세법」 제60조제2항 및 같은 법 시행령 제49조(평가의 원칙등)에 따라 매매가액(특수관계 거래 제외), 공신력 있는 둘 이상의 감정기관에서 평가한 감정가액의 평균액, 수용·공매 등이 있는 경우 그 가액 등이 시가이며, 시가를 산정하기 어려운 경우에는 같은 법 제61조, 제63조 내지 제65조에 따른 방법으로 평가한 가액을 시가로 봄.

(질문)

부동산은 무조건 기본재산이 되는지?

(상답사례)

(한국사회복지법인협회)사회복지법인의 재산에 대하여 「사회복지사업법」 시행규칙 제12조에서 규정하고 있음. 법인의 재산은 기본재산과 보통재산으로 나누며, 기본재산은 부동산, 정관에서 기본재산으로 정한 재산, 이사회의 결의에 의하여 기본재산으로 편입된 재산으로 하며, 기본재산이 아닌 재산은 보통재산으로 구분하고 있음.

또한, 기본재산은 법인이 사회복지시설 등을 설치하는데 직접 사용하는 기본재산인 목적사업용 기본재산과 법인이 그 수익으로 목적사업의 수행에 필요한 경비를 충당하기 위한 기본재산인 수익용 기본재산으로 세분류 됨.

이에 부동산은 반드시 기본재산으로 편입되어야 함.

(질문)

사회복지법인 설립 전 출연재산의 사전 조건

<구체적인 내용>

사회복지시설법인 설립허가와 관련하여 시설을 신축하고자 하는 기본재산 토지가 군사보호구역일 경우, 시설 신축이 가능하도록 사전에 군과 협의를 득하여야만 법인 설립 허가를 해줄 수 있는지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

○ 사회복지 시설법인은 그 설립목적이 사회복지시설을 설치 운영하는 것이기에, 목적사업 시행 가능 여부가 확인되지 않은 상태에서는 법인설립을 허가할 수 없음.

※ 「사회복지사업법 시행규칙」 제13조 및 「사회복지법인 관리안내」의 재산의 출연 조항 참조

○ 법인설립 신청자가 시설을 설치하고자 하는 지역이 군사보호구역인 경우, 군 당국의 허가가 있어야 시설 입지가 가능하기에, 법인설립 신청자가 군 당국과 사전에 시설 설립에 대한 합의가 이루어졌음을 서면으로 증명하지 않으면, 목적사업 실현 가능 여부가 확인되지 않은 것이기에 법인설립을 허가할 수 없음.

※ 동 사항은 상수도보호구역, 개발제한구역, 농지전용지역 등 법률에 따라 허가승인이 필요한 경우에도 동일하게 적용

(질문)

정부 지원 대상자의 기본재산 인정 여부

<구체적인 내용>정부의 지원을 받아 시설을 설치하기로 결정된 자가 정부 예산지원 확정 내역을 가지고 법인설립 신청 시 기본재산의 소유를 증명할 수 있는 서류로 제출하는 경우 인정 여부

(답변)

(2025 법인관리 안내)

「사회복지사업법 시행령」 제8조, 같은 법 시행규칙 제7조에 따르면 법인설립허가를 받고자 하는 자는 설립 허가신청서에 재산출연증서와 함께 그 재산이 출연자 소유임을 증명할 수 있는 서류(부동산의 경우에는 등기부등본)를 제출하도록 규정하고 있는바, 시설(건물) 건립에 필요한 정부의 예산지원을 전제하는 것만으로는 기본재산의 소유를 증명할 수 있는 서류로 인정할 수 없음.

참고로 시설 운영을 위한 수익용 기본재산을 마련하지 아니하고, 후원금 및 기부금 등의 재원을 통하여 시설 운영비를 조달하려는 법인 설립의 경우도 후원금 및 기부금은 후원단체(또는 후원인) 및 기부자의 상황과 여건에 의하여 그 수입이 유동적이며, 수입의 유동성으로 인하여 법인 및 시설이 목적사업을 달성하지 못하는 경우에는 법인의 해산 사유가 되기에 후원금 또는 기부금은 법인 및 시설의 목적사업 운영비 조달 방법으로 인정하지 않고 있음.

(질문)

채무가 있는 재산의 기본재산 편입 가능 여부
<구체적인 내용>사회복지법인이 채무를 부담하는 조건으로 기본재산을 추가로 증여받는 경우 기본재산으로 편입이 가능한지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

사회복지법인은 「사회복지사업법」 제23조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 의거하여 매도, 증여, 교환(대체), 임대, 담보제공 또는 용도변경과 기본재산에 관한 의무 부담 및 권리 포기 시 관할행정기관의 처분허가를 받아야 함.

이에 법인은 증여를 받는 경우 무상 증여를 받는 것이 원칙이나, 채무를 부담하는 조건으로 증여를 받는 경우 동 증여재산의 수익성, 매도 가능성 및 매도할 때 부과되는 제세공과금 등을 감안한 실질적인 순자산 가치를 세밀하게 판단하여, 실질적인 재산의 증가가 있는 경우라면 기본재산의 목록과 가액변경에 따른 기본재산 취득허가 및 정관변경을 할 수 있을 것임.

다만, 부동산의 경우는 「사회복지사업법」 제23조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제1항제1호에 따라 당연히 기본재산이 되므로 기본재산 취득 허가 절차는 불필요함.

※ 만일 제한물권 등이 설정되어 있는 부동산을 취득한 경우로서 제한물권 등으로 인해 그 부동산의 재산적 가치가 현저하게 낮은 것으로 평가되거나 법인에 의무만 부과되는 경우라고 판단된다면 주무관청은 해당 사회복지법인에 대하여 해당 부동산을 즉시 매각토록 지도·감독하고, 필요한 경우 배임 등의 혐의에 대해 수사 의뢰 등의 조치를 할 필요가 있음.

(질문)

사회복지법인 설립허가 시, 출연재산에 제한물권의 설정, 가압류, 가처분이 되어 있는 경우 기본재산으로 인정할 수 있는지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-3711, 2017.5.22.)

「사회복지법인 관리안내」에는 사회복지법인의 설립허가 시, 출연재산에 제한물권(지상권, 근저당권 등)의 설정, 가압류, 가처분 등이 되어 있어 법인이 채무를 부담하게 되거나 재산권 행사가 제한되는 경우에는 타인(채권자)의 의사에 의하여 법인의 목적사업이 중단 또는 변경될 수 있으므로 기본재산으로 인정하지 않는 것을 원칙으로 함을 기재하고 있음. 다만, 출연재산의 근저당권 설정만을 이유로 해당 재산을 기본재산으로 인정하지 않는 것은 과도한 규제가 될 수 있는바, 출연재산에서 차지하는 근저당권, 기타 채무의 비율 및 해당 채무 관계에 대한 상환 계획 등에 대한 종합적 검토를 통해 기본재산 인정 여부를 결정해야 함.

따라서 동 사안에는 출연재산에 대한 채무액을 제외한 금액이 해당 도의 내부 설립허가 기준 등에 부합하는지, 채무 관계에 대한 상환계획이 구체적이고 실현 가능한지 등에 대한 검토가 필요할 것임.

검토 결과 「사회복지사업법」 및 관련 지침상의 허가요건에 부합된다면, 부관으로 “법인 설립 등기 전까지 출연재산의 제한물권 해지” 등을 조건으로 하여 법인설립을 허가하는 것이 적절할 것으로 사료됨.

「사회복지법인 관리안내」에는 사회복지법인의 설립허가 시, 출연재산에 제한물권(지상권, 근저당권 등)의 설정, 가압류, 가처분 등이 되어 있어 법인이 채무를 부담하게 되거나 재산권 행사가 제한되는 경우에는 타인(채권자)의 의사에 의하여 법인의 목적사업이 중단 또는 변경될 수 있으므로 기본재산으로 인정하지 않는 것을 원칙으로 함을 기재하고 있음.

(질문)

재단법인의 설립에 있어서 출연재산의 귀속 시기

(판례)

(대법원 1979.12.11. 선고, 78다481 전원합의체 판결)

재단법인의 설립함에 있어서 출연재산은 그 법인이 설립된 때로부터 법인에 귀속된다는 「민법」 제48조의 규정은 출연자와 법인과의 관계를 상대적으로 결정하는 기준에 불과하여 출연재산이 부동산인 경우에도 출연자와 법인 사이에는 법인의 성립 외에 등기를 필요로 하는 것은 아니지만, 제3자에 대한 관계에 있어서, 출연행위는 법률행위이므로 출연재산의 법인에의 귀속에는 부동산의 권리에 관한 것일 경우 등기를 필요로 함.

(질문)

재단법인의 설립을 위해 출연한 재산(부동산)이 재단법인으로 귀속하기 위해 소유권 이전등기가 필요한지?

(판례)

(대법원 1993.9.14. 선고, 93다8054 판결)

「민법」 제48조는 재단법인 성립에 있어서 재산출연자와 법인과의 관계에 있어서의 출연재산의 귀속에 관한 규정이고, 이 규정은 그 기능에 있어서 출연재산의 귀속에 관하여 출연자와 법인과의 관계를 상대적으로 결정함에 있어서의 기준이 되는 것에 불과하여, 출연재산은 출연자와 법인과의 관계에 있어서 그 출연행위에 터잡아 법인이 성립되면 그로써 출연재산은 「민법」의 위 조항에 의하여 법인 성립 시에 법인에게 귀속되어 법인의 재산이 되는 것이고, 출연재산이 부동산인 경우에 있어서도 위 양당사자간의 관계에 있어서는 위 요건(법인의 성립)외에 등기를 필요로 하는 것이 아니나, 제3자에 대한 관계에 있어서는 출연행위가 법률행위이므로 출연재산의 법인への 귀속에는 부동산의 권리에 관해서는 법인성립 외에 등기를 필요로 함.

※ 부산시 기본재산 처분 위반 사례

- 가. 기본재산을 출연하여 법인 설립허가를 득한 후 주무관청의 허가를 득하지 않고 임의로 매각
- 나. 수익사업용 기본재산을 임대하면서 주무관청의 허가를 득하지 않음
- 다. 목적사업용 기본재산을 주무관청의 허가 없이 수익사업용으로 임대
- 라. 법인 소유 건물 옥상에 이동통신사(SK, KT, LG U+등)와 부동산계약을 체결하여 이동중계기를 설치하면서 주무관청의 허가를 득하지 않음
- 마. 주무관청의 승인을 득하지 않고 금융기관 등에 근저당권 설정
- 바. 기본재산 처분 허가 시 불인 부관(허가조건)을 위반
- 사. 보증금, 월세 등 계약조건을 일부 변경하여 갱신계약을 체결하면서 주무관청의 허가를 득하지 않음
- 아. 유휴 부동산을 제3자가 사용토록 무상으로 임대하여 용도 변경함에도 주무관청의 허가를 득하지 않음
- 자. 설립허가가 취소된 법인의 재산을 주무관청의 허가 없이 소송사기를 통한 민사소송 판결문을 근거로 제3자에게 증여

(질문)

국고보조금 지원 신축 시설 매각대금 관리

(답변)

(보건복지부 장애인자립기반과-2918, 2015.3.31.)

운영 법인이 국고보조금을 통해 설치한 장애인직업재활시설을 매각, 그 매각대금을 기존의 장애인직업재활시설과 동일성을 가지는 장애인직업재활시설을 신축하는데 사용하는 것은 「보조금 관리에 관한 법률」 제35조제3항제1호에 따른 보조금의 교부 목적에 위배되는 사용으로 볼 수 없을 것이나, 이는 같은 법 제35조제3항에 따른 중앙관서의 장의 승인을 받아야 할 사항으로 판단됨.

기존 건물의 매각 및 신축 과정에서 매각대금의 부적정한 집행 등 보조금 교부 목적에 위배되는 사용이 있을 수 있으므로 관할 지자체는 보조금의 교부 목적에 맞게 매각 및 신축이 진행될 수 있도록 철저한 관리·감독이 필요함.

기존 건물은 사회복지법인의 기본재산이므로, 기존 건물의 매각대금이 직업재활 시설 신축비를 충당하고도 남는 경우에도 이를 임의로 사용하는 것은 부적절하며, 해당 사회복지법인의 기본재산으로 편입하여 관리되어야 할 것임.

(질문)

농지를 소유할 수 있는 사회복지법인의 범위**<구체적인 내용>**

「사회복지사업법」 제2조제4호에 따른 사회복지시설을 설치하지 아니한 같은 조 제3호에 따른 사회복지법인으로서 사회복지시설을 설치한 자로부터 그 사회복지시설을 위탁받아 운영하는 사회복지법인이 「농지법」 제6조제2항제2호에 따라 농지를 소유할 수 있는 사회복지법인에 해당하는지?

(답변)

(법인관리 안내 [15-0756, 2016.3.23. 민원인])

「사회복지사업법」 제2조제4호에 따른 사회복지시설을 설치하지 아니한 같은 조 제3호에 따른 사회복지법인으로서 사회복지시설을 설치한 자로부터 그 사회복지시설을 위탁받아 운영하는 사회복지법인은 「농지법」 제6조제2항제2호에 따라 농지를 소유할 수 있는 사회복지법인에 해당하지 않음.

법인의 기관 - 이사회

(사례)

이사회 소집 관련

(판례)

(대법원 1988.3.22. 선고, 85누884 판결)

「민법」상 비영리법인의 이사회결의가 법령 또는 정관이 정하는 바에 따라 정당한 소집권자가 아닌 자에 의하여 소집되고 적법한 소집 절차도 없이 개최되어 한 것이라면 그 이사회 결의는 당연무효임. 당연무효인 이사회의 결의에 의하여 선임된 이사에 대한 주무관청의 이사 취임 승인 처분은 그 행정처분에 중대한 하자 있는 경우이므로 이에 대하여 행정청은 스스로 이를 취소할 수 있음.

(대법원 1994.9.23. 선고, 94다35084 판결)

사회복지법인의 이사회가 특정 이사에게 적법한 소집통지를 하지 아니하여 그 이사가 출석하지 아니한 채 개최되었다면 그 이사회 결의는 무효임.

(대법원 2005.5.18. 선고, 2004다916 판결)

사회복지법인의 정관에 이사회의 소집통지 시 '회의의 목적 사항'을 명시하도록 정하고 있음에도, 일부 이사가 참석하지 않은 상태에서 소집통지서에 회의의 목적 사항으로 명시한 바 없는 안건에 관하여 이사회가 결의하였다면, 적어도 그 안건과 관련하여서는 불출석한 이사에 대하여는 정관에서 규정한 바 대로의 적법한 소집 통지가 없었던 것과 다를 바 없으므로 그 결의 역시 무효임.

(대법원 2006.10.27. 선고, 2004다63408 판결)

재단법인 이사회가 법령 또는 정관이 정하는 바에 따른 정당한 소집권자 아닌 자에 의하여 소집되고 그 이사 가운데 일부만이 참석하여 결의를 하였다면, 그 이사회의 결의는 부적법한 결의로서 효력이 없음.

(대법원 2008.7.10. 선고, 2007다78159 판결)

사회복지법인 이사회 소집통지 당시에 명시되지 아니한 이사 해임안건이 이사회에 상정된 경우, 당해 이사를 포함한 재적이사 전원이 출석하였다는 사정만으로 소집절차 위반의 하자가 치유될 수 없음.

(질문)

이사회를 비대면으로 개최할 수 있는지?

(참고)

(2025 법인관리 안내)

「공익법인법」 제9조제3항에 따라 법령상 서면결의를 금지하는 목적은 이사들의 충분한 토론과 의견 교환을 보장하려는 것으로서, 한 장소에 모이는 행위가 아니더라도 ① 이사회 출석을 요하는 자가 동시 참여, ② 참여자가 누구인지 확인 가능, ③참여자 상호 간 의견교환이 가능할 것의 요건을 모두 충족하는 경우, 개인 식별이 가능한 원격 통신 수단(영상회의 등)을 통해 온라인 이사회가 상시적으로 허용(법무부 유권해석 2020.12.)

* (변경 전) 대면으로 이사회 개최 → (변경 후) 출석 및 결의가 이사의 동일성을 확인할 수 있는 경우 비대면으로 이사회 진행 가능. 이 경우, 법인은 주무관청의 지도·감독 및 분쟁 소지 해소를 위해 영상회의를 녹화하여 보관할 것.

(질문)

사회복지법인 이사 정수 관련

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-3937, 2016.7.1.)

「사회복지사업법」 제18조제1항에서 사회복지법인의 이사 정수를 7명 이상으로 정하도록 규정하고 있는바, 이는 7명 이상의 數 중 특정한 수를 定하라는 의미로서 각 사회복지법인은 그 정관에 7 이상인 특정한 숫자를 명시하여 그 이사의 수를 정해야 함.

(질문)

사회복지법인인 사회복지협의회에서 정관상 이사 수를 확정적으로 기재해야 하는지?

(답변)

(보건복지부 복지정책과-3227, 2021.9.9.)

사회복지협의회에 대한 법령 적용은 특별법 우선 적용의 원칙에 따라 「사회복지사업법」 제33조 및 동조 제4항에 따라 위임된 규정을 우선 적용하고, 이에 규정되지 않은 사항은 법 제16조부터 제32조까지, 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 및 「민법」의 순서로 적용하여야 할 것임.

따라서, 사회복지협의회는 「사회복지사업법」 제33조 제4항 및 동법 시행령 제14조를 우선 적용하므로, 임원의 정수 및 외부이사추천제 적용 대상이 아니며, 각 협의회에서 필요한 경우 정관에 따라 도입할 수 있을 것으로 사료됨.

(질문)

법인정관에 기재되어 등기된 이사 수와 현재 이사 수가 다를 경우, 이사회결의 시의 재적이사 수는 어느 것이 기준인지?

(답변)

(법무부 2022 비영리·공익법인 관리·감독 업무 편람)

재적이사 수는 정관상의 이사 수를 기준으로 함. 따라서 의사정족수 및 의결정족수의 흠결이 있을 경우, 해당 결의는 절차상 흠결로서 원칙적으로 효력이 없음.

(질문)

이사의 정원을 7명 이상 정수가 아닌 0~00명 사이로 자의적으로 해석한 정관을 운영하고 있어 매번 이사회 정족수를 파악하기 어려운 경우 이를 적절한 이사회로 볼 수 있는지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-3937, 2016.7.1.)

동 정관에 대해 주무관청의 허가 사실이 있다면 이를 무효로 볼 수 없고, 즉시 지도·감독을 통하여 변경토록 해야 할 것임. 다만, 정관변경 이전까지 매 이사회의 이사 정수를 입증토록 하고, 이에 대한 입증이 미흡한 경우 주무관청은 관련 보고나 요구 등을 거부할 수 있음.

(사례)

이사회 대리 의결 허용 여부

(판례)

(대법원 4290 행상9, 1957.3.22.)

사회복지법인의 이사회는 사회복지법인의 예산, 결산에 관한 사항, 임원의 임면에 관한 사항 등을 심의·의결하는 필요적 상설기관으로서 이사 자신들의 직접적인 토의와 결의를 필요하고 의결권의 대리 행사는 허용되지 않는다 할 것임.

(질문)

사회복지법인 이사회 운영 관련

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-4059, 2015.6.12.)

이사의 임면에 관한 권한은 법인에 있으므로 주무관청의 해임 명령에도 해당 법인 이사회 결의가 있어야 해임 처리가 가능할 것으로 판단됨. 따라서 「사회복지사업법」 제22조에 따라 주무관청으로부터 해임 명령을 받은 이사는 이사회에서 해임이 의결되기 전까지는 대표이사로서의 지위를 갖고 있고 그 역할을 수행할 수 있으므로 적법한 의사회를 소집할 수 있을 것으로 판단됨.

만약 이 때 주무관청의 해임 명령과 함께 같은 법 제22조의2에 따른 직무집행 정지처분도 함께 받았다면 이사로서의 지위는 있으나 역할은 수행할 수 없으므로 이사회 소집이나 이사회에서의 의결은 할 수 없음. 다만, 이때에도 이사로서의 역할을 수행하지 못하는 것 뿐이지, 해임 절차가 완료되기 전까지 이사로서의 지위는 유지되므로 해당 법인의 이사 현원은 여전히 7명으로써 합법적인 이사회를 개최할 수 있음.

다만 합법적 이사회를 개최하였다 하더라도, 해임 명령을 받은 이사에 대한 해임 안건과 그 후임 이사에 대한 임명 안건을 동시 처리하지 아니하고, 해임 명령을 받은 이사에 대해 먼저 단독 안건으로 해임을 의결하였다면, 그 후에 이루어지는 의결들은 앞서 해임된 이사로 인해 이사 현원이 6명인 상태로 의결하는 것이 되어 선임이사에 대한 선임의결은 진행할 수 없을 것으로 판단됨.

(질문)

법원의 가처분결정에 의하여 재단법인 이사직무 대행자로 선임된 자의 법적 지위 및 권한 범위

(답변)

(대법원 대법원 2000.1.28. 선고, 98두16996 판결)

「민사소송법」 제714조 제2항의 임시의 지위를 정하는 가처분은 권리관계에 다툼이 있는 경우에 권리자가 당하는 위험을 제거하거나 방지하기 위한 잠정적이고 임시적인 조치로서 그 분쟁의 종국적인 판단을 받을 때까지 잠정적으로 법적 평화를 유지하기 위한 비상 수단에 불과한 것으로, 가처분결정에 의하여 재단법인의 이사의 직무를 대행하는 자를 선임한 경우에 그 직무대행자는 단지 피대행자의 직무를 대행할 수 있는 임시의 지위에 놓여 있음에 불과하므로, 재단법인을 종전과 같이 그대로 유지하면서 관리하는 한 도 내의 재단법인의 통상업무에 속하는 사무만을 행할 수 있다고 하여야 할 것이고, 그 가처분결정에 다른 정함이 있는 경우 외에는 재단법인의 근간인 이사회의 구성 자체를 변경하는 것과 같은 재단법인의 통상업무에 속하지 아니한 행위를 하는 것은 이러한 가처분의 본질에 반함.

원심판결 이유에 의하면 원심은, 재단법인인 원고의 이사 소외 1, 소외 2의 직무대행자인 소외 3, 소외 4가 원고의 이사장 소외 5를 해임하고 후임 이사장으로 소외 6을, 새로운 이사로 소외 7을 각 선임하는 등의 방법으로 이사회의 구성 자체를 변경하는 것은, 그들을 직무대행자로 선임한 가처분결정에 그 권한 범위에 관하여 다른 정함이 없는 이상 원고의 통상업무에 속하지 아니하는 행위로서 그 권한 범위에 속하지 아니하는 것으로 보아야 할 것인바, 위 소외 7을 이사로 선임한 1996. 2. 6.자 임시이사회 결의와 위 소외 6을 이사장으로 선임한 같은 해 3월 19일자 임시이사회 결의는 위 소외 3, 소외 4 2인을 제외하면 나머지 출석이사 3명만으로는 의사정족수에도 미달하여 모두 무효라 할 것이고, 위 소외 7을 적법한 이사로 볼 수 없는 이상 같은 해 7월 1일 개최된 임시이사회에서 그가 이사장으로 선임되었다 하더라도 적법한 이사장으로 볼 수 없다고 할 것이므로, 위 소외 6이나 소외 7이 원고의 이사장으로서 한 이 사건 각 소취하는 그 효력이 없다고 판단하였는바, 이를 기록과 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면 옳다고 여겨지고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없음.

(질문)

재단법인의 이사장이 임기만료 후 후임 이사장 취임 전에 법원의 직무 집행정지 가처분결정의 확정으로 그 직무를 계속 수행할 수 없게 된 경우에도, 정관에서 이사장 직무대행 사유로 정한 ‘이사장의 유고’에 해당하는지?

(판례)

(대법원 2008.12.11. 선고, 2006다57131 판결)

재단법인의 정관에서 “이사장의 유고 시에는 이사 중 최연장자가 그 직무를 대행한다”고 규정하고 있는 경우에 이사장의 유고란 이사장의 임기가 만료하기 전에 이사장이 사망, 질병 등 기타 부득이한 사정으로 그 직무를 집행할 수 없는 경우를 말함.

하지만 이사장의 임기가 만료한 후 후임 이사장이 취임하기 전에 임기 만료한 이사장에 대하여 법원의 직무집행정지 가처분결정이 확정됨으로써 임기 만료한 이사장이 그 직무를 계속 수행할 수 없는 사정이 발생한 경우에도, 이사장의 유고에 준하는 상황이 발생하였다고 보아야 함.

<판례의 의미>

대표자의 유고 시라 함은, 대표자가 사망·질병 등 기타 부득이한 사정으로 인하여 그 직무를 집행할 수 없게 된 경우를 말한다고 할 것이며, 설령 대표자가 단체와 이해상반되는 지위에 있다고 하더라도, 법원의 직무집행정지 가처분결정이 확정되는 등의 사정이 없는 이상, 그러한 사유만으로 위 정관 소정의 유고 시에 해당한다고 볼 수는 없다는 것이 판례의 태도임. 즉 판례는 직무집행정지가처분이 확정된 것은 유고로 봄.

법인의 기관 - 이사

(질문)

사회복지법인 임원의 결격사유에 대해 전국 시·도 또는 시·군·구에 모두 조회를 해야 하는지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

법인에서 임원을 임명하는 경우(법 제18조제6항)

법인에서 임원 임명 시 임원 결격사유 해당 여부에 대한 입증 책임은 해당 법인과 해당 법인에 임원으로 임명되는 자에 있음.

해당 시·도 및 시·군·구는 신규로 임명되는 임원에 대해 신원조회 등을 통해 법인 임원으로 적합한지 여부를 판단하고 이를 승인해야 할 법적 의무는 없으며, 당해 법인으로부터 신규 임원 임명에 대한 보고를 받음으로써 그 법적 의무를 다하는 것임. 때문에 시·도 및 시·군·구에서는 법인에서 신규 임원 임명 보고 시 시행규칙 제10조의 법인 임원 임면 보고서와 구비서류 완비 여부만 확인하기 바람.

시·도에서 임시이사를 선임하는 경우(법 제22조의3)

※ 시·도 및 시·군·구는 신규 임원 임명 시에, 임원 결격사유에 해당하는 자를 법인에서 고의 또는 과실로 임명하는 경우, 임원 결격사유에 해당하는 자가 자신의 결격사유를 고의 또는 과실로 감추고 임원으로 임명되는 경우 등 결격자가 법인의 임원으로 임명된 경우에는 그로 인해 발생하는 모든 민형사상 책임은 해당 법인 및 결격사유가 있는 임원에 게 있음을 통보하고 이에 대한 각서를 받을 것.

법인에서 임원의 결원이 생겼음에도 2월 이내 보충하지 않아 해당 법인 주사무소 소재지 시·도지사가 이해관계인의 청구 또는 직권으로 임시이사를 선임하였을 경우에는 해당 시·도 및 시·군·구에 임원 결격사유(법 제19조제1항제2호)에 대한 입증책임이 있음. 다만, 상기 사항(임시이사의 선임)에 해당할 경우에도 해당 시·도 및 시·군·구는 타 시·도 및 시·군·구에 조회하지 말고 임시이사로 선임되는 자에게 결격사유를 설명한 후 결격사유가 없다는 각서를 받은 후 선임하도록 할 것.

(질문)

이사회 구성에 있어 서로 특별한 관계에 있는 자를 계산하는 방법
<구체적인 내용>

「사회복지사업법」 제18조제3항에서는 이사회의 구성에 있어서 대통령령으로 정하는 특별한 관계에 있는 사람이 이사 현원의 5분의 1을 초과할 수 없다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제9조제1항제2호가목에서는 특별한 관계에 있는 사람의 하나로 이사와의 관계가 6촌 이내의 혈족에 해당하는 사람을 규정하고 있는바, 현재 이사회에 특별한 관계에 있는 사람이 없는 경우로서 현(現) 이사와의 이사로 선임하려는 사람이 6촌 이내의 혈족일 경우, 이사회의 구성에 있어 「사회복지사업법」 제18조제3항 및 같은 법 시행령 제9조제1항제2호가목에 따른 특별한 관계에 있는 사람인 6촌 이내의 혈족에 해당하는 사람에 현 이사를 포함하여 계산하여야 하는지?

<질의 배경>

□ □ 복지재단은 이사 정수 및 현원이 7명인데, 이 중 이사 3명의 임기가 만료될 예정이어서 새로 선임할 이사 중 하나로 현 이사 A의 아들 B를 선임하려고 하고 있음.

○ 민원인은 □ □ 복지재단의 관계자로서 이러한 이사회 구성이 가능한지 여부에 관하여 보건복지부에서 질의하였는데, 보건복지부에서 현재 재직 중인 이사 A와 이사로 선임하려는 이사의 아들 B가 서로 “특별한 관계에 있는 사람”이 되므로 특별한 관계에 있는 사람이 2명이 되고, 이사 현원의 1/5를 초과하게 되어 이러한 이사회의 구성은 가능하지 않다고 회신하자, 이에 이견이 있어 직접 법제처에 법령해석을 요청함.

(답변)

(법제처 15-0858, 2016.1.28.)

현재 이사회에 특별한 관계에 있는 사람이 없는 경우로서 현 이사와의 이사로 선임하려는 사람이 6촌 이내의 혈족일 경우, 이사회의 구성에 있어 「사회복지사업법」 제18조제3항 및 같은 법 시행령 제9조제1항제2호가목에 따른 특별한 관계에 있는 사람인 6촌 이내의 혈족에 해당하는 사람에 현 이사를 포함하여 계산하여야 함.

(사례)

임시이사 선임 요청이 가능한 “이해관계인”의 범위는?

(판례)

(대법원 2007.5.10. 선고, 2006다85747 판결/1976.12.10. 선고, 76마394 결정)
임시이사를 신청할 수 있는 이해관계인에는, 임시이사가 선임되는 것에 관하여 법률 상의 이해관계가 있는 자로서 그 법인의 이사, 사원, 채권자 등이 이에 속하고, 위 법인의 이사에는 법인의 정당한 최후의 이사였다가 퇴임한 자이거나 비록 그 선임 결의의 효력이 다투어지더라도 신청 당시에 법인의 등기부등본 상 이사로서 법인의 업무처리를 담당해 온 자 등은 포함함.

일반적인 법인의 이사 결원에 따른 민법상의 임시이사(민법 제63조)에 비하여, 사회복지사업법상의 임시이사에 관해서는 사회복지법인 운영의 신속한 정상화를 위하여 위 법 제20조 제2항에서 이사 결원으로 인한 손해 발생의 염려를 임시이사 선임요건으로 하고 있지 않을뿐더러 직권으로도 임시이사를 선임할 수 있도록 하여 주무관청의 더욱 적극적인 개입을 인정하고 있는 점 등을 종합하면, 사회복지사업법상의 임시이사 신청행위와 관련하여 신청인의 자격에 존재하는 하자는, 특별한 사정이 없는 한, 주무관청의 임시이사 선임 결정을 무효로 하는 사유가 될 수 없음.

<판례의 의미>판례는 사회복지법인의 경우 운영의 신속한 정상화 필요성이라는 특수성이 있으므로 임시이사 선임청구권자로서의 ‘이해관계인’을 넓게 해석함. 또한 사회복지사업법상의 임시이사는 일반적인 법인과 달리 직권으로 선임될 수 있다는 점도 고려하여 선임청구권이 없는자의 청구에 따라 주무관청이 선임을 하였다 하더라도 이는 무효사유가 아니라 일응 유효한 취소사유에 해당한다고 보았음. 취소의 경우는 취소소송의 소 제기 기간인 처분 등이 있음을 안 날부터 90일, 있는 날로부터 1년 이내에 제기하지 않으면 이는 유효한 행위가 됨.

(질문)

법인의 임원은 타 법인의 임원 또는 타 시설의 장 등을 겸직할 수 없는지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

법인의 이사는 법 제18조제2항 및 시행령 제9조의 특별한 관계가 있는 자의 범위에 해당하지 않는 한 타 법인의 이사로 겸직이 가능함. 때문에, 법인 이사의 신규 임명보고 시 시행규칙 제10조에 의해 특별한 관계에 있는 자의 범위에 해당하지 않는다는 각서를 받기 때문에 추가적으로 시·도 및 시·군·구에 신원조회가 필요 없음.

법 제21조제2항은 법인의 감사는 당해 법인의 이사, 당해 법인이 설치한 시설장 또는 그 직원으로 겸할 수 없다는 의미임. 이를 모든 법인의 이사, 모든 시설의 시설장 또는 그 직원으로 부당하게 확대해석할 경우 헌법상 직업선택의 자유를 심각하게 침해할 우려가 있으므로, 시·도 및 시·군·구는 신규감사의 임용 시 당해 법인의 이사, 법인이 설치한 시설장 또는 그 직원에 해당하는지 여부만 판단할 것.

(질문)

A법인의 이사로 등기되어 있는 甲이 B법인의 이사를 겸임할 수 있는지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

甲이 A. B법인에서 모두 상근이사(정기적으로 보수를 받는 이사)가 아니고, B법인의 출연자 및 임원상호 간에 있어 특별한 관계에 있는 자에 해당되지 않을 경우 겸임도 가능하다고 사료 됨.

(질문)

A법인의 이사로 등기되어 있는 甲이 A법인 및 A법인이 설치한 시설과 전혀 관계없는 B법인의 직원 및 C시설의 장 또는 종사자로 근무가 가능한지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

甲이 A법인에서 상근이사가 아니고 B법인의 직원 및 C시설의 장 또는 종사자로 근무하는데 결격사유가 없는 경우 근무가 가능하다고 사료 됨.

(질문)

A법인의 감사로 등기되어 있는 甲이 A법인 및 A법인이 설치한 시설과 전혀 관계없는 B법인의 직원 및 C시설의 장 또는 종사자로 근무 가능한지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

B법인 및 C시설이 甲이 감사로 등기되어 있는 A법인의 이사들과 관계가 없고 甲이 B법인의 직원 및 C시설의 장으로 근무하는데 결격사유가 없다면 가능함.

(질문)

출연자가 이사장인 A법인의 이사 甲이 A법인에서 설치한 시설의 시설장을 겸직하는 경우 출연자와 甲은 고용관계로 특수관계자로 봐야 하는지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

甲은 A법인에 의하여 시설장에 선임된 사람일 뿐 출연자와 고용관계로 볼 수 없으며, A법인의 이사의 지위도 함께 갖고 있으므로 동일법인 내에서는 특수관계자로 볼 수 없음.

(질문)

특수관계자가 없는 A법인 이사회에 이사 甲의 부인이 선임 이사로 취임할 때 A법인 이사회 특수관계자의 수

(답변)

(2025 법인관리 안내)

특수관계에 관한 규정으로 2명이 됨.(이사의 현원이 7명인 경우, 특수관계인의 수는 1/5인 1명이므로, 이를 초과하는 이사 甲의 부인은 취임 불가)

(질문)

임시이사로 선임받은 자가 임시이사 선임사유가 해소되어 해임받은 경우라면 사회복지사업법 제19조(임원의 결격사유) 제1항제2호를 적용해야 하는지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

법 제19조제1항제2호의 사유는 법 제22조에 따른 해임명령에 한정되므로, 임시이사 선임사유 해소에 따른 해임의 경우에는 법 제19조제1항제2호의 적용을 받지 않음.

(질문)

법인 이사의 지위 유지 여부는?

<구체적인 내용>

2015.2.1., 2015.12.20. 이사회 결의가 무효(법원 판결)로 결정되어 당시 결의되었던 이사 해임·선임이 무효 처리되었으며 이후 발생한 이사회 결의가 모두 무효 처리됨. 이에 기존 이사들은 임기가 만료된 상태이며, 「사회복지사업법」 제20조의 임원 보충 기간도 경과함.

1) 2015.2.1. 이전 이사가 임기가 만료됨에도 현재 이사 지위를 유지할 수 있는지?

2) 아니면, 현재 법인 등기부등본에 등록되어 있는 이사가 현재 이사로 유효한지?

3) 「사회복지사업법」 제2조의3에 따라 이해관계인의 청구 또는 시·도 지사가 직권으로 임시이사회를 구성해야 하는 경우 조례로 구·군에 위임이 가능한지?

4) 이사 해임 및 선임이 무효된 상태에서 임의적으로 이사회를 개최할 경우 효력이 있는지?

5) 이사 정수가 6명인 경우 이사회 의결이 가능한지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-8195, 2017.11.20.)

「사회복지사업법」상 사회복지법인의 경우 그 임기를 3년으로 법정(法定)하고 있음. 따라서 임기가 만료된 후 재선임되지 않은 자는 임기 만료와 동시에 사회복지법인의 이사의 지위를 상실함. 소송 진행 중이라는 등의 이유를 들어 임기의 진행이나 중단 등과 관련한 문제를 제기할 가능성도 배제할 수는 없으나, 본 건 소송은 해당 사회복지법인의 내부 관계에 의한 것이므로 법정된 임기의 중단 등에 대해서 고려할 여지나 이유가 없음.

▶ 이사와 관련한 법인 등기는 대세적(對世的)인 효력만 있을 뿐이므로, 등기 사실을 들어 이사의 지위를 인정할 여지는 없음. 임기가 만료되고 2개월 이상이 지난 경우라면, 주무관청에서 임시이사를 선임할 수 있음.

▶ 「사회복지사업법」에서는 사회복지법인 관련 제반 사항에 대해서 시·도지사가 주무관청임을 명확히 하고 있으나, 「지방자치법」 제104조에서는 조례로 지자체 간에 권한을 위임할 수 있도록 규정하고 있다는 점에 유의하고, 법률상 주무관청과 협의.

▶ 임기 만료된 이사는 이사의 지위가 없는 자이므로 이사회의 소집이나 참석은 원천적으로 불가능. 아울러 합법적인 이사라고 하더라도, 그 정수가 「사회복지사업법」 제18조 제1항에서 정하고 있는 7명에 미달되는 경우나 같은 조 제2항, 제3항 및 제5항의 비율에 부합되지 않는 경우라고 한다면, 해당 이사회는 위법한 이사회로서 정상적인 결의가 불가능하다는 점 유의. 만일 이사의 지위가 없는 자가 이사회를 개최하는 등의 행위를 하는 경우 「사회복지사업법」 제26조제1항제8호, 제11호 등에 해당되어 설립허가 취소 대상이 될 수 있는 점도 유의.

(질문)

임원의 보충

<구체적인 내용>

1. 대표이사가 임기 만료 전 사임계를 제출함. 이후, 사임계를 제출한 대표이사 명의로 이사회 소집 통보 후 1회 임시이사회를 개최하여 이사 1명을 선출하였고, 2회째 임시 이사회 소집 통보하였는데 사임한 대표이사가 이사회 소집 권한이 있는지?
또 그렇게 선출한 이사는 이사로서의 권한이 있는지?
2. 현재 이사 3명의 결원으로 정관 상 정수(11명)를 충족하지 못하고 있는데 대표이사 및 외부이사 선출을 위해서는 결원인 임시이사 3명을 주무관청에서 선임해야 하는지? 선임해야 한다면 그 사유 및 관련법은?
3. 법 제20조(임원의 보충)에 이사 또는 감사 중에 결원이 생겼을 경우 2개월 이내에 보충한다는 조항이 있는데 질의(2)의 경우 정관 상 정수 11명 중 3명 사임계 제출로 8명의 재직 이사가 있으므로(법 제18조의 임원의 최저인원인 7명 초과) 이사회 의결 활동은 가능한 것이 아닌지?
4. 이사의 결원 시 정수가 채워질 때까지 이사회 활동은 불가능한 것인지? 이사의 정수 결원 시 항상 주무관청에서 임시이사를 선임해야 하는지? 아니면 대표이사가 있으면 사외이사의 결원이 없다면 의결 활동이 가능하지 않은지?
5. 법인 측에서는 이사가 3명 결원이지만 법 제18조2항을 충족하기 위한 외부이사 1명만 임시이사로 주무관청에서 선임하여 주면 이사회 소집이 가능하다고 하는데 그것이 가능한지?
6. 공익법인법 제6조에는 대표이사는 이사 중 선임해야 한다고 되어 있으나 정관에는 명시되어 있지 않은 경우에도 대표이사는 이사 중에서만 선출 가능한지?
이사 후보자를 대표이사 후보자로 추천하여 대표이사를 바로 선출하면 안되는 것인지?
7. 대표이사 결원 시 이사회 임시의장은 이사 중 호선에 의해 선출된 자가 하면 되는지? (정관에 상임이사가 이사회를 주재하도록 되어 있으나 상임이사도 결원 중)
8. 정관 상 상임이사 1명(대표이사가 이사 중에서 지명)을 두게 되어 있으며 대표이사가 결위되거나 유고 시에는 후임 대표이사가 선출될 때까지 직무를 대행한다고 되어 있으나 그동안 상임이사가 공식으로 있을 경우 행정관청이 지도·감독 차원에서 상임이사를 선출하도록 하고 이를 이행하지 않을 경우 행정적으로 제재할 방법은?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-3230, 2018.5.15.)

1. 이사의 사임 행위는 상대방 있는 단독행위이므로 그 의사표시가 상대방에 도달함과 동시에 그 효력이 발생 [대법원 2007다17109 판결, 2008.9.25.]

본 건 대표이사의 사임계가 해당 사회복지법인에 전달되었다면, 그 즉시 효력이 발생하여 대표이사로서의 지위를 상실한다고 할 것이며, 따라서 그 이후의 이사회 소집 당시에는 대표이사가 아니라고 할 것임.

2·3·4. 본 질의의 대상인 이사회는 법 제18조제1항에는 부합되지만 같은 조 제2항에는 위반되는 이사회라고 할 것임. 사임 등으로 인해 결위가 발생한 경우로서, 해당 이사회 의 잔여 이사만으로도 법 제18조에서 정하고 있는 사항을 모두 충족할 수 있다면, 정상적인 이사회 운영이 가능할 것임.

5. 임시이사의 선임은 결원된 이사를 충원하여 해당 이사회를 정상화시키기 위한 절차로서, 결원된 특정 이사를 충원하는 것이 아니므로 해당 법인의 정관 상 정수에 부합되도록 임시이사를 선임하는 것이 바람직할 것임.

6·7. 대표이사는 정관으로 정하는 바에 따라 이사 중에서 호선하도록 되어 있으므로, 호선에 참여하는 것이 가능한 이사 중에서 대표이사로 선임되어야 할 것임.

임시이사를 포함한 이사회에서 해당 이사회를 이끌 수 있는 대표이사를 선임하는 것은 가능하며, 다만, 별도의 대표권 제한 관련 등기가 있어야만, 대내·외적으로 대표권을 행사할 수 있음에 유의하여야 할 것임.

8. 정관 규정을 위반한 사항으로서 법 제26조제1항제1호에 해당되어 법인의 설립 허가 취소 사유에 해당된다고 할 것임.

(질문)

법률의 개정으로 이사 정수를 갖추지 못한 상태에서 의사회 의결을 한 경우 그 의결이 유효하다고 볼 수 있는지?

(답변)

(법제처 14-0104, 2014.6.27.)

구 「사회복지사업법」(2012.1.26. 법률 제11239호로 개정되기 전의 것) 제18조제1항에 따른 이사 정수를 충족하고 있던 사회복지법인이, 같은 법의 개정으로 인하여 현행 「사회복지사업법」 제18조제1항 및 제2항에 따른 이사 정수를 갖추지 못한 상태에서 이사회 의결을 한 경우 그 의결은 유효하다고 볼 수 없다고 할 것임.

(사례)

사회복지법인의 보결 임원의 임기와 퇴임한 이사의 직무 수행권

(선례)

[상업등기선례 제201709-1호, 2017.9.19.]

‘보결에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다’는 사회복지법인의 정관 규정은 「사회복지사업법」 제18조제4항에 반하여 무효이므로, 보결에 의하여 선임된 사회복지법인 이사의 임기는 같은 법 같은 조항에 의해 3년이며 전임자의 잔여기간이 아님.

(※ 이 선례에 의해 상업등기선례 제2-137호는 이와 저촉되는 범위 내에서 그 내용이 변경됨)

사회복지법인의 이사 전부 또는 일부가 임기 만료되었음에도 후임 이사의 선임이 없거나 또는 후임 이사의 선임이 있었다고 하더라도 그 선임결의가 무효이어서 임기가 만료되지 아니한 다른 이사들 인원수만으로는 정상적인 법인의 활동을 할 수 없는 경우, 임기가 만료된 전임 이사로 하여금 법인의 업무를 수행하게 함이 부적당하다고 인정할 만한 특별한 사정이 없는 한, 전임 이사는 후임 이사가 선임될 때까지 종전의 직무를 수행할 수 있으나, 임시이사가 선임되면 그러한 직무수행권이 소멸되므로 법인은 전임 이사에 대한 퇴임 등기를 따로 신청할 수 있음.

(질문)

등기하지 아니한 법인 대표권 제한의 효력

(판례)

(대법원 1992.2.14. 선고, 91다24564 판결)

재단법인의 대표자가 그 법인의 채무를 부담하는 계약을 함에 있어서 이사회의 결의를 거쳐 노회와 설립자의 승인을 얻고 주무관청의 인가를 받도록 정관에 규정되어 있다면 그와 같은 규정은 법인 대표권의 제한에 관한 규정으로서 이러한 제한은 등기하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없음.

(질문)

사회복지법인 임시이사의 권한 범위

(판례)

(보건복지부 사회서비스자원과-415, 2017.1.16.)대법원은 주무관청이 선임한 사회복지법인 임시이사의 권한은 일반이사와 동일하다고 판시하고 있음.

<대법원 2013.6.13., 선고 2012다40332 판결>

이러한 판례의 해석에 따르면 이사회 전원이 임시이사로 구성된 경우라고 하더라도 일반이사로 구성된 이사회와 달리 볼 이유가 없을 것이므로, 이사회 소집과 관련한 사안에도 동일한 법리가 적용된다고 할 것임.

즉, 사회복지법인 이사회의 경우 그 이사회를 소집할 자가 없는 경우, 이는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 제8조제4항이 준용되며, 이는 그 이사회의 구성원 전원이 임시이사인 경우도 동일하게 적용된다고 할 것임.

이러한 법리를 바탕으로 이사회 전원이 임시이사로만 구성된 경우, 구성 직후에는 그 최초 이사회를 소집하기 위한 소집권자가 없는 상황이 됨. 이와 같은 경우 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 제8조제4항을 준용하여 선임된 임시 이사 과반 수의 찬동으로 도의 승인을 받아 이사회를 소집할 수 있음.

* 참고로 이사회가 정상적으로 소집된 경우 공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 제8조제4항 후단에 따라 정관으로 정하는 이사가 이사회를 주재하면 되고, 정관에 특별한 규정이 없는 경우라고 한다면 해당 이사회에 참석한 이사들이 호선을 통하여 이사회의 주재자를 정할 수 있을 것임.

(질문)

재단법인의 이사가 사임을 함에 있어 사임의 의사표시 외에 법인의 승인 허가 여부

(답변)

(대법원 1992.7.24. 선고, 92다749 판결)

재단법인의 이사는 법인에 대한 일방적인 사임의 의사표시에 의하여 법률관계를 종료시킬 수 있고, 그 의사표시가 수령 권한 있는 기관에 도달됨으로써 효력을 발생하는 것이며, 법인의 승낙이 있어야만 효력이 있는 것은 아님.

(질문)

지방의회 의원 겸직 금지

(답변)

(행정안전부 선거의회과-2163, 2018.7.4.)

지자체의 보조금을 교부받는 사회복지법인은 공공단체이므로 「지방자치법」 제43조제5항에 따라 지방의회 의원은 사회복지법인의 관리인인 임원이 될 수 없음.

(질문)

해임 명령, 임시이사 선임 및 권한 범위

(판례)

(대법원 2013.6.13. 선고, 2012다40332 판결)

舊 「사회복지사업법」(2008.2.29. 법률 제8852호로 개정되기 전의 것) 제20조, 제22조, 제52조, 그 시행령(2008.2.29. 대통령령 제20679호로 개정되기 전의 것) 제25조 등에 의하면, 관할 시·도지사는 사회복지법인의 임원이 시·도지사의 명령을 정당한 이유 없이 이행하지 아니하는 등의 경우에 법인에 대하여 그 임원의 해임을 명할 수 있고, 한편 임원(이사 또는 감사) 중에 결원이 생겼음에도 법인이 2월 이내에 보충하지 아니하는 경우에는 관할 시·도지사는 지체 없이 이해관계인의 청구 또는 직권으로 임시이사를 선임하여야 한다고 되어 있음. 그런데 위와 같은 시·도지사의 해임명령은 어디까지나 법인을 상대로 해당 임원을 해임하도록 명하는 것에 불과한 것이지 그 자체로 해임의 효력이 발생되게 하는 것은 아니므로, 해임 명령만 있고 이사회회의 해임 결의 등 위 명령을 이행하는 법인의 후속조치가 없는 경우에는 임시이사 선임의 요건인 '임원 중에 결원이 생긴 때'에 해당한다고 볼 수 없음. 다만 행정처분에 어떠한 하자가 있다고 하더라도 하자가 중대하고 또한 객관적으로 명백하지 않다면 처분을 당연 무효라고 할 수는 없는 것이므로, 위와 같이 해임명령만 내려진 상태에서 관할 시·도지사가 임시이사를 선임하였다고 하여 이를 무조건 당연무효라고 볼 것은 아님.

「민법」상 법인에 대하여 「민법」 제63조에 의하여 법원이 선임한 임시이사는 원칙적으로 정식이사와 동일한 권한을 가짐.

(질문)

법인 임원 해임 및 외부 이사 선임 건

<구체적인 내용>이사회 소집 통지를 적법하게 처리하지 않은 상태에서 재적 이사 7명 중 4명이 참석하여 시설장 해임안 가결, 이때 이사회 회의록에 기명날인 및 간인을 누락하고 참석증으로 대체하였으며, 이의 제기한 이사를 이사회에서 해임 처리하였음. 이와 같은 사유로 임원해임 여부가 적합한지 여부?

사임 의사를 밝힌 외부 이사에 대해 지역사회보장협의체에 외부 이사 선임 추천 요청을 하여야 하나, 법원에서 외부 이사 추천을 받아 구·군의 승인 없이 등기에 기재한 경우 외부 이사로 인정되는지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-4924, 2015.7.20.)

「사회복지사업법」 제32조 및 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 제8조제3항의 규정에 따라 이사회를 소집할 때에는 적어도 회의 7일 전에 회의의 목적을 구체적으로 밝혀 각 이사에게 알려야 하며, 「사회복지사업법」 제25조제2항의 규정에 따라 회의록 및 회의 조서에는 출석임원 전원이 날인하되 그 회의록 또는 회의 조서가 2매 이상인 경우에는 간인(間印)하여야 하고, 같은 법 제20조의 규정에 따라 임원 중 결원이 생겼을 때에는 2개월 이내에 이사를 보충하여야 함.

「사회복지사업법」의 제 규정들을 준수하지 않은 경우 같은 법 제22조의 규정에 따라 해당 임원에 대한 해임을 명할 수 있을 것임.

「사회복지사업법」 제22조는 임원의 해임명령에 해당하는 경우에 대하여 '때'와 '사람'으로 구별하고 있음. '사람'으로 규정한 경우는 그 행위자(임원)에게 해임명령을 할 수 있을 것이며, '때'로 규정한 경우는 대표이사과 감사를 포함한 모든 임원이 대상이 될 것임. 그러나 위법사항이 많다는 사유만으로 모든 임원에 대해 해임을 명할 수는 없을 것이고, 임원별로 그 책임 범위를 명확하게 하여 해임명령과 해당 임원에 대한 고발 여부를 검토해야 할 것임.

「사회복지사업법」에는 사회복지법인의 임원이나 이사회에 대한 주무관청의 승인에 대해 규정하고 있지 않음.

(질문)

특수관계자 비율 초과 시 해임 명령 순서는?

<구체적인 내용>

사회복지사업법 제22조제1항제4호에 따라 법 제18조제3항을 위배하여 이사 중 특별한 관계에 있는 자의 비율이 1/5을 초과한 경우, 해당 이사를 시장이 해임하고자 할 때 해임 대상이 되는 이사는 특수관계자 중 누구를 해임해야 하는 것인지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-768, 2014.2.14.)

특수관계자 비율의 초과를 초래한 당사자여야 할 것으로 최초 초과자부터 해임을 명령하는 것이 타당함.

※ 이사 A의 딸을 선임 이사 B로 선임하여 특수관계자 비율이 초과될 경우 최초 초과자는 선임 이사 B임.

(질문)

재단법인의 정관상 이사로 선임된 당연직 이사가 등기부상 등록되지 않은 경우 이사로서의 권한과 직무를 수행할 수 있는지?

(답변)

(법무부 2022 비영리 공익법인 관리·감독 업무 편람)

이사에 관한 등기사항을 누락하거나 변경등기를 하지 않았다고 하여 정관에서 정한 이사의 권한 및 직무 수행이 무효로 되는 것은 아님. 그러나 이사로 등기되지 아니한 이사는 다른 이사나 감사 등 법인에 관여하는 법인 내부 기관이 아닌 법인 외부의 제3자와의 관계에 있어서 자신이 이사로서 행한 법률행위의 효력을 주장하여 대항할 수 없음.

(질문)

사회복지법인의 이사가 근로자인지?

(판례)

(대법원 2002.9.24. 선고, 2002다11618 판결)

사회복지사업법상 사회복지법인의 이사는 사회복지시설의 장을 겸임할 수 있고(제21조제1항), 사회복지법인의 대표이사와 사회복지시설의 장은 동일하게 후원금 관리의무를 부담하며(제45조제1항), 사회복지법인재무회계규칙(보건복지부령 제98호)에 의하면, 수입·지출 사무 관리, 수입원·지출원 임면, 계약 사무, 물품 관리, 물품출납원 지정, 재물조사, 후원금 관리(영수증 교부, 수입 및 사용 내역 통보, 수입 및 사용 결과 보고, 용도 외 사용금지) 등의 업무 중 법인에 관한 것은 그 대표이사의 권한으로, 시설에 관한 것은 시설의 장의 권한으로 각 규정하고 있는 등 시설의 장을 법인의 대표이사와 거의 동일한 권한을 보유하는 주체로 규정하고 있을 뿐, 시설의 장과 법인 사이에 고용관계가 있음을 예상한 규정을 찾아볼 수 없는 점 등을 고려하면 사회복지법인의 이사는 사회복지법인으로부터 사회복지시설의 운영, 인사, 회계 등 전반에 걸친 권한을 위임받아 이를 독자적으로 처리하여 온 것일 뿐 그 업무집행에 관하여 사회복지법인의 구체적인 지휘·감독을 받는 근로자라고 볼 수 없음.

법인의 기관 - 외부추천이사

(질문)

외부추천이사의 재추천 요청 여부

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-2416, 2015.4.7.)

원칙적으로 사회복지법인은 추천받은 사람 중에서 반드시 이사를 선임해야 할 것임. 단, 추천된 자가 「사회복지사업법」 제19조의 규정에 따른 임원의 결격사유에 해당 될 경우 나 취임을 승낙하지 않는 등 그 선임이 원천적으로 불가능한 경우에 한해서만 주무관청과 협의하여 재차 이사 추천의 절차를 검토할 수 있을 것임.

(질문)

외부추천이사의 임기 만료 상태에서 이사회의 운영 여부

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-746, 2015.1.29.)

「사회복지사업법」 제18조제2항은 이사 정수의 3분의 1 이상을 외부추천이사로 두도록 강제하고 있으며, 이는 보조금의 지급 여부와는 무관하게 반드시 준수하여야 하는 의무 사항이고, 2013.1.27. 이후에 임기가 만료된 이사가 있음에도 불구하고 외부추천이사 없이 구성된 이사회는 「사회복지사업법」 제18조에 따른 법정 요건을 갖추지 못한 이사회로서 해당 이사회의 의결은 무효가 되며 이사회로서의 기능을 할 수 없게 됨. 한편 위와 같은 이사회의 기능 작동 여부와는 별개로 주무관청은 외부추천이사의 비율을 맞추지 못한 상태에서 선임된 이사에 대해 「사회복지사업법」 제22조제1항제4호에 해당되는 임원임을 이유로 즉시 해임을 명해야 하는 사안에 해당 됨. 만일 해당 법인이 6개월 이내에 해임 명령을 이행하지 아니한 경우 주무관청은 「사회복지사업법」 제26조에 따라 동 법인에 대한 설립허가를 취소하여야 할 것으로 판단됨.

(사례)

외부추천이사 조항이 법인 운영의 자유를 침해한다는 이유로 헌법소원을 제기하였으나 헌법재판소는 이는 공익을 위한 규정이며 합리적인 제한으로서 헌법에 반하지 않는다고 판시함

(판례)

(헌법재판소 2014.1.28. 선고, 2012헌마654)

사회복지법인의 건전한 발달을 도모하고 사회복지법인으로 하여금 그 본래의 사업목적 사업에 충실하게 하기 위하여, 사회복지법인의 임원 선임에 있어서 일정한 제약을 가함으로써 얻게 되는 공익은 외부추천이사 조항에 의하여 제한되는 사회복지법인의 운영의 자유보다 더 중요하다. 따라서 외부추천이사 조항은 과잉금지원칙에 반하여 법인의 “법인 운영의 자유”를 침해한다고 볼 수 없음.

(질문)

외부추천이사제 미이행 사회복지법인에 대한 후속 조치는?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-7508, 2016.11.4.)

해당 규정은 2013.1.27.부터 시행된 바, 만일 시행일 이후 선임된 이사가 「사회복지사업법」 제18조의 규정에 부합되지 않은 자가 포함된 이사회에서 선임되었거나, 임기 만료된 이사가 포함된 이사회에서 선임되었다면, 해당 이사는 이른바 위법한 이사회의 무효인 결의로 선임되어 이사로서의 자격을 갖추지 못한 자라고 할 것임.

법인의 이사회가 위와 같은 자로 이루어진 이사회라고 한다면 이 또한 위법한 이사회로서 정관변경이나 외부추천이사 선임 등의 결의를 하였더라도 여전히 무효인 결의가 된다고 할 것임.

또한, 해당 법인의 정관에 이사의 정수를 “5~10인”으로 기재하고 있는 것은 「사회복지사업법」 제18조제1항에서 이사를 7명 이상 두도록 한 규정과 배치될 뿐만 아니라, 특정한 수를 정하여 이를 정수(定數)라고 규정하고 있는 바와도 배치되어 위법한 정관이라고 할 것임.

만일 사회복지법인이 위와 같은 상황에 처해 있는 경우라고 한다면, 이는 「사회복지사업법」 제26조제1항제8호, 제11호 등에 해당되어 법인설립허가 취소 대상이 된다고 할 것이므로 귀 시는 적의 조치를 취해야 할 것으로 사료됨.

다만, 동 법인이 성실히 사업을 수행해 왔고, 합법적이고 정상적인 운영을 희망하는 등 설립 허가 취소보다 운영을 지속토록 하는 것이 타당하고 편익이 큰 것으로 판단한다면 상황에 따라 임시이사 선임과 해임 명령 등을 적절히 고려하여 정관의 이사 정수와 관련한 사항을 개정 후 외부추천이사의 선임 등 「사회복지사업법」 제18조에 부합되는 새로운 이사회를 구성하는 조치를 취하면 될 것임.

(질문)

법인의 임원이 변경되는 경우 법인 정관의 임원목록을 현재 임원으로 변경하기 위해 정관변경 인가 필요한지?

(답변)

(경기도 복지정책과-14480, 2017.5.18.)

「정관 별지에 ‘설립 당시의 임원목록’을 기재하는 경우, 그 후에 임원이 변경되더라도, 설립 당시의 임원 목록이 변경되는 것이 아니므로 정관변경 인가의 대상이라고 볼 수 없음.

법인의 기관-감사

(질문)

감사 중 1명은 법률 또는 회계에 관한 지식이 있는 사람 중에서 선임한다고 규정되어 있는데, 법률 또는 회계에 관한 지식이 있는 사람에 대한 범위는?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-768, 2014.2.14.)

변호사, 법무사, 변리사, 회계사, 세무사 중 우선 선임하고, 이외에는 매우 다양한 경우가 있을 수 있으므로 경우에 따라 판단해야 할 것임. 예를 들어 관련 학위를 보유하고 있으나 관련 직종에 근무한 적이 없는 사람과 관련 학위는 없으나 법률사무소에서 법인 사무를 오랫동안 담당한 사람 중 어떤 사람이 감사 직위에 적합한지는 주무관청의 판단이 필요하며 일률적으로 규정할 수 없음.

(질문)

사·도지사의 추천을 받아 감사 중 1명을 회계사로 선임하였는데, 임기가 만료되어 감사 선임 시에 의결을 통해 자체 연임이 가능한지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-2363, 2017.3.31.)

「사회복지사업법」제18조 제4항에서는 감사의 임기를 2년으로 규정하고 있기 때문에 그 법정 임기가 만료되면 반드시 법률에 따른 선임 절차를 다시 거쳐야 함. 따라서 사·도지사의 추천을 받아 선임한 감사라고 하더라도 그 추천행위의 효력은 감사의 법정 임기인 최장 2년을 넘을 수 없으며, 임기가 만료된 감사의 후임을 선임함에 있어서 「사회복지사업법」제18조 제7항에 따른 추천과 선임의 절차를 반드시 거쳐야 함.

(질문)

지자체의 외부감사 추천 후, 해당 감사를 선임하였으나, 감사와의 의견충돌 등이 발생하여 관할 지자체에 외부감사 교체를 요청한바, 감사의 임기가 만료되지 않은 상황에서 관할 지자체에서 외부감사를 교체하는 것이 가능한지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-2503, 2019.4.24.)

「사회복지사업법」제18조제4항에서는 감사의 임기를 2년으로 규정하고 있음. 이에, 관할 지자체에서 「사회복지사업법」제18조제7항을 준수하여 외부감사를 추천 후, 법인에 서 해당 감사를 정관상 의결절차 등을 준수하여 선임하였고, 해당 감사가 「사회복지사업법」제19조의 결격사유에 해당하는 자가 아니라면, 해당 감사의 법정임기인 2년이 경과하기 전에는, 관할 지자체에서 다른 감사를 임의로 선임하는 것은 불가함.

다만, 사회복지법인의 임원이 「사회복지사업법」제22조(임원의 해임명령)제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 임원에 대한 해임 명령이 가능할 수는 있을 것임.

(질문)

법인 감사 2인의 일정이 조정되지 못해 각자 감사를 실시할 수 있는지?

(상답사례)

(한국사회복지법인협회)

법인의 감사가 해당 법인 업무에 대한 감사를 실시하는 것은 감사의 직무 중 하나임. 감사 2인이 동시에 실시하지 못하고 각각 다른 일시 또는 장소에서 실시할 경우 사전에 감사 범위에 대한 부분을 감사 간에 조정을 통해 법인 업무 전반에 걸친 감사가 실시되어야 함. 즉, 감사 범위 조정을 통해 법인업무 전반에 걸쳐 감사가 실시되는 경우 감사 각자 별도의 시기 또는 장소에서 실시할 수 있다고 사료됨.

(질문)

사회복지법인의 임원인 감사 중 1인의 결위 시 1인 단독 감사가 가능한지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과 173. 2023.1.13.)

「사회복지사업법」 제18조 제1항에서는 감사를 2명 이상 두어야 한다고 규정하고 있으며, 감사 정수 미달 시 같은 법 제26조 제1항 제8호에 해당되어 법인의 설립허가 취소 사유가 될 수 있음에 유의해야 하는 바, 법인은 같은 법 제20조에 따라 2개월 이내에 감사를 보충하여 법인 감사 및 이사회를 개최하여야 함.

따라서, 사회복지법인의 감사가 결위되었을 경우 2개월 이내에 보충할 수 있으나 감사(업무)의 수행은 (임원인) 감사의 보충 후 이루어져야 하며, 「사회복지사업법」 제18조 제1항의 이행을 위하여 이사회 개최 시에도 감사의 인원이 충족되어야 함. 또한, 결산보고서의 제출 기한 및 결산보고서에 첨부하여야 하는 서류는 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」(보건복지부령) 제19조 및 제20조에 규정된 사항으로 임의 조정은 어려울 것으로 판단됨.

사무소 관련 등기

(질문)

사회복지법인이 타 시·도로 주사무소 이전 가능 여부

(답변)

(2025 법인관리 안내)

법 제17조제2항에 의거 관할 주무관청의 정관변경 인가 시 주사무소 이전 가능.

단, 법인의 주사무소가 타 시·도로 이전될 시에는 이전하고자 하는 시·도와 반드시 협의 후 주사무소 변경을 위한 정관변경의 인가 여부를 결정할 것.

(질문)

법인등기 업무를 법인직원이 직접 하는 것에 대한 위법 여부?

(상답사례)

(한국사회복지법인협회)

법인의 등기는 대표자인 대표이사가 직접 등기를 신청하거나 대리인에 위임할 수 있음. 다만 여기서 대리인이란 법무사법 제4조에 의한 법무사 자격이 있는 자를 의미함. 법무사법 제3조에 의해 법무사가 아닌 자가 법무사의 업무인 등기에 필요한 서류의 작성을 하는 업무를 금지하고 있음.

특히, 등기선례 제5-24호에서 법인의 대표자를 대리하여 그 법인 소속 직원에게 위임하는 것은 법률에 특별한 규정이 없는 한 그에게 주어진 대표권의 행사를 그를 보조하는 소속 직원에게 직접 위임하여 행사하게 할 수는 없으며, 계속적으로 등기신청업무를 위임받아 대리하는 것은 보수의 유무를 떠나 법무사법 제3조의 규정에 위배되는 사항임에 따라 금지하고 있음.

정관의 변경

(질문)

정관에 법인의 공고 방법 작성 방법?

(상답사례)

(한국사회복지법인협회)

법인의 공고 방법은 해당 법인에서 적절한 방법을 선택하면 됨. 2021년 이전에 발간된 사회복지법인관리안내(보건복지부) 정관 예시에서는 공고 방법으로 일간신문에 심도록 되어 있었으나 2022년에 그 내용이 수정되어 관할 지방자치단체 홈페이지 및 법인 홈페이지 등에 게시하는 것으로 변경되었음.

(질문)

정관변경이 있을 경우 3주 이내에 변경등기를 해야 하는데 이 기준을 언제로부터 기산하는지?

(상답사례)

(한국사회복지법인협회)

법인의 등기 변경은 민법 제52조에 의해 3주 내에 하여야 함. 다만, 법인의 목적사업은 주무관청에 의한 정관변경 승인이 필요한 사항으로 민법 제53조의 의해 그 승인서가 도착한 날로부터 기산함.

(사례)

정관변경 시 조건 부가 여부

(판례)

(대법원 2002.9.24. 선고, 2000두5661 판결)

「사회복지사업법」 제12조 및 제25조의 규정에 사회복지법인의 설립이나 설립 후 정관 변경의 허가에 관한 구체적인 기준이 정하여져 있지 아니한 점 등에 비추어 보면, 사회복지법인의 정관변경을 허가할 것인지의 여부는 주무관청의 정책적 판단에 따른 재량에 맡겨져 있다고 할 것이고, 주무관청이 정관변경 허가를 함에 있어서는 비례의 원칙 및 평등의 원칙에 적합하고 행정처분의 본질적 효력을 해하지 않는 한도 내에서 부관을 붙일 수 있음.

(질문)

관련 법령 개정에 따라 정관도 변경해야 하는지?

(상답사례)

(한국사회복지법인협회)

정관의 법적 지위는 법인 내의 최고 상위법임. 즉, 관련 법률이나 조례 등은 정관의 상위법에 해당 됨. 상위법령을 위반한 하위법령의 해당 부분은 그 효력을 상실하게 됨. 따라서 상위의 법규는 하위의 법규보다 우월하며, 상위의 법규에 위배되는 하위의 법규는 정상적인 효력이 발생하지 않음. 이에 「사회복지사업법」, 「민법」, 「공익법인 설립·운영에 관한 법률」, 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 등 상위법이 개정되면 법인정관도 빠른 시일 내에 개정해야 함.

기본재산 처분허가

(질문)

정관변경인가 및 재산 취득 보고 관련

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-5866, 2015.9.1.)

현행 「사회복지사업법」 제17조제2항에 따른 정관변경 인가 의무와 같은 법 제24조에 규정된 재산 취득 보고 의무는

- ① 별개의 조항으로 각각의 의무를 규정하고 있다는 점
- ② 정관변경 인가의 경우 기본재산만 해당되는 반면, 재산 취득보고의 경우에는 보통재산까지 포함하는 등 각각 그 규율하는 대상이 상이하다는 점
- ③ 하나의 의무를 이행함으로써 다른 의무가 면제된다거나 같음한다는 명시적인 규정이 없다는 점
- ④ 재산 취득 보고 의무 불이행 시 같은 법 제58조의 규정에 따라 과태료가 부과된다는 점 등을 고려할 때, 각각 별개의 의무로서 둘 다 준수하여야 하며, 주무관청으로부터 기본재산의 취득으로 인한 정관변경 인가를 받았다고 하여 다음 해의 재산 취득 보고 의무가 면제 되지는 않을 것임

(대법원 1969.7.22. 선고, 67다568 판결 / 1978.7.25. 선고, 78다783 판결)

기본재산을 감소하는 경우는 물론 이를 증가시키는 경우에도 반드시 그 정관의 기재사항에 변경을 초래한다 할 것이므로 이 두 경우에는 모두 정관의 변경이라 할 것이고 따라서 이러한 변경에는 주무관청의 인가를 받아야만 그 효력이 발생함.

(질문)

채권자가 주무관청에 사회복지법인 기본재산처분허가를 요구하는 경우 처분 허가 가능 여부

(답변)

(2025 법인관리 안내)

법 제23조 및 시행규칙 제14조에 따르면 기본재산처분허가신청은 법인에게 있음으로 채권자는 주무관청에 대하여 처분허가신청절차를 이행할 것을 청구할 권한이 없음.

<참조판례, 대법원 1998.8.21. 선고, 98다19202, 19219 판결>

재단법인이 정관의 변경을 초래하는 기본재산의 처분을 위하여 주무관청의 허가를 신청할 것인지 여부는 특별한 사정이 없는 한 재단법인의 의사에 맡겨져 있다고 할 것이므로, 채무자인 재단법인에 다른 재산이 없어 기본재산을 처분하지 않고는 채무의 변제가 불가능하다고 하더라도, 재단법인으로부터 기본재산을 양수한 자도 아니고 금전 채권자들에게 불과한 자에게는 강제이행청구권의 실질적인 실현을 위하여 필요하다는 사유만으로, 기본재산의 처분을 희망하지도 않는 재단법인을 상대로 주무관청에 대하여 기본재산에 대한 처분허가신청 절차를 이행할 것을 청구할 권한이 없음.

청산·파산 절차가 진행 중인 경우는 청산인 또는 파산관재인이 신청할 수 있음.

(사례)

기본재산 처분행위 효력

(판례)

(대법원 2002.6.28. 선고, 2000도20090 판결)

「사회복지사업법」 제32조에 의하여 사회복지법인에 관하여 준용되는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 제1조, 제6조, 제7조, 그 밖에 위 각 법의 여러 규정을 아울러 살펴 보면, 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 제7조에서 공익법인의 재산의 처분에 관한 사항 등을 이사회에서 심의 결정한다고 한 것은 공익법인의 특수성을 고려하여 그 재산의 원활한 관리 및 유지 보호와 재정의 적정을 기함으로써 공익법인의 건전한 발달을 도모하고 공익법인으로 하여금 그 본래의 목적사업에 충실하게 하려는 데 그 목적이 있다 할 것이므로, 사회복지법인의 대표자가 이사회 의결 없이 사회복지법인의 재산을 처분한 경우에 그 처분행위는 효력이 없음.

(대법원 2007.6.18. 선고, 자2005마1193 결정)

「사회복지사업법 제23조 제3항 제1호의 규정에 의하면 사회복지법인이 기본재산을 매도하기 위하여는 보건복지부장관의 허가를 받아야 하고, 이는 경매 절차에 의한 매각의 경우에도 마찬가지인 바, 사회복지법인의 기본재산에 대하여 실시된 부동산 경매 절차에서 최고가 매수신고인이 그 부동산 취득에 관하여 보건복지부장관의 허가를 얻지 못하였다면 민사집행법 제121조 제2호에 정한 ‘최고가매수신고인이 부동산을 매수할 자격이 없는 때’에 해당하므로 경매법원은 그에 대한 매각을 불허하여야 함. 그리고 이는 사회복지법인이 보건복지부장관의 허가를 받아 토지 및 건물에 대하여 공동근저당권을 설정하였다가 건물을 철거하고 새 건물을 신축하여, 민법 제365조의 ‘저당지상 건물에 대한 일괄경매청구권’에 기하여 위 신축건물에 대한 경매가 진행된 경우라도 마찬가지이므로, 위 신축건물의 매각에 관하여 별도로 보건복지부장관의 허가가 없다면 최고가매수신고인에 대한 매각은 허가될 수 없음.

(질문)

사회복지법인 기본재산 처분과 관련하여 법인가할 행정기관의 사전 허가 없는 처분은 무효인지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

사회복지법인의 부채를 반환받기 위하여 법인의 기본재산에 대한 강제경매를 실시하여 채권자에게 소유권이전등기가 이루어졌음에도, 법인가할 행정관청의 사회복지법인 기본재산 처분에 대한 허가가 없었기에 원인무효라 하는 것은 채권자의 재산권을 침해하는 것으로 위헌이라는 의견이 있어 헌법소원 행위가 있었으나, 국가 또는 지방자치단체는 사회복지를 증진할 책임이 있고 사회복지사업의 운영 또는 지원이 공동체 다수의 이익과 밀접한 관련이 있는바, 사적 거래의 안전 및 개인의 재산권 보장보다 사회복지법인의 재정 건전화에 대한 요구가 더 중요한 가치이기에 이는 자의적인 차별이나 침해라고 볼 수 없으며, 사회복지법인에 대한 채권자의 기본재산 강제 경매의 경우에도 사회복지법인의 기본재산이 아닌 그 밖의 보통재산을 대상으로 경매 절차를 이행하거나, 「파산법」 등의 특별절차를 통하여 채권을 변제 받을 수 있기에 헌법상 재산권 또는 평등권을 위배하지 아니하다고 할 수 있음.

※ 동 사항은 [2004헌바10 「사회복지사업법」 제23조제2항의 위헌소원]에 대한 헌법재판소의 판결 내용임.

즉, 사회복지법인의 기본재산은 법원의 경매처분이 있다 할지라도, 관할 행정관청의 허가 없이는 원인무효행위이며, 행정관청이 이를 허가하는 경우에는 기본재산의 잠식으로 인하여 법인의 목적사업 달성이 불가능하게 되면 법인 해산의 사유가 되며, 기본재산 잠식을 이유로 관련 이사의 해임을 명할 수도 있음.

(질문)

사회복지법인의 목적사업용 기본재산을 수익사업용 기본재산으로 변경하고자 하는 경우 허가가 가능한지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

사회복지법인은 비영리 공익법인으로서 원칙적으로 영리목적의 수익사업은 행할 수 없고, 예외적으로 법인의 목적사업의 원활한 수행을 위해 부수적으로 수익사업을 행할 수 있음. 이에 법인이 목적사업용 기본재산을 법인의 목적사업(시설 설치 등)에 직접 사용되거나 직접 사용될 계획이 있는지 여부와 총 기본재산에서 차지하는 비중, 목적사업용 기본재산을 수익사업용 재산으로 처분 시 법인 목적사업 수행 가능 여부, 해당 기본재산 처분의 의도, 처분 후 수익금의 사용 용도, 현재 법인의 재정 여건 등에 대해 종합적이고 엄격한 심사를 수행한 후 신중하게 허가 여부를 결정하여야 할 것임. 또한, 기본재산의 변경에 따른 이사회 소집의 적법성 확인(이사에 대한 소집 통보 여부, 정관상 절차 준수 여부 등)과 이사회 회의록을 검토하여 동 사항이 이사들 간 충분히 논의되었는지 여부와 참석 이사 전원 및 감사의 인감 날인 등 절차적 타당성도 아울러 검토하여야 할 것임.

(질문)

부동산의 기본재산 분류 여부

<구체적인 내용>

사회복지법인이 후원자로부터 현금이 아닌 부동산으로 후원받았을 경우 시행규칙에 따라 기본재산으로 분류하여야 하나 해당 부동산을 기본재산으로 분류하면 후원자의 당초 후원 목적에 사용할 수 없는 경우가 발생되며, 그 부동산을 매각 후 매각대금을 당초 후원자의 취지대로 활용하고자 할 경우 기본재산의 처분규정 및 절차에 따라야 하는 문제점이 있음. 이와 같은 부동산의 경우 기본재산으로 분류하기 곤란한 실정인데도 모든 부동산은 기본재산으로 분류되어야 하는 것인지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-768, 2014.2.14.)

시행규칙에 따라 법인의 모든 부동산은 기본재산임. 매각 목적으로 부동산을 후원받았다 하더라도 우선 기본재산에 편입하여 정관변경하고 매각 후 다시 처분 허가를 받아 정관을 재차 변경해야 할 것임.

(질문)

공익법인의 기본재산인 정기예금(3억 원)으로 유가증권(채권, 주식)을 구입하여 운용하거나 금융펀드에 가입하여 운용하고자 할 때 주무관청의 허가가 필요한 지?

(답변)

(법무부 2022 비영리·공익법인 관리·감독 업무 편람)

공익법인법 제11조제2항은 “기본재산은 그 목록과 평가가액을 정관에 기재하여야 하며, 평가가액에 변동이 있을 때에는 지체 없이 정관변경 절차를 밟아야 한다.”고 규정하고, 민법 제42조제2항, 제45조제3항은 “정관의 변경은 주무관청의 허가를 얻지 않으면 그 효력이 없다.”고 규정하고 있는 점에 비추어, 기본재산인 정기예금을 주식, 채권, 펀드로 변경하여 운용하고자 할 때에는 주무관청의 허가를 받아야 할 것임.

(질문)

재단법인의 기본재산 편입 시 주무관청의 허가를 받아야 하는지?

(판례)

(대법원 1978.8.22. 선고, 78다1038 판결)

재단법인의 기본재산편입행위는 기부행위의 변경에 속하는 사항이므로 주무관청의 인가가 있어야 함.

(대법원 1982.9.28. 선고, 82다카499 판결)

재단법인의 기본재산에 관한 사항은 정관의 기재 사항으로서 기본재산의 변경은 정관의 변경을 초래하기 때문에 주무부장관의 허가를 받아야 하고, 따라서 기존의 기본재산을 처분하는 행위는 물론 새로이 기본재산으로 편입하는 행위도 주무부장관의 허가가 있어야만 유효하다 할 것이므로 재단법인 명의로 소유권이전등기가 경료된 부동산이 재단법인의 기본재산에 편입되었다고 인정하기 위해서는 그 편입에 관한 주무부장관의 허가가 있었음이 먼저 입증되어야 함.

(질문)

사회복지법인의 기본재산이 국가의 보조금에 의하여 취득하거나 효용이 증진된 중요재산에 해당하는 경우, 기본재산을 담보에 제공하기 위해서 보건복지부장관의 허가뿐만 아니라 중앙관서의 장의 승인도 받아야 하는지?

(판례)

구 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률(2011.7.25. 법률 제10898호로 개정되기 전의 것) 제35조 본문 및 구 사회복지사업법(2011.8.4. 법률 제10997호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제23조 제3항 본문의 규정 내용 및 입법 취지를 고려하면, 사회복지법인의 기본재산이 국가의 보조금에 의하여 취득하거나 효용이 증진된 중요재산에 해당하는 경우 기본재산을 담보에 제공하기 위해서는 구 사회복지사업법 제23조 제3항에 규정된 보건복지부장관의 허가뿐만 아니라 구 보조금법 제35조에 규정된 중앙관서의 장의 승인도 받아야 함.

(질문)

공유지분별 토지 분할 시 기본재산 처분 허가 여부

<구체적인 내용>

사회복지법인 기본재산인 부동산(토지, 지분권으로 소유)을 공유자 지분별로 토지분할하는 경우, 「사회복지사업법」 제23조에 따른 기본재산 처분 허가를 받아야 하는지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-6678, 2016.10.6.)

기본재산 처분 허가의 대상은 “기본재산에 관한 매도, 증여, 교환, 임대, 담보제공, 용도변경”에 해당하고, 지분권이 비록 토지에 기반한 것이라 하더라도 토지와 동일한 것으로 보기는 어렵다 할 것임. 따라서, 토지 분할에 따라 지분권이 토지로 변경되는 것도 기본재산 처분 허가의 대상이라고 할 것임.

(질문)

재단법인의 감독관청인 보건사회부장관이 재단 기본재산의 매각에 관하여 정지조건부 허가를 한 경우의 효력은?

(판례)

(서울고법 1968.10.31. 선고, 68나1001 제5민사부 판결)

감독관청인 보건사회부장관이 대체 부동산에 대한 피고 명의로의 소유권이전등기 이행을 명하는 정지조건처분허가를 한 경우에 그 조건이 성취되지 못한 이상 위 허가처분은 그 효력을 발생할 수 없으며 기다려서 그 재산 매각에 관한 허가가 없음에 귀착함.

(질문)

재단법인의 기본재산 처분에 관한 주무관청의 허가를 받지 아니하고 실시한 강제 경매의 효력은?

(판례)

(대법원 1965.5.18. 선고, 65다114 판결)

재단법인의 기본재산처분은 정관변경 행위이므로 주무관청의 허가를 받지 아니하면 그 효력이 없고, 재단의 채권자가 그 기본재산에 대하여 강제집행을 실시하여 경락이 된 경우도 동일하다고 하여야 할 것임.

(질문)

보육사업을 하는 사회복지법인이 설치한 영유아 보육시설이 사회복지법인의 기본재산에 해당하는지 여부 및 부동산 임의경매절차에서 사회복지법인의 기본재산인 부동산에 관한 낙찰에 대하여 주무관청의 허가가 없는 경우 기본재산의 소유권이 낙찰인에게 이전되는지?

(판례)

(대법원 2003.9.26. 선고, 2002마4353 결정)

사회복지사업법 제2조 제1항 제6호, 제23조 제2항, 사회복지사업법시행규칙 제13조 제1항제1호(가)목에 의하면, 보육사업을 하는 사회복지법인이 영유아보육법 제8조, 영유아보육법시행 규칙 제7조 [별표 2]에 의하여 설치한 영유아 보육시설은 사회복지법인의 기본재산에 해당함.

사회복지법인의 기본재산의 매도, 담보제공 등에 관한 사회복지사업법 제23조 제3항의 규정은 강행규정으로서 사회복지법인이 이에 위반하여 주무관청의 허가를 받지 않고 그 기본재산을 매도하더라도 효력이 없으므로, 법원의 부동산 임의경매절차에서 사회복지법인의 기본재산인 부동산에 관한 낙찰이 있었고 낙찰대금이 완납되었다 하더라도 위 낙찰에 대하여 주무관청의 허가가 없었다면 그 부동산에 관한 소유권은 사회복지법인으로부터 낙찰인에게로 이전되지 아니함.

(질문)

주무관청의 허가 없는 공익법인의 기본재산에 대한 처분의 효력은?

(판례)

(대법원 1998.12.11. 선고, 97다9970 판결)

공익법인의 기본재산의 처분에 관한 『공익법인의 설립·운영에 관한 법률』 제11조 제3항의 규정은 강행규정으로서 이에 위반하여 주무관청의 허가를 받지 않고 공익법인의 기본재산을 처분하는 것은 무효로 되고, 이는 공익법인의 채권자가 공익법인의 기본재산을 수동채권으로 하여 상계를 하는 경우에도 마찬가지임.

(질문)

사회복지법인에서 주무관청이 기본재산 처분 허가 시 불인 부관(허가조건)을 위반하였을 경우, 「사회복지사업법」 제53조제1항에 해당되는지?

※ 법인에서 기본재산(현금)을 직원 미지급 인건비로 사용하겠다는 내용으로 주무관청으로부터 기본재산 처분 허가를 받았으나, 허가받은 기본재산(현금)을 과징금, 차입금 상환 등 다른 용도로 사용

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-863, 2022.3.3.)

주무관청이 기본재산 처분 허가 시 허가의 유효 조건으로서 사용 용도를 명시하였으나, 당초 허가조건과 달리 기본재산을 처분하여 그 변경 사항에 관하여 주무관청의 허가를 취득하지 않은 경우에는 이 처분 허가는 실효된 것임.

따라서, 「사회복지사업법」 제53조(벌칙)제1항제1호의 기본재산 처분허가 위반 행위에 해당함.

(판례)

(대법원 2003.9.26. 선고, 2002마4353 판결)

사회복지법인의 기본재산의 매도, 담보제공 등에 관한 「사회복지사업법」 제23조 제3항의 규정은 강행규정으로서 사회복지법인이 이에 위반하여 주무관청의 허가를 받지 않고 그 기본재산을 처분하는 경우 그 행위는 효력이 없음.

(질문)

건물 옥상 임대(중계기 설치)에 따른 기본재산 처분 허가 여부

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-4213, 2014.8.5.)

사회복지법인이 특정 부동산을 임대차할 때, 그 부동산이 동 사회복지법인의 기본재산이 아니라고 볼 만한 사정이 없거나, 해당 임대계약이 그 계약의 명칭과 달리 처분허가대상인 '임대' 행위가 아니라고 볼 만한 사유가 없는 경우라면 해당 처분에 대해서는 반드시 허가를 받아야 할 것임.

따라서, 법인 소유의 재산에 대해서 통상적인 임대차계약을 작성하였다면 해당 재산이 기본재산이 아닌 경우라고 판단할 만한 합리적인 사유가 없는 한 기본재산의 처분행위라고 사료되며, 이에 따라 기본재산 처분허가를 받아야 할 사안으로 판단됨.

(사례)

용도변경의 법적 성격

(판례)

(대법원 2006.11.23. 선고, 2005도5511 판결)

사회복지법인의 기본재산을 용도변경 하는 경우 감독관청의 허가를 받도록 규정한 입법 취지 및 용도변경이 용이한 현금의 특성상 인정되는 그 사용 용처의 적정성 여부에 대한 사전심사의 필요성 등에 비추어 볼 때, 사회복지법인의 운영이나 기본재산의 처분과 관련된 용처에 기본재산을 사용하는 경우에도 감독관청의 허가를 받아야 할 필요가 있다고 할 것이므로 감독관청의 허가 없이 사회복지법인의 기본재산을 처분한 대가로 수령한 보상금을 사용한 행위는 사회상규에 위배되지 않는 정당행위라고 볼 수 없음.

(2025 법인관리 안내에서 요약한 내용)

처분의 제한 대상으로서 용도변경은 매도·증여·교환·임대·담보제공이 아닌 방법으로 사회복지법인의 기본재산을 처분하는 행위, 즉 기본재산의 현상에 변동을 일으키는 행위 중 사회복지법인의 특수성을 고려하여 그 재산의 원활한 관리 및 유지 보호와 재정의 적정을 기함으로써 사회복지법인의 건전한 발달을 도모하고 사회복지법인으로 하여금 그 본래의 목적사업에 충실하게 하려는 입법목적에 침해할 우려가 있는 행위라고 충분히 해석할 수 있음.

(질문)

사회복지법인이 수익용 기본재산 처분 금액을 고유목적사업준비금으로 용도변경이 가능한지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

법인이 수익용 기본재산을 처분한 금액 중 일부를 고유목적사업준비금으로 용도 변경하고자 하는 경우에는 시행규칙 제14조(기본재산의 처분) 제1항에 별지 제11호 서식의 기본재산처분허가신청서에 관련 서류를 첨부하여 주무관청에 허가를 받아야 함. 주무관청은 기본재산처분허가 신청 시 관련 서류의 적정성 여부, 사업계획의 적정성 여부를 면밀히 검토할 것.

(질문)

주무관청 허가를 받아 임대한 기본재산의 임대계약 종료 후 다른 임차인에게 다시 임대하는 경우가 「사회복지사업법시행규칙」 제14조 제2항에 따른 “기본재산에 관한 임대계약을 갱신하는 경우”에 해당 하는지?

(답변)

(2025 법인관리 안내, 법제처 18-0078, 2018.2.14.)

주무관청의 허가를 받아 임대한 기본재산을 그 임대계약 종료 후 종전의 임차인이 아닌 다른 임차인에게 다시 임대하는 경우는 기본재산 처분허가가 필요한 갱신임. 임대료 또는 임대 기간을 종전 임대계약과는 다르게 정하여 종전의 임차인에게 다시 임대하는 경우 등은 기본재산 처분허가가 필요한 갱신임.

(질문)

법인의 부동산을 이용하여 수익사업으로 임대업을 하고자 하는데, 임대업을 하기 위한 절차는?

(상답사례)

(한국사회복지법인협회)

기본재산인 부동산을 이용하여 임대업을 하고자 할 경우, 기본재산처분(용도변경)에 따른 허가 및 수익사업 관련 정관 인가가 필요함.

(사례)

기본재산 처분 허가와는 별개로 정관변경 허가도 필요하다는 판례

(판례)

(대법원 1969.7.22. 선고, 67다568 판결 / 1978.7.25. 선고, 78다783 판결)
기본재산을 감소하는 경우는 물론 이를 증가시키는 경우에도 반드시 그 정관의 기재 사항에 변경을 초래한다 할 것이므로 이 두 경우에는 모두 정관의 변경이라 할 것이고 따라서 이러한 변경에는 주무관청의 인가를 받아야만 그 효력이 발생함.

(사례)

보조금으로 취득한 기본재산의 처분 시 중앙관서의 승인

<구체적인 내용>

사회복지법인의 기본재산이 국가의 보조금에 의하여 취득하거나 효용이 증가된 중요재산에 해당하는 경우, 기본재산을 담보로 제공하기 위해서 舊「사회복지사업법」제23조제3항에 규정된 보건복지부장관의 허가 뿐만 아니라 舊「보조금의 예산 및 관리에 관한 법률」제35조에 규정된 중앙관서의 장의 승인도 받아야 하는지?

(판례)

(대법원 2015.10.29. 선고, 2015다223350 판결)
舊「보조금의 예산 및 관리에 관한 법률」(2011.7.25. 개정 전) 본문 및 舊「사회복지사업법」(2011.8.4. 개정 전) 제23조제3항 본문의 규정 내용 및 입법 취지 등을 고려하면, 사회복지법인의 기본재산이 국가의 보조금에 의하여 취득하거나 효용이 증가된 중요재산에 해당하는 경우 기본재산을 담보로 제공하기 위해서는 舊「사회복지사업법」제23조제3항에 규정된 보건복지부의 허가뿐만 아니라 舊「보조금의 예산 및 관리에 관한 법률」제35조에 규정된 중앙관서의 장의 승인도 받아야 함.

(질문)

공익법인의 기본재산을 처분하여 기본재산에 대한 세금을 납부하는 것이 기본재산을 감축하는 것에 해당하는지?

(답변)

(법무부, 2022 비영리 공익법인 관리 감독 업무 편람)
보통재산으로 조세를 부담할 수 없는 사정이 있는 경우에 공익법인법상 기본재산을 처분할 수 있는 방법으로는 기본재산을 매도·증여·임대·교환 또는 사용 변경을 하거나 담보로 제공하거나 일정 금액을 장기차입하여야 하는 방법만이 규정되어 있음(공익법인법 제11조 제3항, 동법 시행령 제17조 내지 제18조). 이 경우 의사결정 기관인 이사회 의 결의를 통하여야 하고, 주무관청의 허가를 받아야 함.

(질문)

재단법인의 채권자가 재단법인을 상대로 기본재산에 대한 처분허가 신청 절차의 이행을 청구할 수 있는지?

(판례)

(대법원 1998.8.21. 선고 98다19202 판결)
재단법인은 일정한 목적을 위하여 바쳐진 재산이라는 실체에 대하여 법인격을 부여한 것이므로, 그 출연된 재산 즉 재단법인의 기본재산은 바로 법인의 실체인 동시에 법인의 목적을 수행하기 위한 가장 기본적인 수단으로서, 이를 처분한다는 것은 재단법인의 실체가 없어지는 것을 의미하므로, 재단법인의 기본재산은 이를 함부로 처분할 수 없는 것이고, 재단법인이 정관의 변경을 초래하는 기본재산의 처분을 위하여 주무관청의 허가를 신청할 것인지 여부는 특별한 사정이 없는 한 재단법인의 의사에 맡겨져 있다고 할 것이므로, 채무자인 재단법인에 다른 재산이 없어 기본 재산을 처분하지 않고는 채무의 변제가 불가능하다고 하더라도, 재단법인으로부터 기본재산을 양수한 자도 아니고 금전 채권자들에 불과한 자에게는 강제이행청구권의 실질적인 실현을 위하여 필요하다는 사유만으로 기본재산의 처분을 희망하지도 않는 재단법인을 상대로 주무관청에 대하여 기본재산에 대한 처분허가 신청 절차를 이행할 것을 청구할 권한이 없음.

(질문)

사회복지법인의 부동산을 무상으로 임대하는 경우에도「사회복지사업법 시행규칙」제14조(기본 재산의 처분)에 따라 주무관청의 처분 허가를 받아야 하는지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-4871, 2021.11.24.)
「사회복지사업법」제23조제3항에서 의해 사회복지법인의 기본재산에 대해서 처분허가를 받도록 규정하고 있는 것은 사회복지법인의 근간인 그 기본재산을 부당하게 감소시키는 것을 방지함으로써 사회복지법인의 재정적 기초를 튼튼하게 하고, 그 건전한 발달을 도모하고자 하는 공익적인 목적에서 비롯된 것이라고 할 수 있음. 아울러「사회복지사업법」제23조제3항제1호에 따른 ‘용도변경’에 관하여 헌법재판소와 대법원에 서는 아래와 같이 해석하고 있음.
○ 사건번호 : 헌법재판소 전원재판부 2005헌바66, 2006.7.27.
- 법률의 입법목적과 용도변경의 사전적 의미 및 다른 행위와의 관계, 그리고 이 사건 법률 조항의 주된 수범자가 사회복지법인의 대표자 및 임원들인 점 등을 종합하여 보면, 처분의 제한 대상으로서 ‘용도변경’은 ‘매도·증여·교환·임대·담보제공이 아닌 방법으로 사회복지법인의 기본재산을 처분하는 행위, 즉 기본재산의 현상에 변동을 일으키는 행위 중 위와 같은 입법 목적을 침해할 우려가 있는 행위’라고 충분히 해석이 가능하다고 할 것.
○ 사건번호 : <대법원 2006.11.23. 선고, 2005도551, 판결>

(질문)

주무관청에서 기본재산 취득의 정관변경 인가를 받은 경우에는 재산 취득 보고를 하지 않아도 되는지?

(판례)

1) (보건복지부 사회서비스자원과-5866, 2015.9.1.)

현행 「사회복지사업법」 제17조제2항에 따른 정관변경인가 의무와 같은 법 제24조에 규정된 재산 취득 보고 의무는

- ① 별개의 조항으로 각각의 의무를 규정하고 있다는 점
- ② 정관변경 인가의 경우 기본재산만 해당되는 반면, 재산 취득 보고의 경우에는 보통재산까지 포함하는 등 각각 그 규율하는 대상이 상이하다는 점
- ③ 하나의 의무를 이행함으로써 다른 의무가 면제된다거나 같음한다는 명시적인 규정이 없다는 점
- ④ 재산 취득보고 의무 불이행 시 같은 법 제58조의 규정에 따라 과태료가 부과된다는 점 등을 고려할 때 → 각각 별개의 의무로서 둘 다 준수하여야 하며, 주무관청으로부터 기본재산의 취득으로 인한 정관변경인가를 받았다고 하여 다음 해의 재산 취득 보고 의무가 면제되지는 않을 것임.

2) (대법원 1969.7.22. 선고 67다568 판결,

대법원 1978.7.25. 선고 78다783 판결>

기본재산을 감소하는 경우는 물론 이를 증가시키는 경우에도 반드시 그 정관의 기재사항에 변경을 초래한다 할 것이므로 이 두 경우에는 모두 정관의 변경이라 할 것이고, 따라서 이러한 변경에는 주무관청의 인가를 받아야만 그 효력이 발생함.

3) (대법원 1991.5.28. 선고 90다8558 판결)

재단법인의 기본재산에 관한 사항은 정관의 기재사항으로서 기본재산의 변경은 정관의 변경을 초래하기 때문에 주무장관의 허가를 받아야 하고, 따라서 기존의 기본재산을 처분하는 행위는 물론 새로이 기본재산으로 편입하는 행위도 주무장관의 허가가 있어야 유효하고, 또 일단 주무장관의 허가를 얻어 기본재산에 편입하여 정관 기재사항의 일부가 된 경우에는 비록 그것이 명의신탁관계에 있었던 것이라 하더라도 이것을 처분(반환)하는 것은 정관의 변경을 초래하는 점에 있어서는 다를 바 없으므로 주무장관의 허가 없이 이를 이전등기 할 수는 없음.

(질문)

재단법인의 기본재산의 증가와 주무관청의 인가 여부

(답변)

(대법원 1978.7.25. 선고 78다783 판결)

기본재산을 감소시키는 경우는 물론, 이를 증가시키는 경우에도 반드시 그 정관의 기재사항에 변경을 초래한다 할 것이므로, 이 두 경우에는 모두 정관의 변경이라 할 것이고, 따라서 이러한 변경에는 주무부처의 허가를 받아야만 효력이 발생하며 주무부처의 허가가 없으면 무효임.

II. 종사자관리

(질문)

면접관으로 참석하는 외부 추천 이사는 별도로 구·군에서 추천을 받아야 하는지?

(답변)

(부산광역시 2025 지침)

관할 구·군 지역사회보장협의체에서 추천한 외부추천이사를 면접관으로 포함시킬 수 있으며, 외부추천이사가 면접관으로 참여하기 어려운 경우 구·군에서 추천하여 임명한 외부감사로 대체 가능함. 다만,

- ① 외부추천이사 또는 외부감사가 면접관으로 참여가 어려운 사회복지법인
- ② 운영 법인이 사회복지법인이 아닌 비영리사단(재단)법인
- ③ 운영 주체가 개인인 시설 등은 관할 구·군 지역사회보장협의체에 면접관을 추천 요청하여야 함 (지역사회보장협의체에서는 임원 추천 후보군에서 면접관을 추천)

(질문)

면접관의 정수는 채용기관에서 임의로 조정 가능한지?

(답변)

(부산광역시 2025 지침)

면접관은 총 5인 이상으로 구성하되, 면접관 중 시설운영위원회 위원 중 외부위원과 외부추천이사 등 외부 인력이 과반수가 되도록 구성하고, 실제 면접에 참여한 외부인력 면접관도 과반수이어야 함.

(질문)

사회복지법인의 직원 채용 기준은?

(상답사례)

(한국사회복지법인협회)

「사회복지사업법」에서는 사회복지법인 직원의 자격 기준에 대해 규정한 것이 없음. 다만, 같은 법 제35조의2 제2항에서 사회복지법인의 종사자에 대한 결격사유를 규정하고 있음. 또한, 같은 법 제35조의3에서 법인 종사자 채용 시 준수사항에 대해 규정하고 있음.

(질문)

장애인복지관장 자격 기준

(답변)

(보건복지부 장애인권익지원과-7447, 2017.11.13.)

「장애인복지법 시행규칙」 자격 기준 개정 전 규정에 따라 채용되었다 할지라도, 계약만료 시점에서 시설장 자격 기준에 대한 충족 여부는 재검토되어야 할 것임.

사회복지 분야라 함은 공무원으로서는 기관 직제상 사회복지 관련과에 해당되거나, 사회복지전담공무원으로서 근무한 경력으로 볼 수 있음.

(질문)

아동복지시설 시설장 자격 기준

(답변)

(법제처 10-0341, 2018.1.9.)

「아동복지법 시행령」 별표 4의 시설장 자격기준 제6호에서 “「영유아보육법」에 의한 보육교사 1급 자격을 가진 자로서 아동에 관련된 사회복지업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 자”라고 규정하고 있는 바, 이때의 사회복지업무에 종사한 경력은 보육교사 1급 자격을 취득한 이후의 경력만을 의미함.

(질문)

특수관계자 공개채용 관련

<구체적 질문>

면접관으로 참석하는 시설운영위원회 외부 위원은 해당 시설의 운영위원회 위원 외에 동일 법인 내 타 시설의 운영위원회 외부 위원도 포함시킬 수 있는지?

(답변)

(부산광역시 2025 지침)

시설운영위원회의 위원은 해당 시설의 운영계획, 프로그램, 종사자 근무 환경, 거주자의 생활환경 등에 대하여 3년의 임기 동안 분기별 1회 이상 심의하므로, 해당 시설에 적합한 종사자를 채용할 역량을 갖춘 것으로 판단되므로, 해당 시설의 운영위원회 외부위원만 면접관 중 외부 인력으로 참여 가능함.

(질문)

종사의 결격사유 등 적용 대상 퇴직공무원의 구체적인 범위

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-6326, 2019.12.5.)

기초자치단체 공무원이 퇴직 후 재취업을 위한 사회복지시설에 특혜를 부여하거나 시설에 재취업 후 전 소속기관에 부당한 영향력을 행사하지 못하도록 하여 지방자치 단체의 사회복지시설 지도·감독권이 손상되지 않도록 하기 위한 것이며, 동 조문의 입법 취지 및 이익형량의 원칙을 충분히 고려하여야 할 것으로 사료됨.

이와 관련하여 “사회복지 분야”의 적용 범위를 해석할 때에 담당 공무원이 특정 사회복지시설에 특혜를 부여하지 않도록 하면서 공무원 개인의 직업선택의 자유를 과도하게 침해하지 않도록 해야 할 것임.

「사회복지사업법」 제2조제4호에서는 사회복지시설을 사회복지사업을 할 목적으로 설치된 시설로 정의하고 있으므로 「사회복지사업법」상 사회복지사업*을 담당하는 공무원이라면 사회복지시설 운영과 관련한 업무를 수행한다고 볼 수 있을 것임.

*「사회복지사업법」 제2조제1호 각 목의 법률에 따른 보호·선도(善導) 또는 복지에 관한 사업과 사회복지상담, 직업지원, 무료 숙박, 지역사회복지, 의료복지, 재가복지(在家福祉), 사회복지관 운영, 정신질환자 및 한센병력자의 사회복지에 관한 사업 등 각종 복지사업과 이와 관련된 자원 봉사활동 및 복지시설의 운영 또는 지원을 목적으로 하는 사업.

따라서, 「사회복지사업법」 제35조제2항제3호의 “사회복지분야”는 「사회복지사업법」 제2조제1호에 따른 사회복지사업을 의미하는 것으로 해석함이 적절할 것으로 사료됨.

위의 해석에 따르면, 직제 상 「사회복지사업법」상 사회복지사업 업무 소관부서에서 해당 업무를 담당하는 6급 이상 공무원이라면 직위와 관계없이 적용 대상이 된다고 보아야 할 것임.

따라서, 단체장과 부단체장은 사회복지 분야 업무를 직접 담당하지는 않더라도 관련 업무를 총괄하고 결재하는 위치에 있는 자로서 사회복지 분야에서 근무하지 않았다고 보기는 어려울 것으로 사료되며, 해당 직위에 있던 자가 전 소속기관에 행사할 수 있는 영향력이 적지 않다는 점을 고려하면 사회복지 분야 공무원에 해당 직위를 포함하여 해석하는 것이 「사회복지사업법」 제35조제2항제3호의 입법 취지에 부합한다고 볼 수 있을 것으로 사료됨.

아울러, 직제 상 사회복지 분야 소관부서에 소속되어 있다고 하더라도 사회복지 분야 업무를 수행한 경우가 아니라면 「사회복지사업법」 제35조제2항제3호의 적용 대상으로 보는 것은 적절하지 않을 것으로 사료됨.

또한, 읍·면·동에서 근무한 사회복지 분야의 6급 이상 공무원은 퇴직 전 5년 동안 소속하였던 읍·면·동이 아니라 기초자치단체가 관할하는 시설의 장으로서 취업이 제한되는 것이며, 읍·면·동에서 사회복지 분야 업무를 담당하거나 총괄한 6급 이상 공무원이 「사회복지사업법」 제35조제2항제3호의 적용대상이 될 것으로 사료됨.

아울러, 「사회복지사업법」 제35조(시설의 장)는 「사회복지사업법」 제2조제4호에서 정의하고 있는 사회복지시설에 해당한다면 예외 없이 적용되는 규정으로, 시설 설치·운영 주체에 따라 달리 적용된다고 볼 수 없음.

(질문)

승진 최소 소요 연한 근무 경력 인정 여부

<구체적인 내용>

“승진 최소 소요 연한” 적용 시 “해당 직책에서의 실 근무 경력”에 前 근무시설 근무 경력이 포함되는지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스일자리과-2482, 2019.11.18.)

보건복지부 <인건비 가이드라인>에서 제시하고 있는 “승진 최소 소요 연한”은 사회복지사로서의 총 경력이 아닌 해당 직책(직위)에서의 실 근무 경력을 말하는 것으로 현재 근무하는 기관의 해당 직책에서의 실 근무 경력임.

따라서, 사회복지시설(이용시설)의 사회복지직이 선임사회복지사로 승진하기 위해 서는 사회복지사의 직책에서 만 3년(4년차) 이상, 선임사회복지사가 과장으로 승진하기 위해 서는 선임사회복지사의 직책에서 만 5년(6년차) 이상, 과장이 부장으로 승진하기 위해서는 과장의 직책에서 만 7년(8년차) 이상의 현재 근무기관 실 근무경력을 각각 필요로 함.

※ 동일 법인 내 근무 경력은 동일 시설 근무 경력으로 포함

(보건복지부 사회서비스일자리과-2520, 2020.12.29.)

보건복지부 인건비 가이드라인, (별표6), (별표7) : 승진에 필요한 “최소 소요 연한”은 해당 직위에서의 실 근무 경력을 말하며, 소요 기간은 동일 시설 및 법인 내 시설 근무경력을 우선 적용함.

(질문)

근무 경력 인정 여부

<구체적인 내용>

사회복지직 선임사회복지사, 사회복지외 직종 3급의 경우 “연한” 경과 시 재정 등 기관 사정 불문 자동으로 승진하는 것인지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스일자리과-2520, 2020.12.29.)

보건복지부 인건비 가이드라인, “(별표6), 만3년(4년차)” 또는 “(별표7), 만4년(5년차)”의 “최소 소요 연한”을 충족하는 경우, 승진 정원의 범위 내에서 당연 승진으로 보할 수 있음.

(질문)

근무경력 관련

<구체적인 내용>

“사회복지직 외 직종 ↔ 사회복지직” 변경 시 기존 직종의 근무 경력은 변경 직종에서 적용받지 못하는 것인지?

육아휴직 또는 기타 휴직으로 실제 근무하지 않은 기간에 대한 경력도 인정할 수 있는지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스일자리과-5457, 2016.11.16.)

이전에 사회복지직 외 직종으로 근무했던 경력은 호봉으로 인정받을 수 있는 경력임.
「남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률」 제19조제2항 및 제3항은 휴직기간(1년 이내)을 근속기간에 포함한다고 명시하고 있어 실 근무 경력으로 인정할 수 있음.

(질문)

근로자성 인정 여부

(답변)

(고용노동부 고용서비스지원과-1730, 2009.7.8.)

보육시설 또는 복지관의 실질적인 운영을 위하여 지방자치단체장 또는 수탁업체가 시설의 원장을 임명하여 동 원장으로 하여금 종사자에 대한 임명 및 복무 관리를 하도록 하고, 원장 명의로 사업자 등록을 하여 대외적으로 대표권을 행사하도록 하고 있다면 동 원장은 고용보험의 피보험자가 되는 근로자에 해당되지 않는 것으로 판단됨. 다만, 지방자치단체에서 자체 또는 위탁운영하고 있는 경우 원장과 수탁업체 대표 또는 지방자치단체장과 별도의 근로계약을 작성하는 등 실질적인 중간관리자의 성격이라면 고용보험 피보험자격을 취득할 수 있다고 판단됨.

(중앙노동위원회 결정 2000.7.6, 중노위2000부해 161)

법인의 대표이사로부터 임명된 사회복지법인 원장에 대하여 일정한 보수를 받는다고 하여 이를 당연히 근로기준법상 임금이라고 할 수 없고, 구체적이고 직접적으로 업무 지휘, 감독을 받지 않은 사회복지시설장은 사용 종속 관계에 있는 근로자로 볼 수 없음.

(질문)

사회복지시설 대체인력 근무 경력 관련

<구체적인 내용>

사회복지시설 종사자 대체인력이 대체한 기존 종사자의 채용 형태에 따라 근무 경력의 인정률이 달리 적용되는지?

사회복지시설 종사자 대체인력과 관련하여 ① 근로계약 체결기관, ② 실제 근무 기관, ③ 급여 지급 기관 등 3개 기관이 동일한 기관이 아닌 경우 근무 경력의 인정률이 달리 적용되는지?

(답변)

(부산광역시 2025 지침)

「사회복지시설 관리안내」(p.241) 사회복지시설경력 다목으로 인정하고 있는 경력은 2018.1.1.부터 시행한 사회복지시설 종사자 대체인력지원사업*으로 근무한 경력을 말하며, 대체인력지원사업의 대상 시설은 사회복지시설임. 지원 대상은 시설에서 종사하는 돌봄서비스 제공 인력 및 조리원임.(단, 어린이집 및 장기요양보험을 재원으로 하는 시설 제외)

※ 사회복지시설 종사자들이 휴가, 교육, 경조사 등으로 불가피하게 돌봄서비스를 제공하지 못하는 경우 대체인력을 사회복지시설에 파견하는 사업

이 경우 대체인력에 대한 근로계약 체결 및 급여지급기관은 해당 사업을 수탁받은 협회이며, 실제 근무기관은 해당 인력이 파견된 사회복지시설임.

따라서, 기존 종사자의 육아휴직 등으로 비어 있는 자리에 인적 기준을 충족시키기 위해 시설 설치·운영자와 근로계약을 맺고 채용된 경우라고 한다면 정규직 유무와 무관하게 사회복지시설 근무 경력으로 100% 인정 가능할 것으로 사료되며, 이 경우 해당 종사자는 사회복지시설 경력 다목이 아니라 가목에 해당하는 경력으로 인정받게 됨.

또한, 대체인력으로 채용된 종사자가 사회복지시설에서 실제로 근무를 하지만 근로 계약 체결 및 급여 지급이 파견업체를 통해 이루어지는 상황이라고 하더라도 해당 근무 경력은 사회복지시설 근무 경력으로 100% 인정이 가능할 것이며, 해당 경력 인정 여부와 관련하여 사회복지시설에서 파견업체를 통해 해당 인력을 채용하였다는 증빙서류 등을 확인하면 될 것임.

(질문)

유사경력 인정 예시

(답변)

(보건복지부 사회서비스지원과-709, 2021.2.4.)

「사회복지시설 관리안내」에서는 법령에 채용이 의무화된 사업장이 아니더라도 사회복지사 자격증을 소지하고 사회복지사로 채용되어 해당 자격의 업무를 수행한 경력이라 판단되는 경우에는 사회복지 유사 경력으로 80%를 인정할 수 있음.

(질문)

2015년 지역자활센터채용자에 대한 사회복지법인 근무 경력 인정

(답변)

(보건복지부 자립지원과-3047, 2016.5.24.)

2015년 지역자활센터에 채용되어 근무 중인 자가 채용 전 사회복지법인 근무경력이 있는 경우, 2015년 「자활사업안내」의 경력환산기준표에 따라 60% 반영함.

그러나, “사회복지법인”은 사회복지사업을 추진하기 위하여 설립된 법인으로서 공공의 이익을 목적으로 조직하는 공익단체(80% 반영)로 적용하기는 곤란함.

(질문)

사회복지법인에서 지자체의 수탁을 받아 설치한 산하 시설의 직원으로 근무한 경력

(답변)

(보건복지부 사회서비스지원과-6125, 2017.8.28.)

사회복지법인의 사무국 직원뿐만 아니라 사회복지법인의 목적사업을 수행하기 위해 채용된 직원의 경우에도 유사 경력이 인정된다 할 것임.

(질문)

장애인복지관 관장이 병원에서 정신건강사회복지사로 근무한 경력

(답변)

(보건복지부 사회서비스지원과-1701, 2018.3.15.)

「사회복지시설 관리안내」에서는 물리(작업)치료사, 간호(조무)사, 영양보호사, 정신건강전문요원, 사회복지사, 영양사, 조리사로서 「의료법」에 의한 의료기관, 「지역보건법」에 의한 보건소(보건의료원 포함)에서 관련 자격(면허)증을 소지하고 동종직종에 근무한 경력을 유사 경력으로 인정하고 있으며, 질의한 정신건강사회복지사는 이에 해당하지 않으나 정신건강사회복지사가 정신건강전문요원을 의미하는 것이라고 한다면, 장애인복지관 관장은 정신건강전문요원 업무를 수행하는 것으로 볼 수 없는 바, 동종직종에 근무한 경력이라는 요건을 충족하지 못하는 것으로 판단됨.

(질문)

상근임직원 관리 유의사항

(답변)

(2025 법인관리 안내)

상근임직원의 정원(공익법인법 제5조제9항 및 공익법인법 시행령 제14조)과 보수에 관한 사항은 별도 규정을 제정할 수 있는 근거를 정관에 명시하고 그 규정은 주무관청에 보고하여야 함.

※ 주무관청은 세입세출예산계획 등을 통해 상근임직원의 정원과 보수 수준을 확인함.

(질문)

사회복지시설종사자(시설장 포함) 영리 행위 및 겸직 금지 안내

(답변)

(서울특별시 보건의료정책과-11955, 2020.4.3. 지침)

「사회복지사업법」 제35조제1항에 의하면 사회복지시설장은 상근의무가 있으며, 주 40시간 근무를 전제로 보조금으로 급여를 지급받는 정규 종사자도 마땅히 상근의무가 있다고 할 것임.

(판례)

(대법원 2014.2.27. 선고. 2012두14484 판결)

「영유아보육법 시행규칙」 별표2 제2호가목에 대하여, 보육시설 업무 외에 다른 일을 별도의 업으로 삼는 것은 허용되지 않고 다른 업무의 수행이 영리를 주된 목적으로 한 것이 아니라거나 시설 운영시간과 물리적으로 겹치지 않는다고 하여 이와 달리 볼 것이 아님.

(답변)

(법제처 18-0718, 2019.3.7.)

「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제12조제3항 각 호에 따른 보호시설 종사자는 보호시설 근무시간 외의 시간에 그 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사할 수 없음.

(질문)

법인 사무국에 시간제 담당 직원을 채용하려고 하는데 결재라인에 직원과 대표이사만 있어도 되는지, 법인 산하 시설장을 법인 사무국장으로 두고 결재라인에 넣어야 하는지?

(상담사례)

(한국사회복지법인협회)

산하 시설의 기관장이 법인 업무를 수행하기 위해서는 주무관청으로부터 겸직 승인을 받아야 함. 겸직 승인을 받은 경우에는 법인의 업무를 수행할 수 있지만, 겸직 승인을 받지 않은 경우 사회복지시설장의 상근 의무를 위반한 것이기에 법인 업무를 수행할 수 없음. 즉, 산하 시설장이 겸직 승인을 받지 않은 경우라면 법인사무국의 담당 직원과 대표이사만 결재해도 됨.

(사례)

장기근속휴가 관련

<구체적인 내용>

장기근속 유급휴가의 적용 대상에 시비 지원시설은 포함되지 않는지?

장기근속 유급휴가의 경우 근속기간의 구체적인 의미는?

특별휴가, 장기근속휴가는 분할하여 사용 가능한지?

(지침)

(부산광역시 2025 지침) 2018년부터 우리 시에서는 국·시비지원 사회복지시설 종사자 중 일정 기준 충족자에 대하여 5일~25일의 유급휴가를 부여하는 처우 개선책을 시행하고 있음.

여기서 말하는 국·시비 지원 사회복지시설은 국고보조금에 시비보조금을 매칭하여 지원하는 시설만을 의미하는 게 아니라, 국비 또는 시비가 지원되는 사회복지 시설로 해석하여야 함.

다만, 여기서 말하는 사회복지시설이란 보건복지부 「사회복지시설 관리안내」에 명시된 시설만을 의미하며, 부산시 자체 유사 경력 인정기관, 보조금 미지원 사회복지시설 및 기타 기관은 자체적으로 판단(보조금이 지원되는 사회복지시설이 아닌 기관은 주무관청과 사전 협의 필요)하여 시행 여부를 결정하여야 할 것임.

‘現 소속 시설 재직기간’이란 근로계약서 상 근로 시작일부터 장기근속 유급휴가 시작일까지의 기간을 말하며, 동일 법인 내 타 시설 전보 발령 시 전후 기간은 합산.

동일법인 내 타 시설은 ① 사회복지시설(업무가이드 p.2)과 ② 부산시가 설치·위탁한 기관(업무가이드 p.270, ‘부’에 명시된 기관)만 해당됨.

반드시 해당 재직기간 내 사용하여야 하며, 소급 또는 이월 불가.

((예) 2009년 6월 입사자가 2019년 6월까지 “5년 이상 10년 미만”에 대한 장기근속 유급 휴가 5일을 사용하지 않은 경우 해당 근속기간에 대한 장기근속 유급휴가는 소멸, 2019년 7월부터는 “10년 이상 20년 미만”에 대한 10일 사용 가능함.)

근속기간이 “5년 이상 10년 미만”의 의미는 입사일로부터 5년이 경과한 시점부터 10년 이내로 해석해야 할 것임(“5년 이상”을 “6년이 되는 시점”으로 해석해서는 안됨).

휴가 시행 회수는 본 지침 시행일 기준으로 개인별로 총 1회가 아니라, 개인별로 근속 기간에 따라 순차적으로 사용.

((예) 2013년 6월부터 재직한 자가 2018년 7월에 “5년 이상 10년 미만” 장기근속 유급휴가 5일을 사용하였어도, 2023년 7월부터 “10년 이상 20년 미만” 10일, 2033년 7월부터 “20년 이상 30년 미만” 10일, 2033년 7월부터 “30년 이상” 10일을 순차적으로 사용 가능.)

(지침)

시설에서는 특정 연차 직원들에 편중되지 않도록 연차별(5-10년, 10-20년, 20-30년, 30년 이상)로 휴가를 시행하여 근속기간별 시행 가능 휴가가 소멸되지 않도록 하고 (소멸된 휴가에 대한 별도의 금전 등 보상 없음), 업무유공자, 기러기가족, 부모 공양, 과다한 업무로 재충전이 필요한 종사자 등을 우선 배려.

시설별 또는 시설 내부 조직별로 연중 균등하게 시행하거나, 기관별·개인별 업무 공백기를 활용하여 시행하는 등 복지대상자에 대한 서비스 제공에 차질이 없도록 시행.

특별휴가는 그 사유가 발생한 날을 포함하여 전후에 연속하여 실시하는 것이 원칙 이므로, 분할하여 사용할 수 없음.(경조사 휴가 중 배우자 출산 휴가 제외)

(질문)

휴가 등 신설 지침을 운영규정이나 취업규칙에 반드시 반영하여야 하는지?

(지침)

(부산광역시 2025 지침)

보조금과 관련 신설 지침을 반드시 운영 규정 또는 취업규칙에 반영해야 할 필요는 없으나, 동 지침이 해당 법인·시설의 운영 규정이나 취업규칙과 상이한 경우에는 보조금 환수 또는 추가적인 자부담 소요 등의 사례가 발생하므로, 급속 개정 권장.(의무 사항은 아님)

휴가부분에서 ‘연차’도 공무원 규정을 적용받는지?

해당 지침은 ① 연가, 병가, 공가, 특별휴가외의 재량 휴가를 제한 ② 병가, 공가, 특별휴가에 대한 공무원 기준 준용 등이 제정 취지이며, 일반적인 사항은 노동법령에 따라 시행.

※ 공무원의 경우 「근로기준법」이 아닌 「지방공무원 복무규정」의 적용을 받으나, 사회복지시설 종사자의 경우에는 「근로기준법」 적용

재직기간별 연가일수는 기관별로 자유롭게 부여가 가능한지?

(채용 전 경력, 군 경력 포함 등)

「근로기준법」 상 재직기간별 연가일수에는 해당 기관에 채용되기 이전의 경력을 포함하지 않으며, 과도한 연가일수 부여 등으로 인한 시설 운영의 공백, 시설 간 형평성 등의 사유로 불가.

채용 전 경력, 군경력 등을 포함하여 연가일수를 산정하여 연가보상비를 보조금으로 지급받은 경우 보조금 환수 대상임.

교대 근무자의 특별휴가 시행 방법

경조사 사유가 발생한 날을 포함해서 전후로 연속하여 휴가를 실시하는 것이 원칙이며, 정규근무를 마치고 퇴근 시간 이후에 사유가 발생한 경우에는 당일은 경조사 휴가 일수에서 제외하고, 그 다음 날부터 경조사 휴가 일수를 산정.

특별휴가 사용 시토·일요일, 공휴일의 포함 여부

토·일요일, 공휴일은 특별휴가 사용기간에서 제외하나, 30일 이상의 휴가 사용 시에는 산입.(교대근무자도 동일하게 적용)

지참, 조퇴, 외출 사용은 사용이 제한되는지?

제한되지 않음. 사용 부분만큼 연가 사용일수에 누적
(질병으로 인한 지참, 조퇴, 외출의 경우 병가 사용일수에 누적)

(질문)

형법상 기소유예 또는 선고유예에 기인한 사회복지사 자격정지 가능 여부

(답변)

(보건복지부 복지정책과-1181. 2019.3.29.)

‘기소유예’는 피의사실은 인정되나 「형사소송법」 제247조(기소편의주의)에 따라 범인의 연령·성행(性行), 지능과 환경, 피해자에 대한 관계, 범행동기·수단과 결과, 범행 후의 정황 등을 참작하여 검사가 공소를 제기하지 않는 것이며, ‘선고유예’는 경미한 범인에 대하여 일정한 기간 형(刑)의 선고를 유예하고, 그 유예기간을 사고 없이 지내면 형의 선고를 면하게 하는 제도로써 「형법」 제60조에 따라 형의 선고유예를 받은 날로부터 2년을 경과한 때에는 면소된 것으로 간주함.

따라서, 기소유예의 경우에는 「사회복지사업법 시행규칙」 제4조의3 [별표 1의3] 사회복지사의 자격 취소 등에 관한 세부 기준 2. 개별기준 라목 3)에 따라 ‘자격정지 3개월’의 규정을 적용할 수 있을 것임.

다만, 선고유예의 경우에는 피의사실만으로 행정처분을 한 이후 선고유예의 실효가 발생할 경우 행정처분의 적용 조항이 달라질 수 있으므로 선고유예의 실효 또는 면소 여부에 따라 행정처분이 이루어져야 할 것임.

III. 재무·회계관리

예산제도

(질문)

법인 재무회계 규칙상 매 회계년도에 편성한 세입 세출 예산(안)은 관할 시·군·구에 보고 사항인지, 승인 사항인지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

재무회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정절차)에 의하면 예산은 “이사회(의결을 거쳐 확정”되고 시·군·구청장에게 제출하도록 되어 있으니 법률적으로 법인 예산은 행정청의 승인사항은 아님.

다만, 동 규칙 제9조에 시·군·구청장이 특히 필요하다고 인정되는 사항에 관하여 예산 편성 요령을 정하여 법인에 통보할 수 있으며, 법인 및 시설이 시·군·구의 정당한 요청에 대하여 이행하지 아니하여 발생한 회계 및 시설운영과 관련한 부당행위는 시행규칙 제26조2에 의거하여 행정처분을 행할 수 있음.

(질문)

준예산의 편성 절차

(지침)

(보건복지부 법인관리 안내)

준예산은 회계연도 개시 전까지 예산이 성립되지 아니한 때 의무적 경비 등을 전년도 예산의 범위에서 지출할 수 있도록 하는 제도임. 자치단체에서 준예산으로 집행해야 하는 상황이 생긴다면 준예산 집행계획을 수립하여 의회에 제출하여야 하나 복지기관의 경우 법인이사회에 통보하는 등의 별도 규정은 정하고 있지 아니함. 다만, 그 사유를 자치단체장에게 보고해야 함.

(질문)

사회복지시설 보조금 수입 세입계정 처리

<구체적인 내용>

사회복지시설 보조금 수입(04-41) 처리 시 세입 예산과목 구분을 교부 기관으로 할 것인지 자금 원천별로 구분할 것인지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-5862, 2014.10.15.)

보조금의 수입 처리 시 세입 예산과목 구분은 교부기관별로 구분하는 것이 타당할 것으로 판단됨. 단순히 보조금을 교부받은 입장에서는 보조금의 자금원천(국비, 시비, 구·군 비)을 확인하기 어려운 점을 감안함.

(질문)

예산안 의결이 법인 임원 업무추진비 지급에 대한 제규정의 제·개정 승인인지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-1752, 2019.3.22.)

이사회 결의 대상인 지침 등을 신설·개정하는 경우 해당 지침의 내용으로 발생되는 관련 예산편성에 대한 이사회 의결만으로도, 해당 지침의 제정에 대한 이사회 의결을 거친 것으로 볼 수는 없음. 즉 이사회 의결사항인 안건의 내용이 예산편성으로 반영되어 예산에 관한 이사회의결을 득하였다 하더라도 예산에 관한 이사회 의결이 해당 안건에 대한 이사회 의결을 대신할 수 없음.

수익사업

(질문)

수익사업회계와 수입에 관하여

(답변)

(2023 법인관리 안내)

수익사업회계란 사회복지법인이 주무관청으로부터 별도의 허가를 받아 사업자등록을 하고 운영하는 경우를 말하며, 수입이란 단순히 수입과 지출의 개념임. 따라서 일반적으로 법인과 시설에서의 수입을 수익사업이라 부르는 것은 잘못된 것임.

(사례)

(경기도 2020 지도점검 자료)

사회복지법인의 정관에 재무회계규칙에 없는 “기타특별회계로 구분한다”고 규정하거나, 임의로 예산과목을 정한 것(회비 수입, 경상적 수입, 홍보사업비, 차량연료비 등)은 부당하다고 지적함.

(질문)

수익사업에 해당하는지에 대한 판단

(판례)

(대법원 1997.2.28. 선고, 96누14845 판결)

어느 사업이 지방세법 제184조 및 제234조의12에서 규정한 재산세 등의 비과세대상에서 제외되는 수익사업에 해당하는지의 여부는 그 사업이 수익성을 가진 것이거나 수익을 목적으로 하면서 그 규모, 횟수, 태양 등에 비추어 사업 활동으로 볼 수 있는 정도의 계속성과 반복성이 있는지의 여부 등을 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단하여야 함.

(판례의 의미)

사회복지법인이 소유한 수영장의 이용 대상이 장애인 이외에 일반인을 포함하여 아무런 제한이 없으며, 운영 시간 또한 일반 영리 목적의 수영장보다 조금도 다름이 없을 뿐만 아니라, 일반인 이용자(92.6%)를 포함한 대부분의 이용자들(99.2%)이 이용료를 부담하고 있는 데다가 그 이용 요금 또한 인근 수영장의 50~68%에 달하는 것이라면 그 수영장의 운영은 수익성이 있거나 수익을 목적으로 하는 것으로서 재산세 등의 비과세대상에서 제외되는 수익사업에 해당한다고 본 사례임.

판례는 어느 사업이 수익사업에 해당하는지 여부는 그 사업이 수익성을 가지거나 수익을 목적으로 하면서 그 규모, 횟수, 태양 등에 비추어 사업 활동으로 볼 수 있는 정도의 계속성과 반복성이 있는지 등을 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단하여야 한다고 하며, 법률에 의하여 설립된 공법인의 경우 그 사업에서 얻는 수익이 종국적으로 설립목적 달성을 위한 재원으로 사용된다하여 함부로 그 수익성을 부정할 것은 아니라는 태도임.

(질문)

수익사업으로 볼 수 있는 “수익”의 범위

(판례)

(서울행법 2002.8.2. 선고, 2001구16605 판결 : 항소)

그 사업이 수익사업에 해당하려면 적어도 그 사업 자체가 수익성을 가진 것이거나 수익을 목적으로 영위한 것이어야 하고, 수입금액이 적다는 이유만으로 그 사업의 수익성을 부정할 것은 아니지만, 그렇다고 하여 대가가 수수된다는 사정만으로 바로 그 사업에 수익성이 있어서 그 사업이 수익사업에 해당한다고 단정할 것은 아니며, 가사 대가가 수수된다고 하더라도, 그 대가가 객관적으로 보아 채산성 (이는 ‘경영상, 수지나 손익을 따지거나 셈하여 이익이 나는 정도’라는 뜻이다.)을 고려함이 없이 책정된 것으로서 실비변상의 수준에 불과하고, 그리하여 당초부터 그 사업에서 이익이 생길 여지가 없다면, 그 사업은 수익성이 결여된 것으로서 수익사업에 해당하지 아니한다고 보아야 할 것임.

(질문)

목적사업용 기본재산에서의 수익사업 실시

(판례)

(대법원 2000.6.23. 선고, 98두11120 판결)

사회복지법인은 그가 행하는 사업에 지장이 없는 범위 안에서 정관이 정하는 바에 의하여 그 사업 운영에 충당하기 위하여 수익사업을 행할 수 있으나, 사회복지시설은 그 시설을 이용하여 사회복지사업을 하는 사회복지법인의 목적용 기본재산으로, 원칙적으로 그 시설은 사회복지사업 자체에 쓰여져야 하는 것이고, 그 주요 부분이나 대부분을 사회복지사업 자체가 아닌 다른 수익사업에 이용케 하는 것은 사회복지사업의 수행에 지장을 초래하게 하는 것으로 그 수익사업으로 얻게 되는 수익을 사회복지사업에 직접 또는 간접으로 쓴다고 할지라도 사회복지시설 설치·운영의 본질에 반하는 것으로 허용될 수 없음.

<판례의 의미>

사회복지법인이 교회시설은 물론 일반건축물의 건축도 허용되지 아니하는 자연녹지지역에 사회복지시설로 허가받아 건축한 사회복지시설을 사실상 교회의 전용 시설로 사용하면서 사업복지사업을 전혀 시행하지 아니하고 수차의 사회복지시설사업 활성화 및 시설물 정비 등 시정명령을 이행하지 아니한 경우, 이를 이유로 한 사회복지시설의 설치·운영 허가의 취소처분은 재량권의 일탈·남용이 아니라고 한 사례임.

(질문)

수익사업 수익금 통제 강화

(지침)

(부산시 사회복지과-1128, 2016.1.15.)

가. 법인 정관 상 목적·수익사업 불문 의료기관 운영 관련 조항 추가 원천적 금지

나. 구·군 담당부서는 수익사업 수익금이 발생하고 있음에도 법인 운영 외 목적사업을 지원하고 있지 않는 법인에 대하여는 법 제26조제1항제11호에 따라 목적사업 미지원 시 수익사업 운영을 중단토록 시정명령(행정처분)

다. 시 담당부서는 기본재산 임대에 대한 처분허가 시, 임대료 수입을 명확하게 목적사업 지원에 사용토록 허가조건을 부과

라. 구·군 담당부서에서는 법인에서 수익사업 운영을 위한 정관변경 인가 신청 시 수익사업에서 수익이 발생하지 않는다는 이유로 목적사업에 수익금 지원이 없거나, 당초 계획하였던 수익금 규모에 비하여 현저히 적은 금액을 목적사업의 경비에 지원하는 경우 해당 수익사업의 중단을 명할 수 있다는 조건을 부과하여 인가할 것.

마. 정관 상 수익사업 중 실제 운영 중이지 않은 수익사업은 정관 조항에서 삭제토록 시정(행정지도) 조치

차입금

(질문)

허가대상 차입금의 범위

(판례)

(대법원 2014.4.10. 선고, 2013다98710, 98727 판결)

사회복지법인은 기본재산에 관하여 보건복지부령이 정하는 금액 이상을 1년 이상 장기 차입하고자 할 때에는 보건복지부장관의 허가를 받아야 하고, 위 규정은 강행규정으로 서 이에 위반하여 허가를 받지 아니한 장기차입계약은 무효임.

舊 「사회복지사업법」(2011.8.4. 법률 제10997호로 개정되기 전의 것) 제23조제3항제2호에 의하여 허가를 받아야 하는 ‘장기차입’에는 상환기간의 연장을 예상하고도 위 규정에 의한 허가를 잠탈하기 위하여 형식상으로만 상환기간을 1년 미만으로 정하였 다거나, 합의에 의하여 상환기간을 연장한 결과 상환기간의 합계가 1년 이상이 되는 등 의 특별한 사정이 없는 한, 차입 당시에 상환기간을 1년 이상으로 정한 것만 포함되고, 차 입 당시에는 상환기간을 1년 미만으로 정하였으나 차입금을 상환하지 아니한 채 변제가 가 지나 결과적으로 1년 이상 차입하게 된 경우까지 포함된다고 볼 것은 아님.

(질문)

법인의 기본재산과 관련이 없는 차입의 허가대상 여부

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-1238, 2019.2.27.)

기본재산에 대한 제한물권 설정이 없는 차입 등 기본재산과 관련 없는 차입의 경우에는 사·도지사의 허가가 필요한 사안은 아니라고 할 것임.

(질문)

공익법인의 기본재산으로 부동산을 매수하여 공익사업을 할 수 있는지 여부 및 이 경우 장기차입할 수 있는지?

(답변)

(법무부, 2022 실무자를 위한 비영리·공익법인 관리·감독 업무 편람)

목적사업을 영위하기 위하여 부동산을 매수하는 경우라고 하더라도 이는 기본재산이 아 닌 보통재산으로 충당하여야 함. 법인이 장기차입을 하고자 하는 경우 기본재산 총액에 서 차입 당시의 부채총액을 공제한 금액의 5/100에 상당하는 금액 이상인 때에는 주무 관청의 허가를 받아야 함.

(질문)

「사회복지사업법」 제23조 제3항에 따르면 법인은 기본재산에 관하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시·도지사의 허가를 받도록 하면서 2호에서는 보건복지부령으로 정하는 금액 이상을 1년 이상 장기차입하려는 경우로 규정하고 있는 바, 허가대상 차입은 기본재산의 담보제공인 경우에만 해당하는지, 기본재산의 담보 없이 해당 법인이 신용으로 차입하는 경우도 해당하는지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-768. 2014.2.14.)

기본재산은 “보건복지부령이 정하는 금액 이상”을 산정하는데 있어 그 기준이 되는 금액에 불과하며 어떤 형태든 1년 이상 장기차입하려는 경우에는 모두 해당함.

(질문)

구 사회복지사업법 제23조 제3항 제2호의 법적 성질(=강행규정) 및 사회복지법인이 보건복지부 장관의 허가를 받지 아니한 장기차입계약의 효력(=무효) / 구 사회복지사업법 제23조 제3항 제2호에 정한 ‘장기차입’의 범위 및 차입 당시 상환기간을 1년 미만으로 정하였으나 차입금을 상환하지 아니한 채변제기가 지나 결과적으로 1년 이상 차입하게 된 경우, 위 ‘장기차입’에 포함되는지 여부

(답변)

(대법원 2014.4.10. 선고 2013다98710 판결)

구 사회복지사업법(2011.8.4. 법률 제10997호로 개정되기 전의 것) 제23조 제3항 제2호에 의하면, 사회복지법인은 기본재산에 관하여 보건복지부령이 정하는 금액 이상을 1년 이상 장기 차입하고자 할 때에는 보건복지부장관의 허가를 받아야 하고, 위 규정은 강행규정으로서 이에 위반하여 허가를 받지 아니한 장기차입계약은 무효임. 구 「사회복지사업법」(2011.8.4. 법률 제10997호로 개정되기 전의 것) 제23조 제3항 제2호에 의하여 허가를 받아야 하는 ‘장기차입’에는 상환기간의 연장을 예상하고도 위 규정에 의한 허가를 잠탈하기 위하여 형식상으로만 상환기간을 1년 미만으로 정하였다거나, 합의에 의하여 상환기간을 연장한 결과 상환기간의 합계가 1년 이상이 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 차입 당시에 상환기간을 1년 이상으로 정한 것만 포함되고, 차입 당시에는 상환기간을 1년 미만으로 정하였으나 차입금을 상환하지 아니한 채 변제기가 지나 결과적으로 1년 이상 차입하게 된 경우까지 포함된다고 볼 것은 아님.

수입 및 지출관리

(사례)

기타후생경비, 기관운영비, 기타운영비의 분류

(지침)

(2025 법인관리 안내)

재무회계규칙 [별표 2, 4, 6] 세출예산과목구분표 상 “인건비 항-기타후생경비 목”은 ‘직원의 건강진단비 및 기타복리후생에 소요되는 비용’으로, 법인(시설) 직원의 업무수행과 직접 관련하여 지급된 현물·서비스(건강검진비, 치료비 등) 성격으로 봄. 따라서 명절·생일 선물 구입비, 격려 만찬 회식비, 경조사비 등은 소속 직원에게 보탬이 되도록 기관 명의로 집행하는 ‘경비’를 일반적으로 의미하므로, 그 내역에 따라 “업무추진비 항-기관 운영비 목”으로 편성하는 것이 적절함.

다만, 직원에게 지급하는 포상금, 격려금 등은 그 세부 내역에 따라 “업무추진비 항-기관 운영비 목” 또는 “운영비 항-기타운영비 목”으로 편성할 수 있으므로, 구체적인 예산편성에 대해서는 각 지자체의 지침으로 정하는 것을 원칙으로 함.

※ 비지정후원금은 간접비 중에서 업무추진비(기관운영비, 직책보조비, 회의비) 등으로의 사용을 금지하므로, 후원금의 부적정 사용에 주의할 것.

(「2024 사회복지법인·시설 현지조사 사례집」p.144 참고)

(질문)

노인주거복지시설 임대보증금 회계 처리

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-4054, 2013.11.18.)

노인주거복지시설 입소자 임대보증금의 경우, 시설회계의 특정목적사업으로 적립하여 관리한 후 입소자가 퇴소할 시 수납하였던 보증금을 지체없이 반환하도록 처리.

※ ○○법인은 임대보증금을 법인 일반회계로 관리, 임대보증금 반환액 잠식하여 행정처분

(지적)

장애인공동생활가정 사회재활교사 급식비 납부

(사례)

(부산시 장애인복지과-10932, 2015.7.23.)

장애인공동생활가정은 입소 장애인들에게 가정생활, 사회활동 등의 자립생활을 지원하는 것을 목적으로 설치하는 시설이므로, 시설 운영을 위해 지원되는 보조금이 입소 장애인이 아닌 사회재활교사 등 종사자를 대상으로 사용되는 것은 보조금의 목적 외 사용에 해당된다 할 수 있음.

따라서, 사회재활교사가 입소 장애인을 대상으로 제공되는 식사를 제공받는 경우에는 시설별 1식 급식단가를 산출하여 매월 적정 급식비를 납부하는 것이 타당함.

아울러, 사회재활교사가 납부한 급식비는 반드시 급식 경비로만 사용되도록 하여 입소 장애인의 급식의 질이 저하되는 일이 없도록 해야 할 것임.

※ 종사자가 납부한 급식비를 타 시설 운영(직원복지, 전기요금) 등에 사용하는 사례 지양

(사례)

지역아동센터 종사자 제수당 지급 지침

(지침)

(부산시 아동청소년과-4137, 2016.3.10.)

보건복지부 「사회복지시설 관리 안내」에서 정한 수당 : 명절휴가비, 시간외수당, 가족수당, 거점형·특수목적형·토요운영수당 및 지방자치단체에서 별도 정하는 수당

- 위 집행기준에 열거된 항목 이외 원칙적 사용 불가

※ 지자체의 협의 없이 사용한 경우, 해당 금액 전액 환수

(질문)

노인의료복지시설(장기요양기관) 본인 일부 부담금 면제·감경 금지행위

(답변)

(보건복지부 요양보험운영과-5175, 2015.7.23.)

「노인장기요양보험법」 제35조제5항에 따라 의료급여수급권자 등을 제외한 장기요양수급자가 부담하는 급여비용을 면제하거나 감경할 수 없도록 하고 있음.

시설 종사자 가족이 해당 시설에 입소한 경우 가족의 입소를 이유로 본인 일부 부담금을 면제·감경하거나 그에 따른 수당을 지급하고 그 수당에서 본인일부부담금을 납부하도록 하는 것은 같은 법 제35조제5항에 따른 본인일부부담금 면제·감경 금지행위에 해당될 수 있다고 판단됨.

세무회계 제도

(질문)

비과세 대상에서 제외되는 수익사업

(판례)

(대법원 96누14845, 1997.2.28.)

어느 사업이 「지방세법」에서 규정한 재산세 등의 비과세대상에서 제외되는 수익사업에 해당하는지의 여부는 그 사업이 수익성을 가진 것이거나 수익을 목적으로 하면서 그 규모, 횟수, 태양 등에 비추어 사업활동으로 볼 수 있는 정도의 계속성과 반복성이 있는지의 여부 등을 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단하여야 함.

(질문)

비영리법인이 수익사업을 영위하는 경우 당해 수익사업에 있어 매입처별 계산서합계표의 미제출에 대하여 법인세법상 가산세의 납세의무가 있는지?

(판례)

(대법원 2003.2.14. 선고, 2001두8100 판결)

법인세법에 의하면, 법인이 재화 또는 용역을 공급하는 때에는 계산서 또는 영수증을 공급받는 자에게 교부하여야 하고, 재화 또는 용역을 공급받은 법인은 그로 인하여 교부받은 계산서의 매입처별합계표를 대통령령이 정하는 기한 내에 납세지 관할세무서장에게 제출하도록 규정하고 있으며, 기한 내에 제출하지 아니한 경우에는 그 공급가액의 100분의 1에 상당하는 금액을 가산하여 징수하되, 수익사업을 영위하지 아니하는 비영리법인의 경우는 위 가산세 부과 대상에서 제외한다고 규정하고 있는바, 비영리법인이라 하더라도 법인세법상의 수익사업을 영위하는 경우에는 당해 수익사업에 있어 거래상대방으로부터 재화 또는 용역을 공급받고 교부받은 계산서의 매입처별합계표를 기한 내에 제출하지 아니할 경우 그 미제출에 대하여 법인세법상 가산세의 납세의무가 있음.

(질문)

관리비 외 별도로 징수하는 주차료는 수익사업인지?

(답변)

(서면2팀-1068, 2008.6.2.)

아파트형공장 입주자로부터 관리비 외에 별도로 징수하는 주차료는 비영리법인의 수익사업에 해당되어 법인세가 과세되는 것임.

(질문)

아파트단지 내 주민공동시설을 외부인에게 사용하게 하고 수취하는 이용료

(답변)

(법인세과-1879, 2018.7.18.)

아파트입주자대표회의가 당해 아파트단지 내 주민공동시설을 입주자가 아닌 외부인에게 사용하게 하고 수취하는 이용료는 「법인세법」 제3조제3항에 따라 법인세 과세 대상인 수익사업에 해당함.

(질문)

아파트 입주자대표회의가 주차장 유지·보수 등 관리목적으로 별도 징수하는 주차료는 수익사업인지?

(답변)

(기획재정부 법인세제과-765, 2018.7.2.)

비영리법인인 아파트 입주자대표회의가 1차량을 초과하여 주차하는 세대에 아파트 관리비 외 주차장 유지·보수 등 관리목적으로 별도 징수하는 주차료는 「법인세법」 제3조 제3항 및 같은 법 시행령 제2조제1항의 규정에 의한 수익사업에 해당하지 않는 것임.

(질문)

대가 관계없이 무상으로 받는 정부출연금의 수익사업 소득 해당 여부

(답변)

(법인세과-1190, 2018.5.17.)

비영리법인인 산학협력단이 재화 또는 용역제공 등에 대한 대가관계 없이 무상으로 지원받는 정부출연금은 수익사업에서 생긴 소득에 해당하지 아니하는 것임.

(질문)

저작권법에 근거하여 받는 사용료

(답변)

(법인세과-1958, 2016.7.20.)

비영리내국법인이 「저작권법」에 근거하여 사용료를 받는 경우 당해 법인의 법령 또는 정관에 규정된 고유목적사업 여부와 관련 없이 수익사업에 해당하는 것임.

(질문)

계약 등에 의해 대가를 받고 제공하는 연구 및 개발용역의 수익 사업 여부

(답변)

(법인-3364, 2016.5.11.)

연구 및 개발업은 수익사업에 해당되지 아니하는 것이나, 계약 등에 의하여 그 대가를 받고 연구 및 개발용역을 제공하는 경우에는 수익사업에 해당되는 것임.

(질문)

공제조합이 분담금으로 폐기물 회수·인계·재활용 의무를 이행하는 사업

(답변)

(법령해석법인-2495, 2016.4.6.)

공제조합이 분담금으로 폐기물 회수·인계·재활용 의무를 이행하는 사업을 영위하는 경우 해당 사업은 수익사업에 해당하는 것임.

(질문)

종전 부동산 처분일 현재 고유목적사업에 직접 사용하지 않은 경우

(답변)

(법규법인 2014-434, 2014.9.29.)

처분일 현재 3년 이상 계속하여 법령 또는 정관에 규정된 고유목적사업(수익사업 제외)에 직접 사용한 경우 수익사업에 해당하지 않는 것이나, 종전 부동산 처분일 현재 고유목적사업에 직접 사용하지 않은 경우에는 수익사업에 해당함.

(질문)

법인으로 승인받기 전에 취득하여 처분일 현재 3년 이상 고유목적 사업에 사용한 경우

(답변)

(법인-4471, 2016.8.24.)

법인으로 승인 받기 전에 취득하여 처분일 현재 3년 이상 고유목적사업에 직접 사용한 고정자산을 양도하는 경우 당해 소득은 수익사업에서 생기는 소득에서 제외되는 것임.

(질문)

비영리내국법인이 수탁운영하는 노인전문병원의 의료사업

(답변)

(법규법인 2014-107, 2014.3.31.)

비영리내국법인이 지방자치단체와 위·수탁협약을 체결하여 수탁운영하는 노인전문병원의 의료사업은 「법인세법 시행령」 제2조(수익사업의 범위) 제1항의 수익사업에 해당하는 것임.

(질문)

국가보조금을 지급받아 무상교육을 하거나 실비상당액을 받고 교육하는 경우

(답변)

(법규법인 2014-5, 2014.3.27.)

비영리내국법인이 고유목적사업 중 하나인 교육·지원사업을 영위하기 위해 연수원을 조성하고 국가보조금을 지급받아 무상교육을 실시하거나, 위탁기관으로부터 수탁교육비 또는 교육생으로부터 실비상당액을 받고 교육을 실시하는 경우 해당사업은 수익사업에 해당함.

(질문)

지방자치단체로부터 위탁받아 운영하는 청소년수련관의 과세소득 해당 여부

(답변)

(서면법규과-777, 2014.7.22.)

비영리법인이 지방자치단체로부터 위탁받은 청소년수련관 운영사업을 영위하면서 위·수탁협약에 따라 해당 사업에서 발생한 손익이 실질적으로 지방자치단체에 귀속될 경우, 해당 사업에 대해서는 법인세가 과세되지 아니하는 것임.

(질문)

국가로부터 위탁받은 사업을 수행하면서 해당 사업의 손익이 국가에 귀속되는 경우

(답변)

(법령해석법인-5039, 2017.5.29.)

비영리내국법인이 국가로부터 위탁받은 사업을 수행하면서 사업 집행자금을 지급받고, 사업 종료 후 일체의 손익을 정산하여 국가에 반납함으로써 해당 사업의 손익이 전부 국가에 귀속되는 경우 수익사업에 해당하지 아니하나, 그 손익의 전부 또는 일부가 비영리내국법인에 귀속되는 경우 수익사업에 해당함.

(질문)

지역자활센터 영위 사업의 비수익사업 해당 여부

(답변)

(법인세과-744, 2021.4.2)

국민기초생활보장법 시행령 제22조에 해당하지 않는 사업은 수익사업에 해당하는 것이나, 법인세법시행령에 따라 국민기초생활보장법 제15조의2 제1항 및 제16조제1항에 따른 중앙자활센터 및 지역자활센터가 제공하는 사회복지사업은 비영리내국법인의 비수익사업에 해당하여 법인세 과세 대상이 되지 않는 것임.

(질문)

청소년수련시설을 운영하며 그 대가를 실비로 받는 경우 수익사업 해당 여부

(답변)

(법규법인 2012-168, 2012.5.30.)

주무관청에 등록된 종교단체로서 청소년육성사업을 그 고유의 목적사업으로 하는 비영리법인이 청소년육성사업을 수행하기 위하여 청소년수련시설을 설치·운영하면서 그 대가를 실비로 받는 경우, 해당 사업은 수익사업에서 제외하는 것임.

(질문)

과학기술기본법에 따른 국가연구개발사업을 위해 국가, 지자체로부터 받은 출연금의 수익사업 여부

(답변)

(재법인-635, 2008.10.17.)

과학기술기본법에 따른 국가연구개발사업을 위하여 국가와 지방자치단체로부터 받는 출연금은 법인세법 제3조제2항에 따른 수익사업의 소득이 아니며, 정부출연연구기관 및 ○○(주)로부터 받는 출연금은 같은 법 시행령 제2조제1항제2호에 따른 수익사업의 소득에 해당함.

(질문)

손해배상책임 공제료 등의 관리·운용소득의 수익사업에 해당 여부

(답변)

(법인-432, 2011.6.30.)

협회가 회원사로부터 손해배상책임 공제료를 받아 보험회사에 납부하고 운영 수수료를 징취하는 경우 운영 수수료 및 공제료의 관리·운용으로 발생하는 소득은 수익사업에 해당함.

(질문)

회원들로부터 받는 회비의 수익사업 소득 여부

(답변)

(서이46012-10400, 2002.3.6.)

용역제공 등의 대가와 관계없이 회원들로부터 회비를 받아 경조사 등에 사용하고 탈퇴 시 자기 지분에 상당하는 회비를 반환하는 경우 수익사업에 해당 안 됨.

(질문)

회비의 실질이 용역제공 등의 대가는 과세 대상인지?

(답변)

(법인-1198, 2010.12.27.)

비영리내국법인이 그 회원으로부터 받는 회비는 수익사업에서 생기는 소득에 해당되지 아니하는 것이나 그 회비의 실질이 용역제공 등과 관련한 대가인 경우에는 수익사업에서 생긴 소득으로 보는 것임.

(질문)

고정자산의 처분으로 발생한 수입이 법인세 과세 대상인지?

(답변)

(법인-804, 2010.8.27.)

임대사업에 사용하던 고정자산을 양도한 경우, 해당 양도 자산의 임대 수입을 고유목적 사업에 사용하였다더라도 양도한 고정자산의 처분으로 인하여 생기는 수입은 법인세 과세 대상에 해당함.

(질문)

고정자산 처분손익에 대한 법인세 과세 여부

(답변)

(재법인 46012-151, 2003.9.19.)

비영리내국법인이 3년 이상 계속하여 고유목적사업에 직접 사용하지 않은 토지의 처분 시, 정당한 사유 여부에 불구하고 법인세 과세 대상이며, 소득금액의 50%까지 고유목적 사업준비금 계상 가능함.

(질문)

교회가 묘지를 양도하는 경우 법인세 과세 여부

(답변)

(서면2팀-820, 2005.6.15. 국심 2003서614, 2003.4.22.)

교회가 3년 이상 보유한 토지를 신도들의 사후 매장을 위한 묘지로 사용한다고 하더라도, 묘지 운영이 교회의 고유목적인 종교의 보급 기타 교화를 위하여 직접적으로 필요하다고 볼 수 없으므로 당해 토지의 양도는 수익사업으로 보아 법인세가 과세되는 것임.

(질문)

회보 광고 수입은 수익사업인지?

(답변)

(법인 46012-828, 1999.3.6.)

비영리내국법인이 수익사업으로 보지 아니하는 회보 등을 발간함에 있어서 등 회보에 광고를 게재함으로써 생기는 광고 수입은 수익사업의 수입금액으로 보는 것이며, 그 회보 발간비는 광고 수입에 대응하는 손금으로 하고 광고 수입을 초과하는 회보 발간비는 비영리사업에 속하는 것으로 하는 것임.

이 경우 '수익사업으로 보지 아니하는 회보'라 함은 학술, 종교의 보급, 자선, 기타 공익을 목적으로 하는 법인이 그 고유목적의 달성을 위하여 회보 등을 발간하고 이를 회원 또는 불특정다수인에게 무상으로 배포하는 것으로서 통상 상품으로 판매 되지 아니하는 것을 말함.

(질문)

비영리내국법인이 업무와 관계없이 무상으로 받은 자산의 과세 여부

(답변)

(법인-3855, 2016.8.11.)

비영리내국법인이 업무와 직접 관계없이 타인으로부터 무상으로 받은 자산의 가액은 비수익 사업에 속하므로 법인세 과세 대상이 되지 아니하는 것임.

(질문)

고정자산을 처분한 금액을 구성원에게 분배하여 법인으로 보는 단체의 승인이 취소된 경우

(답변)

(법령해석법인-3523, 2016.7.11.)

고유목적사업에 직접 사용한 고정자산을 처분하여 「법인세법」 제3조제3항제5호에 의해 법인세가 면제된 법인으로 보는 단체로 승인받은 비영리내국법인이 수익을 구성원에게 분배하여 법인으로 보는 단체의 승인이 취소된 경우 당초 면제된 법인세를 추가 납부하지 않는 것임.

(질문)

수익사업과 비수익사업 겸영하는 경우 종업원의 급여

(답변)

(법인-553, 2009.5.12.)

수익사업과 비수익사업을 겸영하는 경우 종업원에 대한 급여는 근로의 제공내용을 기준으로 구분하는 것임.

(질문)

비영리내국법인은 수익사업과 기타사업의 구분 여부

(답변)

(법인-526, 2009.5.4.)

비영리내국법인이 수익사업과 수익사업이 아닌 기타사업을 경영하는 경우 「법인세법」 제113조에 의해 수익사업에 속하는 자산과 수익사업이 아닌 기타사업에 속하는 자산을 구분하여 경리하여야 하는 것임.

(질문)

수익사업에 사용하던 자산을 사회복지사업에 전출하는 경우

(답변)

(서면2탐-1376, 2006.7.20.)

사회복지법인이 수익사업에 사용하던 자산을 사회복지사업에 전출하는 경우 당해 자산의 시가상당액을 기준으로 법인세법 기본통칙 113-156...3 제2항에 따라 상계처리하는 것임.

(질문)

비영업대금의 이익은 기타 수익사업에서 발생한 소득으로 분류하는지?

(답변)

(법인 46012-3644, 1995.9.25.)

주무관청의 허가를 받아 설립된 비영리법인이 그 회원에게 대출한 융자금에서 발생한 이자소득은 비영업대금의 이익으로서 법인세법 당해수익사업에서 발생한 소득에 100분의 50을 곱하여 산출한 금액의 범위 안에서 고유목적사업 준비금을 설정할 수 있음.

(질문)

임의로 외부회계감사를 받는 경우

(답변)

(서이46012-11844, 2003.10.23.)

외부감사대상법인에 해당하지 아니하나 감사인의 회계감사를 받는 비영리법인은 '준비금의 손금계상특례'를 적용받을 수 있음.

(질문)

비수익사업회계에 사용이 금지된 소득도 고유목적사업준비금 설정 대상 소득 여부

(답변)

(법인-2018-0042, 2019.1.11.)

고유목적사업준비금의 손금산입은 고유목적사업에 사용될 것을 전제로 손금을 인정하는 것이므로 교육부의 수익사업 재산처분 허가조건에 따라 비수익사업회계에 사용이 금지된 소득은 준비금 설정 대상 소득에 포함되지 아니함.

(질문)

산학협력단에 출연하는 경우 고유목적사업에 대한 지출에 해당하는지?

(답변)

(법규법인2013-82, 2013.3.27.)

산학협력단이 수익사업에서 발생한 소득을 다른 산학협력단에 출연하는 경우 해당 출연금액은 「법인세법」 제29조에 따라 손금에 산입한 고유목적사업준비금을 고유목적사업 또는 지정기부금에 지출한 것으로 보는 것임.

(질문)

산학협력단 부설단체인 창업보육센터의 고유목적사업준비금 손금산입 대상 여부

(답변)

(법규법인 2012-122, 2012.5.11.)

산학협력단의 부설 단체로서, 법인으로 보는 단체로 승인받아 해당 산학협력단과는 별개로 운영되는 창업보육센터는 고유목적사업준비금 손금산입 대상에 해당하지 아니함.

(질문)

퇴직연금적립금에서 발생한 운용수익의 고유목적사업준비금 설정 대상 여부

(답변)

(법인-983, 2010.10.26.)

비영리내국법인이 확정급여형 퇴직연금에 가입하고 퇴직연금운용사업자와 신탁 계약을 체결하여 퇴직연금적립금에서 발생한 운용수익은 고유목적사업준비금 설정대상 이자·배당소득에 해당하지 아니함.

(질문)

중소기업에 대한 특별세액감면을 적용받는 경우 고유목적사업준비금 손금산입 불가

(답변)

(법인세과-1317, 2009.11.27.)

비영리내국법인의 수익사업에서 발생한 소득에 대하여 「법인세법」 또는 「조세특례제한법」에 따른 비과세·면제, 준비금의 손금산입, 소득공제 또는 세액감면(세액공제를 제외함)을 적용받는 경우에는 「법인세법」 제29조 【고유목적사업준비금의 손금산입】 규정을 적용하지 아니하는 것으로, 귀 질의와 같이 의료업을 영위하는 비영리내국법인이 「조세특례제한법」 제7조 【중소기업에 대한 특별세액감면】을 적용받는 경우에는 고유목적사업준비금을 손금에 산입하지 아니하는 것임.

(질문)

과소 계상한 고유목적사업준비금 경정청구 가능 여부

(답변)

(서면2팀-477, 2005.3.31.)

의료업을 영위하는 비영리내국법인이 결산 시 고유목적사업준비금을 설정하지 아니한 경우 경정 청구를 통하여 과소 계상한 준비금 상당액을 손금에 산입할 수 없음.

(질문)

의료법인이 임차보증금으로 지출한 것을 고유목적사업에 사용한 것으로 볼 수 있는지?

(답변)

(서면-2024-법인-1681, 2024.9.9.)

「법인세법 시행령」 제56조제6항의 고유목적사업에 지출 또는 사용한 금액을 적용함에 있어 의료법인이 고유목적사업준비금 상당액을 의료발전회계로 구분 경리하고 병원 건물 및 부속 토지, 의료기기 등을 취득하기 위해 지출하는 금액은 고유목적사업에 사용한 금액으로 보는 것이나, 병원 건물 부속 토지를 임차하기 위해 지출한 금액은 고유목적사업에 사용한 금액으로 보지 않는 것임.

(질문)

고유목적사업준비금으로 지정기부금을 지출 시 시부인 규정은 적용하지 않음

(답변)

(법인-1033, 2009.9.21.)

고유목적사업준비금을 손금으로 계상한 비영리내국법인이 지정기부금을 지출하는 경우 먼저 계상한 사업연도의 고유목적사업준비금에서 순차로 상계해야 하며, 이 경우 지정기부금 시부인 규정은 적용하지 않는 것임.

(질문)

고유목적사업의 기본재산으로 편입한 경우 준비금 사용에 해당 여부

(답변)

(재법인 46012-81, 2003.5.12., 서면2팀-1347, 2006.7.14.)

장학사업을 고유목적으로 하는 비영리내국법인이 수익사업에 사용하던 임대용 부동산의 처분으로 인하여 발생한 수입을 법인세법 §29①의 규정에 의하여 고유목적사업준비금으로 손금 계상한 후 이를 다시 고유목적사업의 기본재산(수익용)으로 편입한 경우에는 이를 고유목적 사업에 사용한 것으로 볼 수 없음.

(질문)

수익사업에서 생긴 소득을 고유목적사업에 직접 지출한 경우

(답변)

(법인 46012-2758, 1998.9.25., 서이 46012-10111, 2003.1.16.)

비영리내국법인이 고유목적사업준비금을 손금으로 계상하지 아니하고 수익사업에서 생긴 소득을 당해 법인의 고유목적사업 등에 직접 지출한 경우에 그 금액은 고유목적사업준비금을 계상하여 지출한 것으로 봄.

(질문)

차입금을 변제한 경우 고유목적사업에 지출 또는 사용한 것으로 볼 수 있는지?

(답변)

(서면2팀-122, 2007.1.16.)

비영리내국법인이 「법인세법」 제29조의 고유목적사업준비금의 손금산입 규정을 적용하는 경우에 당해 법인의 수익사업의 회계에 속하는 차입금을 상환하는 금액은 이를 고유목적사업에 지출 또는 사용한 것으로 보지 아니하는 것임.

(질문)

수익사업용 고정자산 취득에 지출한 비용

(답변)

(서이 46012-10969, 2002.5.7.)

비영리법인이 수행하는 사업이 당해 비영리법인의 법령 또는 정관에 규정된 고유목적사업이라 하더라도 법인세법시행령 제2조제1항에 규정된 수익사업에 해당하는 경우에는 고정자산의 취득 등 동 수익사업을 위하여 지출하는 금액(의료법인의 의료기기 취득은 제외)은 고유목적 사업에 사용한 것으로 보지 않음.

(질문)

사업 포괄 양도 시 승계한 고유목적사업준비금의 익금산입 여부

(답변)

(법인세과-406, 2013.7.30.)

고유목적사업준비금을 손금에 산입한 법인이 사업에 관한 모든 권리와 의무를 다른 비영리 내국법인에게 포괄적으로 양도하고 해산하는 경우에는 그 다른 비영리내국법인이 고유목적사업준비금 잔액을 승계할 수 있는 것이며, 해산한 비영리법인의 고유목적사업준비금 잔액은 익금산입 대상에서 제외되는 것임.

(질문)

고유목적사업준비금 환입 시 익금산입 여부 및 이자상당액 가산 여부

(답변)

(법인46012-327, 2002.6.7.)

고유목적사업준비금을 신고조정으로 손금에 산입한 외부회계감사대상인 비영리내국법인이 처분가능이익이 없어 당해 준비금을 적립하지 못하여 환입 계상하는 경우에는 「법인세법」 제29조 제3항 및 같은 법 기본통칙 29-56...5의 규정에 의하여 환입한 사업연도의 익금에 산입하고, 이자상당액은 같은 법 같은 조 제4항에 의하여 당해 사업연도의 법인세에 가산하여 납부하여야 하는 것임.

(질문)

비영리법인의 이자소득에 대한 법인세 신고 후 누락된 타 소득 무신고가산세 여부

(답변)

(법령해석과-3544, 2015.12.29.)

수익사업을 영위하는 비영리내국법인이 법인세 신고 시 이자소득만 ‘법인세·농어촌특별세 과세표준(조정계산) 및 세액신고서(이자소득만 있는 비영리법인 신고용 신고서)’에 기재하여 신고하고 과세표준 신고 기간이 경과된 후에 누락된 수익사업 부분의 과세표준을 추가적으로 신고하는 경우에는 「국세기본법」 제47조의2에 따른 무신고가산세가 부과되는 것임.

(질문)

비영리법인의 이자소득에 대한 법인세 기한 후 신고 가능 여부

(판례)

(조심 2011부88, 2011.4.11.)

비영리법인이 원천징수 이자소득에 대하여 신고 기한 내에 과세표준 신고서를 제출하지 않았다면 원천징수 과세 방식을 선택한 것으로 보아 과세 절차가 종결된 것이므로, 기한 후 신고로 이자소득을 고유목적사업준비금으로 손금산입하여 원천납부세액의 환급을 청구할 수 없음.

(질문)

비영리내국법인의 이자소득 원천징수 분리과세 선택 방법

(답변)

(서이 46012-10574, 2002.3.21.)

비영리내국법인은 이자소득의 분리과세 원천징수방법을 매 사업연도마다 선택 적용 가능하며, 이자소득 중 일부에 대하여도 과세표준 신고를 하지 않을 수 있음.

(질문)

법인으로 보는 단체로 승인받은 노동조합의 준비금 설정 가능 여부

(답변)

(법인 46012-2063, 2000.10.7.)

법인으로 등기된 노동조합 외에 세무서장으로부터 법인으로 보는 단체로 승인받은 노동조합은 수익사업에서 발생한 소득금액을 고유목적사업준비금을 설정하여 손금에 계상할 수 없는 것이나, 이 수익사업에서 발생한 소득을 고유목적사업비로 지출하는 금액은 지정기부금으로 보아 각 사업연도 소득금액을 계산하는 것임.

(질문)

종교헌금의 총령재산 해당 여부

(답변)

(기획재정부 재산세제과-368, 2016.5.26)

종교사업에 출연하는 헌금(부동산 및 주식 또는 출자지분으로 출연하는 경우를 제외한 다)의 경우에는 「상속세 및 증여세법」 제48조제2항 단서 및 같은 법 시행령 제38조제1항에 따라 사후관리대상 출연재산에서 제외하는 것임.

(질문)

공익법인이 출연받은 재산이 국외주식인 경우 증여세 과세가액 불산입 여부

(답변)

(상속증여세과-552, 2013.9.16.)

공익법인 등이 재산을 출연받아 그 출연받은 날부터 3년 이내에 직접 공익목적 사업에 사용하는 경우 그 출연받은 재산의 가액은 증여세 과세가액에 산입하지 아니하는 것이며, 이 때 출연받은 재산에는 국외주식을 포함함.

(질문)

채무면제액의 출연재산에 포함 여부

(답변)

(재산-577, 2011.11.30.)

출연재산 및 출연받은 재산의 범위에 공익법인이 채권자로부터 면제받은 채무의 가액이 포함되는 것임.

(질문)

비영리사단법인이 회원으로부터 받는 회비의 출연재산 해당 여부

(답변)

(서면4팀-1274, 2008.5.26.)

공익법인이 고유목적사업 수행을 위하여 그 소속 회원 모두로부터 정기적으로 받는 일정 금액의 회비는 출연재산에 해당하지 아니하는 것이나, 일부 회원으로부터 비정기적으로 징수하는 회비는 출연재산에 해당하는 것임.

* 일반회비 외에 찬조금이나 특별회비 등의 명목으로 납부에 따른 혜택이 없거나, 납부가 강제되지도 않고, 기부금영수증을 발급해주는 경우에는 명목상 회비일 뿐 기부금과 동일한 성격이므로 출연재산에 포함.

(질문)

개인 명의로 등기된 재산의 출연재산 해당 여부

(답변)

(서면4팀-2189, 2005.11.15. 외 다수)

상속세 및 증여세법 제48조 및 같은법 시행령 제12조제1호의 규정에 의하여 “종교의 보급 기타 교화에 현저히 기여하는 사업”을 운영하는 종교단체가 재산을 출연받아 그 출연받은 날부터 3년 이내에 직접 공익목적사업에 사용하는 경우 증여세가 과세되지 아니하는 것임. 다만, 개인 명의로 등기된 재산은 공익법인 등이 출연받은 재산에 해당되지 아니하는 것임.

(질문)

공익법인으로 보는 종교단체 및 현금 기타 재산적 가치 여부

(답변)

(서일 46014-11530, 2003.10.28.)

공익법인 등이 출연받은 재산에 대한 과세가액 불산입 규정이 적용되는 공익법인으로 보는 종교단체란 주된 사무소가 국내에 소재하는 경우를 말하며 출연받은 재산에는 현금 기타 재산적 가치가 있는 모든 물건을 포함하는 것임.

(질문)

수익용 또는 수익사업용 재산의 운용소득으로 취득한 재산의 출연 재산 여부

(답변)

(서일 46014-10529, 2002.4.23.)

공익법인 등이 출연받은 재산을 상속세 및 증여세법 시행령 제38조제2항 단서에 규정한 요건을 갖추지 아니하고 다른 공익법인 등에게 출연하는 경우에는 같은법 제48조제2항제1호의 규정에 의하여 증여세가 과세되는 것이며, 이 경우 출연받은 재산에는 수익용 또는 수익사업용 재산의 운용소득으로 취득한 재산을 포함하는 것임.

(질문)

상속인 전원의 합의로 공익법인에 출연하는 경우 과세 여부

(답변)

(상속증여세과-612, 2017.6.8.)

2인 이상의 상속인이 상속재산을 공익법인 등에 출연하거나 공익법인을 설립하여 출연하는 경우, 상속인 전원의 합의로 출연하는 경우에 상속세 과세가액에 산입하지 아니하는 것임.

(질문)

종교단체가 교단(상호)을 변경할 경우 교회 건물에 대한 증여세 과세 여부

(답변)

(상속증여세과-529, 2016.5.18.)

종교단체가 종교단체의 명칭만 변경하여 부동산 소유자를 새로운 종교단체의 명의로 변경하는 경우에는 새로운 출연이 아님.

(질문)

출연받은 금전을 출연자에게 반환하는 경우 증여세 의무 여부

(답변)

(상속증여세과-122, 2014.5.1.)

공익법인등이 출연받은 금전을 출연자에게 반환하는 경우에는 반환받은 출연자는 반환받은 금전에 대하여 증여세 납부 의무가 있는 것임.

(질문)

상속세 신고 기한 내에 상속재산을 매각하고 그 매각대금을 출연한 경우

(답변)

(상속증여세과-609, 2013.11.18.)

상속인이 상속세 신고 기한 이내에 상속재산을 매각하고 그 매각대금을 공익법인등에게 출연을 이행한 경우 그 출연재산가액을 상속세 과세가액에 산입하지 아니함.

(질문)

상속인이 상속재산을 다른 상속인에게 매각한 대금을 출연 시 과세 가액 불산입 여부

(답변)

(재산-431, 2012.11.30.)

상속인이 상속재산을 다른 상속인에게 매각하고 그 매각대금을 공익법인에 출연하는 경우에는 공익법인의 출연재산에 대한 상속세 과세가액 불산입 규정을 적용하지 아니함.

(질문)

출연받은 재산의 가액 기준일 여부

(답변)

(재산-299, 2011.6.22.)

공익법인등이 출연받은 재산의 가액은 증여세 과세가액에 산입하지 아니하는 것이며, 이 경우 “출연받은 재산의 가액”은 출연일을 평가기준일로 하여 상증법 제60조 내지 제 66조의 규정에 의하여 평가한 가액을 말하는 것임.

(질문)

수입금액의 의미는?

(답변)

(재산-168, 2009.9.9.)

상속세 및 증여세법 제78조제5항 본문 중 ‘소득세 과세기간 또는 법인세 사업연도의 수입 금액’에서 수입금액이라 함은 법인세법 제3조제3항에 따른 수익사업에서의 수입금액을 의미함.

(질문)

의료기기 취득목적으로 출연받은 재산을 수익용 자산을 구입하는데 사용시 과세 여부

(답변)

(재산-932, 2009.5.14.)

의료기기 등의 취득 목적으로 기부받은 현금으로 임대용 건물을 매입하여 동 사업에서 발생한 임대수익으로 의료기기 등을 구입하는 목적으로 사용하는 경우 상속세 및 증여세법에 의하여 증여세 과세가액 불산입되는 것임. 다만, 운용소득을 직접공익목적사업 외에 사용하는 경우에는 증여세가 부과되며, 그 운용소득의 직접공익 목적사업에 사용한 실적이 기준금액에 미달하는 경우에는 가산세를 부과하는 것임.

(질문)

근거법령 개정에 따라 2개의 비영리법인으로 분리되는 경우

(답변)

(서면4팀-1675, 2007.5.21. 외 다수)

특정 비영리법인의 설립 근거가 된 법령이 개정됨에 따라 비영리법인의 조직·직원 및 재산 중 일부를 주무관청의 허가를 받아서 개정된 법령에 의하여 신설되는 비영리법인에 승계시키는 등 하나의 비영리법인을 두 개의 비영리법인으로 분리하는 것에 해당되는 경우에는 신설되는 비영리법인이 승계받은 재산에 대해서 증여세를 과세하지 아니하는 것이 타당함.

(질문)

상속세 신고기한 이후 출연한 것에 대해 상속세 부과한 사례

(판례)

(국심 2005서3786, 2006.4.7.)

실제 출연하지 않은 채 출연한 것으로 하여 상속세 신고가 되었고, 세무조사가 종결된 이후에야 출연이 이루어졌으며, 쟁점 출연금이 민법상 자필증서, 녹음 등 적법한 방식을 갖춘 유언에 의하여 출연된 사실도 확인되지 아니하므로 쟁점 출연금의 출연은 피상속인의 생전처분이나 유증에 의한 것이라기보다는 상속인들의 의사에 의한 것이라고 판단되므로 상속세 과세 가액에서 공제할 수는 없음.

(질문)

상속재산이 아닌 상속인 명의 재산을 출연했음에도 과세가액 불산입한 사례

(판례)

(국심 2005중1885, 2005.12.30.)

상속인 명의의 현금을 공익법인에 출연하고 나중에 상속재산을 협의 분할하여 정산함이 상속세 과세표준 신고 기한 내에 모두 끝났고, 공익법인에 출연한 이후 당해 금액에서 생기는 이익의 전부 또는 일부가 상속인과 그와 특수관계에 있는 자에게 귀속되지 아니하므로 공익법인에 출연한 재산으로 보아 과세가액에 불산입하는 것이 타당함.

(질문)

유언이 적법한 방식을 갖추지 못한 경우

(판례)

(대법 2005두3271, 2005.6.23.)

자필증서, 녹음, 공정증서 등 적법한 방식을 갖춘 유언을 따르지 않은 장학재단의 설립을 위한 부동산의 출연은 상속세 과세가액에 포함됨.

(질문)

지정기부금단체로 지정 받기 전 출연받은 재산에 대한 증여세 과세 가액 불산입 가능 여부

(답변)

(공익중소법인지원팀-373, 2022.4.14.)

상속세 및 증여세법 시행령 제12조제1항에 따라 신규법인이 설립일부터 1년 이내에 「법인세법 시행령」 제39조제1항제1호바목에 따른 공익법인등으로 고시된 경우에는 설립 당시 출연받은 재산에 대하여 증여세 과세가액 불산입 규정을 적용받을 수 있음.

(질문)

비영리 외국법인의 증여세 과세가액 불산입 적용 가능 여부

(답변)

(서면-2023-법규법인-3576)

비영리 외국법인이 A재단으로부터 국내에 있는 부동산을 출연받은 경우로서, 해당 비영리 외국법인이 「상속세 및 증여세법 시행령」 제12조 제9호 및 「법인세법 시행령」 제39조 제1항 제1호 바목에 해당하는 경우에는 「상속세 및 증여세법」 제48조 제1항에 따라 그 출연받은 재산의 가액은 증여세 과세가액에 산입하지 않는 것이며, 귀 법인이 이에 해당하는지 여부는 구체적인 사실 판단사항임.

(질문)

출연재산으로 취득한 자산을 직접 공익목적사업에 사용하는 경우 증여세 과세 대상에 해당하는지?

(답변)

(서면-2023-상속증여-4279)

공익법인이 출연재산으로 취득한 자산을 직접 공익목적사업에 사용하는 경우 「상속세 및 증여세법」 제48조 제2항 제1호와 같은 법 시행령 제38조 제2항의 규정에 따라 증여세를 부과하지 않는 것임.

(질문)

비영리법인의 토지 등 양도소득에 대한 과세특례 적용 여부

(답변)

(법규법인 2014-92, 2014.7.11.)

비영리내국법인이 비사업용 토지를 양도하고 법인세법 제62조의2에 따라 자산 양도소득을 신고하는 경우로서 소득세법에 따른 가중된 세율이 적용되지 않은 경우에는 법인세법에 따라 토지 등 양도소득에 대한 추가납부 규정이 적용됨.

(질문)

비영리내국법인의 자산양도소득에 대한 과세특례 적용 여부 등

(답변)

(법규법인 2014-198, 2014.6.25.)

수익사업을 영위하는 비영리내국법인이 고유목적사업에 사용하지 아니하고 주차장으로 임대하던 토지를 양도하여 발생한 처분 수입에 대하여는 '비영리내국법인의 자산양도소득에 대한 과세특례'를 적용받을 수 없는 것이며, 해당 토지의 양도소득에 대해서는 '토지 등 양도소득에 대한 법인세'를 추가로 납부하여야 하는 것임.

(질문)

비영리내국법인이 수익사업을 영위하지 아니하던 기간에 토지 양도소득이 발생한 경우 양도소득 세율을 적용하여 법인세로 납부할 수 있는지?

(판례)

(대법원 2010두3763, 2012.1.26.)

비영리내국법인이 수익사업을 영위하지 아니하던 기간에 토지의 양도로 인한 양도소득이 발생하였으므로 그 후 같은 사업연도 내에 수익사업을 영위하였더라도 위 양도소득에 대하여 과세특례조항(양도소득 과세표준에 양도소득세의 세율을 적용하여 계산한 금액을 법인세로 납부)을 적용할 수 있음.

(질문)

양도자산이 비사업용 토지에 해당하는 경우

(판례)

(조심-2022-구-7317, 2023.5.30.)

쟁점부동산이 「법인세법」 제55조의2에 따른 토지 등 양도소득에 대한 과세특례 제외대상 여부 쟁점 부동산은 청구법인 소유의 주택이고, 위 조항은 비사업용토지와 달리 법인의 업무와 직접 관련이 있다고 인정할만한 상당한 이유가 있는 경우 제외된다는 예외 규정을 두고 있지 않으며, 과세특례제외대상인 임대주택이나 기숙사 등에도 해당되지 아니하는 점, 1세대 2주택 이상의 주택에 대하여 양도소득세를 종과하는 것에 맞추어 법인의 주택양도소득에 대하여 계산한 세액을 법인세로 추가하여 과세하도록 하였던 점, 청구법인이 쟁점부동산이 주택임을 부인하지 않고 있고, 재무제표에 의하면 쟁점부동산을 투자자산으로 인식하였던 것으로 보이는 점 등에 비추어 청구법인에 법인세를 과세한 이 건 처분은 달리 잘못이 없다고 판단됨.

(질문)

비영리내국법인은 자경 농지에 대한 양도소득세 감면 적용 여부

(판례)

(법인세과-1290, 2009.11.17.)

수익사업을 영위하지 않는 비영리내국법인이 자산을 양도하고 「법인세법」 제62조의2의 비영리 내국법인의 자산양도소득에 대한 과세특례규정에 따라 법인세를 신고하는 경우 「조세특례제한법」 제69조의 자경 농지에 대한 양도소득세의 감면 규정이 적용되지 않는 것임.

(질문)

사회복지법인이 장애인직업재활시설에서 제공하는 직업재활훈련 프로그램

(답변)

(서면-2015-법령해석부가-0379, 2015.8.31.)
주무관청의 허가를 받아 설립된 사회복지법인이 주무관청에 장애인직업재활시설로 신고된 장애인보호사업장을 운영하면서 직업재활훈련프로그램의 일환으로 실비로 재화 또는 용역을 공급하는 경우 면세대상임.

(질문)

부가가치세 납세의무자 해당 여부

(판례)

(부가가치세과-683, 2013.7.26.)
사업목적이 영리이든 비영리이든 관계없이 사업상 독립적으로 부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급하는 사업자는 「부가가치세법」 제3조에 따라 부가가치세법상 납세의무자에 해당하는 것임.

(질문)

비영리법인이 정부 입찰 위탁사업에 관한 용역제공 시 부가가치세 면제 여부

(답변)

(법규부가 2010-101, 2010.4.21.)
공익법인에 해당하는 (재)한국○○○○이 2010.2.19. 여성부 용역사업인 ‘여성폭력 동폭력 피해 중앙지원단 설치 및 행정지원’ 위탁사업을 조달청과 일반용역계약을 체결하고 여성부에 관련 용역을 제공하는 경우 면세되는 용역에 해당하지 아니하는 것임.

(질문)

공익단체가 고유목적에 위하여 일시적·실비로 공급하는 경우 부가가치세 면제

(답변)

(법규부가 2009-429, 2010.1.11.)
민법 제32조에 따라 주무관청의 허가를 받아 설립된 사단법인이 그 고유목적사업인 학술대회를 개최하면서 학술, 전시, 후원 광고, 부스 임대에 대한 용역을 일시적으로 공급하거나 실비로 공급하는 경우에는 「부가가치세법」 제12조제1항제16호 및 같은 법 시행령 제37조제1호에 따라 부가가치세를 면제하는 것임.

(질문)

공익법인이 소유한 체육시설 관련 용역은 부가가치세 과세대상인지?

(판례)

(국심 2005서3130, 2006.6.2.)
공익법인 소유의 체육시설(수영장, 헬스, 에어로빅 등)을 일반인에게도 이용하게 하고 받는 대가는 부가가치세 과세대상임.

(질문)

공익단체가 계속적으로 공급하는 수익사업관련 재화는 과세 대상 인지?

(답변)

(법인세과-1290, 2009.11.17.)
수익사업을 영위하지 않는 비영리내국법인이 자산을 양도하고 「법인세법」 제62조의2의 비영리 내국법인의 자산양도소득에 대한 과세특례규정에 따라 법인세를 신고하는 경우 「조세특례제한법」 제69조의 자격 농지에 대한 양도소득세의 감면 규정이 적용되지 않는 것임.

(질문)

부담부증여시 부가가치세 과세표준

(답변)

(기획재정부 부가가치세제과-382, 2014.5.28.)
공익단체에 채무를 부담하는 조건으로 사업용 부동산을 증여하는 경우 해당 공익단체가 인수한 채무액 중 건물가액 상당액을 부가가치세 과세표준으로 하는 것임.

(질문)

의료법인에게 채무를 인수하는 조건으로 기부 시 부가가치세 과세 여부

(답변)

(부가-1197, 2012.11.30.)
사업자가 부가가치세법 시행령 제39조제1항에서 규정하는 공익단체인 의료법인에게 무상으로 공급하는 재화는 같은 법 제12조제1항제19호의 규정에 의하여 부가가치세를 면제하나, 동 사업자의 채무를 당해 의료법인이 인수하는 조건으로 기부하는 경우 그 채무액에 상당하는 부분은 같은 법 제6조제1항의 규정에 의하여 부가가치세가 과세되는 것임.

(질문)

기한 내에 결산서류 등의 공시의무를 이행하지 아니한 것에 공시 업무 불이행가산세를 부과한 처분의 당부

(판례)

(조심-2021-광-5528, 2022.5.4.)

공익법인등에 해당하는 청구법인은 2019사업연도에 대한 결산서류 등의 공시업무와 관련하여 2019.6.30.까지 결산서류 등을 공시하지 아니하고 처분청의 2차 안내에도 불구하고 공시 기한까지 그 의무를 이행하지 아니한 것으로 보이므로 청구법인에게 증여세를 부과한 이 건 처분은 달리 잘못이 없는 것임.

(질문)

가산세를 감면할 정당한 사유가 있는지 여부

(판례)

(조심-2021-인-3059, 2021.11.26.)

공시의무가 있는 공익법인의 공시내용에 오류가 있어 국세청장이 시정할 것을 요구하였음에도 재공시한 결산서류 등의 공시내용에 여전히 오류가 있음이 확인되며, 청구법인 이 법령의 부지·착오 외의 정당한 사유를 제시하지 아니한 이상 가산세 부과는 정당함.

(질문)

국고보조금은 공시의무 여부 판단 시 제외하는지?

(답변)

(상증세과-177, 2013.6.4.)

결산서류 등의 공시의무가 없는 공익법인 등의 범위를 판단할 때 공익법인 등이 출연받은 재산가액에 「보조금 관리에 관한 법률」에 따라 지급받는 국고보조금은 포함하지 않음.

(질문)

상증법상 공익법인은 공시의무가 있는지?

(답변)

(재산-1193, 2009.6.17.)

공익법인 등의 결산서류 등의 공시의무 규정은 상속세 및 증여세법 시행령 제12조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 영위하는 공익법인 등의 경우에 적용되는 것임.

(질문)

공익법인등에 해당하지 않더라도 출연재산을 계속 보유하는 경우 납세협력의무 이행이 필요한지?

(답변)

(서면-2022-법인-2595, 2022.9.7.)

지정 추천 신청을 하지 않아 더 이상 공익법인에 해당하지 않더라도 출연재산을 보유하는 이상 공익법인으로서의 납세협력의무를 이행해야 하며, 잔여 출연재산을 모두 사용한 날이 속하는 사업연도의 이후 귀속분에 대하여 납세협력의무를 면제함이 타당함.

(질문)

공익법인에서 제외된 경우에도 출연받은 재산이 남아있는 경우 계속해서 결산서류 등 공시의무를 이행해야 하는지?

(답변)

(기획재정부 재산세제과-859, 2021.9.29.)

2020.12.31. 이전에 「상속세 및 증여세법」 제16조 및 제48조에 따라 출연받은 재산의 가액을 증여세 과세가액에 산입하지 아니한 공익법인 등은 공익법인 등에 해당하지 않게 된 이후에도, 잔여재산가액을 보유하는 한 당해 사업연도까지는 공익법인 등에 적용되는 모든 의무를 준수하여야 함.

(질문)

「법인세법 시행령」 개정에 따라 공익법인에서 제외된 법인이 공익법인으로서의 납세협력의무를 이행하여야 하는지?

(답변)

(국세청 공익중소법인지원팀-849, 2022.9.7.)

舊 「법인세법 시행령」(2018.2.13. 개정되기 전의 것) 제36조제1항제1호 다목에 해당하는 공익법인이 법인세법 시행령 개정(2018.2.13.)에 따라 2021.1.1.부터 공익법인에 해당하지 아니하게 된 경우 2020.12.31. 이전에 「상속세 및 증여세법」 제16조 및 제48조에 따라 증여세 과세가액에 산입하지 아니한 출연받은 재산을 2021.1.1. 이후에도 계속 보유하고 있다면 공익법인등의 납세협력의무를 계속하여 이행하여야 하는 것임. 이 경우 해당 공익법인이 2021.1.1. 이후 「상속세 및 증여세법 시행령」 제38조제2항에 따른 직접 공익목적사업에 출연재산을 전부 사용함으로써 더 이상 잔여 출연재산이 없게 된다면 잔여 출연재산이 없게 된 날이 속하는 사업연도 귀속분까지는 공익법인등의 납세협력의무를 이행하고, 그 이후 사업연도 귀속분에 대하여는 공익법인등의 납세협력의무는 이행하지 않아도 되는 것임.

또한 해당 공익법인이 출연받은 재산을 2020.12.31. 이전에 「상증법 시행령」 제38조제2항에 따른 직접 공익목적사업에 전부 사용함으로써 2020.12.31. 현재 해당 공익법인에 더 이상 잔여 출연재산이 남아있지 않은 경우에는 2020.12.31.이 속하는 사업연도에 대한 공익법인등의 납세협력의무를 이행하고, 그 이후 사업연도에 대하여는 공익법인등의 납세협력의무는 이행하지 않아도 되는 것임.

(질문)

국가·지자체 등으로부터 수령하는 보조금만 있는 공익법인도 출연재산 보고서를 제출해야 하는지?

(답변)

(재삼 46014-645, 1999.4.1)

국가·지자체 등으로부터 수령하는 보조금만 있고, 별도의 출연받은 재산이 없는 경우 출연재산 보고서 제출 대상이 아닙니다. 국가·지자체로부터 증여받은 재산의 가액은 공익법인 해당 여부와 관계없이 비과세 됨.

(질문)

출연재산 보고서 제출대상 사업연도 이전에 출연받은 재산은 있지만, 제출대상 사업연도에 출연받은 재산이 없는 경우 출연재산 보고서를 제출해야 하는지?

(답변)

해당 사업연도가 아닌 그 이전에 출연받은 재산이 있고(최초 설립 시 출연받은 기본재산 등 포함), 해당 재산에서 이자·배당·부동산임대소득 등 운용소득 등이 발생하거나, 잔여 재산이 있는 경우 출연재산보고서를 제출하여야 함.

즉, 출연재산보고서 서식에 작성할 내용이 있는 공익법인은 해당 사업연도에 출연받은 재산이 없더라도 출연재산보고서를 제출하여야 함.

(질문)

공익법인의 결산서류 공시 및 외부전문가 세무확인 대상 여부

(답변)

(법인세과-1416, 2020.4.22.)

「상속세 및 증여세법 시행령」 제43조의3 제1항에 해당하지 않는 공익법인은 결산서류 등을 공시하여야 하고, 공익법인 등은 출연받은 재산의 공익목적사업 사용 여부 등에 대하여 외부전문가의 세무확인을 받아야 하는 것이나 출연받은 재산이 없는 공익법인 등은 외부전문가의 세무확인을 받지 않는 공익법인 등에 포함되는 것임.

(질문)

공익법인 등에 대한 외부전문가의 세무확인

(답변)

(법인세과-2912, 2020.8.13.)

출연자 1인 및 그와 특수관계에 있는 자가 출연한 재산가액의 합계액이 공익법인이 출연받은 총재산가액의 5% 이상이 아닌 경우에는 외부전문가의 세무확인을 받지 않아도 되는 것임.

(질문)

공익법인의 외부전문가 세무확인 의무

(답변)

(법인세과-4137, 2020.11.19.)

공익법인의 외부전문가 세무확인과 관련하여 불특정다수인으로부터 재산을 출연받은 공익법인에 해당하는지 여부는 사업연도 단위로 판단하는 것임.

(질문)

국가·지방자치단체 출연금이 출연받은 재산가액에 포함되는지 여부

(답변)

(공익중소법인지원팀-391, 2022.4.19.)

공익법인 외부전문가 세무확인 의무대상과 관련하여 「상속세 및 증여세법 시행령」 제 43조제2항 제1호에 따라 “해당 사업연도의 수입금액과 그 사업연도에 출연받은 재산가액의 합계액이 3억 원 이상”인지 여부를 판단함에 있어, 지방자치단체로부터 받은 출연금은 “출연받은 재산가액”에는 포함되지 않는 것임.

(질문)

외부전문가 세무확인 대상의 자산가액

(답변)

(서면4팀-793, 2008.3.25., 재삼 46014-1295, 1997.5.23.)

외부전문가 세무확인을 받아야 하는 자산총액 30억 원 이상(2014.1.1. 이후 개시하는 사업연도분부터 자산총액 5억 원)의 공익법인에서 말하는 자산총액은 고유목적과 수익사업 등에 사용되는 모든 자산가액을 말함.

(질문)

공익법인의 외부전문가 세무확인 여부

(답변)

(법인세과-4135, 2020.11.19.)

공익법인 외부전문가 세무확인과 관련하여 5억 원 미만인 공익법인 등에 해당되는지 여부는 사업연도의 종료일 현재 대차대조표상 총자산가액의 합계액을 기준으로 판단하고, 사업연도의 종료일 현재 대차대조표상 총자산가액의 합계액에는 국고보조금을 포함함.

(질문)

세무확인 불성실가산세 적용 시 계산 방법

(판례)

(국심 2003서3502, 2004.4.20.)

세무확인불성실가산세 계산 시, 총출연재산가액의 평가액에 변동이 있을 뿐 당해 사업연도에 출연받은 재산이 없으므로 대통령령이 정하는 수입금액에 대해서만 1만분의 7을 곱하여 산정함.

(질문)

법령의 부지 또는 오인이 정당한 사유에 해당하는지?

(판례)

(대법 2000두5944, 2002.4.12.)

납세자가 정당한 이유없이 법에 규정된 보고의무 등을 위반한 경우에 법이 정하는 바에 의하여 부과하는 행정상의 제재로서 납세자의 고의·과실은 고려되지 아니하는 것이고, 법령의 부지 또는 오인은 그 정당한 사유에 해당한다고 볼 수 없음.

(질문)

공익법인의 세무대리 수행 회계사 및 세무대리를 수행하는 회계사가 속한 회계법인의 다른 회계사는 외부전문가 배제 대상인지?

(답변)

(기획재정부 재산세제과-865, 2023.7.13.)

공익법인의 세무대리를 수행하는 회계사와 공익법인의 세무대리를 수행하는 회계사가 속한 회계법인에 소속된 다른 회계사는 같은 법 시행령 제43조제1항 따른 세무확인 배제대상에 해당되지 않는 것임.

(질문)

보조금만 있는 공익법인도 외부전문가 세무확인서 제출 대상인지?

(답변)

(공익중소법인지원팀-391, 2022.4.19.)

세무확인대상 공익법인 여부 판단 시 “재무상태표상 총자산가액”이라 함은 당해 공익 인 등의 고유목적사업과 수익사업 등에 사용된 모든 자산가액을 말하며, “출연받은 재산가액”에 보조금 관리에 관한 법률에 따라 지급받은 국고보조금은 포함하지 아니함.

(질문)

공익법인의 세무대리를 수행한 자와 그가 속한 회계법인의 다른 회계사로부터 외부 전문가의 세무확인을 받아도 되는지?

(답변)

(기획재정부 재산세제과-865, 2023.7.13.)

공익법인의 세무대리를 수행한 자와 그가 속한 법인에 소속된 다른 외부전문가(변호사, 공인회계사, 세무사)는 세무확인 가능 외부전문가의 범위에서 배제 대상에서 제외됨.

(질문)

부동산을 양도하여 발생하는 유형자산 처분이익이 사업연도 수입 금액에 포함되는지?

(답변)

(공익중소법인지원팀-1823, 2022.12.9.)

공익법인 외부 회계감사 의무대상 여부와 관련하여 의료법인이 3년 이상 의료업에 사용 하던 부동산(토지·건물)을 양도하여 발생하는 유형자산 처분이익은 “해당 사업연도의 수입금액”에 포함되는 것임.

(질문)

공익법인의 외부회계감사 의무 대상 여부

(답변)

(법인세과-2882, 2020.8.12.)

종교의 보급 기타 교화에 현저히 기여하는 사업을 영위하는 공익법인의 경우 「상속세 및 증여세법 시행령」 제43조제4항에 따라 외부회계감사 의무가 면제됨.

(질문)

외부회계감사 제외 대상인 공익법인이 성실공익법인 요건 충족여 부 확인 시 외부회계감사 보고서 제출 여부

(답변)

(법규재산 2013-178, 2013.6.25.)

총 자산가액이 100억 미만인 공익법인은 외부 회계감사인 회계감사를 받지 않아도 되나, 해당 공익법인이 성실공익법인에 해당하는지 여부를 주무관청에 확인요청할 때에는 외부 감사인의 감사보고서를 제출하여야 함.

(질문)

사회복지법인이 구 교육법에 따라 특수학교를 설립·인가받아 교육사업을 운영하는 경우 외부회계감사를 받아야 하는지?

(답변)

(법령해석과-194, 2021.1.20.)

「사회복지사업법」에 의해 설립된 사회복지법인이 舊 「교육법」(1997.12.13. 법률 제 5437호로 폐지되기 전의 것) 제85조제1항에 따라 특수학교의 설립을 인가받아 운영하 면서 그 외 「장애인복지법」 제58조에 따른 장애인 복지시설을 함께 운영하는 경우 해당 사 회복지법인은 「상속세 및 증여세법」 제50조제3항 단서 규정에 의해 회계감사를 받지 않 아도 됨.

(질문)

주식기준 초과 보유분에 대하여 이미 증여세를 신고 납부한 경우에도 매년 의무이행 신고를 해야 하는지?

(답변)

(재산상속46014-849, 2000.7.11.)

주식기준 초과 보유분에 대하여 증여세 또는 가산세를 신고(과세관청으로부터 고지된 경우 포함)한 경우에는 의무이행 신고 대상에 해당하지 않음.

(질문)

주식기준을 초과하여 보유하고 있으나, 의결권이 없는 우선주만 가 지고 있는 경우에도 신고의무가 있는지?

(답변)

(재재산-741 2011.9.14.)

의결권 없는 내국법인의 주식만을 보유하고 있는 경우 신고대상에 해당하지 않음. 다만, 의결권 없는 배당우선주가 의결권을 가지게 되는 경우에는 주식기준 초과보유분에 대하 여 의무이행 신고를 하여야 함.

(질문)

주식기준 초과보유 여부를 판단할 때, 국외주식도 포함하는지?

(답변)

(상증법§48①, 상증세과-552, 2013.9.16.), 서면4팀-441, 2005.3.24.)

국외주식을 출연받은 경우 출연받은 날로부터 3년 이내에 직접 공익목적사업에 사용 하여야 하며, 주식기준 초과보유 여부는 내국법인의 주식에 한정하여 판단하므로, 출연· 취득한 국외주식은 포함하지 않음.

(질문)

주식배당으로 주식을 취득하여 내국법인의 의결권 있는 주식을 초과 보유하는 경우 주식 보유 관련 의무이행 신고를 해야 하는지?

(답변)

(상증법§48②(2), 법령해석과-1315, 2019.5.26.)

출연받은 재산(그 재산의 운용소득 포함)과 출연받은 재산의 매각대금으로 내국법인의 주식등을 취득하는 경우에 주식기준 초과보유를 판단하므로, 주식배당으로 취득한 경우 에는 신고 대상에 해당하지 않음.

IV. 후원금 관리

(법령)

기획재정부장관 지정 공익목적 기부금의 범위(2024.12.31. 기준)

- 보건복지가족부장관이 인정하는 의료취약지역에서 비영리법인이 행하는 의료사업의 사업비·시설비·운영비로 지출하는 기부금
- 「국민체육진흥법」에 따른 국민체육진흥기금으로 출연하는 기부금
- 「전쟁기념사업회법」에 따른 전쟁기념사업회에 전쟁기념관 또는 기념탑의 건립비용으로 지출하는 기부금
- 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업공제사업기금 또는 소기업·소상공인공제에 출연하는 기부금
- 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업중앙회에 중소기업연수원 및 중소기업제품전시장의 건립비와 운영비로 지출하는 기부금
- 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업중앙회에 중소기업글로벌지원센터(중소기업이 공동으로 이용하는 중소기업 지원시설만 해당한다)의 건립비로 지출하는 기부금
- 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업중앙회에 중소기업의 정보자원(정보 및 설비, 기술, 인력 등 정보화에 필요한 자원을 말한다) 도입을 무상으로 지원하기 위한 사업비로 지출하는 기부금
- 「근로복지기본법」에 따른 근로복지진흥기금으로 출연하는 기부금
- 「발명진흥법」에 따른 발명진흥기금으로 출연하는 기부금
- 「과학기술기본법」에 따른 과학기술진흥기금으로 출연하는 기부금
- 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 한국여성경제인협회에 여성경제인박람회개최비 또는 연수원 및 여성기업종합지원센터의 건립비로 지출하는 기부금
- 「방송법」에 따라 종교방송을 하는 방송법인에 방송을 위한 건물(방송에 직접 사용되는 부분으로 한정한다)의 신축비로 지출하는 기부금
- 「보호관찰 등에 관한 법률」에 따른 범죄예방자원봉사위원지역협의회 및 그 전국연합회에 청소년 선도보호와 범법자 재범방지활동을 위하여 지출하는 기부금
- 「한국은행법」에 따른 한국은행, 그 밖의 금융기관이 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제46조제2호 및 제3호에 따라 금융감독원에 지출하는 출연금

(법령)

- 국제체육대회 또는 세계선수권대회의 경기종목에 속하는 경기와 씨름·국궁 및 택견의 기능향상을 위하여 지방자치단체나 대한체육회(시도체육회, 시·군·구체육회 및 대한체육회 회원종목단체, 시도체육회 회원종목단체, 시·군·구 회원종목단체를 포함한다. 이하 이 호에서 같다)가 추천하는 자에게 지출하거나 대한체육회에 운동선수양성, 단체경기비용, 생활체육진흥 등을 위하여 지출하는 기부금
- 국제기능올림픽대회에 참가할 선수의 파견비용으로 국제기능올림픽대회한국위원회에 지출하는 기부금
- 「지능정보화 기본법」에 따른 한국지능정보사회진흥원에 지출하는 기부금(정보통신기기 및 소프트웨어로 기부하는 것으로 한정한다)
- 「근로자직업능력 개발법 시행령」 제2조에 따른 공공단체에 근로자훈련사업비로 지출하는 기부금
- 「숙련기술장려법」 제6조에 따라 한국산업인력공단에 숙련기술장려적립금으로 출연하는 기부금
- 「국민기초생활 보장법」 제15조의2제1항에 따른 중앙자활센터와 같은 법 제16조제1항에 따른 지역자활센터에 각각 같은 법 제15조의2제1항 및 제16조제1항 각 호에 따른 사업을 위하여 지출하는 기부금
- 「한국교통안전공단법」에 따른 교통안전공단에 자동차손해배상보장사업비로 지출하는 기부금
- 사단법인 한국중화총상회에 국내에서 개최되는 세계화상대회 개최비로 지출하는 기부금
- 「협동조합 기본법」에 따른 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회(전체 사업량의 40% 이상을 협동조합기본법 제93조 제1항에 따른 사업을 수행하는 것으로 정관에 규정한 연합회로 한정한다) 및 「사회적기업 육성법」에 따른 사회적기업(비영리법인으로 한정한다)의 사회서비스 또는 일자리를 제공하는 사업을 위하여 지출하는 기부금
- 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 농어업경영체에 대한 교육사업을 위하여 사단법인 한국농수식품씨오연합회에 지출하는 기부금
- 「대한소방공제회법」에 따른 대한소방공제회에 직무수행 중 순직한 소방공무원의 유가족 또는 상이를 입은 소방공무원의 지원을 위하여 지출하는 기부금
- 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 한국장애경제인협회에 장애경제인에 대한 교육훈련비, 장애경제인 창업지원사업비, 장애경제인협회 회관·연수원 건립비, 장애경제인대회 개최비 및 장애인기업종합지원센터의 설치·운영비로 지출하는 기부금
- 「대한민국헌정회 육성법」에 따른 대한민국헌정회에 정책연구비 및 헌정기념에 관한 사업비로 지출하는 기부금

(법령)

- 사단법인 한국회계기준원에 국제회계기준위원회재단 재정지원을 위하여 지출하는 기부금
- 저소득층의 생활 안정 및 복지 향상을 위한 신용대출사업으로서 「법인세법 시행령」 제3조제1항제11호에 따른 사업을 수행하고 있는 비영리법인에 그 사업을 위한 비용으로 지출하는 기부금
- 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 따른 건설근로자공제회에 건설근로자의 복지증진 사업을 위하여 지출하는 기부금
- 「문화예술진흥법」 제7조에 따른 전문예술단체에 문화예술진흥사업 및 활동을 지원하기 위하여 지출하는 기부금
- 「중소기업진흥에 관한 법률」에 의한 중소기업진흥공단 같은 법 제67조제1항제20호에 따른 사업을 위하여 지출하는 기부금
- 「여신전문금융업법」 제62조에 따른 여신전문금융업협회에 금융사고를 예방하기 위하여 같은법 시행령 제6조의13제1항에 따른 영세한 중소기업신용카드가맹점의 신용카드 단말기 교체를 지원하기 위하여 지출하는 기부금
- 「정보통신기반 보호법」 제16조에 따른 정보공유·분석센터에 금융 분야의 주요 정보통신 기반시설에 대한 침해사고 예방, 취약점의 분석·평가 등 정보통신기반시설 보호 사업을 위하여 지출하는 기부금
- 「보험업법」 제175조에 따른 보험협회에 생명보험 사회공헌사업 추진을 위한 협약에 따라 사회공헌기금 등을 통하여 수행하는 사회공헌사업을 위하여 지출하는 기부금
- 「노동조합 및 노동관계조정법」 제10조제2항에 따른 총연합단체인 노동조합이 시행하는 노사상생협력증진에 관한 교육·상담 사업, 그 밖에 선진 노사문화 정착과 노사공동의 이익증진을 위한 사업으로서 고용노동부장관이 정하는 사업을 위하여 지출하는 기부금
- 해외난민을 위하여 지출하는 기부금
- 「법인세법」 제24조제2항제1호 마목의 병원에 자선의료비로 지출하는 기부금
- 「도서관법」에 따라 등록된 작은도서관에 사업비, 시설비, 운영비로 지출하는 기부금
- 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금의 보증·보험사업을 위해 기업이 출연하는 기부금
- 「기술보증기금법」에 따른 기술보증기금의 보증사업을 위해 기업이 출연하는 기부금
- 「근로복지기본법」에 따른 사내근로복지기금 또는 공동근로복지기금으로 출연하는 기부금 (사업자외의 개인이 출연하는 것으로 한정한다)
- 「지역신용보증재단법」에 따른 신용보증재단 및 신용보증재단중앙회의 보증사업을 위해 기업이 출연하는 기부금

(법령)

- 「여신전문금융업법」 제62조에 따른 여신전문금융업협회에 기획재정부에서 시행하는 상생소비 지원금 사업의 통합서버 구축·운영비로 지출하는 기부금
- 「중소기업협동조합법」 제106조제8항에 따른 중소기업중앙회 공동사업지원자금에 출연하는 기부금
- 「새마을금고법」에 따라 설립된 새마을금고에 「사랑의 좀도리운동」을 위하여 지출하는 기부금

(관련 예규 및 심판례 등) (국세청 2025 공익법인 세무안내)

(질문)

기재부 지정 공익법인이 해당 기부금을 받지 않은 경우에도 공익법인에 해당하는지?

(답변)

(국세청 공익중소법인지원팀-862, 2022.9.15.)

법인세법 시행령 제39조제1항제2호다목에 따른 기부금을 받을 수 있는 단체는 해당 기부금의 수령 여부와 관계없이 해당 기부금 지정, 고시 시점부터 상종령 제12조제10항에 따른 공익법인에 해당하는 것임.

공익법인에 해당하지 않는 경우

(판례) (대법96누 7700, 1996.12.10.)

상종법시행령 제12조에 열거되지 않은 사업을 영위하는 법인은 공익법인이 아님. 공익사업 종류는 예시 규정이 아니라 열거 규정이므로 시행령 및 시행규칙에 규정되지 않은 경우 과세가액 산입함.

(국세청 재산-141, 2010.3.9.)

공원묘원의 운영 및 위탁관리사업을 주로 영위하는 재단법인은 상속세 및 증여세법의 규정에 의한 공익법인 등에 포함되지 아니함.

(국세청 서면4팀-3510, 2006.10.25.)

납골시설을 설치·운영하는 재단법인은 공익법인에 해당하지 않음.

(국세청 법인세과1285, 2020.11.19.)

사회복지법인이 아닌 개인이 운용하는 아동복지시설은 「상속세 및 증여세법 시행령」 제12조에 따른 공익법인 등에 해당하지 않는 것이고, 공익법인이 아닌 경우 출연재산 보고서 제출 의무가 없음.

(질문)

고유목적사업 외의 용도로 지출하는 후원금 또는 특수관계자 간 후원의 관련

(답변)

(국세청 상증, 서일46014-10258, 2002.2.28.)

공익법인 등이 이사장에게 지급하는 거마비, 경조사비, 판공비 등은 고유목적사업을 수행하기 위한 경비로 볼 수 없음.

(국세청 상증, 재산세과-429, 2012.11.30.)

현금을 출연받아 금융기관에 예금하여 수입하는 이자(배당)소득으로 해당 공익법인의 정관상 고유목적사업의 수행에 직접 사용하는 경우에는 그 현금은 직접 공익목적사업에 사용한 것으로 보는 것임.

(사례)

사회복지시설 신고증 발급 사유의 사항

(지침)

(보건복지부 사회서비스자원과-1374, 2015.3.4.)

사회복지시설로 분류되지 않는 사회복지사업 수행기관 등에 대하여 신고증 발급 시, 후원금을 모집할 수 없는 기관임에도 불구하고 신고증을 빌미로 후원금을 모집할 우려가 있으므로 발급되지 않도록 특히 주의(既 발급 시 신고증 회수).

신고증 발급을 위해 신고증 상의 법적 근거를 수정할 경우 공문서 위·변조 등에 해당될 수 있음. 「사회복지사업법」 제34조제2항 및 같은 법 시행규칙 제20조제1항·제3항에 따라 사회복지시설의 설치요건을 충족하게 하여 설치·운영을 신고한 국가 및 지방자치단체 외의 자에게만 신고증 발급.

타 법령·규정 등에서 사회복지시설(국·공립시설을 포함)에 대해 반드시 신고증을 제출토록 하는 등 불가피한 경우가 아니라면, 국·공립시설에 대해 신고증을 발급하지 않기 바라며, 또한 기발급된 신고증이 활용될 사유가 없을 시에는 회수.

지정후원금 인정 기준 (2017 국무조정실 부패예방감시단 지적사항)

※ 지정후원금은 기탁서에 다음과 같은 기준에 모두 부합되는 용도를 명시한 경우에 한해서 지정후원금으로 인정.

- ① 지정 용도가 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 별표 2, 별표 4, 별표 6, 별표 8, 별표 10의 세출 “목” 수준으로 상세하게 명시하되, 가급적 내역 수준으로 구체적인 용도가 지정되도록 할 것.
 - “법인·시설의 운영” 등과 같이 용도를 포괄적으로 지정한 경우, 비지정후원금의 사용 기준에 따라 관리하여야 함.
- ② 사회복지법인에 후원하는 경우 그 지정 용도가 해당 사회복지법인의 권리·행위능력의 범위 내일 것.
 - 예컨대, 사회복지법인이 수행할 수 없는 사업(의료기관 개설 등)을 수행하라는 취지의 용도는 「사회복지사업법」상 후원금으로 볼 수 없음.

※ 사회복지시설정보시스템에 기탁내용(후원약속사항)이 등록된 경우에만 회계 반영이 가능하도록 함.
(2018년 하반기)

<참고> 모금기관에서 받은 배분금에 대한 회계처리 기준- 지정후원금 인정은 원칙적으로 후원자로부터 받은 <기탁서>에 용도가 세출예산 “목” 수준으로 상세히 명시되어야 가능하나, 모금기관으로부터 배분금을 받는 경우에는 기탁서를 발부하지 않으므로, 기탁서 대신 구체적인 용도가 지정된 공문 및 사업계획서, 계약서 등(또는 공모 공고문, 수행기관 선정 공문)을 근거로 하여 <지정후원금>으로 회계처리.

모금기관 = 사회복지공동모금회, 한국사회복지협의

(질의)

「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」 질의

<구체적인 내용>

사회복지사업법상 사회복지법인 및 사회복지시설의 운영자가 적극적 모금행위 없이 사회복지사업법에 따라 법인 또는 시설 운영을 위해 후원금을 수령할 경우 이에 대해 기부금품법상 모집자 등록, 모집계획 제출 등의 절차를 지켜야 하는지?

(답변)

(행정안전부 민간협력과-1292, 2023.11.17.)

「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」 제5조제2항에 따르면 “국가나 지방자치단체 및 그 소속기관·공무원과 국가 또는 지방자치단체에서 출자·출연하여 설립된 법인·단체는 자발적으로 기탁하는 금품이라도 법령에 다른 규정이 있는 경우 외에는 이를 접수할 수 없다.”라고 규정되어 있음.

따라서, 사회복지사업법상 사회복지법인 및 사회복지시설이 국가 또는 지방자치단체에서 출자·출연하여 설립된 단체 등이 아닌 경우, 적극적인 모집행위* 없이 자발적으로 기탁하는 금품을 접수할 시 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」 적용 대상이 아닐 것으로 판단됨.

* 모집행위 = 서신, 광고, 그 밖의 방법으로 기부금품의 출연을 타인에게 의뢰·권유 또는 요구하는 행위(「기부금품법」 제2조제3호)

(비지정후원금의 사용 기준)

○ 후원자가 사용 용도를 지정하지 않은 비지정후원금은 법인 운영비 및 시설 운영비로 사용하되, 간접비로 사용하는 비율은 50%*를 초과하지 못함.

※ 간접비 사용 비율 50%는 당해연도 후원금 수입금액이 아닌, 지출금액을 기준으로 함.

<예시> 2012년도 말 기준, 비지정후원금 모집액 1,000천 원에 대하여 지출금액이 700천 원일 경우 간접비 사용금액 한도는?

→ 비지정후원금 간접비 사용금액은 지출금액 기준 700천 원에 대한 50%인 350천원 을 초과하지 못하며, 2012년도에 지출하지 못한 비지정후원금 300천 원은 2013년도 세입예산과목 중 전년도이월금(후원금)으로 처리함.

○ 다만, 간접비 중에서도 업무추진비(기관운영비, 직책보조비, 회의비), 법인회계전출금, 부채상환금, 잡지출, 예비비 등으로는 사용 금지(구체적인 내용은 후면 참고)

※ 업무추진비 중 후원금 모집 등을 위한 운영비, 회의비는 당해연도 비지정후원금 지출금액의 15% 범위 내에서 사용 가능

○ 자산취득비로 사용하는 것은 원칙적으로 금지하나, 토지·건물을 제외하고 시설 운영에 필요한 집기, 장비 등은 구입 가능

○ 시설비는 건물 노후화, 정원대비 협소한 공간 등 시설 입소·이용자의 불편을 해소하기 위하여 시설 신축, 증·개축이 필요하다고 인정되는 경우에는 관할 주무관청의 승인을 받아 사용 가능

○ 인건비로 사용 가능하되, 후원금으로 직원 수당을 지급하는 경우에는 근로기준법 또는 “사회복지시설 종사자 가이드라인”에서 정하고 있는 수당(명절휴가비, 시간외근무수당, 가족수당), 사회복지 업무수당(다만 사회복지공무원에게 지급되는 수당 이상을 초과할 수 없으며 전체 비지정후원금의 50% 한도 내에서만 수당 지급 가능)과 지방자치단체에서 별도로 정하고 있는 수당에 한하여 편성·지급해야 함을 원칙으로 함. 다만, 개별 사회복지법인 및 사회복지시설에서는 지방자치단체와 협의하여 수당 항목을 추가로 정할 수 있음.

※ 사회복지업무수당이란 종사자 처우 개선을 위한 특수업무수당, 직무수당, 종사자 장려수당, 종사자 복지수당 등

※ 종사자 처우 관련 수당을 이미 지급하고 있는 시·도 또는 시·군·구의 경우 기존대로 지급

※ 분기별 정산 원칙으로, 전(前)분기에서 수령한 비지정 후원금의 50% 이내에서 현(現)분기에 사회복지업무수당 지급 가능하며 필요시 지자체와 협의하에 조정 가능

<예시>

▶ 종사자에게 지급되는 사회복지업무수당이 공무원에게 지급되는 사회복지업무수당 이상의 금액으로 지급되고 있던 경우

→ 기존대로 사회복지업무수당 지급 가능하되, 비지정 후원금으로 추가 지급 불가함

▶ 종사자에게 지급되는 사회복지업무수당이 공무원에게 지급되는 사회복지업무수당 이하의 금액으로 지급되고 있던 경우

→ 공무원 사회복지업무수당과의 차액만큼 비지정 후원금으로 추가 지급 가능

▶ 사회복지업무수당이 지급되지 않았던 경우

→ 비지정 후원금으로 공무원에게 지급되는 사회복지업무수당 한도 내에서 지급 가능

V. 보조금 관리

(사례)

보조금 제한 처분 취소 청구 판결

(판례)

(부산지방법원 2022구합21215, 2022.11.24.)

사회복지사업에 관련된 비용을 국가 또는 지방자치단체에서 지원하여 사회복지 사업의 공정·투명·적정을 도모하려는 사회복지사업법의 취지에 비추어 볼 때 위 집행 제한기준 (부산광역시『사회복지법인·시설 업무가이드』중 ‘법인·시설 운영 관련 위법행위자 보조금 인건비 집행 제한기준’)은 비례의 원칙 등을 위반한 것이 아님.

(사례)

보조금 반환 처분 취소 청구 판결

(판례)

(부산광역시행정심판위원회 행심 제2020-552호, 2021.2.25.)

피청구인은 특수관계자 채용 시 공개채용 절차를 이행하도록 정한 부산시『사회복지법인·시설 업무가이드』를 준수할 것을 교부조건으로 하여 이 사건 보조금을 청구인에게 교부하였고, 그렇다면 위 교부조건은 이 사건 보조금 교부 결정의 내용을 이루는 것으로, 청구인이 위 지침을 위반하여 재단 대표이사의 子 ○○○을 XXX(시설)장으로 채용함에 있어 공개채용 절차를 거치지 않은 것은 지방보조금 교부 결정의 내용을 위반한 것임.

따라서 피청구인이 청구인에 대하여 행한 이 사건 인건비 보조금 반환처분 및 공개채용 절차 이행 등 시정 조치가 위법·부당하다고 할 수 없음.

(사례)

보조금 지원 중단 처분 취소 청구

(판례)

(국민권익위원회 경남행심 2013-212, 2013.9.26.)

보조금의 지원 여부, 지원 대상의 선정, 지원 중단 등 보조금 지원에 관련된 일련의 행위는 행정청이 예산 상황 등 여러 사정을 고려하여 행하는 재량행위이므로, 「영유아보육법」상 어린이집 원장은 전임이어야 함에도 청구 외 ○○○가 이 사건 센터 대표를 겸직하면서 인건비를 이중으로 지급받은 것은 법령을 위배한 것으로 보조금 편취에 해당한다 할 것이고, 설령 검찰에서 내사 종결 처리되었다 하더라도 행정처분과 형벌은 각기 그 권력적 기초, 대상, 목적을 달리하고 있으므로 동일한 행위에 관하여 독립적으로 행정처분을 부과할 수 있다 할 것임.

행정처분

(질문)

설립 허가받은 사회복지법인이 목적사업의 일부는 이행하고 있으나 일부는 이행하지 아니하는 경우 행정처분이 가능한지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

사회복지법인은 설립 허가 시 법인이 정관으로 정한 목적사업을 실시할 능력이 있는지를 확인한 후 해당 목적사업을 시행할 수 있다고 판단되어질 때 설립허가가 이루어짐.

설립허가 이후 법인이 목적사업의 전부 또는 일부를 정당한 사유 없이 이행하지 않았을 경우 「사회복지사업법」 제26조제1항 제2호, 제3호, 제5호에 의거하여 법인의 설립 취소까지 행할 수 있음.

만약 목적사업을 이행하지 아니하는 사유가 법인의 능력 부족 등에 기인한 고의성이 없는 경우에는 정관의 변경을 통하여 실시가 가능한 사업 이외의 목적사업은 삭제하도록 하여야 할 것이며, 능력이 있음에도 불구하고 고의적으로 목적사업을 이행하지 아니하는 경우에는 「행정절차법」에 의거하여 시정명령을 내리고, 이후에도 시정하지 아니하면 청문회를 거쳐 소명의 기회를 준 후 이행을 촉구하거나 충분한 기회를 주었음에도 불구하고 이행하지 아니하는 경우 「사회복지사업법」 제26조에 의거하여 법인설립 허가취소를 하여야 할 것임.

(질문)

행정처분의 당사자(객체), 개선명령의 차수 산입 등

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-7570, 2014.12.17.)

행정처분의 당사자(객체)

▶ 법 제40조 및 같은 법 시행규칙 제26조의2의 행정처분에 있어 처분을 받는 당사자(객체)는 사회복지시설을 설치·운영하는 자임.

① 행정처분 기준에 대한 이행 주체

행정처분 기준인 “개선명령”, “시설장 교체”, “시설 폐쇄”의 처분당사자는 동일하여야 함.

▶ “개선명령”에 대한 처분당사자를 ‘사회복지시설’로 오인할 수 있으나

▶ “시설장 교체”, “시설 폐쇄”는 ‘사회복지시설’이 처리할 사항이 아니며 사회복지시설을 설치·운영하는 자만이 처리할 수 있는 사항임.

그러므로 “개선명령”, “시설장 교체”, “시설 폐쇄”를 모두 처리할 수 있는 사회복지시설 설치·운영자가 처분의 당사자가 됨.

※ 행정처분 당사자가 다른 경우 하나의 사회복지시설에서 동일한 항목의 위반 행위가 반복되더라도 처분의 당사자가 상이한 만큼 차수 산정을 달리하여야 함.

(답변)

② 「행정절차법」상의 처분당사자

법 제2조제4호에서 처분당사자를 ‘행정청의 처분에 대하여 직접 그 상대가 되는 당사자’라 정의하고 있고, 법 제9조에서 당사자가 될 수 있는 자를 ‘자연인’, ‘법인, 법인이 아닌 사단 또는 재단’, ‘그 밖에 다른 법령 등에 따라 권리·의무의 주체가 될 수 있는 자’로 제한하고 있음.

법에서는 사회복지시설과 관련된 (권리)의무를 사회복지시설을 설치·운영한 자 또는 시설의 장에게만 주어지고 있으므로 「행정절차법」 제2조 및 제9조에 따라 처분의 당사자로는 사회복지 시설이 될 수 없음.

위반행위의 세부 종류가 다를 경우 개선명령의 차수 산입

- ▶ 시행규칙 제26조의2 별표4 (2.개별 기준)에 명시된 위반 행위를 기준으로 차수를 산정함이 타당함.
- ▶ 법 및 시행규칙에 세부 종류에 대한 기준을 두고 있지 아니하며, 행정처분은 법령 범위 내에서 이루어져야 할 것이므로 세부 종류가 어떠한 것이라 하더라도 별표4에 적시된 기준만으로 하여야 할 것임.

시설장 교체 시 개선명령의 차수 산입

- ▶ 시설장 교체는 행정처분의 차수 산정에 영향을 미치지 아니함.

법 제40조 및 시행규칙 제26조의2의 행정처분은 사회복지시설에서 발생한 위법·부당·부적절한 행위 등에 대하여 행하는 것이므로,

- (자발적이거나 행정처분에 의한 것이나 관련 없이) 시설장 교체가 있었다 하여도 사회복지시설에서 동일한 위반행위가 있었다면 별표4의 개별기준에 따라 행정청은 처분당사자에게 행정처분을 하여야 함.
- 다만, 별표4 일반기준 ‘라’목에서 위반의 정도가 경미하거나 기타 상당한 이유가 있다고 인정되는 경우 각각 1회에 한하여 시설장 교체에 갈음하여 개선명령을, 시설 폐쇄에 갈음하여 시설장 교체 명령을 발할 수 있다(차수 산입은 하지 아니함) 하였으므로, 행정청은 전기 ‘라’목을 적용하지 아니하는 한 시설장의 교체의 이유를 들어 차수 산정의 변경을 하여서는 아니 됨.

(질문)

사회복지시설을 운영하는 재단법인에 대한 「사회복지사업법」상 행정처분

(답변)

(법제처 05-0020, 2005.9.15.)

사회복지시설을 운영하는 재단법인이 「사회복지사업법」을 위반한 경우에는 동 시설에 대하여 같은 법 제40조 및 같은 법 시행규칙 별표 4의 행정처분기준에 의하여 시설 개선명령 등의 행정처분을 할 수 있음.

(질의)

과태료 부과 기준

<구체적인 내용>

「사회복지사업법」 제45조를 위반하여 같은 법 제58조 및 시행령 제26조 [별표4]에 따라 과태료 부과 시 두 개 이상의 회계연도에 후원금 수입 사용 결과 보고를 미이행한 경우 과태료 부과는 하나의 위법행위로 보아야 하는 것인지 각 회계연도별로 보아 각각으로 실시해야 하는 것인지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-768, 2014.2.14.)

각각의 위반행위에 대해 과태료 부과를 실시할 수 있을 것으로 판단되며, 「질서위반행위규제법」 제15조에 따라 5년 이내로 실시할 수 있을 것임.

(질문)

장애인복지법 위반사항에 대한 과태료 부과

(답변)

(보건복지부 장애인권익지원과-1003, 2017.12.6.)

장애인거주시설 종사자에 대한 「장애인복지법」에 의한 성범죄 경력 확인 의무와 「아동복지법」에 의한 아동학대 범죄 전력 확인 의무는 별개의 법률상 의무에 따른 것임. 의무 위반 행위에 대한 처벌 근거와 기준 역시 달리하고 있으므로 위와 같은 확인 의무 위반한 경우 행위의 단일성과 동일성이 인정되는 ‘하나의 행위’로 보기보다는 수 개의 의무 위반 행위 위반으로 보아 「질서위반행위규제법」 제13조제2항에 따라 특별한 규정이 없는 한 각각의 과태료를 부과하는 것이 타당할 것임.

(질문)

장애인복지시설 지도점검 결과 처분 취소**<구체적인 내용>**

피청구인은 2007.11.08.~11.14. 청구인 및 이 사건 시설에 대한 지도점검을 실시하였고, 점검 결과 2007.12.21. 청구인 등에게 법인 수당 13,200천 원 환수 조치, 유류대 2,988천 원 환수 조치, 직책보조비 15,100천 원 환수 조치, 종사자 수당 집행보류 및 재조정하도록 개선명령

(답변)

(국민권익위원회 서행심 2008-104, 2008.6.16.)

이 사건 통보는 단순한 권고적 효력만을 가지는 비권력적 사실행위에 불과하다고 볼 수는 없고, 청구인에 대하여 의무의 부담을 명하거나 기타 법률상 효과를 발생하게 하는 것으로서 행정심판의 대상이 되는 처분에 해당한다고 할 것임.

「사회복지사업법」 제35조의 규정에 의하면 “시설의 장은 상근하여야 한다”라고 정하고 있고, 「사회복지법인 관리 안내」에는 정기적으로 보수를 받는 상근이사는 겸직이 불가하다고 되어 있으므로, 상근직인 직책 간의 겸직은 불가하다고 할 것인 바, 기록에 의하면, 이 사건 시설의 장은 법인 사무를 전담하고 정기적인 보수(법인수당)를 지급받는 상근이 사직을 겸직하고 있어 이는 겸직 불가 및 상근의무 위반이라 하겠고, 또한 이 사건 시설에서 시설의 장에게 급여를 지급하고 있음에도 법인업무 겸직에 따른 보수를 별도로 지급한 것은 이중 지급에 해당되어 부당하다 하겠음.

「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제15조의 규정에 의하면 “법인회계 및 시설회계의 예산은 세출예산이 정한 목적 외에 이를 사용하지 못한다”라고 정하고 있는 바, 기록에 의하면, 개인차량의 유류 대금으로 증빙자료 없이 불투명하게 개인카드 및 현금으로 집행하여 공무수행 목적 등에 대하여 입증되지 않으므로 위 규정을 위반한 불 건전한 예산집행이라 함.

「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제10조제3항 별표2, 별표4 및 「장애인복지사업 안내」 지침에 의하면, 직책보조비는 사무비 중 업무추진비에 해당되는 세출 예산으로서, 비지정후원금의 10(현재는 15) 이내에서 후원금 모집 등을 위한 운영비, 회의비로 사용 가능하다고 되어 있으며, 장애인복지관 사업 수입(이용료)은 인건비로 사용할 수 없다고 정하고 있음에도, 청구인 및 이 사건 시설에서는 직책보조비를 사용 내역 및 증빙자료 없이 현금으로 불투명하게 집행하였는바, 운영비 및 회의비로 집행하였음 이 입증되지 않으며 또한 인건비로 사용이 불가한 이용료수입으로 직책보조비를 집행하였으므로, 위 규정 및 후원금의 용도 외 사용을 금지한 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제41 조의7의 규정을 위반한 것이라 함.

「장애인복지사업안내」 지침에 장애인복지관 사업수입(이용료)은 인건비로 사용할 수 없다고 정하고 있는 바, 기록에 의하면, 청구인은 후원금 및 이용료의 구분 없이 이월된 전 년도이월금에서 이 사건 시설의 종사자에 대한 보수를 지급함으로써 자체 예산으로 이

(답변)

사건 시설 종사자의 보수를 지급하였다라는 청구인의 주장을 입증하지 못하고 있는 바, 이는 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제15조 및 제41 조의7의 규정을 위반한 것이라 함.

이상을 종합하면, 청구인은 보조금 및 후원금 운영에 있어서 「사회복지사업법」 등 관련 법 및 지침에 따라 보다 더 투명하고 엄격하게 집행하여야 함에도 불구하고 자의적이고 무분별하게 사용한 사실이 인정되는 바, 청구인의 부당한 사실에 대하여 개선명령한 피 청구인의 이 사건 처분은 적법하다 할 것임.

(질문)

보조금 지급 거부 처분 등 취소 청구 및 보조금 지급 의무 이행 청구

(답변)

(국민권익위원회 행심 2012-235, 2012.8.21.)

「보조금 관리에 관한 법률」 제26조에 중앙관서의 장은 보조사업자가 법령, 보조금 교부 결정의 내용 또는 법령에 따른 중앙관서의 장의 처분에 따라 보조사업을 수행하지 아니한다고 인정할 때에는 그 보조사업자에게 보조사업 수행에 필요한 명령을 할 수 있고, 「지방재정법」 제50조에 세출예산 중 경비의 성질 상 그 회계연도에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 명시이월비로서 세입·세출예산에 그 취지를 분명하게 밝혀 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 다음 회계연도에 사용할 수 있고, 세출예산 중 회계연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 회계연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출하지 아니한 그 부대 경비의 금액은 사고이월비로서 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다고 규정되어 있으며, 「국가재정법」 제48조에 매 회계연도의 세출예산은 다음 연도에 이월하여 사용할 수 없으나 연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비는 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있으며, 이월한 경비의 금액은 재이월할 수 없다고 규정되어 있는 한편, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제12조에 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때에는 당해 계약 보증금을 국고에 귀속시켜야 한다고 규정되어 있음.

청구인의 이 사건 사업은 2008년도에 사업이 확정되어 2008년, 2009년 2년에 걸쳐 예산 편성되었고, 피청구인의 도시계획시설사업 실시계획 변경인가 고시문에 공사 기간은 1년으로 명시되어 있으며, 인가조건 제29에 복지시설 신축공사 예정지 인근 사찰 등에서는 산림 훼손, 수행 공간의 파괴 등의 사유로 건립공사를 강력히 반대하고 있으며, 공사 예정지 일원은 열악한 주위 환경으로 공사 시 생활 불편 및 가옥 피해 등이 예상되어 민원 발생이 우려되는 지역으로 충분한 사전 조사를 통한 불편사항 등을 해소 후 사업을 진행하여야 한다고 명시되어 있는 바, 공사 진행 과정에서 발생한 시공사 선정 문제 및 인근 사찰과의 소송 문제 등으로 발생한 공사기간 지연 문제에 대한 귀책사유는 청구인에게 있다 할 것임.

(답변)

이 사건 사업은 청구인의 시공사 선정 문제 및 잦은 설계변경 등으로 명시이월, 사고이월된 사업으로 보조금 교부 결정이 취소되거나 사업 정지 단계가 아니라 사업 기간이 종료된 사업으로 「국가재정법」 제48조제2항에 사고이월된 예산은 재이월할 수 없다는 규정에 근거한 처분으로 피청구인이 재량권을 행사할 수 있는 사안이 아니며, 신축공사 용역대금 및 계약이행보증금 국고반환처분 또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제12조 및 보건복지부 <국고보조 기능보강사업계획>에 근거한 적법한 처분이며, 청구인의 보조금 지급 의무 이행 청구 역시 피청구인의 위법·부당한 거부 처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 행정 심판으로, 전술한 바와 같이 이 사건 처분에서 피청구인의 위법 또는 부당한 거부 처분이나 부작위를 찾을 수 없는 바, 보조금 지급 정지, 지급거부 처분 및 기 지출한 보조금 반환명령의 취소, 보조금 지급의무를 이행하라는 청구인의 주장은 모두 이유 없음.

(사례)

일정한 법규 위반 사실에 관하여 형사판결 확정 전에 한 행정처분의 적부

(판례)

(대법원 2017.6.19. 선고, 2015두59808 판결)

행정처분과 형벌은 각각 그 권력적 기초, 대상, 목적이 다름. 일정한 법규 위반 사실이 행정처분의 전제 사실이자 형사 법규의 위반 사실이 되는 경우에 동일한 행위에 관하여 독립적으로 행정처분이나 형벌을 부과하거나 이를 병과할 수 있음.

법규가 예외적으로 형사소추 선행 원칙을 규정하고 있지 않은 이상 형사판결 확정에 앞서 일정한 위반 사실을 들어 행정처분을 하였다고 하여 절차적 위반이 있다고 할 수 없음.

(대법원 1986.7.8. 선고, 85누1002 판결)

일정한 법규위반 사실이 행정처분의 전제 사실이 되는 한편 이와 동시에 형사 법규의 위반 사실이 되는 경우에 행정처분과 형벌은 각기 그 권력적 기초, 대상, 목적을 달리하고 있으므로 동일한 행위에 관하여 독립적으로 행정처분이나 형벌을 과하거나 이를 병과할 수 있는 것이고, 법규가 예외적으로 형사 소추 선행의 원칙을 규정하고 있지 아니한 이상 형사판결 확정에 앞서 일정한 위반 사실을 들어 행정처분을 하였다고 하여 절차적 위반이 있다고 할 수 없음.

(사례)

사회복지시설에 금전적 손실이 발생한 경우 개선명령이 허용되는지?

(판례)

(대법원 2016.7.27. 선고, 2015두46390 판결)

舊 「사회복지사업법」(2012.1.26. 법률 제11239호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조제4호, 제34조제1항, 제40조제1항제4호의 규정 내용, 문언 및 취지 등을 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 즉, 舊 「사회복지사업법」 제40조제1항에서 정한 ‘시설의 개선’에서 ‘시설’이란 舊 「사회복지사업법」 제34조제1항이 규정한 것과 같이 ‘사회복지시설’의 약칭으로서, 사회복지사업을 할 목적으로 조직화된 유기적 일체로서의 사회복지시설을 의미하고 이를 ‘물적인 설비’에 국한된 것으로 보기 어려운 점, 사회복지시설의 회계 부정, 불법행위 또는 그 밖의 부당행위에 관하여 ‘과거의 잘못된 점을 고치는 것’ 역시 해당 사회복지시설이 장래를 향하여 원활히 운영될 수 있도록 하기 위한 전제가 되므로, ‘개선’의 통상적인 문언적 의미를 벗어나지 아니하는 점, 만약 ‘개선’의 의미를 이와 달리 보아 ‘회계 부정이나 불법행위 또는 그 밖의 부당행위 등’이 있음에도 문제된 금원 상당액을 사회복지시설 내로 환원 내지 입금하도록 할 수 없고 다만 장래를 향하여 관계 법령에 부합하는 회계처리를 하거나 불법행위 또는 부당행위를 금지하는 내용의 개선명령만 할 수 있다고 볼 경우, 사회복지시설의 원활한 운영에도 지장을 초래할 우려가 있을 뿐만 아니라 문제가 발생한 사회복지시설에 대하여 잘못을 바로잡아 목적으로 하는 사회복지사업을 공정·투명·적정하게 수행할 수 있도록 하려는 舊 「사회복지사업법」 제40조제1항의 개선명령제도의 입법 취지에도 부합하지 아니하는 점, 舊 「사회복지사업법」 제40조제1항은 개선명령의 내용이나 방법 등을 특별히 특정·제한하고 있지 아니한 점 등을 종합하면, 관할 행정청이 ‘회계부정이나 불법행위 또는 그 밖의 부당행위 등’으로 인하여 사회복지시설의 운용에 사용되어야 할 자금이 목적과 무관한 용도로 사용되는 등 사회복지시설에 금전적 손실이 발생한 경우 그 금액 상당을 사회복지시설로 다시 입금 내지 회복하도록 명하는 것도 舊 「사회복지사업법」 제40조제1항이 정한 개선명령으로서 허용됨.

(질문)

이전 법인의 행정처분 사항이 새로운 위탁법인에까지 승계가 되는지?

(답변)

(2024.11.8. 복지정책과)

사회복지법인 관련 법령인 사회복지사업법, 사회복지사업법시행령, 사회복지사업법 시행규칙에는 행정처분의 승계 규정이 없음.

행정절차법 제3조(적용 범위) 제1항에서는 처분, 신고, 확약, 위반 사실 등의 공표, 행정상 입법예고, 행정예고 및 행정지도의 절차에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따르도록 하고 있고, 같은법 제10조(지위의 승계) 제1항 및 제2항에서는 당사자 등이 사망하였을 때의 상속인, 법인 등이 합병하였을 때에는 합병 후 존속하는 법인이나 새로 설립된 법인, 다른 법령 등에 의하여 당사자 등의 권리 또는 이익을 승계한 자 등에 대해서는 당사자 등의 지위를 승계하도록 되어 있음.

또한, 예외적으로 「노인장기요양보험법」 제37조의4(행정제재처분 효과의 승계)에 의하면 행정제재처분이 승계되기도 함.

따라서, 귀하의 질의내용을 검토하기 위해서는 현재 상황에 대한 보다 구체적인 정보가 필요하며, 사회복지시설 위수탁 시 이전 법인의 위수탁계약서와 새로운 법인의 위수탁 계약서도 검토해야 종합적 판단이 가능할 것으로 판단됨.

VI. 시설의 설치 및 위탁

운영위원회

(질문)

운영위원의 자격인 '해당 구·군 소속의 사회복지업무를 담당하는 공무원'에 '읍·면·동장'이 포함될 수 있는지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-709, 2021.2.4.)

'해당 구·군 소속의 사회복지 업무를 담당하는 공무원'에는 광의로 해석할 경우 '읍·면·동장'도 포함된다고 할 것이나, 사회복지시설의 운영위원으로서 사회복지 직무경력과 해당 시설 및 복지서비스에 대한 전문성 등을 갖추었는지를 종합적으로 고려하여야 할 것으로 보임.

(질문)

광역지방자치단체에서 설치한 사회복지시설의 운영위원회 위원 위촉 권한

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-4134, 2018.7.12.)

「사회복지사업법」 제36조제2항에서는 '운영위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 관할 구청장·군수가 임명하거나 위촉한다' 라고 규정하고 있으므로 시장을 위촉권자로 볼 수 없음.

(질문)

국가 및 지방자치단체가 설치·운영하는 사회복지시설의 설치 신고 여부

<구체적인 내용>

「사회복지사업법」 제34조제2항에서는 국가 또는 지방자치단체 외의 자가 사회복지시설을 설치·운영하려는 경우 시장·군수·구청장에게 신고해야 한다고 규정하고 있는 바, 국가 또는 지방자치단체가 사회복지시설을 설치·운영하는 경우에 해당 규정에 따라 신고할 수 있는지? 국가 또는 지방자치단체가 사회복지시설을 설치하고 「사회복지사업법」 제34조 제5항에 따라 법인에 위탁하여 운영하게 하는 경우, 그 운영을 위탁받은 법인은 같은 조 제2항에 따른 신고 의무가 있는지?

(답변)

(법제처 법령해석총괄과-4986, 2020.11.26.)

국가 또는 지방자치단체가 사회복지시설을 설치·운영하려는 경우는 「사회복지사업법」 제34조제2항에 따른 신고 대상이 아님.

「사회복지사업법」 제34조제5항에 따라 사회복지시설의 운영을 위탁받은 법인은 같은 조 제2항에 따른 신고 의무가 없음.

(질문)

사회복지시설의 법인격 보유 여부

<구체적인 내용>

사회복지시설이 채권, 채무, 부동산소유, 공사계약, 소송 등에 권리 의무 주체가 될 수 있는지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스지원과-5862, 2014.10.15.)

사회복지시설은 그 자체로 법인격을 갖고 있지 못하므로 법인격을 요하는 권리 의무의 주체가 될 수 없음. 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」상 시설회계 세출예산 과목 구분에 기재된 자산취득비 등은 개인도 사회복지시설 설치의 주체가 될 수 있기에 명시되어 있는 것임.

법인의 소멸

(질문)

사회복지법인의 해산 관련

<구체적인 내용>

(질의1) 민법상 법인 해산 신고는 수리를 요하는 신고인지 아니면 자기 완결적 신고인지?

(질의2) 위 해산 신고가 수리를 요하는 신고가 아니라 하더라도 청산인 선임을 둘러싼 소송이 진행 중인 상황에서 법인 해산 신고 수리를 보류할 수 있는지 여부

(질의3) A도로부터 설립허가가 취소된 사회복지법인 청산법인이 민법에 의거하여 법인 청산절차를 진행하는 과정에서 채권의 추심, 변제 등을 위한 기본재산 및 잔여재산을 처리하는 업무를 A도에서 수행하여야 하는지, A도의 사무처리위임규칙에 따라 사회복지 법인의 기본재산처분하기권이 위임된 B군에서 수행하여야 하는지?

(답변)

(2025 법인관리 안내) (2012.12. 법무부 법무심의관실 답변 내용)

질의 1에 대하여

신고란 특정한 사실관계와 법률관계의 존부 및 그 내용을 행정청에 통보하면 그것으로 종료하는 것이므로 행정청의 별도의 의사표시를 요하지 않으며, 「행정절차법」 제40조에서도 신고가 자기완결적인 행위임을 규정하고 있음.

신고가 수리를 요하는 경우도 있지만 이는 관련 법령의 취지를 종합할 때 행정청에 인·허가적 의미를 가지는 사항에 관한 법령의 요건에 관한 심사 의무가 있는 경우로 제한되고, 「민법」 제86조의 해산신고는 이와 같이 특정 행위나 시설 설치 등에 대한 인·허가적 의미를 가지는 사항에 해당한다고 보기는 어려우므로, 수리를 요하는 신고로 볼 필요는 없을 것으로 판단됨.

질의 2에 대하여

법인은 해산 시 파산의 경우를 제외하고는 해산등기를 하여야 하고(「민법」 제85조제1항), 등기를 해태하면 과태료가 부과될 뿐 아니라(「민법」 제97조제1호), 해산등기를 하지 아니하면 제3자에게 해산 사실을 대항할 수 없어 대외적으로 해산의 효력을 주장할 수 없게 됨.

해산등기사항은 해산의 사유 및 연월일, 청산인에 관한 사항(성명, 주소, 대표권 제한)이고, 해산 신고는 이러한 해산등기사항을 주무관청에 신고하는 것으로서, 해산에 관한 어떠한 사법적 효력을 전제로 하는 것이 아니라 해산등기 사실 및 관련 내용을 주무관청에

(답변)

알리는 것에 불과하고 해산등기사항에 관한 어떠한 요건 심사를 전제로 하는 것이 아님. 질의 사안과 같이 청산인과 관련한 소송이 있을 경우, 후에 청산인이 변경되면 이는 변경 등기를 하게 될 것이고(「민법」 제85조제2항), 그러한 변경 가능성을 이유로 신고 자체를 수리 거절할 필요는 없을 것으로 판단됨.

질의 3에 대하여

또한, 이사 자격 등과 관련한 취소소송이 진행 중인 때에도 해당 이사의 임기는 진행된다거나, 무효 등을 다투는 해당 결의에 의하여 선임된 이사도 회사대표로서의 자격을 인정한 판결 등에 비추어 볼 때, 청산인에 대한 해임청구소송이 진행 중이라고 하여도 신고를 유보할 사항은 아니라고 판단됨.

청산은 법인격이 해소되어 향후 소멸되기 전에 채권채무 관계를 정리하는 것이라 할 것이므로, 법인 존속 중에 하는 기본재산의 처분과는 다른 문제라 할 것임. 즉, 해산·청산은 설립허가와 같은 위치에서 논의되어야 할 사항이라고 할 것인바, 해당 위임사무규칙에서는 설립이나 해산(청산) 등에 대해서는 위임하고 있지 않는 것으로 보이므로, 설립허가 청에서 해산(청산)에 관한 업무를 담당하는 것이 적절하다고 판단됨.

(질문)

취소 사유 적용 시점

(답변)

(2025 법인관리 안내)

기존 「사회복지사업법」 제26조제1항제6호에서는 설립허가 취소 사유로 “법인이 운영하는 시설에서 반복적 또는 집단적 성폭력범죄가 발생한 때”를 규정하였으나, 개정 법령에서는 학대 관련 범죄를 추가

→ 시행일(2019.7.16.) 후 최초로 사회복지법인이 운영하는 시설에서 반복적 또는 집단적인 학대 관련 범죄가 발생한 경우부터 적용

(질문)

파산에 의한 청산

(답변)

(2025 법인관리 안내)

파산에 의한 청산에 있어서는 등기는 법원이 직권으로 등기소에 촉탁하고(「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제23조), 주무관청에 법원이 통지하므로(「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제314조) 청산법인은 등기신청이나 신고할 필요가 없음.

(질문)

청산 중인 법인의 기본재산 처분허가 여부

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-6179, 2016.9.13.)

청산중인 법인이라고 하더라도 사회복지법인이 아니라고 할 수 없으므로, 그 기본재산을 처분함에 있어서는 법에 따른 기본재산 처분허가를 받아야 할 것임.

(질문)

청산등기가 경료되었으나 청산사무가 종료되지 아니한 경우와 청산법인의 존속 여부

(판례)

(대법원 1980.4.8. 선고, 79다2036 판결)

청산종결등기가 경료된 경우에도 청산사무가 종료되었다 할 수 없는 경우에는 청산법인으로 존속함.

(대법원 2003.2.11. 선고, 99다66427, 73371 판결)

법인에 대한 청산종결등기가 경료되었다고 하더라도 청산사무가 종결되지 않는 한 그 범위 내에서는 청산법인으로서 존속한다고 볼 것이어서, 청산사무 종결 전에 발생한 인정상여소득에 대한 사업양도인의 납세의무는 여전히 존속되고 있다고 할 것이고, 사업양수인의 세금 납부에 의하여 사업양도인이 원래 부담하여야 할 조세채무의 발생이 확정적으로 소멸된 이상 사업양도인은 동 금액 상당에 대한 부당이득반환의무를 짐.

(질문)

사회복지법인의 해산 과정에 소요되는 청산소득법인세 등 제반 경비를 기본재산 일부(임차보증금)로 집행하기 위한 기본재산 처분이 주무관청의 허가대상인지?

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-2093, 2019.4.8.)

「사회복지사업법」에서는 사회복지법인의 청산에 대해서 구체적으로 규정하고 있지 않으므로, 청산과 관련한 사항은 「사회복지사업법」 제32조에 따라 「민법」의 절차를 준용하여야 함. 사회복지법인은 해산에 의하여 곧바로 권리능력을 상실하는 것이 아니라 「민법」 제81조에 따라 청산법인으로서 청산의 목적 범위 내에서만 권리·의무를 가짐. 따라서, 「민법」 제83조 및 제84조에 따라 법원에서 선임하는 청산인이, 청산절차의 일환으로 사회복지법인의 기본재산을 처분하기 위하여는, 「사회복지사업법」 제23조 제3항에 따라 관할 시·도지사로부터 기본재산 처분허가를 받아야 함.

(질문)

설립허가 받은 사회복지법인이 목적사업의 일부는 이행하고 있으나 일부는 이행하지 아니하는 경우 행정처분이 가능한지?

(답변)

(2025 법인관리 안내)

사회복지법인은 설립 허가 시 법인이 정관으로 정한 목적사업을 실시할 능력이 있는지를 확인한 후 해당 목적사업을 시행할 수 있다고 판단되어질 때 설립허가가 이루어짐.

설립허가 이후 법인이 목적사업의 전부 또는 일부를 정당한 사유 없이 이행하지 않았을 경우 「사회복지사업법」에 의거하여 법인의 설립 취소까지 행할 수 있음.

만약 목적사업을 이행하지 아니하는 사유가 법인의 능력 부족 등에 기인한 고의성이 없는 경우에는 정관의 변경을 통하여 실시가 가능한 사업 이외의 목적사업은 삭제하도록 하여야 할 것이며, 능력이 있음에도 불구하고 고의적으로 목적사업을 이행하지 아니하는 경우에는 「행정절차법」에 의거하여 시정명령을 내리고 이후에도 시정하지 아니하면 청문회를 거쳐 소명의 기회를 준 후 이행을 촉구하나 충분한 기회를 주었음에도 불구하고 이행하지 아니하는 경우 「사회복지사업법」 제26조에 의거하여 법인설립 허가취소를 하여야 할 것임.

(질문)

사회복지시설 폐쇄 시 잔여재산 처분

<구체적인 내용>

사회복지시설 폐쇄 시 후원금으로 취득한 재산의 반환 대상 및 구청장·군수가 제시 받은 반환 조치계획서에 대한 시정·승인 권한

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-3708, 2014.7.8.)

행 「사회복지사업법 시행규칙」 제26조제1항제2호의3은 시설 폐쇄 시 보조금·후원금의 사용 결과 보고서와 이를 재원으로 조성한 잔여재산 반환 조치 계획서를 구청장·군수에게 제출하도록 규정하고 있음.

또한 같은 규칙 제26조제2항에 따르면 폐지 신고를 받은 경우에는 시설 거주자의 권익을 보호하기 위하여 제2호의3의 계획에 따른 조치가 적절하게 이루어지는지를 확인하여야 하며 필요한 경우 관계 서류의 제출을 요구할 수 있도록 규정하고 있음.

사회복지시설이 받은 후원금은 기부될 때 시설에 귀속되므로 시설이 폐쇄되었다면 잔여 후원금은 주무관청에 회수되어야 할 것임. 잔여재산 반환조치계획서는 승인 대상은 아니나 계획서가 부실하거나 근거가 부족한 경우 관계 서류를 요구하는 등의 필요한 지도·감독은 가능할 것으로 판단됨 (계획서가 이행되지 않을 경우 형사처벌의 대상이 될 수 있음).

(질문)

사회복지법인(청산법인)의 폐쇄 예정 장애인복지시설 잔여재산 처리

(답변)

(보건복지부 사회서비스자원과-1301, 2017.2.21.)

「사회복지사업법」 제27조제1항에 따른 잔여재산은 “해산한 법인의 남은 재산”으로서 해당 사회복지법인이 해산 중 청산절차인 채권·채무 관계를 모두 완료하고 남은 재산을 의미함.

그런데, 「장애인복지법」 제60조제3항에 따른 잔여재산은 시설의 폐쇄를 원인으로 하여, 기왕에 지급한 보조금이나 후원금으로 조성된 재산 중의 남은 재산을 의미하는 것으로서 해산한 사회복지법인의 잔여 재산과는 전혀 다른 개념임.

사회복지법인이 해산을 이유로 시설을 폐쇄하였다면, 그 시설 폐쇄와 관련하여 발생하는 각종 채권·채무관계를 해소하는 것도 청산의 과정이며, 「장애인복지법」 제60조제3항에 따른 구청장·군수의 회수 조치도 이러한 청산의 과정에 포함된다고 할 것임. 따라서, 해당 사회복지법인의 청산 후 잔여 재산은 「장애인복지법」 제60조제3항에 따른 회수 조치를 포함한 모든 청산이 완료된 후에 남은 재산이라고 할 것임.

위와 같은 사항을 고려하면 청산 과정 중에 있는 법인에 대해 우선 해당 구·군이 「장애인복지법」 제60조제3항에 따라 관련 재산을 회수하여야 할 것임. 이러한 회수를 포함한 모든 청산절차가 종료되고 남은 재산이 있다면 이는 국가 또는 지방자치단체 등 법인 정관에서 정하고 있는 주체에게 그 소유권이 귀속된다고 할 것임.

※「주무관청의 설립허가취소에 따른 법인등기 사무처리요령」

[시행 2014.1.1.] [대법원등기예규 제1506호, 2013.12.24, 전부개정]

제1조(목적)

이 예규는 주무관청으로부터 사단법인이나 재단법인의 설립 허가 취소 통보를 받은 경우(사단법인이나 재단법인에 관한 규정을 준용하는 경우를 포함한다) 등기관이 법인 등기 사무처리 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(직권 해산 등기 여부)

사단법인 또는 재단법인은 주무관청의 설립 허가 취소에 의해 당연히 해산되고, 이사 등이 「민법」 제82조 등에 따라 청산인이 되지만 그 법인에 대한 해산등기 및 청산인 선임 등기는 청산인이 신청하여야 하므로 이러한 등기를 등기관이 직권으로 하여서는 아니된다.

제3조(등기관의 처리)

① 주무관청으로부터 설립 허가 취소 통보를 받은 경우 등기관은 전산시스템의 부전자 기능을 이용하여 설립 허가 취소 사실, 설립 허가 취소 연월일, 취소기관, 문서번호 또는 관보 번호 등을 입력하여 해산된 법인임을 알 수 있도록 하여야 한다.

② 설립 허가가 취소된 법인에 대하여는 인감증명서를 발급하여서는 아니된다. 제4조(등기의 제한) 설립 허가가 취소된 법인에 대하여는 해산등기 및 청산인 선임등기 이외의 등기는 수리하여서는 아니된다.

부 칙

이 예규는 2014년 1월 1일부터 시행한다.



Part.02

종사자관리

노무법인터전 이창승 노무사

2025년 사회복지법인·시설 운영개선을 위한 지도점검 사례집

사회복지시설 종사자 채용 부적정

[사례요약]

2005년 1월 1일부터 인건비를 지원하는 시설의 종사자에 대한 신규채용은 직위에 관계없이 공개 모집을 원칙으로 규정하고 있음에도, 공개 채용 공고 없이 조리원(원자의 며느리)을 신규채용하며, 공개 모집 원칙을 위반한 사례

[관련규정]

- 「사회복지사업법」 제35조의2 및 사회복지시설 관리안내
- ▶ 사회복지사업법 제35조의2(종사자) ① 사회복지법인과 사회복지시설을 설치·운영하는 자는 시설에 근무할 종사자를 채용할 수 있다.
 - ▶ 보건복지부 사회복지시설 관리안내 공개모집(시행일 2005. 1. 1)
 - 정부에서 인건비를 지원하는 시설(국가나 지자체로부터 수탁받은 시설 포함)의 시설장 및 종사자 신규채용은 직위와 관계없이 공개모집을 원칙으로 함
 - ※ [감사원 위임 감사(2004.12), 권익위 제도개선 권고(2010.4)] 반영 : 일부 사회복지시설에서 동시시설을 운영하는 법인의 임원, 운영자 개인 또는 시설장과 특별한 관계(배우자, 자녀, 친인척 등)에 있는 자들이 다수 재임하면서 법인 및 시설운영의 투명성을 저해하고 있다는 지적
 - 공개모집이란 자격을 갖춘 누구에게나 응모기회를 제공하여, 경쟁을 통해 능력 있는 자를 임용하는 제도로, 특정인을 채용하기 위한 법인 및 시설 채용내규, 응모자격을 특정인으로 제한 등은 공개모집에 위배됨
 - 법인 또는 시설에서 독자적 또는 공동으로 채용 시 해당 법인 및 시설 홈페이지 외 지자체 홈페이지, 워크넷, 복지넷, 희망이음* 중 2곳 이상의 사이트에 채용 관련 사항을 15일 이상 공고한 후 법인 및 시설 내규 등에 의해 채용

[지적사례 (상세)]

- ▶ 2005년 1월 1일부터 인건비를 지원하는 시설의 종사자에 대한 신규채용은 직위에 관계없이 공개 모집을 원칙으로 규정하고 있음에도,
- ▶ □□군 ○○○○○(대표이사 겸 원장 ○○○)에서는 인건비를 지원받는 시설임에도 2010. 4. 1. 조리원으로 △△△(원장의 며느리)을 신규 채용하면서 해당법인 및 시설 홈페이지, 소식지, 시군홈페이지 등에 채용관련 사항을 15일 이상 공고하여 공개 채용하여야 함에도 채용공고도 없이 채용함

[처분내용]

- ▶ 공개모집 절차 이행없이 종사자를 채용한 ○○○○○(대표이사 겸 원장 ○○○)에 대해서는 규정에 따라 절차를 이행하도록 주의 촉구

신규직원 채용업무 부적정

[사례요약]

결원으로 인한 직원 채용을 공개채용절차가 아닌 이전 공개채용 차점자를 그대로 채용하거나, 정당한 사유 없이 서류 접수기간을 연장하여 지원자를 추가로 모집하여 공개모집 원칙을 위반한 사례

[관련규정]

- 보건복지부 「2018 사회복지관 운영관련 업무처리 안내」
- 시설운영의 투명성을 위해 정부에서 인건비를 지원하는 시설의 시설장 및 종사자 신규채용은 직위에 관계없이 공개모집을 원칙으로 하며, 법인 또는 시설에서 직원 채용 시에는 해당 시설 홈페이지, 지자체 홈페이지, 워크넷(work.go.kr), 복지넷(bokji.net), 사회복지시설 정보시스템(w4c.go.kr) 중 2곳 이상의 사이트 등에 채용관련사항을 15일 이상(불가피한 경우 7일 이상 15일 이하) 공고한 후 시설 내규 등에 의해 채용하여야 함
- 「채용절차의 공정화에 관한 법률」
- 제4조(거짓 채용광고 등의 금지)
- ① 구인자는 채용을 가장하여 아이디어를 수집하거나 사업장을 홍보하기 위한 목적으로 거짓의 채용광고를 내서는 아니 된다.
 - ② 구인자는 정당한 사유 없이 채용광고의 내용을 구직자에게 불리하게 변경하여서는 아니 된다.
 - ③ 구인자는 구직자를 채용한 후에 정당한 사유 없이 채용광고에서 제시한 근로조건을 구직자에게 불리하게 변경하여서는 아니 된다.

[지적사례 (상세)]

○○○○○사회복지관에서는 결원으로 인한 직원 채용을 공개채용절차가 아닌 이전 공개채용 차점자를 그대로 채용하거나, 정당한 사유 없이 서류 접수기간을 연장하여 지원자를 추가로 모집하여 공개모집 원칙을 위반함

[처분내용]

조치사항 : 행정상 - 주의

직원 채용공고 관련 개인정보 수집·이용 부적정

[사례요약] 직원채용공고(총4건)를 하면서 개인정보 수집·이용 동의서를 제출하도록 공고문에 명시하였음에도 실제 채용서류 접수 시에는 개인정보 수집·이용 동의서를 제출받지 않거나, 동의서에 본인의 자필서명이 누락 된 동의서를 제출받은 사례

[관련규정] 「개인정보보호법」제15조(개인정보의 수집·이용)
개인정보를 수집하려면 정보주체의 동의를 받은 경우에 한해 수집·이용할 수 있으며, 동의를 받은 때에는 정보주체에게 개인정보의 수집 이용 목적, 수집하려는 개인정보의 항목, 개인정보의 보유 및 이용기간 등을 알려야 한다고 명시

[지적사례 (상세)] OOOOO사회복지관에서는 2018. 3. 30. ~ 2019. 6. 24. 까지 기간 내에 직원 채용 공고(총4건)를 하면서 개인정보 수집·이용 동의서를 제출하도록 공고문에 명시하였음에도 실제 채용서류 접수 시에는 개인정보 수집·이용 동의서를 제출받지 않거나, 동의서에 본인의 자필서명이 누락 된 동의서를 제출받아 접수·처리하였음.

[처분내용] 조치사항: 행정상 - 주의

정규직 전환자 근로계약서 미작성

[사례요약] 정규직 전환자에 대하여 변경된 근로조건을 서면으로 명시한 근로계약서를 작성 교부하지 않아 근로기준법 제17조(근로조건)의 명시)를 위반한 사례

[관련규정] 「근로기준법」제17조
사용자는 근로계약을 체결할 때는 물론 근로계약을 체결 후 내용을 변경하는 경우에도 근로자에게 ① 임금, ② 소정근로시간, ③ 법 제55조에 따른 휴일, ④ 법 제60조에 따른 연차 유급휴가, ⑤ 그 밖에 대통령령으로 정하는 근로조건을 명시하여야 하며, 위①부터 ④까지 사항이 명시된 서면을 근로자에게 교부하여야 한다고 규정
처벌 조항: 근로기준법 제114조에 따라 500만 원 이하의 벌금형
적용 범위: 근로계약서 미작성, 혹은 임금, 근로시간, 휴일, 휴가 등 근로조건을 서면으로 교부하지 않은 모든 경우에 적용

[지적사례 (상세)] OOOOO사회복지관에서는 정규직 전환자에 대하여 변경된 근로조건을 서면으로 명시한 근로계약서를 작성 교부하지 않음.

[처분내용] 조치사항: 행정상 - 주의
미작성한 근로계약서 작성 후 교부 조치

시설장 상근의무 소홀

[사례요약]

「사회복지사업법」제35조(시설의 장) 제1항에서는 “시설의 장은 상근(常勤)하여야 한다”고 규정하고 있음에도 불구하고, 출근 및 퇴근 시간의 기록(지문 타각) 등이 상당수 누락되어 있는 등 시설장이 상근의 의무를 소홀히 한 사례

[관련규정]

「사회복지사업법」

제35조(시설의 장) 제1항 “시설의 장은 상근(常勤)하여야 한다”

상근의무란, 휴일 기타 근무를 요하지 않은 날을 제외하고 일정한 근무계획 하에 매일 소정의 근무시간 중 상시 그 직무에 종사하여야 하는 것을 말함.(상근시간: 평일 09시 ~ 18시)

[지적사례 (상세)]

A종합복지관『복무규정』제10조(직장이탈금지의 의무)에 “직원은 허가 또는 정당한 사유 없이 직장을 이탈하지 못한다”고 규정되어 있고, 동규정 제11조(근무시간)에는 “사업시간은 09:00, 종업시간은 18:00”로 규정하고 있음에도,

A종합복지관 시설장(관장) 을은 감사대상 기간 2015.1~2018.6월 기간 중, 아래 【표 1】과 같이 3년 6개월간 아무런 근거 없이 13회에 걸쳐 근태기록기(카드인식)를 미인식하여 무단결근을 의심하게 하였으며, 또한, 15회에 걸쳐 근태기록기에 출근을 미인식하여 지각을 의심하게 하였고, 29회에 걸쳐 퇴근기록을 미인식하여 무단조퇴를 의심하게 하는 등, 시설장으로서 상근의무를 다하지 않은 의혹이 있음

【표 1】 2015~2018.6월 A종합사회복지관 시설장 복무 현황

구분	지문인식기 미인식 (출근 및 퇴근)	지문인식기 미인식 (출근)	주문인식기 미인식 (퇴근)	비고
2015년	3	2	5	출근 및 퇴근 가드인식기 미인식은 무단결근을 의심할 수 있으며, 출근 미인식은 지각, 퇴근 미인식은 무단조퇴를 의심할 수 있음
2016년	2	3	8	
2017년	6	10	11	
2018년	2	0	5	
합계	13	15	29	

[처분내용]

A종합사회복지관장은 시설장 상근의무에 소홀함이 없도록 더욱 철저를 기하시기 바람(주의요구)

종사자 호봉 획정 잘못으로 인건비 과다 지급

[사례요약]

시설장과 영양사 신규 채용 시 동종직종에서 근무하지 않은 경력과 법령에 의해 채용이 의무화되지 않은 사업장의 근로경력을 유사경력(80%)으로 잘못 인정하여 인건비를 과다 지급한 사례

[관련규정]

「사회복지시설 관리안내」(보건복지부)

호봉의 획정 원칙

· 근무년수 1년에 대해 1호봉을 인정하고, 호봉은 현 시설 근무경력에 사회복지시설관리 안내에서 인정하는 경력을 합산하여 결정

경력인정 범위

- 사회복지시설 근무경력 100%인정
- 유사경력 80% 인정 ex) 물리치료사, 간호사 등으로서 관련 동종 직종에 근무한 경력·법령에 의해 채용이 의무화된 사업장에서 관련 자격(면허)증을 소지하고 동종직종에 근무한 경력 등
- 군 복무경력(100%)은 병적증명서 상 실제 복무한 경력을 인정하되, 그 경력이 3년이 넘을 경우에는 3년까지만 인정 (예외) 예술체육요원·승선근무예비역·산업기능요원·무관후보생 경력 군복무경력 불인정

경력기간의 계산

- 인정 경력 중복 시 유리한 경력 하나만 인정하고, 기간계산에 있어 임용일은 산입하고 퇴직일은 제외
- 경력기간은 연·월·일까지 계산하되, 민법 상 역(曆)에 의한 방법에 의해 계산

경력의 증명 및 전력조회

- 경력의 증명은 권한 있는 자(시설장 등)가 발행한 경력증명서에 의함
- 전력조회 시 정상적 근로계약 여부, 담당업무, 경력 기간 등 경력 인정과 관련된 사항을 확인하고 임용일로부터 3월 이내 완료함

[지적사례 (상세)]

사회복지시설 경력은 100%, 유사경력으로 의료기관 근무경력 및 특수학교 근무경력
은 80% 인정한다고 규정하고 있음에도,

○○○○○에서는 사무국장(○○○)의 유사경력은 80% 인정이 적정함에도 100%
인정하여 2012. 6.29.부터 2013. 8.26.까지 급여 749천 원을 과다 지급하였으며,
○○○○○종합복지관 팀장(△△△)의 경력은 사회복지시설 2개소의 경력 합계 오류로
2012. 1. 1.부터 2013. 8. 26.까지 838천 원 과다 지급하는 등 호봉획정을 잘못하여
모두 1,587천 원 과다지급

[처분내용]

호봉오류로 과다 지급된 ○○○○○종합복지관 팀장 △△△의 보수 838천 원 중
2012년도분 578천 원은 회수하고 2013년도분 260천 원은 시설회계로 반납조치
하고,

○○○○○ 사무국장 ○○○ 보수 749천 원 중 2012년도분 329천 원 회수하고
2013년도분 420천 원은 시설회계로 반납하고, 앞으로 호봉 확정 시 관련 증빙자료를
확인하여 호봉획정에 철저를 기하도록 주의 촉구

승진 최소연한 미경과자 승진 및 급여지급 부적정

[사례요약]

승진에 필요한 최소 연한이 경과되지 아니한 종사자를 내부 승진시킨 후에 승진에 따른
인건비를 인상하여 부당하게 지급한 사례

[관련규정]

「2017년 종합사회복지관 기본인력증원 지원계획(서울시)」 및 「2018사회복지관 운
영관련 업무처리 안내(보건복지부)」의 「V.사회복지시설 공통적용사항, 6. 사회복지이용
시설(사회복지직) 직위별 승진 최소 소요 연한

<사회복지이용시설 사회복지직 직위별 승진 최소 소요연한>

직책	사회복지사	선임사회복지사	과장	부장·사무국장
연한	만3년(4년차)이상	만5년(6년차)이상	만7년(8년차)이상	-
1) 승진에 필요한 "최소 소요연한"은 해당 직책에서의 실 근무경력을 말함. 2) 2012.12.31. 이전 기준(해당 직종에서의 실 근무경력)에 의해 승진한 경우 종전 자격 유지 3) 선임사회복지사는 사회복지사"최소 소요연한"이 경과하면 당연직으로 보함. 4) 장애인 복지관 일반직의 승진 최소 소요 연한은 개별 지침 등 별도 기준 적용				

[지적사례 (상세)]

D종합사회복지관에서는 2018. 4. 1. 과장으로 승진한 갑 팀장의 경우 근무기간이 9월
로 복지부 기준 승진 최소 연한(5년) 미경과자임에도 과장으로 승진 발령하는 등(표1)
과 같이 최근 4년간 승진 최소 연한 미충족자(2명)을 승진 발령

[표 1] 최근 4년간 증진자 현황

기관명	연도	성명	직급		근무 연한		보건복지부 기준	
			승진전	승진후	기간	근무 연수	승진 최소연한	충족여부
D	'18	갑	팀장	과장	'15.1.1.~'18.2.1.	3년	5년	미충족
		을	팀장	과장	'17.7.1.~'18.4.1.	9월	5년	"
A	'18	병	과장	부장	'11.5.1.~'17.12.31	6년	만7년	"
		정	대리	과장	'13.4.1.~'17.12.31.	4년	만5년	"

[지적사례 (상세)]

A종합사회복지관에서는 2018. 1. 1.자로 병 과장을 부장으로, 정 대리를 과장으로 승진 발령하는 등(표1)과 같이 최근 4년간 최소연한 미충족자(2명)를 승진 발령

[표2] 과다 지급 인건비(보조금)

(단위:원)

기관명	성명	승진전(A)		승진후(B)		과다 지급액 (A-B)	착오기간
		직급	금액	직급	금액		
D	갑	4급	15,944,830	3급	17,887,600	1,932,770	'18.2.~6.
	을	4급	8,670,720	3급	9,725,340	1,054,620	'18.4.~6.
A	병	3급	16,409,880	2급	18,600,370	2,190,490	'18.1.~4.
	정	4급	10,915,110	3급	12,121,540	1,206,430	'18.1.~3.

이로 인하여 지급된 초과 인건비(보조금)는 약 6,384천 원으로 [표2]와 같음

[처분내용]

- A·D종합사회복지관장은 직원 승진업무 및 인건비(보조금) 지급에 철저를 기하시기 바라며, 관련자에게 주의를 촉구하시기 바람(주의요구)
- 승진 소요연한 미도래자 승진에 따라 과다 지급된 인건비(보조금)를 환수(D종합사회복지관 2,987,390원, A종합사회복지관 3,396,920원)하시기 바라며, 관할 지자체는 해당 기관에 대한 지도점검을 철저히 하기 바람(시정요구)

가족수당 지급 및 미지급 부적정

[사례요약]

A시설에서는 종사자 갑의 배우자 을이 서울교통공사에서 근무하면서 배우자 갑에 대한 가족수당을 받고 있는데도 종사자 갑에게 2개월간 배우자 을에 대한 가족수당 8만 원을 지급

B시설에서는 2016. 6. 1. 조리원으로 신규 채용한 갑이 부양가족(배우자)이 있어 가족수당 지급대상자이나 2016년 6월부터 2018년 2월까지 21개월간 가족수당 840,000원을 지급하지 않음

[관련규정]

보건복지부 지침인 「노숙인 등의 복지사업 안내」에 따르면 가족수당 세부기준은 공무원 기준을 따르도록 규정되어 있음.

「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제10조에 따르면 부양가족을 부양하는 공무원이 2명 이상인 경우나 부부가 공무원(인건비가 국고 또는 지방비에서 지급 또는 보조되는 기관에 근무하는 사람 포함)인 경우에는 그 중 1명에게만 가족수당을 지급하고, 19세 이상1인 직계비속 또는 60세 미만(여성인 경우 55세 미만)인 직계 존속에 대해서는 가족수당을 지급할 수 없음.

[지적사례 (상세)]

A시설에서는 종사자 갑의 배우자 을이 서울교통공사에서 근무하면서 배우자 갑에 대한 가족수당을 받고 있는데도 종사자 갑에게 2개월간 배우자 을에 대한 가족수당 8만 원을 지급(가족수당을 지급할 수 없는 자에게 가족수당 이중 지급)

B시설에서는 2016. 6. 1. 조리원으로 신규 채용한 갑이 부양가족(배우자)이 있어 가족수당 지급대상자이나 2016년 6월부터 2018년 2월까지 21개월간 가족수당 840,000원을 지급하지 않음(가족수당 지급 대상자에게 가족수당을 지급하지 않음)

[처분내용]

A시설의 종사자에게 2개월간 중복 지급한 가족수당(16만원) 환수조치(시정)

B시설의 해당 조리원에게 2016년 6월부터 2018년 2월까지 21개월간 가족수당 840,000원을 지급 지시(시정)

사회복지시설 시간외 근무수당 부당집행

[사례요약]

보조사업자는 보조금을 다른 용도에 사용하여서는 아니 되며, 시간외 근무는 사전에 근무자가 직접 자필 등으로 시간외 근무를 신청하고 결재를 득하는 등 객관적 증빙서류에 의거 근무를 한 시간에 대하여 수당을 지급하도록 하여야 함에도, 시간외 근무를 실제 하지 않고 시간외 근무 명령서를 사후에 작성하여 시간외 근무수당을 부당하게 지급한 사례

[관련규정]

「보조금 관리에 관한 법률」제22조

제22조(용도 외 사용 금지) ① 보조사업자는 법령, 보조금 교부 결정의 내용 또는 법령에 따른 중앙관서의 장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 그 보조사업을 수행하여야 하며 그 보조금을 다른 용도에 사용하여서는 아니 된다.

「사회복지사업법」 제34조(사회복지시설의 설치)

시설을 설치·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 재무·회계에 관한 기준에 따라 시설을 투명하게 운영하여야 함

[지적사례 (상세)]

보조사업자는 보조금을 다른 용도에 사용하여서는 아니 되며, 시간외 근무는 사전에 근무자가 직접 자필 등으로 시간외 근무를 신청 하고 결재를 득하는 등 객관적인 증빙서류에 의거 근무를 한 시간에 대하여 수당을 지급하도록 하여야 함에도,

□□군 소재 (사)○○○○○○○○○○○○○○○○○○센터(대표 ○○○)에서는 2012년~2013년 여성농업인 센터 보조금을 집행하면서 2012년 1월부터 2013년 7월까지 종사자(상담사, 운전기사, 사무장) 3명이 시간외 근무를 하지 않고 수당을 받아오다가 감사기간 중에 시간외 근무대장을 일괄 작성하여 제출하는 등 시간외 근무수당 25,985천 원 부당지급

[처분내용]

시간외 근무수당의 목적 외로 지출된 보조금 25,958천 원 중 2012년도분 16,788천 원은 회수하고,
- 2013년도분 9,197천 원은 (사)○○○○○○○○○○○○○○○○○○센터 시설회계로 반납하고,
- (사)○○○○○○○○○○○○○○○○○○센터는 「사회복지사업법」 제40조 제1항 제4호의 규정에 따라 개선명령

시설종사자 시간외 근무수당 지급 부적정

[사례요약]

보조사업자는 선량한 관리자의 주의로 성실히 그 보조사업을 수행하여야 하며 그 보조금을 다른 용도에 사용하여서는 아니 됨

시설종사자에게 시간외수당을 지급하고자 할 경우에는 시간외 근무명령서, 시간외 근무대장 등을 통해 실제 시간외 근무여부를 확인하고 예산 범위 안에서 집행하여야 하지만, 이를 위반하여 보조금 재원으로 부당하게 시간외 근무수당을 지급한 사례

[관련규정]

「보조금 관리에 관한 법률」제22조

제22조(용도 외 사용 금지) ① 보조사업자는 법령, 보조금 교부 결정의 내용 또는 법령에 따른 중앙관서의 장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 그 보조사업을 수행하여야 함

「사회복지사업법」 제34조(사회복지시설의 설치)

시설을 설치·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 재무·회계에 관한 기준에 따라 시설을 투명하게 운영하여야 함

[처분내용]

시간외 근무수당 명목으로 부당하게 지출된 보조금 금액 모두 국고 환수 조치(시정)

[지적사례 (상세)]

△△법인 산하 ○○시설에서는 2011년 1월부터 2012년 12월까지 실제 근무여부를 확인하지 아니한 채 연장·야간·휴일수당 총 42,000천 원을 부당하게 지급함

◇◇법인 산하 ○○시설에서는 시설장의 시간외수당을 사무원이 대신 서명 기록하였음에도 이를 확인하지 않고 2011년부터 2013년까지 총 28,000천 원을 부당하게 지급함

◇◇법인의 산하 2개 시설에서는 2014년부터 2015년까지 종사자 K씨 등 6명에 대하여 연장, 조퇴 등 기간 중에 시간외근로수당으로 총 7건 계 307천 원을 부당하게 지급함

☼☼법인 산하 ○○시설에서는 2013년부터 2015년까지 기간 중에 해외연수, 해외여행 및 휴가를 실시한 직원 10명이 당시 시간외 근무를 하지 않았음에도 불구하고, '시간외근무 확인대장'에 시간외 근무로 기록하고 시간외수당 총 23건 계 1,580천 원을 부당하게 지급함

시간외 근무수당 지급 부적정

[사례요약]

휴가, 반일연가, 휴일, 조퇴, 지각 등 발생일의 시간외 근무는 수당지급시간에서 제외하여야 하나, 이를 제외하지 아니하고 시간외 근무수당을 과다 지급한 사례

[관련규정]

「보조금 관리에 관한 법률」제22조

제22조(용도 외 사용 금지) ① 보조사업자는 법령, 보조금 교부 결정의 내용 또는 법령에 따른 중앙관서의 장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 그 보조사업을 수행하여야 함

「사회복지사업법」 제34조(사회복지시설의 설치)

시설을 설치·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 재무·회계에 관한 기준에 따라 시설을 투명하게 운영하여야 함

<고용노동부 근기 68207-2776, 2002.08.21.>

연장근로는 실제 근무한 시간을 기준으로 하므로 주중에 지각?결근이나 휴일이 있으면 그 시간을 빼고 연장근로시간을 계산하며, 예컨대 주중에 하루 결근하거나 휴일이 있어서 실제로 일을 하지 아니한 경우 토요일에 8시간을 근무했다라도 주 전체의 근로시간이 40시간을 넘지 않으면 연장근로수당의 지급의무가 없음

[지적사례 (상세)]

휴가, 반일연가, 조퇴, 지각 등 발생일의 시간외 근무는 수당지급시간에서 제외하여야 하나, 직원 ♠♠♠의 반일연가 사용일(2021.3.24.)의 시간외 근무시간 1시간을 수당지급시간에서 제외하지 않아 시간외 근무수당 14,720원을 과다 지급함

[처분내용]

과다 지급한 시간외근무수당 14,720원 회수(환수)

시간외 근무수당 지급 부적정

[사례요약]

생활지도원 ♣♣♣가 2020.1월 중 시간외 근무를 총 37시간 하였음에도, 40시간으로 산정하여 시간외 근무수당 67,890원을 과다 지급하여 보조금을 부적정하게 집행한 사례

[관련규정]

「보조금 관리에 관한 법률」제22조

제22조(용도 외 사용 금지) ① 보조사업자는 법령, 보조금 교부 결정의 내용 또는 법령에 따른 중앙관서의 장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 그 보조사업을 수행하여야 함

「사회복지사업법」 제34조(사회복지시설의 설치)

시설을 설치·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 재무·회계에 관한 기준에 따라 시설을 투명하게 운영하여야 함

<고용노동부 근기 68207-2776, 2002.08.21.>

연장근로는 실제 근무한 시간을 기준으로 하므로 주중에 지각?결근이나 휴일이 있으면 그 시간을 빼고 연장근로시간을 계산하며, 예컨대 주중에 하루 결근하거나 휴일이 있어서 실제로 일을 하지 아니한 경우 토요일에 8시간을 근무했다라도 주 전체의 근로시간이 40시간을 넘지 않으면 연장근로수당의 지급의무가 없음

[지적사례 (상세)]

생활지도원 ♣♣♣가 2020.1월 중 시간외 근무를 총 37시간 하였음에도, 40시간으로 산정하여 시간외 근무수당 67,890원을 과다 지급

[처분내용]

과다 지급한 시간외근무수당 67,890원 회수(환수)

계속근로기간 1년 미만 종사자의 퇴직적립금 미반납

[사례요약]

“♠♠원”과 “◆◆의집”에서는 [표]와 같이 계속근로기간 1년 미만 종사자 2명(일대백, 삼총사)에 대하여 보조금에서 지출한 퇴직적립금 및 이자 발생액 총 1,367,000원을 2000년 0월 조사일 현재까지 반납하지 아니한 사례

[관련규정]

「근로자퇴직급여보장법」 제4조(퇴직급여제도의 설정)

- 사용자는 퇴직하는 근로자에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직급여 제도 중 하나 이상의 제도를 설정하여야 함
- 다만, 계속근로기간이 1년 미만인 근로자, 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자에 대하여는 그러하지 아니함

「지방재정법」 제32조의8(법령 위반 등에 따른 교부결정의 취소 등)

- 지방자치단체의 장은 지방보조사업자가 다음*에 해당하는 경우에는 지방보조금 교부결정의 전부 또는 일부를 취소할 수 있음
- * 법령, 지방보조금 교부결정의 내용 또는 법령에 따른 지방자치단체장의 처분을 위반한 경우
- 지방자치단체의 장은 지방보조사업자에게 교부하여야 할 지방보조금의 금액을 제32조의6 제3항*에 따라 확정된 결과 이미 교부된 보조금과 이로 인하여 발생한 이자를 더한 금액이 그 확정된 금액을 초과한 경우에는 기한을 정하여 그 초과액의 반환을 명하여야 함
- * 회계연도가 끝났을 때

[지적사례 (상세)]

계속근로기간이 1년 미만인 종사자가 퇴직한 경우 그 퇴직적립금 중 보조금에 해당하는 금액(발생한 이자액 포함)은 당해 회계연도 종료 후 정산하여 주무 관청에 반납해야함

[표] 계속근로기간 1년 미만 종사자의 퇴직적립금 미반납 명세

(금액단위 : 원)

기관명	종사자	입사일	퇴사일	퇴직적립금 미반납 금액			자금원천
				소계	적립금	이자	
계	2명			1,367,000	1,350,000	17,500	보조금
♠♠원	일대백	2016.01.01	2016.09.30	608,000	600,000	8,000	
◆◆의집	삼총사	2017.02.01	2017.10.30	759,000	750,000	9,500	

“♠♠원”과 “◆◆의집”에서는 1년 미만 종사자(2명) 대하여 보조금에서 지출한 퇴직적립금과 발생한 이자액을 포함하여 총 1,367천원을 반납하지 않음

[처분내용]

계속근로기간 1년 미만 퇴직 종사자인 ○○○ 등 2명의 미반납 된 퇴직적립금 (이자 포함) 1,367천원을 국조 환수토록 조치(시정)

보조금 지원단체 1년 미만 근무자 퇴직적립금 미반납

[사례요약]

사용자는 퇴직하는 근로자에게 퇴직급여를 지급하기 위하여 퇴직급여 제도 및 퇴직연금 제도 중 하나 이상의 제도를 설정하여야 하고, 계속 근로연수가 1년 미만인 종사자는 제외한다고 되어 있음에도, 근로연수 1년 미만 종사자 60명에 대한 퇴직적립금을 보조금 계좌 또는 시설회계로 반납하지 않은 사례

[관련규정]

「근로자퇴직급여 보장법」 제4조 및 제9조

제4조(퇴직급여제도의 설정) ① 사용자는 퇴직하는 근로자에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직급여제도 중 하나 이상의 제도를 설정하여야 한다. 다만, 계속근로기간이 1년 미만인 근로자, 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자에 대하여는 그러하지 아니하다.

제9조(퇴직금의 지급 등) ① 사용자는 근로자가 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 한다.

[지적사례 (상세)]

사용자는 퇴직하는 근로자에게 퇴직급여를 지급하기 위하여 퇴직급여 제도 및 퇴직연금 제도 중 하나 이상의 제도를 설정하여야 하고, 계속 근로연수가 1년 미만인 종사자는 제외한다고 되어 있음에도,

□□ 군 ○○○○○○시설(원장 ○○○) 등 4개소의 시설에서 1년 미만 종사자 60명에 대하여 퇴직적립금 28,805천 원을 적립하였음에도 보조금 계좌 또는 시설회계로 반납하지 아니 하였음.

[처분내용]

부당하게 지급된 1년 미만 종사자 퇴직적립금 중 2012년 이전분 23,956천 원은 회수하고, 2013년에 적립된 4,849천 원은 시설회계로 반납 조치하고, □□ 군 ○○○○○○시설(원장 ○○○) 등 4개소에 대해서는 「사회복지사업법」 제40조 제1항 제4호의 규정에 따라 개선명령

퇴직적립금 부당집행 및 미반납

[사례요약]

사용자는 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직 근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하여야 하고 근무년수가 1년 미만인 자가 퇴직하는 경우에는 그 퇴직금을 지급하지 않도록 되어 있음에도, 보조금 재원으로 1년 미만자에게 퇴직적립금을 부당하게 집행한 사례

[관련규정]

「근로자퇴직급여 보장법」 제4조 제1항 및 제8조

제4조(퇴직급여제도의 설정) ① 사용자는 퇴직하는 근로자에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직급여제도 중 하나 이상의 제도를 설정하여야 한다. 다만, 계속근로기간이 1년 미만인 근로자, 4주년을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자에 대하여는 그러하지 아니하다.

제8조(퇴직금제도의 설정 등) ① 퇴직금제도를 설정하려는 사용자는 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직 근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하여야 한다.

[지적사례 (상세)]

사회복지법인 ○○○○○○ 대표자 겸 원장 ○○○○는 사용자이므로 퇴직적립금 적립 대상이 아닌데도 1988.10월부터 2013년 9월까지 보조금으로 17,493천 원의 퇴직적립금을 적립하였고, ○○○○○○센터(센터장 △△△)에서는 □□□ 등 2명이 1년 미만 근무 퇴직자인데도 퇴직금 1,573천 원 부당지급함

[처분내용]

○○○○○○○의 대표자 퇴직적립금 및 진해지역자활센터 1년 미만근무자의 퇴직금 중 2012년도 이전분 16,169천 원은 회수하고, 2013년도 분 2,897천 원은 시설회계로 반납하고, ○○○○○○센터에 대해서는 「사회복지사업법」 제40조 제1항 제4호의 규정에 따라 개선명령

장애인시설 대표자 겸 시설장 퇴직급여 적립 부정적

[사례요약]

사회복지시설을 설치·운영하는 자는 퇴직금을 지급할 수 있도록 별도의 퇴직적립금을 관리·운영하여야 하나, 대표자 겸 시설장은 퇴직금 적립 및 지급을 할 수 없도록 되어 있음에도, 법인 대표자 겸 시설장을 겸직하는 자에게 보조금 재원으로 퇴직급여를 부당하게 적립하여 지급한 사례

[관련규정]

「근로자퇴직급여 보장법」 제4조 및 장애인거주시설 운영지원 사업 국고보조금 지원 기준

제4조(퇴직급여제도의 설정) ① 사용자는 퇴직하는 근로자에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직급여제도 중 하나 이상의 제도를 설정하여야 한다. 다만, 계속근로기간이 1년 미만인 근로자, 4주년을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자에 대하여는 그러하지 아니하다.

2025년 장애인거주시설 운영지원 사업 국고보조금 지원기준

시설의 인사권, 예산집행권 등을 가지고 그 권한을 독자적으로 행사하는 법인의 대표이사 겸 시설장은 시간외수당, 퇴직적립금 지급 불가

[지적사례 (상세)]

사회복지시설을 설치·운영하는 자는 퇴직금을 지급할 수 있도록 별도의 퇴직적립금을 관리·운영하여야 하나, 대표자 겸 시설장은 퇴직금 적립 및 지급을 할 수 없도록 되어 있음에도,

□□시, ㉠시, ㉡군의 장애인시설 11개소에서는 대표자 겸 시설장에 대하여 퇴직급여 48,459천 원을 보조금으로 부당하게 적립하였음에도 보조금 계좌 또는 시설회계로 반납하지 아니 하였음.

[처분내용]

부당하게 적립된 퇴직급여 중 2012년도까지 적립된 34,885천 원은 회수, 2013년도에 적립된 13,574천 원은 시설회계에 반납 조치하고, 대표자 겸 시설장의 퇴직급여를 부당하게 적립한 □□시, ㉠시, ㉡군의 장애인시설 11개 시설에 대해서는 「사회복지사업법」 제40조 제1항 제4호의 규정에 따라 개선명령

장애인복지시설 퇴직적립금 부당적립 및 사용

[사례요약]

사용자는 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직 근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하여야 한다고 규정하고 있고, 시설회계의 예산은 세출예산이 정한 목적 외에 이를 사용하지 못한다고 규정하고 있음에도, 퇴직적립금 보조금 재원을 부당하게 적립 및 사용한 사례

[관련규정]

「근로자퇴직급여 보장법」 제4조 제1항 및 제8조, 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제15조

제4조(퇴직급여제도의 설정) ① 사용자는 퇴직하는 근로자에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직급여제도 중 하나 이상의 제도를 설정하여야 한다. 다만, 계속근로기간이 1년 미만인 근로자, 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자에 대하여는 그러하지 아니하다.

제8조(퇴직금제도의 설정 등) ① 퇴직금제도를 설정하려는 사용자는 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직 근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하여야 한다.

[지적사례 (상세)]

○○○○센터에 근로한 퇴직금 3,524천원 보다 6,326천 원 많은 9,850천 원으로 გადა 지급

대표자(○○○)은 퇴직적립금 적립대상이 아닌데도 3,577천 원을 적립하고 적립액보다 많은 퇴직금 5,708천 원을 부당하게 청구·지급

또한, 종사자 □□□, ☆☆☆의 퇴직적립금을 적립하면서 4,330천 원에 대하여 1~2개월 지연 적립하였고, 퇴직적립금 2,134천 원을 적립하지 않음

○○○○○○○○센터 □□□□□□(대표 ○○○)에서는 퇴직적립금 통장에서 포장박스 제작 등의 사유로 6,462천 원 인출한 후 77일 뒤 재입금 하는 등 총 5회에 걸쳐 201일간 22,769천 원 부당 사용

◆◆◆◆◆ 대표자 겸 원장 ◇◇◇은 2007년 4월부터 2013년 8월까지 퇴직적립금 적립 대상이 아닌데도 보조금으로 퇴직적립금 18,083천 원 적립

[처분내용]

초과 및 부당집행된 퇴직금 15,355천 원은 회수, 8,237천 원은 반납 조치하고, 위시설들은 「사회복지사업법」 제40조 제1항 제4호의 규정에 따라 개선명령O



Part.03

재무·회계관리

진성회계법인 김우택 회계사

2025년 사회복지법인·시설 운영개선을 위한 지도점검 사례집

법인·시설 간 회계 구분 부적정

[사례요약]

시설에 필요한 업무를 수행하면서 발생한 직접비용인 면접관 수수료 및 면접관 식대비 등은 시설에서 부담하여 지출하여야 함에도 관련 비용을 전액 법인에서 부담하여 시설 회계와 법인회계를 명확하게 구분하지 않은 사례

[관련규정]

「사회복지사업법」 제34조(사회복지시설의 설치)
- 시설을 설치·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 재무·회계에 관한 기준에 따라 시설을 투명하게 운영하여야 함
「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제6조(회계의 구분)
- 회계는 법인의 업무전반에 관한 회계(“법인회계”), 시설의 운영에 관한 회계(“시설회계”) 및 법인이 수행하는 수익사업에 관한 회계(“수익사업회계”)로 구분함

[지적사례 (상세)]

“사회복지법인 □□”에서는 산하시설인 “○○어린이집” 채용을 실시하면서 발생한 직접비용인 면접관 수수료 241,000원과 면접관 식대비 43,500원을 시설에서 부담하여야 함에도 불구하고, [표]와 같이 “○○어린이집”에서 부담하여야 할 비용을 2020년 9월 2일과 2020년 9월 7일에 각각 법인회계에서 지출하였음

[표] 법인회계 부적정 지출내역

(단위:원)

일자	금액	내역	비고
2020-09-02	241,000	○○어린이집 면접관 수수료	-
2020-09-07	43,500	○○어린이집 면접관 식대비	-

[유사사례]

「법인세법」 제4조 및 「법인세법 시행령」 제3조에 따라 사회복지시설에서 제공하는 사회복지사업은 법인세 과세대상인 ‘수익사업’에서 제외되는 것임
수익사업을 영위하지 않는 시설인 ‘◎◎의 집’에서는 법인세 납세의무가 없음에도 불구하고 법인세 신고 및 납부에 필요한 법인결산 세무조정료 ***, ***, **원이 2022년 3월과 4월에 각각 보조금과 자부담을 재원으로 하여 지출되는 등 법인에서 부담해야 할 비용을 시설에서 부당하게 집행하였음

당해 연도 세출예산 초과집행

[사례요약]

사회복지시설에서 당해 연도 세출예산 범위를 초과하여 과다하게 세출예산을 지출한 사례

[관련규정]

「사회복지사업법」 제34조(사회복지시설의 설치)
- 시설을 설치·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 재무·회계에 관한 기준에 따라 시설을 투명하게 운영하여야 함
「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제10조(예산의 편성 및 결정절차)
- 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예산을 편성하여 각각 법인 이사회의 의결 및 「사회복지사업법」 제36조에 따른 운영위원회 또는 「영유아보육법」 제25조에 따른 어린이집 운영위원회에의 보고를 거쳐 확정함
「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제13조(추가경정예산)
- 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성·확정할 수 있음
「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제15조(예산의 목적 외 사용금지)
- 법인회계 및 시설회계의 예산은 세출예산이 정한 목적 외에 이를 사용하지 못함
「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제28조(지출의 원칙)
- 지출명령은 예산의 범위 안에서 하여야 함
「사회복지시설 관리안내」 (보건복지부)
- 추가경정예산의 편성: 예산 성립 후에 생긴 사유로 인해 기 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 경우 예산편성 절차에 준하여 편성·확정

[지적사례 (상세)]

“사회복지시설 □□□□”에서 [표]와 같이 2024년 세출 항목 총 2건의 세출예산액이 총 2,785,520원(A)이나 세출결산액이 총 3,675,680원(B)으로 세출예산 범위를 초과하여 총 917,160원(C)을 과다 지출하였다.

[표] 사회복지시설 □□□□의 시설회계 세출예산 초과집행 내역

(단위:원)

계정과목 (목)	세출예산 (A)	세출결산 (B)	증감 (C)=(A)-(B)
제세공과금	1,273,790	1,874,400	-600,610
차량비	1,484,730	1,801,280	-316,550
합계	2,785,520	3,675,680	-917,160

장애인직업재활시설 사업수익금 주무관청 승인 없이 부적정 사용

[사례요약]

“장애인직업재활시설”에서 주무관청의 사전 승인 없이 사업 수익금 일부를 ‘시설장비유지비’로 사용한 사례

[관련규정]

- 「보조금 관리에 관한 법률」 제18조(보조금의 교부 조건)
- 중앙관서의 장은 보조금의 교부를 결정할 때 법령과 예산에서 정하는 보조금의 교부 목적을 달성하는 데에 필요한 조건을 붙일 수 있음
- 「보건복지부소관 국고보조금 관리규정」 제12조(보조금 교부 조건)
- 보조사업부서는 보조금을 교부할 때 교부결정통지서에 일반사항, 집행, 정산, 부정수급 관련 교부조건 이외에 사업별 특성을 반영한 교부조건을 부가할 수 있음
- 「장애인복지시설 사업안내」 (보건복지부)
- 장애인직업재활시설의 운영으로 발생한 수익금은 근로장애인에게 보다 많은 임금을 지급하거나 이용장애인의 복리후생을 개선하는 데 우선적으로 사용하여야 함
 - 시설 운영을 위해 불가피한 경우에는 운영법인 이사회의 의결을 거쳐 지방 자치단체장의 승인을 받은 후 수익금 일부를 관리운영비, 종사자인건비, 기능보강비로 사용할 수 있음

[지적사례 (상세)]

장애인복지시설 사업안내에 따르면 장애인직업재활시설의 운영으로 발생한 수익금은 근로장애인에게 보다 많은 임금을 지급하거나 이용장애인의 복리후생을 개선하는 데 우선적으로 사용하여야 하고, 시설 운영을 위해 불가피한 경우에는 운영법인 이사회의 의결을 거쳐 지방 자치단체장의 승인을 받은 후 수익금 일부를 관리운영비, 종사자인건비, 기능보강비로 사용할 수 있도록 규정되어 있음

“사회복지시설 △△보호작업장”에서는 [표]와 같이 수익금에서 지출한 천장형 냉난방기 철거공사비에 대해 구청장의 승인을 받지 않고 집행한 사실이 있음

[표] 사회복지시설 △△보호작업장 지자체 미승인 집행내역

(단위:원)

일자	계정과목	금액	내역	재원
2024-11-20	시설장비유지비	1,485,000	긴급노후 설비 (천장형 냉난방기) 철거	수익금

예산편성 시 세출목 편성 부적정

[사례요약]

사회복지시설에서 공공요금 및 차량비 성격의 세출을 수용비및수수료로 세출목을 편성하여 지출하는 등 예산을 부적절하게 편성한 사례임

[관련규정]

- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제10조(예산의 편성 및 결정절차)
- 예산을 편성할 경우 법인회계와 시설회계의 예산은 [별표 1]부터 [별표 4]까지에 따른 세입·세출 예산과목 구분에 따라 편성하여야 한다. 다만, 다음 각 *호의 시설은 각 호에 서 정하는 바에 따라 편성한다.
 - *「사회복지사업법」 제34조의5에 따른 사회복지관, 「노인복지법」 제36조제1항제1호에 따른 노인복지관, 「장애인복지법」 제58조제1항제2호에 따른 장애인복지관, 그 밖에 보건복지부장관이 정하여 고시하는 시설: [별표 5] 및 [별표 6]에 따른 세입·세출 예산 과목 구분에 따라 편성

[지적사례 (상세)]

시설에서는 2024년 하반기 중 7월 29일 외 4건의 우편을 발송하면서 공공요금(목)으로 계상하여야 함에도 불구하고, 수용비및수수료(목)로 부적절하게 계상한 사실이 있으며, 차량소모품에 해당하는 ‘차량용 소화기 구입비용’을 차량비(목)이 아닌 수용비및수수료(목)으로 부적절하게 계상한 사실이 있음

[유사사례]

1) 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제10조 및 「사회복지법인 관리안 내」와 「사회복지시설 관리안 내」에 따르면 법인은 예산을 편성할 경우 시설은 [별표 6]의 세출예산과목 구분에 따라 편성하도록 되어 있음

시설에서는 보조금 수령 이후 집행기간 중 발생한 이자수익과 집행잔액을 반납하면서 세입·세출예산과목 중 '반환금(목)' 계정을 사용하여야 함에도 불구하고 이자수익의 반납에 대하여는 (-)수입결의서를 작성하여 수입에서 직접 차감하였으며 사용잔액의 반납에 대하여는 반환금이 아닌 본래의 계정과목을 사용(예_급여 반납시 '급여(목)' 사용) 하는 등 세입·세출 계정과목을 부적정하게 사용한 사실이 있음

2) 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제10조 및 「사회복지법인 관리안 내」와 「사회복지시설 관리안 내」에 따르면 법인은 예산을 편성할 경우 [별표 1] 부터 [별표 4]까지에 따른 세입·세출 예산과목 구분에 따라 편성하도록 되어 있으며, 시설의 명절·생일선물 구입비, 격려 만찬 회식비, 경조사비 등은 소속 직원에게 보탬이 되도록 기관명의로 집행하는 '경비'를 일반적으로 의미하므로, 그 내역에 따라 "업무추진비 항-기관운영비목"으로 편성하도록 하고 있음

시설에서는 2023년 중 "업무추진비(항)-기관운영비(목)"으로 지출해야 할 소속 종사자를 위한 명절선물 구입비, 격려 만찬 회식비, 경조사비를 "운영비(항)-기타운영비(목)"으로 편성하여 *, **, **원을 지출하였음

시설운영비 카드 사용 적립 포인트 세입처리 소홀

[사례요약]

사회복지시설에서 시설운영비 지출을 신용카드 등으로 집행함에 따라 발생하는 포인트 등을 시설회계로 세입처리하여 시설운영비로 사용하여야 함에도 그대로 방치하거나 사적으로 사용한 사례

[관련규정]

「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제6조(회계의 구분)

- 회계는 법인회계, 시설회계, 수익사업회계로 구분

「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제25조(수입금의 수납)

- 모든 수입금에 대한 금융기관의 거래통장은 회계별로 구분될 수 있도록 보관·관리

「사회복지시설 관리안 내」(보건복지부)

- 시설운영비 지출을 보조금 전용카드 등으로 집행함에 따라 발생하는 포인트 또는 마일리지 등은 다시 시설운영에 사용하도록 규정(개인적으로 사용 금지)

- 보조금 전용카드에서 발생한 포인트 등은 보조금에서 파생된 수익이므로 해당 보조금의 용도와 부합되는 용도로만 사용

[지적사례
(상세)]

시설에서는 신용카드(KB카드)를 사용으로 적립된 포인트가 2024년 12월말 현재 20,279원 존재하며, 시설에서 카드사용에 따라 발생하는 포인트 등은 연 1회 이상 세입조치하여 시설운영에 사용하여야 함에도 불구하고 시설회계로 세입처리하지 않았음 한편, 시설명의로 적립된 포인트의 연간 잔액, 적립액 등을 확인한 결과 [표]와 같이 12,729포인트가 소멸된 것으로 추정되므로 향후 포인트가 소멸되거나 사적으로 사용되지 않도록 철저한 관리가 필요함

[표] 연간 포인트 변동 내역 및 소멸추정액

(단위:포인트)

기초잔액	기말잔액	적립액	소멸추정액
124,127	120,279	8,881	(-)12,729

[유사사례]

사회복지시설은 사회복지사업법 제34조에 따라 시설의 재무회계에 관한 사항을 투명하게 운영하여야 함에도 불구하고, 시설에서는 물품을 구매하면서 특정거래처(○○하나로마트)에 대하여 시설명의로 포인트를 적립하고 필요한 경우 사용하고 있으나 일자별 적립 및 사용내역에 대하여는 별도로 관리하고 있지 아니하므로 포인트가 시설운영에 사용되고 개인적으로 유용되거나 유효기간이 만료되지 않도록 관리할 필요가 있음

한편, 시설지출증빙 검토결과 개인직원 명의로 포인트를 적립(2023-12-04 외, 생계비지출)하거나 부가서비스(해피포인트, 2023-11-20 간식구입)를 제공받은 바 있으나 해당 포인트가 시설운영을 위해 사용되었다는 사실을 확인할 수 없었으며 이에 대한 관리를 철저히 할 필요가 있음

시설에서는 종사자와 이용인에 대한 2023년 추석 및 2024년 설 명절 선물을 (주)****에서 구입하면서 구입에 대한 대가인 사은품으로 상품권을 수령하였으며 그 내역은 아래 [표]와 같음

[표] 물품구매 후 상품권수령액

(단위:원)

일자	구입액	상품권수령액	지출재원
2023-09-25	335,300	15,000	후원금
2024-02-07	519,200	25,000	자부담
2024-02-07	319,260	15,000	자부담

보조금과 마찬가지로 후원금 전용카드 등에서 발생한 포인트 등은 후원금 등에서 파생된 수익이므로 해당 후원금 등의 용도와 부합되는 용도로만 사용하여야 함

시설에서는 물품구입 후 사은품으로 수령한 상품권을 시설운영에 필요한 비품(커피, 차류 등)을 구입하였다고 주장하나 이에 대한 구체적인 증빙은 제시하지 못하고 있으며, 상품권 수입 및 사용 대장을 관리하지 않는 등 상품권에 대한 관리를 소홀히 한 사실이 있음

선금 지급 부적정

[사례요약]

선금 지급 항목에 해당하지 않음에도 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」상 규정과 달리 선금으로 지급하여 관련 규정을 위반한 사례

[관련규정]

「사회복지사업법」 제34조(사회복지시설의 설치)

- 시설을 설치·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 재무·회계에 관한 기준에 따라 시설을 투명하게 운영하여야 함

「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제30조(선금의 특례)

- 선금지급을 할 수 있는 경비의 범위(① 외국에서 직접 구입하는 기계, 도서, 표본 또는 실험용재료의 대가, ② 정기간행물의 대가, ③ 토지 또는 가옥의 임대료와 용선료, ④ 운임, ⑤ 소속직원 중 특별한 사정이 있는 자에 대하여 지급하는 급여의 일부, ⑥ 관공서에 대하여 지급하는 경비, ⑦ 외국에서 연구 또는 조사에 종사하는 자에 대하여 지급하는 경비, ⑧ 보조금, ⑨ 사례금, ⑩ 계약금액이 1천만 원 이상인 공사나 제조 또는 물건의 매입을 하는 경우에 계약금액의 100분의 50을 초과하지 아니하는 금액

[지적사례(상세)]

시설에서는 2024년 10월 17일부터 18일까지 1박2일간 ‘24년 문화여가 프로그램-○○캠프’와 2024년 □□사업으로 ”1박 2일 캠프: ○○ 여행“을 진행하면서 2024년 10월 16일에 계약대금 전액을 미리 지급(채주: 주식회사 △△△△여행사)한 사실이 있음

시설에서 지출한 경비 내역 검토 결과 선금으로 지급할 수 있는 항목이 없음에도 불구하고 계약금 전액을 선금으로 지급하여 선금지급 규정을 위반하였음

[유사사례]

사회복지시설은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제30에 따라 계약금액이 1천만 원 이상인 공사나 제조 또는 물건의 매입을 하는 경우에 계약금액의 100분의 50을 초과하지 아니하는 금액에 대하여 선금을 지급할 수 있음

시설에서는 2024년 7월 10일 거래처(주식회사 ☆☆글로벌)로부터 에어컨을 구입하고 설치를 완료하였으므로 계약금액(3,900,000원)을 7월 10일 이후 거래처의 청구를 받아 지급하여야 했으나 2024년 7월 5일 계약금액의 50%에 해당하는 1,950,000원을 선금으로 지급하여 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙의 선금지급 규정을 위반한 사실이 있음

예수금계좌 잔액 관리 부적정

[사례요약]

사회보험료, 원천세 등을 납부하기 위해 일시 보관하는 통장(예수금 계좌)은 회계에 반영되지 않으나 예수금 계좌는 일종의 세입세출외 현금 통장으로 회계투명성을 위해 내역과 잔액을 관리하여야 하나 이를 소홀히 하여 사회복지 회계투명성을 저해한 사례

[관련규정]

- 「사회복지사업법」 제34조(사회복지시설의 설치)
- 시설을 설치·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 재무·회계에 관한 기준에 따라 시설을 투명하게 운영하여야 함
- 「지방재정법」 제34조(예산총계주의의 원칙)
- 지방자치단체가 현물로 출자하는 경우와 「지방자치단체 기금관리기본법」 제2조에 따른 기금을 운용하는 경우 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 보관할 의무가 있는 현금이나 유가증권이 있는 경우에는 제2항에도 불구하고 이를 세입·세출예산 외로 처리할 수 있음
- 「지방재정법 시행령」 제40조(세입세출예산 외로 처리할 수 있는 경비의 범위)
- 사무관리상 필요에 의하여 지방자치단체가 일시적으로 보관하는 경비 등

[지적사례 (상세)]

예수금이란 매월 지급되는 급여에서 공제되는 근로소득세, 4대 보험료 등 종업원/임원들로부터 미리 받은 금액으로 원인이 해결되면 처리하는 임의계정이며, 예수금 계좌는 일종의 세입세출외현금 통장으로 회계 투명성을 위하여 출납관계를 명확히 하고 잔액을 관리할 필요가 있음

시설에서는 예수금계좌에 잔액이 존재하는 경우 집행잔액이 발생한 사유에 대하여 최대한 조사하여 지급 원천, 출처 등을 확인하여야 하나 시설의 예수금계좌 확인 결과 2024년 12월분 납부 후 38,911원의 잔액이 남아있는데도 원인규명하여 조치하지 않고 감사일 현재까지 예수금계좌에 보관한 사실이 있음

[유사사례]

원천징수의무자는 소속직원에 대한 근로소득과 관련하여 익년도 2월에 연말정산을 실시하고, 환급금이 발생하는 경우 개인에게 이를 돌려줄 의무가 있음

시설의 예수금계좌 확인 결과 시설에서는 소속 직원(3명)에 대한 2022년 귀속 근로소득에 대한 연말정산을 실시하면서 직원(2명, 김** 77,400원, 허** 334,580원)에 대하여는 연말정산 환급금이 발생하였으나, 지도점검일 현재까지 개인에게 환급하지 아니한채 예수금계좌에 보관한 사실이 있음.

연체료등 보조금 지출 부적정

[사례요약]

보조금을 집행할 때는 보조금 교부 결정 내용에 따라 보조사업을 수행해야하며 그 보조금을 다른 용도에 사용할 수 없음에도 연체료, 가산세 등 보조사업과 무관한 용도로 보조금에서 지출하여 보조금을 다른 용도에 사용한 사례

[관련규정]

- 「보조금 관리에 관한 법률」 제16조(보조금의 교부 신청)
- 보조금의 교부를 받으려는 자는 보조사업의 목적과 내용, 보조사업에 드는 경비, 그 밖에 필요한 사항을 적은 신청서에 중앙관서의 장이 정하는 서류를 첨부하여 중앙관서의 장이 지정한 기일 내에 중앙관서의 장에게 제출하여야 함
- 「보조금 관리에 관한 법률」 제17조(보조금의 교부 결정)
- 중앙관서의 장은 법령 및 예산의 목적에의 적합 여부, 보조사업 내용의 적정성 등을 조사하여 보조금의 교부 여부를 결정하여야 함
- 「사회복지사업법」 제34조(사회복지시설의 설치)
- 시설을 설치·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 재무·회계에 관한 기준에 따라 시설을 투명하게 운영하여야 함

[지적사례 (상세)]

시설에서는 시설에 부과되는 전기요금을 매월 5일을 납부기한으로 하여 보조금으로 납부하고 있음

2025년 1월 전기요금 납부고지서 상 납부할 금액은 225,540원이나 보조금이 2025년 1월 23일에 입금됨에 따라 1월 요금을 납기일까지 납부하지 않고 2월 요금에 합산하여 납부하였으며 세부 내역은 아래 표와 같음

[표] 전기요금 고지 및 납부내역

(단위:원)

구분	납기내 금액	기한내 납부액	차이	비고
2025년 1월분	225,540	-	(-)225,540	미납
2025년 2월분	320,290	545,830	225,540	합산납부

그 결과 2025년 1월분 연체료와 가산금이 2025년 3월 고지서에 포함되었으며, 연체료 2,988원과 가산금 90원을 보조금으로 납부한 사실이 있음

[유사사례]

시설에서는 공공요금 등으로 납부하여야 하는 고지서를 확인하여 납기를 준수하고 사용료의 연체가 발생하지 않게 관리하여야 함에도 불구하고, 납기를 준수하지 못하여 연체가 발생한 사실이 있으며 연체료 등이 포함된 요금을 보조금으로 납부한 사실이 있음

(단위:원)

계정과목	일자	연체료 등	내역	지출재원
공공요금(운영)	2025-05-02	12,378	전기요금	보조금
공공요금(운영)	2025-04-30	555	전기요금	보조금
연료비(주거)	2025-04-30	675	도시가스요금	보조금
합계		13,608		

적격증빙 부적정

[사례요약]

사회복지법인 및 시설에서는 시설운영에 필요한 거래 결과를 기록하면서 거래의 발생부터 소멸까지 과정을 명확히 하고자 적격증빙을 갖추어야 함에도 이를 소홀히하여 회계를 명확히 처리하지 못한 사례

[관련규정]

- 「사회복지사업법」 제34조(사회복지시설의 설치)
- 시설을 설치·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 재무·회계에 관한 기준에 따라 시설을 투명하게 운영하여야 함
- 「지방보조금 관리기준」 제11조(지방보조금 사용 방법)
- 지방보조금은 지방보조금 입·출금 계좌에서의 계좌이체(지로를 포함한다) 또는 지방보조사업비 카드(신용카드 또는 체크카드를 구분하지 아니한다)를 사용하여 집행하여야 하며, 지방보조금 지출거래 시 세금계산서는 전자세금계산서를 사용하여야 함
- 「사회복지시설 관리안내」(보건복지부)
- 지출은 상용의 경비 또는 소액의 경비지출을 제외하고는 예금통장에 의하거나 전자거래로 행함
- ※ 상용경비 또는 소액의 경비 지출 시에도 영수증 등 증빙 서류 관리 철저

[지적사례(상세)]

★★★시설에서는 아래와 같이 이용자를 대상으로 급식을 실시하면서 지출한 급식비에 대하여 거래처(거래처명: AA푸드)로부터 전자세금계산서를 징구하지 아니하고 계좌이체확인증만 첨부함으로써 보조금 지출 거래 시 준수해야하는 지방보조금 관리기준을 위반한 사실이 있음

[표] 연간 급식비 지출 내역

(단위:원)

일자	거래처명	지출액	세입재원
2024-01-16	AA푸드	1,000,000	이용료수입
2024-01-16		230,500	기타잡수입
2024-03-19		1,710,000	시군구보조금
2024-05-24		1,332,500	이용료수입
2024-08-05		652,500	이용료수입
2024-08-05		800,500	기타잡수입
2024-10-08		1,000,000	이용료수입
2024-12-03		1,000	법인전입금
2024-12-03		1,251,500	이용료수입
합계		7,978,500	

[지적사례 (상세)]

한편, 시설관리안내에 따르면 상용경비 또는 소액의 경비 지출이라도 1만원 이상 지출 시 카드를 사용하거나 현금영수증을 발급받도록 안내하고 있으므로 보조금 이외의 지출에 대하여도 세금계산서 등 적격증빙을 갖출 필요가 있음

[유사사례]

1) ●●시설에서는 매월 지급하는 정수기렌탈료(월 22,000원, VAT포함)를 보조금으로 지출하면서 지출증빙으로 수기세금계산서를 수취하였으나 지방보조금 관리기준에서 정하는 전자세금계산서를 수취하지 않고 지출한 사실이 있음
한편 2024년 7월분 정수기 렌탈료 지출내역 확인 결과 지출결의서에 세금계산서가 첨부되어있지 않으며, 부가세 신고서류에서도 국세청에 신고된 내역을 찾을 수 없으므로 향후 증빙처리를 철저히 할 필요가 있음

2) 행정안전부 지방보조금 관리기준 및 기획재정부 보조사업 정산보고서 작성지침에 따르면 보조금을 재원으로 한 지출의 경우 전자세금계산서 및 보조금카드 등 적격증빙만을 인정하며, 그 외의 경우 보조사업비 지출로 인정하지 아니함

또한 보조금 외 후원금 및 자부담 지출의 경우에도 투명하고 명확한 회계관리를 위하여 세금계산서, 계산서, 카드영수증 및 현금영수증을 갖추어야 할 것임

◇◇◇◇시설에서는 계단청소비, 생계비 물품구입, 수용비및수수료 등을 지출하면서 (전자)세금계산서, 체크카드전표 등 적격증빙 없이 간이영수증만을 발급받거나 소득공제용 현금영수증을 받아 첨부한 사실이 있으며, OO닷컴 외 온라인쇼핑 사이트 거래 시 소득공제용 현금영수증을 첨부하였으며, OO센터 등에서 물품 등을 거래하면서 간이영수증 외 적격증빙을 미수취한 사실이 있음

3) ★★★★★시설에서는 후원자로부터 물품으로 후원받는 후원금에 대하여 후원자에게 기부금영수증을 작성하여 교부하고 있으나 ★★★★★시설의 기부금영수증 발급내역 검토 결과 기부금영수증 상 기재하는 기부금액산정의 기준이 되는 단가 기록 시 구매영수증, 장부가액확인서 등을 후원자로부터 징구하지 않음에 따라 물품후원금액 산정이 명확하게 이뤄지지 않고 있는 사실이 있음

또한 ★★★★★시설에서는 물품후원에 따른 내역 확인을 위해 후원품의 사진을 촬영하여 증빙서류로 첨부·보관하는 등 기부사실이 존재함을 명확하게 관리하는 것이 필요함

사전 사용승인 제도 위배

[사례요약]

사회복지법인 및 시설에서 보조금을 집행하기 위해서는 보조금의 세입처리 이후 집행이 가능함에도 불구하고 교부결정 통지일 이전에 집행한 사업비를 지방보조금으로 보전하는 형태로 회계처리 함에 따라 사전승인을 위반한 집행 사례

[관련규정]

「지방보조금 관리기준」 제12조(사전 사용승인 제도)

- 지방보조금은 교부결정 통지일 이전에 집행한 사업비를 지방보조금으로 보전하는 형태로 집행 하여서는 아니됨
- 다만, 지방자치단체의 장은 지방보조사업자가 선정된 사업에 한하여 지방보조사업의 시급성·타당성 등을 종합검토하여 제한적으로 사전 사용승인 제도를 운용할 수 있음
- 지방자치단체의 장은 지방보조금 교부 후에 사전승인을 위반한 집행액 발견 시에는 해당 금액만큼 환수하여야 함

[지적사례 (상세)]

지방보조금 관리기준 제12조(사전 사용승인 제도)에 따르면 지방보조금은 교부결정 통지일 이전에 집행한 사업비를 지방보조금으로 보전하는 형태로 집행하여서는 안되는 것이며, 지방보조사업의 시급성, 타당성을 종합 검토하여 제한적으로 사전 사용승인 제도를 운용하도록 하고 있음

시설에서는 아래 표와 같이 지방자치단체의 보조금 교부개시결정 이전에 전년도이월금후원금 계좌에서 운영비 계좌로 이체하여 보조금 대신 지출하고 보조금 입금(입금일 2024년 1월 25일) 이후인 2024년 1월 30일에 후원금계좌로 다시 이체하는 등 지방보조금 관리기준을 위배하여 지출한 사실이 있음

[지적사례
(상세)]

[표] 사전 사용승인 제도 위배 내역
(단위:포인트)

일자	내역	금액	비고
2024-01-01	(*1)	50,000	이체(차입)
2024-01-02	예금잔액증명발급(4건)	4,000	지출
2024-01-02	정수기 및 공기청정기	46,000	지출
2024-01-25	(*1)	100,000	이체(차입)
2024-01-25	우편요금	2,620	지출
2024-01-25	(*2)	353,180	이체(차입)
2024-01-25	1월 퇴직적립금	353,180	지출
2024-01-30	(*3)	503,180	이체(상환)

(*1) 후원금 통장(AA은행 034)에서 운영비 통장(BB은행 366)으로 이체
(*2) 후원금 통장(AA은행 034)에서 퇴직금 통장(BB은행 395)으로 이체
(*3) 운영비 통장(BB은행 366)에서 후원금 통장(AA은행 034)으로 이체

[유사사례]

지방보조금 관리기준 제12조(사전 사용승인 제도)에 따르면 지방보조금은 교부결정 통지일 이전에 집행한 사업비를 지방보조금으로 보전하는 형태로 집행하여서는 안되는 것이며, 지방자치단체의 장은 지방보조금 교부 후에 사전승인을 위반한 집행액 발견 시에는 해당 금액만큼 환수하여야 함

시설의 수신공문서 내역 확인 결과 운영보조금 신청 공문이 2023년 1월 17일에 접수되었고, 운영보조금 지급결과 통보 공문이 2023년 1월 25일에 접수된 사실이 있으나, 시설에서는 보조금 교부결정 통지일(2023년 1월 25일) 이전에 시설차량에 주유를 하면서 이를 외상으로 처리(거래처명 ★★주유소)한 다음 지자체로부터 보조금이 입금된 이후인 2023년 2월 3일에 2023년 1월 주유분 전액을 일시에 보조금을 재원으로 하여 결제(540,000원)하여 지급한 사실이 있음

식자재 계약관리 부적정

- [사례요약]

사회복지시설에서 식자재 계약 입찰 시 지정 정보처리장치를 이용하지 않고 별도의 계약검토 없이 자동으로 연장하면서 연간 구매계획물량(총액)을 고려하지 않고 동일한 업체로부터 납품을 진행하는 등 입찰 및 계약관리를 부적절하게 한 사례
- [관련규정]

「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제30조의2(계약의 원칙)

- 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙을 준용

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조(계약의 방법)

- 계약을 체결하려는 경우에는 이를 공고하여 일반입찰에 부쳐야 하며, 다만 계약의 목적·성질·규모 및 지역 특수성 등을 고려하여 필요 시 참가자를 지정하여 입찰에 부치거나, 수의계약을 할 수 있음

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(계약서의 작성 등)

- 계약을 체결하려는 경우에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금, 위험부담, 지연배상금, 그 밖에 필요한 사항을 명백히 적은 계약서를 작성하여야 하고 천재지변 등 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 행정안전부장관이 지정하는 정보처리장치를 이용

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제25조
(수의계약에 의할 수 있는 경우)

- 추정가격 2천만 원 이하의 물품 제조·구매·용역계약 등의 경우 수의계약에 의할 수 있음

[지적사례 (상세)]

○○시설에서는 2022년 10월 1일자로 ‘◇◇식품’과 2022년 10월 1일부터 2023년 9월 30일까지를 계약기간으로 하는 급식공급계약을 체결한 사실이 있으며, 이후 별도의 계약서 작성 없이 연장하고 있음

○○시설이 차기연도 급식 공급을 계획하는 시기인 2024년 12월에 계약방법을 결정하기 위해서는 추정가격을 결정하였어야 하고 기본적으로는 시설에서 이용할 수 있는 2024년 중 발생한 실제사례가액은 아래와 같음

[표] 연간 식자재 공급 내역

(단위:원)

구분	내역	비고
2024년 1월	2,728,000	
2024년 2월	2,403,500	
2024년 3월	2,447,500	
2024년 4월	2,750,000	
2024년 5월	2,453,000	
2024년 6월	1,859,000	
2024년 7월	1,914,000	
2024년 8월	1,985,500	
2024년 9월	1,881,000	
2024년 10월	1,804,000	
2024년 11월	2,090,000	
2024년 12월	1,672,000	
합계	25,987,500	월평균 2,165,625원

○○시설은 급식제공을 위한 식자재 구입비용이 연간 2,000만원을 초과함에도 2025년 급식 공급 계약에 있어 지방계약법에 따라 2인 견적 제출에 의한 수의계약 절차를 따르지 않고, ○○시설에서는 계약서 변경 없이 수의계약을 체결하였고 계약기간은 당해연도 회계연도내로 하여야 함에도 계약기간을 당해연도와 차년도에 걸쳐 계약을 체결하는 등 계약 관리를 부적정하게 이행한 사실이 있음

수입금 수납 부적정

[사례요약]

사회복지시설에서 수입원이 현금으로 수납한 수입금은 그 다음날까지 금융기관에 예입하도록 되어있으나 이러한 규정을 준수하지 않고 현금을 부적정하게 관리한 사례

[관련규정]

「사회복지사업법」 제34조(사회복지시설의 설치)

- 시설을 설치·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 재무·회계에 관한 기준에 따라 시설을 투명하게 운영하여야 함

「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제7조(세입·세출의 정의)

- 1회계연도의 모든 수입을 세입으로 하고, 모든 지출을 세출로 함

「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제8조(예산총계주의원칙)

- 세입과 세출은 모두 예산에 계상

「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제25조(수입금의 수납)

- 수입원이 수납한 수입금은 그 다음날까지 금융기관 예입

[지적사례 (상세)]

사회복지시설 재무회계규칙 제25조에 따르면 모든 수입금의 수납은 이를 금융기관에 취급시키는 경우를 제외하고는 수입원이 아니면 수납하지 못하며, 수입원이 수납한 수입금은 그 다음날까지 금융기관에 예입하도록 하고 있음

★★보호작업센터는 장애인들의 일상생활적응훈련과 직업유지향상훈련을 목적으로 카페를 운영하고 있음

시설에서 운영하는 카페의 커피 등 물품판매내역과 수입금이 입금되는 통장의 계좌거래 내역을 비교한 결과 카페를 운영하는 과정에서 물품(커피 등) 판매대금으로 받은 수입금 중 현금수입금을 그 다음날까지 금융기관에 예입하여야 함에도 불구하고 연중 수차례 지연입금한 사실이 있음

[유사사례]

1) ◆◆보호작업장에서는 카페를 운영하고 있으며, 시설의 카페 판매내역과 수입금 계좌거래내역을 비교한 결과 카페를 운영하는 과정에서 물품(커피 등) 판매대금으로 받은 수입금 중 현금수입금을 주3회(월,수,금) 입금하는 등 지연입금한 사실이 있음

2) 사회복지재무회계규칙 제7조 및 제8조에 따르면 사회복지시설은 1회계연도의 모든 수입을 세입으로 모든 지출은 세출로 하고, 세입과 세출은 모두 예산에 계상하여야 하며, 동 규칙 제25조 제2항에는 수입원이 수납한 수입금은 그 다음날까지 금융기관에 예입 하도록 하고 있음

□□□복지관에서는 2023년 9월 중 개관 x주년 기념식을 개최하면서 ◎◎센터 외 2개 기관으로부터 총 **, **원을 축의금 명목으로 수령하였음에도 불구하고 지도점검일 현재까지 이를 23년도 세입결산서에 반영하지도 않았으며, 다음날까지 금융기관에 예입하지 아니한 채 시설 금고에 보관하고 있는 사실이 있음

자동차세 선납 미신청

[사례요약]

사회복지시설에서 공공요금 납부 시 예산절감을 위해 선납 또는 일괄납부제도 등을 이용하여야 함에도 이를 활용하지 않아 예산을 절약하지 않은 사례

[관련규정]

「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제26조(지방보조금관리위원회)

- 지방보조금에 관한 사항을 전문적으로 심의하기 위하여 지방자치단체의 장 소속으로 지방보조금관리위원회를 두게됨

「서울시 지방보조금 운영·관리지침」(서울특별시)

- 보조사업 사전심사는 보조사업의 적격성과 추진여부의 타당성을 사전에 투명하고 공정하게 결정 함으로써 예산낭비를 방지하고 재정운영의 효율성 제고

- 전화, 우편요금 등 공공요금 및 각종 제세는 최대한 절약하여 집행

- 자동차세 등 공공요금 납부 시 예산절감을 위하여 선납 또는 일괄납부 제도를 이용

[지적사례
(상세)]

시설에서는 시설 소유 차량에 대하여 지방세법 및 환경개선비용 부담법에 따라 자동차세 및 환경개선부담금을 납부할 의무가 있음

지방세법 제128조 제3항 및 환경개선비용 부담법 제9조 제7항에 따르면 납세의무자(또는 환경개선비용 부담자)가 연간 납부해야하는 자동차세 및 환경개선비용을 조기에 선(연)납 신청시 100분의 10범위내에서 감면받을 수 있으며, 서울시 지방보조금 운영 관리지침에도 자동차세 등 공공요금 납부 시 예산절감을 위하여 선납 또는 일괄납부 제도를 이용하도록 안내되어 있음

시설에서는 시설소유 차량에 대한 자동차세 및 환경개선비용 부담금을 보조금으로 납부하면서 선(연)납 신청시 10%내의 감면 혜택을 받을 수 있음에도 그러하지 아니하는 등 예산 절감을 위한 노력을 소홀히 한 사실이 있음

보조금 사용 방법 부적정

[사례요약]

사회복지시설에서 보조금을 집행할 때에는 보조금 입·출금 계좌에서의 계좌이체 또는 보조사업비카드를 사용하여 집행하여야 함에도 이를 준수하지 않고 시설에서 사용하는 보조금 전용카드, 자부담 카드 등을 사용하여 보조금을 부적정하게 사용한 사례

[관련규정]

- 「사회복지시설 재무·회계규칙」 제29조(지출의 방법)
- 지출은 상용의 경비 또는 소액의 경비지출을 제외하고는 예금통장에 의하거나 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제5호에 따른 전자거래로 행하여야 함
 - 다만, 시설에 지원되는 국가 또는 지방자치단체의 보조금 지출은 보조금 결제 전용카드나 전용계좌를 이용하여야 함
- 「보건복지부 소관 국고보조금 관리기준」 제14조(보조금 사용 기준)
- 보조금 사업방식은 보조금 교부 신청 시 신고한 보조금 통장에서의 직접 계좌이체 또는 보조사업비 카드(신용카드 또는 체크카드를 구분하지 아니 한다) 사용만 인정
- 「지방보조금 관리기준」 제11조(지방보조금 사용 방법)
- 지방보조금은 지방보조금 입·출금 계좌에서의 계좌이체(지로를 포함한다) 또는 지방보조사업비 카드(신용카드 또는 체크카드를 구분하지 아니한다)를 사용하여 집행하여야 하며, 지방보조금 지출거래 시 세금계산서는 전자세금계산서를 사용하여야 함

[지적사례 (상세)]

사회복지재무·회계규칙 제29조(지출의 원칙)에 따르면 보조금의 지출은 보조금 결제 전용카드나 전용계좌를 이용하도록 되어있고, 지방보조금 관리기준 제13조(카드사용 및 제한)에 따르면 지방보조사업자는 지방보조금 입출금계좌와 연결된 은행의 지방보조금 결제 전용 지방보조사업비 카드를 발급받아 사용함을 원칙으로 하며, 복수 발급하여 사용할 수 있도록 되어있음

또한 시설에서 작성하여 적용하고 있는 운영규정 중 재무회계관리규정 제30조(지출의 방법)에도 보조금지출은 보조금 결제 전용카드나 전용계좌를 이용하도록 규정하고 있음에도 불구하고 시설에서는 2024년 1월 8일 (수용비및수수료 지출, 32,690원, 멀티탭 구입)외 다수의 건에 대하여 시설의 보조금전용카드가 아닌 시설카드(후원금 전용카드 등)를 이용하여 지출하는 등 보조금 지출 방법을 위반하여 거래한 사실이 있음

예산서 제출기한 미준수

[사례요약]

사회복지법인 및 시설에서 예산 및 추가경정예산을 편성하는 경우 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙에 규정된 일정을 준수하여야 함에도 제출기한을 경과하여 제출하여 예산 편성에 필요한 형식적 요건을 갖추지 못한 사례

[관련규정]

- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제10조(예산의 편성 및 결정 절차)
- 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예산을 편성하여 각각 법인 이사회회의 의결 및 「사회복지사업법」 제36조에 따른 운영위원회 또는 「영유아보육법」 제25조에 따른 어린이집 운영위원회(이하 “시설운영위원회”라 한다)에의 보고를 거쳐 확정함(법인이 설치·운영하는 시설인 경우에는 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회회의 의결을 거쳐 확정)
 - 법인의 대표이사 및 시설의 장은 확정된 예산을 매 회계연도 개시 5일전까지 관할 시장·군수·구청장에게 제출하여야 함
- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제13조(추가경정예산)
- 법인의 대표이사 및 시설의 장은 추가경정예산이 확정된 날로부터 7일 이내에 이를 시장·군수·구청장에게 제출하여야 함

[지적사례 (상세)]

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조에 따르면 시설의 장은 확정된 예산을 매 회계연도 개시 5일전까지 관할 시장·군수·구청장에게 제출하도록 하고 있음

OO센터에서는 2025년 본예산을 시설운영위원회 및 법인이사회를 거쳐 확정하였으며 이를 2025년 회계연도 개시 5일전인 2024년 12월 26일까지 관할 시장·군수·구청장에게 제출하여야 함에도 불구하고 2024년 12월 29일에 제출하여 제출기한을 준수하지 않은 사실이 있음

[유사사례]

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제13조에 따르면 시설의 장은 추가경정예산이 확정된 날로부터 7일 이내에 이를 관할 시장·군수·구청장에게 제출하도록 하고 있음

■ ■ 센터에서는 2024년 중 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있어 추가경정예산을 시설운영위원회 및 법인이사회를 거쳐 확정하였으나, 이를 확정된 날로부터 7일 이내에 지자체에 제출하지 않고 수차례 지연제출한 사실이 있음

업무추진비 지출 부적정

[사례요약] 사회복지법인 및 시설에서 지출하는 업무추진비 중 기관운영비 기관운영 및 유관기관과의 업무협약의 등에 소요되는 비용을 의미하며 이러한 지출이 발생하는 경우 그 사유와 대상을 명확히 하여 지출하여야 하나 명확한 규정 없이 처리한 사례

- [관련규정]**
- 「사회복지사업법」 제34조(사회복지시설의 설치)
 - 시설을 설치·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 재무·회계에 관한 기준에 따라 시설을 투명하게 운영하여야 함
 - 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 별표 중
 - 사무비(관) - 업무추진비(항) - 기관운영비(목): 기관운영 및 유관기관과의 업무협약의 등에 소요되는 제경비
 - 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 중 업무추진비
 - 축의·부의금품 등 경조사비 집행 가액은 「청탁금지법 시행령」[별표 1]에 따름
 - 지방자치단체의 관할구역 내에 있는 업무 유관기관의 임직원에 한하여 집행이 가능

[지적사례 (상세)]

지방자치단체 회계관리에 관한 훈령에 따르면 업무추진비는 지방자치단체의 관할구역 내에 있는 업무 유관기관의 임직원에 한하여 집행이 가능하고, 해당 지방자치단체 관할 업무 유관기관은 국가기관, 지방자치단체, 그 밖의 공공기관(*)을 의미함

(*)공공기관이라 함은 공익목적으로 설립되고, 상시 근무하는 인력으로 운영되는 조직으로서, 국가 및 지방자치단체의 예산으로 운영되며, 당해 지방자치단체와 업무상 직접적인 관련성이 있는 기관을 의미하며, 법령 또는 조례에 근거하여 설치된 위원회·협의회 등 관할 유관단체를 포함한다. 다만, 유관단체의 경우는 유관단체의 대표자 1인에 한하여 지급할 수 있다.

○○장애인체육센터에서는 2025년 중 아래 [표]와 같이 기관운영비를 지출하였으며 재무·회계규칙 별표 중 ‘유관기관’에 대한 명확한 정의가 없으므로 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 중 ‘업무추진비’의 내용을 참조하여 검토한 결과 지출처가 ○○장애인체육센터의 관할구역 밖에 있거나 업무상 직접적인 관련성이 없는 것으로 판단되는 바, 업무추진비 중 기관운영비 지출에 대하여 명확한 규정을 마련하여 지출할 필요가 있음

[지적사례 (상세)] 표] 기관운영비 중 유관기관 지급 내역 (단위:원)

일자	계정과목	금액	비고
2025-02-12	기관운영비	50,000	서울AA실버타운 개업
2025-03-24	기관운영비	97,900	BB사회복지재단 취임
2025-04-17	기관운영비	50,000	CC시니어클럽 개관
2025-06-02	기관운영비	50,000	DD종합사회복지관 취임

한편 ○○장애인체육센터에서는 시설직원이 아닌 타 기관(○○○○복지관 등)소속 직원 등의 경조사(예 외조부상 근조화환)에 대하여 기관운영비를 지출하였는 바 이에 대한 범위, 금액 등 명확한 근거를 마련하여 지출하는 것이 요구됨

[유사사례]

지방자치단체 회계관리에 관한 훈령에 따르면 업무추진비 중 축의·부의금품 등 경조사비 집행 가액은 「청탁금지법 시행령」[별표 1]에 따르도록 하고 있음

□□센터에서는 경조사비에 대한 내부규정을 마련하고 있지 않으므로 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 중 ‘업무추진비’의 내용을 참조하여 검토한 결과 유관기관에 경조사비를 지출하며 5만원을 초과하여 지출한 사실이 있음

[표] 경조사비 중 유관기관 지급 내역 (단위:원)

일자	금액	사용 계정	지출재원	비고
2024-04-02	100,000	기관운영비	전년도이월금	(*1)

(*1) 서울 EE구센터장 김** 모친상

세입·세출 기록 부적정

[사례요약]

사회복지시설회계는 단식부기에 따라 1회계연도의 모든 수입을 세입으로 하고 모든 지출을 세출로 하여 세입과 세출은 모두 예산에 계상하여야 함에도 통장 지출내역과 회계 기록을 비교·대사하는 과정을 소홀히하여 회계기록을 부적정하게 관리한 사례

[관련규정]

- 「사회복지사업법」제34조(사회복지시설의 설치)
- 시설을 설치·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 재무·회계에 관한 기준에 따라 시설을 투명하게 운영하여야 함
- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」제7조(세입·세출의 정의)
- 1회계연도의 모든 수입을 세입으로 하고, 모든 지출을 세출로 함
- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」제8조(예산총계주의원칙)
- 세입과 세출은 모두 예산에 계상
- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」제23조(회계의 방법)
- 회계는 단식부기에 의함

[지적사례 (상세)]

사회복지시설은 사회복지재무회계규칙에 따라 재무·회계를 명확하고 공정하고 투명하게 관리하여야 하며, 1회계연도의 모든 지출을 세출로하여 세입과 세출은 모두 예산에 계상하도록 하고 있음

■■■시설의 자부담계좌(**은행,313계좌) 검토 결과 시설임대료 3,850,000원을 2025년 6월 30일 지출하였으나 회계기록인 계정별원장에는 시설임대료가 2025년 6월 30일에 3,850,000원씩 두 번 지출된 것으로 기록되어있어 1회계연도 중 지출되지 않은 내역을 세출로 기록하여 회계기록을 부적정하게 관리한 사실이 있음

출납기한 미준수

[사례요약]

사회복지시설회계는 단식부기에 따라 1회계연도의 모든 수입을 세입으로 하고 모든 지출을 세출로 하여 세입과 세출은 모두 예산에 계상하여야 함에도 통장 지출내역과 회계 기록을 비교·대사하는 과정을 소홀히하여 회계기록을 부적정하게 관리한 사례

[관련규정]

- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」제3조(회계연도)
- 법인 및 시설의 회계연도는 정부의 회계연도에 따름
- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」제4조(회계연도 소속구분)
- 법인 및 시설의 수입 및 지출의 발생과 자산 및 부채의 증감·변동에 관하여는 그 원인이 되는 사실이 발생한 날을 기준으로 하여 연도소속을 구분
- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」제5조(출납기한)
- 1회계연도에 속하는 법인 및 시설의 세입·세출의 출납은 회계 연도가 끝나는 날까지 완결하여야 함

[지적사례 (상세)]

사회복지법인 및 시설 재무회계규칙에 따르면 시설의 회계연도는 정부의 회계연도에 따르도록 하고 있으며 1회계연도에 속하는 세입·세출의 출납은 회계 연도가 끝나는 날까지 완결하도록 하고 있음

따라서 시설에서 발생하는 수입과 비용은 특별한 사정이 없는 한 세출예산을 이월할 수 없고 1회계연도에 속하는 세입·세출의 출납은 회계 연도가 끝나는 날까지 완결하여야 함에도 불구하고 아래 [표]와 같이 2024년 10~12월분 관리비와 임대료를 2025년 2월과 3월에 납부하고 2024년에 지출해야하는 시설비를 2025년 중 지출하는 등 회계연도와 출납기한을 준수하지 않고 지출한 사실이 있음

[지적사례
(상세)]

[표] 세출 출납기한 미준수 내역

(단위:원)

세출계정	지출일자	금액	세입재원	비고
임대료	2025-02-05	2,887,500	수익사업	2024년 10월분
	2025-02-05	2,887,500	수익사업	2024년 11월분
	2025-03-27	2,887,500	수익사업	2024년 12월분
소계		8,662,500		
시설비	2025-02-05	1,118,040	보조금	2024년 10월분
	2025-02-05	1,118,040	보조금	2024년 11월분
	2025-03-27	57,275	수익사업	2024년 12월분
	2025-03-27	1,060,765	보조금	2024년 12월분
소계		3,354,120		
합계		12,016,620		

[유사사례]

사회복지시설 재무회계규칙에 따르면 시설의 회계연도는 정부의 회계연도(1/1~12/31)을 따르며 1회계연도에 속하는 시설의 세출 출납은 회계연도가 끝나는 날까지 완결하도록 하고 있음

●●시설의 주유비 결제내역 검토 결과 시설차량에 대하여 2024년 12월에 주유한 주유비를 2025년 1월에 지급한 사실이 있으며 그 내역은 아래 [표]과 같음

[표] 세출 출납기한 미준수 내역

(단위:원)

일자	금액	거래처명	내역
2025-01-31	460,000	■ ■주유소	차량유류비(모닝외 3대,24.12월) 결제

●●시설은 ■ ■주유소와 2024년 12월 1일자로 차량용 유류 공급계약을 작성하고 1개월치 상품대금을 일괄하여 신용카드 등으로 결제하기로 하였으나, 그 계약기간이 2024년 12월 1일부터 2025년 11월 30일까지로 되어있음

●●시설에서는 계약기간이 정부회계연도와 일치하도록 계약할 필요가 있으며 연도 중 발생한 물품구입대금은 회계연도 내에 출납을 완료할 수 있도록 개선할 필요가 있음

예산의 목적 외 사용금지 위배

[사례요약]

사회복지법인 및 사회복지시설에서 보조금을 수령한 경우 보조금 교부 결정의 내용 또는 법령에 따른 처분에 따라 보조사업을 수행하여야 하며, 보조금을 다른 용도에 사용하여서는 안됨에도 시설에서 보조금 교부 및 세출예산이 정한 목적외로 부적정하게 사용한 사례

[관련규정]

- 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제13조(지방보조금의 용도 외 사용 금지)
- 지방보조사업자는 법령, 지방보조금 교부 결정의 내용 또는 법령에 따른 지방자치단체의 장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 지방보조사업을 수행하여야 하며, 해당 지방보조금을 다른 용도에 사용하여서는 안됨
- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제2조(재무·회계운영의 기본원칙)
- 사회복지법인 및 사회복지시설의 재무·회계는 그 설립목적에 따라 건전하게 운영되어야 함
- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제15조(예산의 목적외 사용금지)
- 법인회계 및 시설회계의 예산은 세출예산이 정한 목적외에 이를 사용하지 못함

[지적사례
(상세)]

「지방보조금법」 제13조, 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙」 제2조, 제15조를 보면 지방보조금은 다른 용도에 사용하면 아니되고 사회복지시설의 재무회계는 그 설립 목적에 따라 건전하게 운영되어야 하며 시설회계의 예산은 세출예산이 정한 목적 외에 사용하지 못하도록 하고있음

시설의 보조금 세입내역을 살펴보면 보조금계좌(**은행, 280)로 2024년 1월 17일 동절기 난방비 운영보조금 5,320,000원을 수령하였으며, 2024년 1월 23일 사회복지시설 운영비보조금 268,001,000원을 수령한 사실이 있음

한편, 시설의 보조금 세출내역에 상기 보조금계좌(**은행, 280)에서 아래 [표]와 같은 지출내역이 확인되었으며 해당 보조금계좌로 수령한 보조금은 당초 교부목적인 ‘동절기 난방비 운영’ 목적 외에는 사용할 수 없는 것이며, 이와 무관한 지출은 지방보조금법 및 지방보조금 관리기준을 위배한 것에 해당함

[지적사례
(상세)]

[표] 보조금 목적외 사용 내역

(단위:원)

일자	계정과목	금액	내역
2024-01-18	수용비및수수료	110,000	소독유지관리비
2024-01-22	수용비및수수료	428,500	정수기, 건조기 렌탈
2024-01-22	시설장비유지비	77,000	전기안전관리비
합계		615,500	

[유사사례]

1) 노인보건복지사업안내에 따르면 지방자치단체에서 지원하는 운영경비로 노인복지관 사업수행에 필요한 관련단체의 가입비, 회비, 종사자 교육비 등을 지출할 수 있도록 되어있음

♠♠노인복지관에서는 2024년 10월 30일 보조금을 재원으로 ‘2024년도 사회복지협의회 임원회비’ 〇〇만원을 납부한 사실이 있으나, 동 임원회비는 매년 납부하는 정기회비와 달리 당 시설의 대표자가 사회복지협의회 임원자격으로 납부하는 회비로서 당 시설 명의로 부과되는 회비가 아닌 개인자격으로 부과되는 회비인 것이며, 이를 보조금으로 납부할 수 없는 지출인 것임

2) ▲▲시설에서는 입소자와 종사자가 공동급식을 실시하고 있으며, 시설 입소자와 같이 공동급식을 하는 경우에는 시설 종사자로부터 입소자와 동일한 단가에 맞춰 급식비를 수납하여야 함에도 입소자로부터 4,000원/식 및 종사자로부터 3,600원/식의 급식비를 징구하고 있음

한편, 종사자로부터 수납하는 직원식재료수입의 세출내역을 검토한 결과 [표]와 같이 목적에 맞지 않는 지출내역이 발견되었으며 이는 시설 입소자의 생계비(식단)에 질 저하를 초래하는 등 시설 입소자부담금 납부액을 시설 종사자를 위해 사용한 결과를 초래하였음

[표] 직원식재료수입 목적 외 사용 내역

(단위:원)

일자	내역	금액	비고
2024-10-25	9월분 초과근무 수당 지급	399,720	제수당
2024-11-29	의자구입	685,000	자산취득비
2024-12-02	운영위원 격려 비용 지출	180,000	기관운영비
합계		1,264,720	

결산회계처리 오류

[사례요약]

사회복지시설에서 식자재 계약 입찰 시 지정 정보처리장치를 이용하지 않고 별도의 계약검토 없이 자동으로 연장하면서 연간 구매계획물량(총액)을 고려하지 않고 동일한 업체로부터 납품을 진행하는 등 입찰 및 계약관리를 부적절하게 한 사례

[관련규정]

- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제7조(세입·세출의 정의)
- 1회계연도의 모든 수입을 세입으로 하고, 모든 지출을 세출로 함
- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제8조(예산총계주의원칙)
- 세입과 세출은 모두 예산에 계상하여야 함
- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제10조(예산의 편성 및 결정절차)
- 예산을 편성할 경우 법인회계와 시설회계의 예산은 별표 1부터 별표 4까지에 따른 세입·세출예산과목 구분에 따라 편성

[지적사례
(상세)]

시설에서 작성하는 예산서 상 세입예산액과 세출예산액은 일치해야하고 예산서와 결산서 상 예산액은 동일한 금액으로 작성되어야 하나, 세입결산액과 세출결산액은 반드시 일치할 필요가 없으며, 세입결산액에 미달하는 금액은 차기연도 중 전년도이월금 또는 전년도이월금(후원금)으로하여 세입예산에 계상될 것임

그러나 시설에서는 결산과정에서 2024년 세입결산액과 2024년 세출결산액을 일치시키기 위하여 결산 시 차이나는 ‘세입결산총액 - 세출결산총액’을 잡지출 계정과목으로 세출결산에 반영함으로써 실제 지출되지 않고 이월되는 금액을 세출결산서에 반영하여 억지로 일치시키는 잘못된 결산을 하여 세출결산서를 부적절하게 작성한 사실이 있음

회계감사인 선정 부적정

[사례요약]

보조금 사용과 관련하여 사회복지법인과 사회복지시설에서 받아야하는 정산보고서에 대한 검증과 재무제표 등에 대한 회계감사는 동일한 회계법인이 수행할 수 없음에도 동일한 회계법인이 수행한 부적정 사례

[관련규정]

「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제17조(지방보조사업의 실적 보고)
- 지방보조사업에 대한 지방보조금의 총액이 3억원 이상인 지방보조사업자(지방보조사업자가 지방자치단체인 경우는 제외한다)는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호 및 제9조에 따른 감사인으로부터 정산보고서의 적정성에 대하여 검증을 받아야 함

「지방자치단체보조금 관리에 관한 법률」 제18조(특정지방보조사업자에 대한 회계감사)
- 같은 회계연도 중 지방자치단체의 장으로부터 교부받은 지방보조금의 총액이 10억원 이상인 지방보조사업자는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호 및 제9조에 따른 감사인이 해당 회계연도를 기준으로 작성한 감사보고서를 지방보조금을 교부한 지방자치단체의 장에게 제출하여야 함

「지방보조금관리기준」 제22조(감사인의 책임 등)

- 법 제17조제2항의 감사인은 지방보조사업의 정산보고서에 대한 검증업무를 수행하는 기간 중에는 그 지방보조사업을 수행하는 지방보조사업에 대하여 다음 각 호에 해당하는 업무를 수행할 수 없음

1. 회계기록과 재무제표의 작성
2. 외부회계감사
3. 내부감사업무의 대행
4. 재무정보체제의 구축 또는 운영
5. 그 밖에 지방보조사업비 검증업무와 이해상충의 소지가 있는 업무

[지적사례 (상세)]

지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 및 지방보조금 관리기준에 따르면 지방보조금법 제17조제2항의 감사인은 지방보조사업의 정산보고서에 대한 검증업무를 수행하는 기간 중에는 그 지방보조사업을 수행하는 지방보조사업에 대하여 외부회계감사업무를 할 수 없도록 되어있음

■ ■ 시설에서는 2024년 회계연도 세입세출결산서에 대한 감사보고서와 2024년 보조사업비 정산보고서에 대한 검증보고서를 동일한 회계법인(◇◇회계법인)으로부터 감사 및 검증받아 제출한 사실이 있음



Part.04

후원금관리

진성회계법인 김우택 회계사

지정기탁서 징구 부적정

[사례요약]

지정후원금 모집 시 용도가 세출예산과목 중 ‘목’수준으로 상세하게 기재된 지정기탁서를 징구하여야 함에도 이를 이행하지 않은 사례

[관련규정]

「사회복지시설관리안내」(보건복지부)

- 법인의 대표이사나 시설의 장은 후원금을 후원자가 지정한 용도 이외로 사용할 수 없음
* 다만, 지정후원금의 15%는 후원금 모집, 관리, 운영, 사용, 결과보고 등에 필요한 비용으로 사용 가능, 단 사회복지법인 어린이재단을 통한 지정후원금 및 생활자에 대한 결연 후원금은 제외

- 지정후원금은 기탁서에 다음과 같은 기준에 모두 부합되는 용도를 명시한 경우에 한해서 지정후원금으로 인정(2017년 국무조정실 부패예방감시단 지적사항)

① 지정 용도가 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 [별표 2], [별표 4], [별표 6], [별표 8], [별표 10]의 세출 “목” 수준으로 상세하게 명시하되, 가급적 내역 수준으로 구체적인 용도가 지정되도록 할 것

* “법인·시설의 운영” 등과 같이 용도를 포괄적으로 지정한 경우, 비지정후원금의 사용 기준에 따라 관리

② 사회복지법인에 후원하는 경우 그 지정 용도가 해당 사회복지법인의 권리·행위 능력의 범위 내일 것

* 예컨대, 사회복지법인 수행할 수 없는 사업(의료기관 개설 등)을 수행하라는 취지의 용도는 「사회복지사업법」 상 후원금으로 볼 수 없음

※ 사회복지시설정보시스템에 기탁내용(후원약속사항)이 등록된 경우에만 회계 반영이 가능하도록 함(’18년 하반기)

[지적사례 (상세)]

사회복지시설관리안내에 따르면 시설의 장은 후원금을 후원자가 지정한 용도 이외로 사용할 수 없으며 지정용도가 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 별표의 세출 “목” 수준으로 상세하게 명시하되, 가급적 내역수준으로 구체적인 용도가 지정되도록 하고 있음

□□시설에서 후원금 모집 시 후원자로부터 징구하는 후원금 지정기탁서 검토결과 후원자의 후원목적이 후원자 관리카드에 수기로 적혀있으나 후원자의 후원목적을 명확하게 확인하기 어렵고, 후원신청서의 후원목적이 기관운영, 입주민복지, 개인결연, 직원처우 개선, 기타목적으로 구분되어 있어 세출예산과목 중 “목”수준으로 구분되어있지 않음

□□시설에서는 후원자 관리카드를 정기적으로 확인하고 지정기탁서 역할을 하는 후원신청서의 후원목적이 사회복지시설관리안내에서 규정하듯이 명확히 확인될 수 있도록 개선할 필요가 있음

[유사사례]

○○시설에서 수령하는 후원금은 지정후원금과 비지정후원금으로 구분되며 지정후원금은 후원자로부터 지정용도가 기재된 지정기탁서를 징구하여야 하고 지정기탁서에는 지정용도가 사회복지시설 재무·회계규칙 세출예산과목의 “목” 수준으로 상세히 명시하도록 하고 있음

○○시설에서는 후원자로부터 모금한 지정후원금을 세입으로 계상하였으며, 후원자로부터 징구한 지정기탁서 검토결과 세출예산과목 상 “목”수준이 아닌 “운영비, 사업비”와 같이 포괄적으로 기재된 사실이 있음

비지정후원금 간접비 부적정사용

[사례요약]

비지정후원금으로 지출할 수 없는 간접비(업무추진비, 직책보조비, 회의비 등)로 부적정 집행한 사례

[관련규정]

- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제15조(예산의 목적 외 사용)
- 법인회계 및 시설회계의 예산은 세출예산이 정한 목적 외에 이를 사용하지 못함
- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제41조의7(후원금의 용도 외 사용금지)
- 법인의 대표이사 및 시설의 장은 후원금을 후원자가 지정한 사용용도 외의 용도로 사용하지 못함
 - 보건복지부장관은 후원자가 사용 용도를 지정하지 아니한 후원금에 대하여 그 사용 기준을 정할 수 있음
 - 후원금의 수입 및 지출은 제10조의 규정에 의한 예산의 편성 및 확정절차에 따라 수입·세출예산에 편성하여 사용하여야 함
- 「사회복지시설관리안내」(보건복지부)
- 간접비로 사용하는 비율은 50%를 초과하지 못함
 - * 간접비 사용비율은 당해 연도 후원금 지출금액 기준임
 - 간접비 중에서도 업무추진비(기관운영비, 직책보조비, 회의비), 법인회계전출금, 부채상환금, 잡지출, 예비비 등으로는 사용 금지
 - * 업무추진비 중 후원금 모집 등을 위한 운영비, 회의비는 15% 범위 내에서 사용 가능
 - 인건비로 사용 가능하되, 후원금으로 수당을 지급하는 경우에는 「근로기준법」 또는 「사회복지시설 종사자 가이드라인」에서 정하고 있는 수당(명절휴가비, 시간외근무수당, 가족수당), 사회복지업무수당(단, 사회복지공무원에게 지급되는 수당 초과 지급 불가)에 한하여 편성·지급해야 함

[지적사례 (상세)]

△△시설에서는 종사자, 운영위원, 인권지킴이단에 지급하기 위한 명절선물 구입비를 아래 [표]와 같이 지출하면서 기관운영비 계정으로 계상하였으나, 소속직원 등에 대한 기관 운영비는 사회복지시설 관리안내에 따라 비지정후원금으로는 지출할 수 없는 것으로 비지정후원금을 목적 외로 지출하였음

[표] 비지정후원금을 재원으로 지출한 명절선물구입내역

(단위:원)

일자	지출액	지출재원	비고
2024-09-03	482,700	비지정후원금	명절선물비
2024-09-12	243,000	비지정후원금	추석선물비

[유사사례]

1) 사회복지시설관리안내에 따르면 후원자가 용도를 지정하지 않은 후원금이나 용도를 지정하였으나 지정용도가 사회복지시설 재무·회계규칙 세출예산과목의 “목” 수준으로 상세히 명시하지 않은 후원금에 대해서는 사회복지법인 및 사회복지시설 운영비로 사용하되, 비지정후원금으로 사용할 수 있는 기준을 규정하고 있음

동 기준에 따르면 비지정후원금은 직접비와 간접비로 구분하여 사용이 가능하나 간접비 중 업무추진비(항)으로는 사용이 불가능하게 되어있음에도 불구하고, 시설에서는 2024년 중 아래 [표]와 같이 업무추진비(항) - 회의비(목)계정으로 지정후원금 요건을 갖추지 못한 후원금을 사용하여 비지정후원금 사용목적 외로 지출한 사실이 있음

[표] 비지정후원금을 재원으로 지출한 업무추진비 사용내역

(단위:원)

일자	금액	사용 계정	지출재원	비고
2024-03-04	52,780	회의비	지정후원금	(*)
2024-03-04	7,450	회의비	지정후원금	(*)
2024-06-26	96,500	회의비	지정후원금	(*)
2024-06-26	22,000	회의비	지정후원금	(*)
합계	178,730			

(*) 후원자로부터 지정기탁서를 징구하였으나 후원목적이 세출예산과목의 “목” 수준으로 상세히 명시되지 않음

2) 사회복지시설관리안내에 따르면 후원자가 용도를 지정하지 않은 후원금에 대해서는 법인 운영비 및 시설 운영비로 사용하되, 비지정후원금으로 지출할 수 있는 기준을 규정하고 있음

동 기준에 따르면 비지정후원금은 직접비와 간접비로 구분하여 지출이 가능하나 간접비 중 잡지출, 예비비 등으로는 비지정후원금의 지출이 불가능하게 되어있음에도 불구하고, ■■시설에서는 2023년 중 잡지출 계정으로 비지정후원금을 사용하여 비지정후원금을 목적 외로 지출한 사실이 있음

[유사사례]

3) 시설에서는 2024년 12월 12일 발생한 도로교통위반 범칙금 14만원을 '수용비및 수수료' 계정으로 계상한 후 지출하면서 비지정후원금을 재원으로 집행한 사실이 있음

4) ★★★★★시설에서는 2024년 2월 28일 “*****”을 목적으로 사회복지법인 ☆☆☆로부터 **, ***, **원을 법인전입금 후원금계좌(우리은행, 808)로 세입처리하여 동일자에 구청에 반납 후 세출처리하였으며, 세입 및 세출계정과목은 각각 “법인전입금(후원금)”과 “잡지출”로 계상한 바 있음

사회복지시설 관리안내에 따르면 후원금을 이월하거나 타 회계로 전출할 경우 그 세입이 후원금이라는 것을 반드시 명시해야 하며, 이에 따라 이월·전출된 후원금은 후원금 관리기준에 따라 사용하여야 함

비록 시설의 신청에 따라 법인으로부터 법인전입금(후원금)을 수령할 때 법인이 “잡지출” 등으로 사용하도록 법인 명의로 작성된 공문을 통해 후원의 목적을 세출예산과목의 ‘목’수준으로 지정하였다 하더라도 이는 당초 법인에 후원금을 후원한 후원자의 뜻으로 볼 수 없음

따라서 ★★★★★시설에서 비지정후원금 성격의 법인전입금(후원금)을 “잡지출”로 사용한 것은 비지정후원금을 사회복지시설 관리안내에서 정하는 목적 외로 부적정하게 사용한 것에 해당함

5) 사회복지시설관리안내에 따르면 사회복지시설에서는 후원자가 용도를 지정하지 않은 후원금에 대해서는 법인 운영비 및 시설 운영비로 사용하되 간접비로 사용하는 비율은 50%를 초과하지 못하며, 간접비 사용 비율 50%는 당해연도 후원금 수입금액이 아닌, 지출금액을 기준으로 하고 있음

○○시설에서는 후원자로부터 비지정후원금을 모금하여 지출하였으며 ○○시설의 2024년 1년간 비지정후원금 지출액에서 간접비가 차지하는 비율은 아래 [표]와 같이 50%를 초과하고 있어 사회복지시설관리안내에서 정하고 있는 비지정후원금 사용기준을 위배한 사실이 있음

[표] 연간 비지정후원금 지출액 중 간접비 지출 금액 및 비율

(단위:원,%)

지출 구분	직접비	간접비	합계	비율
비지정후원금	10,398,232	23,941,720	34,339,952	69.7

후원금 집행 부적정

[사례요약]

사회복지법인 및 사회복지시설에서 후원자로부터 모금한 후원금을 집행할 때에는 세법과 지침에서 정하는 규정에 맞도록 집행하여야 하나 이러한 규정을 준수하지 않고 부적정하게 집행한 사례

[관련규정]

「상속세 및 증여세법」 제48조(공익법인등이 출연받은 재산에 대한 과세가액 불산입등)
- 출연받은 재산을출연받은 날부터 3년 이내에 직접 공익목적사업 등에 사용하지 아니하거나 3년 이후 직접 공익목적사업 등에 계속하여 사용하지 아니하는 경우 공익법인 등이 증여받은 것으로 보아 즉시 증여세를 부과함

「사회복지시설관리안내」 (보건복지부)

- 후원금은 예산의 편성 및 확정절차에 따라 세입·세출예산에 편성하여 사용하고, 가급적 적립·이월하지 않고 회계연도 내에 집행할 수 있도록 노력
- 각 지자체는 시설 후원금 및 사업수익금에 대해서도 클린카드를 도입하거나 사·도별로 기 도입 운영 중인 보조금전용카드와의 연계방안 등을 강구·시행하는 등 시설 후원금 및 사업수익금의 적정한 관리에 필요한 대책을 마련 시행하기 바람

[지적사례 (상세)]

상속증여세법 제48조에 따라 공익법인이 재산을 출연받은 때에는 출연받은 날부터 3년 이내에 직접 공익목적사업 등에 전부 사용하여야 하고, 공익목적 외에 사용하거나 3년 이내 미사용 또는 3년 이후 계속하여 사용하지 아니하는 경우 증여세를 부과하도록 하고 있음

△△△시설에서는 아래 [표]와 같이 2023년 중 후원금의 세입으로 33,919,053원(전년도 이월액 28,719,001원 포함)을 세출로 2,709,054원을 보고한 바 있으며, 세출결산액은 세입액 대비 7.99%이고 전년도 이월액만을 기준으로 하여도 9.43%에 그치고 있고 후원금의 잔액은 매년 증가하는 추세를 나타냄

[표] 비지정후원금을 재원으로 지출한 업무추진비 사용내역

(단위:천원)

구분	세입				세출	잔액
	전기이월	당해연도	이자수입	합계		
2021년	21,575	8,350	24	29,949	1,731	28,218
2022년	28,218	9,299	30	37,548	8,829	28,719
2023년	28,719	5,170	30	33,919	2,709	31,210

△△△시설에서는 향후 후원금 사용 계획 등을 수립하여 후원금이 이월되지 않고 신속히 집행될 수 있도록 노력할 필요가 있음

[유사사례]

시설에서는 후원금 전용 계좌 2개를 사용하고 있으나 동 계좌와 연결된 별도의 카드를 가지고 있지 않으며 후원금에서 물품을 구매하는 경우와 같이 카드결제가 필요한 경우에는 우선 수익금계좌 등 타재원 계좌로 자금을 이체한 후 수익금계좌 등과 연결된 신용카드를 이용하여 지출하고 자금원천은 '후원금'으로 계상하고 있음

그러나 사회복지시설 관리안내에 따르면 사회복지시설 후원금 및 사업수익금에 대해서도 클린카드를 도입하는 등 후원금 및 사업수익금의 적절한 관리가 이뤄지도록 안내하고 있으므로 후원금 계좌에 대해서도 별도의 카드를 발급하여 후원금 관리를 명확하게 관리할 필요가 있음

기부금영수증 발급 부적정

[사례요약]

후원자에게 기부금영수증을 발급하는 경우 세법에서 정하는 기부금영수증 규정과 양식에 따라 발급하여야함에도 이를 이행하지 않은 사례

[관련규정]

「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제41조의4(후원금의 영수증 발급 등)
- 법인의 대표이사나 시설의 장은 후원금을 받은 때에는 「소득세법 시행규칙」 제101조 제20호의2에 따른 기부금영수증 서식 또는 「법인세법 시행규칙」 제82조제7항제3호의3에 따른 기부금영수증 서식에 따라 후원금 영수증을 발급하여야 함

「세법 질의회신_서면-2020-법인-1666, 2020.04.20.」(국세청)

- 지정기부금단체가 음식점을 영위하는 내국법인으로부터 해당 내국법인이 제공한 무료 음료 쿠폰에 따라 음식용역을 무상으로 제공받으면서 재료비 상당액도 함께 제공받는 경우에는 해당 재료비에 대해 「법인세법 시행령」 제36조 제1항에 따라 기부금액을 산정하여 기부금영수증 발급이 가능한 것임

「세법 질의회신_법인세과-786, 2011.10.21.」(국세청)

- 내국법인이 국내외 아동을 돕는 아동복지 전문기관인 지정기부금단체에 자사가 수행하는 컨설팅용역이나 자사가 공연하는 공연용역을 무상으로 제공하는 경우, 그 무상으로 제공하는 용역은 기부금에 해당하지 아니하는 것임

「세법 질의회신_서면법령해석과-45, 2015.01.14.」(국세청)

- 지정기부금단체가 개인사업자로부터 「소득세법」 제34조에 따른 기부금(법정기부금 은제외)을 금전 외의 자산으로 제공받고 기부금 영수증을 발급하는 경우 기부금액은 같은 법 시행령 제81조제3항에 따라 해당 자산의 시가(시가가 장부가액보다 낮은 경우에는 장부가액)에 의하는 것입니다. 또한 지정기부금단체가 개인사업자로부터 의료 용역을 제공받으면서 해당 의료행위에 소요되는 재료비 상당액도 함께 제공받은 경우에는 그 재료비의 시가(시가가 장부가액보다 낮은 경우에는 장부가액)를 기부금액으로 하는 것임

[지적사례 (상세)]

○○시설에서는 음식점을 운영하는 개인사업자인 기부자로부터 용역(치킨 음식용역, ***양념치킨 **지점)을 기부받고 기부금영수증을 발급하였으며, 기부금영수증 상 기재된 단가는 기부자의 용역제공 단가를 이용하여 기재하였음
세법에서 정하는 기부금영수증 양식과 국세청 질의회신 등에 따라 용역기부와 관련하여 용역수행에 있어 재료가 확인되는 경우 재료비에 대해서는 기부받는 자가 기부금 영수증을 발급할 수 있는 것이며, 금전이나 물품이 아닌 용역은 기부금영수증 발행대상이 아님에도 불구하고 ○○시설에서는 판매가액을 기준으로 기부금영수증을 용역기부자에게 발급한 사실이 있음

[유사사례]

◆◆시설에서는 기부자로부터 2023년 중 미술학원 수강용역(****, 6,720,000원)을 기부받고 기부금영수증을 발급하였으며, 기부금영수증 상 기재된 단가는 기부자의 용역 제공 단가를 이용하여 기재하였음
용역기부와 관련하여 용역수행에 있어 재료가 확인되는 경우 재료비에 대해서는 기부금 영수증을 발급할 수 있는 것이며, 금전이나 물품이 아닌 용역은 기부금영수증 발행대상이 아님에도 불구하고 판매가액을 기준으로 기부금영수증을 용역기부자에게 발급한 사실이 있음

후원금 영수증 발급 대장 관리 부적정

[사례요약]

사회복지시설에서 후원금을 받은 때에는 사회복지시설관리안내에 따라 후원금 영수증 교부 후 발급목록을 별도 장부로 관리하여 비치하여야 하나 이를 올바르게 이행하지 않은 사례

[관련규정]

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제1조(목적)
- 이 규칙은 「사회복지사업법」 제23조제4항, 제34조제4항, 제45조제2항 및 제51조 제2항에 따라 사회복지법인 및 사회복지시설의 재무·회계, 후원금관리 및 회계감사에 관한 사항을 규정하여 재무·회계, 후원금관리 및 회계감사의 명확성·공정성·투명성을 기함으로써 사회복지법인 및 사회복지시설의 합리적인 운영에 기여함을 목적으로 함
「사회복지시설관리안내」(보건복지부)
- 후원금을 받은 때에는 후원금 영수증 교부 후 발급목록을 별도 장부로 관리하여 비치

[지적사례 (상세)]

△△△△시설에서 후원금을 받은 때에는 후원금 영수증 교부 후 발급목록을 별도 장부로 관리하여 비치하여야 함에도 불구하고 △△△△시설에서는 사회복지시설관리안내에서 정하는 후원금 영수증 발급 대장을 작성하여 비치하고 있지 아니함



Part.05

기능보강사업

진성회계법인 김우택 회계사

2025년 사회복지법인·시설 운영개선을 위한 지도점검 사례집

계약 관련 문서 작성 부적정

[사례요약]

사회복지법인 및 사회복지시설에서는 계약을 체결하는 경우 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙에 따라 지방계약법을 준수하여야 하며, 계약 관련 문서를 규정에 맞게 마련하여야 함에도 이를 준수하지 않은 사례

[관련규정]

「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제30조의2(계약의 원칙)
- 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙을 준용

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제17조(검사)
- 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 끝내면 이를 확인하기 위하여 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 이를 검사하거나 소속 공무원 등에게 위임하여 검사하게 하여야 함

「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 중 공사 계약문서
1) 품의서·계획서
2) 계약서(계약당사자간 상호 전자서명·날인·간인)
- 계약금액 5천만원 이하, 국가기관·지방자치단체간 계약은 계약서 작성 생략 가능(시행령 제50조)
3) 입찰유의서, 계약일반조건, 계약특수조건(필요시)
4) 설계서(설계설명서, 설계도면, 현장설명서)
5) 물량내역서(입찰·수의계약안내공고의 경우)
6) 착공·준공신고서, 공정예정표, 산출내역서 등
7) 감독관, 검사·검수공무원이 지정하는 서류, 감독조서, 검사·검수조서 등
8) 입찰·계약·하자·선금 보증서(계약기간·보증기간·보증금액 등 확인)
- 면제자는 보증금 지급확약서
9) 정부수입인지(인지세법)
10) 지역개발공채 매입필증 등(지역개발기금설치조례 등)
11) 하도급계약서 사본(하도급계약 통지의 경우)
12) 하도급대금 직불합의서(하도급대금 직불의 경우)
13) 공동계약이행계획서(공동계약의 경우)
14) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따른 밀폐공간 작업시행 계획서 등 근로자 안전관련 계획서
15) 그밖의 계약이행에 필요한 서류

[지적사례 (상세)]

◇◇◇◇시설에서는 2024년 11월 6일 ****재단의 후원으로 기능보강사업비 **, **, **원을 지출하였으며 계약 관련 내용은 아래 [표]와 같음

[표] ◇◇◇◇시설 기능보강사업 내역

(단위:원)

구분	내용
공사명	◇◇◇◇ ****를 위한 환경개선사업
업체	****홈(**** home)
계약금액	**, **, **원(부가세포함)

상기 공사와 관련하여 ◇◇◇◇시설에서는 지방계약법 상 규정된 서류 중 착공신고서(착공계), 준공신고서(준공계), 준공검사확인서를 누락하였으며, 공사계약서에 공사에 따른 하자보수보증금율을 기재하지 않았고 계약금액 5천만원 이하에 해당하여 계약보증금 납부가 면제된 경우 받아야 하는 이행보증각서를 징구하지 않은 사실이 있음

[유사사례]

△△시설에서는 업체와 계약을 체결하면서 전자계약서를 작성하였으나 용역거래에 해당하는 계약에 대해서도 용역계약서가 아닌 물품공급계약서를 작성한 바 있음
또한 ‘복지관 서버’ 및 ‘복지관 서버 네트워크망’이라는 △△시설의 중요한 설비임에도 불구하고 계약서에 하자보수에 대한 내용이 기재되어 있지 않고 각 계약 지출증빙에 첨부된 준공검사조서 상 계약일자와 전자계약서 체결일자가 불일치하는 등 계약 관련 서류를 부실하게 작성·관리한 사실이 있음.

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙에 따르면 계약에 관한 사항은 지방계약법을 준수하도록 규정되어 있음

●●시설에서는 아래 [표]와 같은 공사계약을 진행하면서 지방계약법에 따른 하자보수보증각서, 착공신고서(착공계), 준공신고서(준공계), 청렴계약이행서약서 등 지방계약법에서 요구하는 제반서류를 구비하지 않고 있어 지방계약법을 준수하지 않은 사실이 있음

[표] ●●시설 연간 공사 진행 내역

(단위:원)

일자	계정과목	금액	내역
2024-09-13	시설장비유지비	16,280,000	1층 홀 환경개선 공사
2024-12-31	시설비	12,683,000	1,6층 프로그램실 공사-칸막이 외

계약 체결 및 사후관리 부적정

[사례요약]

사회복지시설에서 계약을 체결할 때에는 지방계약법을 준수하고 관할 지방자치단체가 정한 계약원칙을 따라야 함에도 이를 지키지 않고 계약과정과 계약정보를 각 시설 홈페이지 등에 공개하지 않는 등 사후관리를 부적정하게 진행한 사례

[관련규정]

- 「서울특별시 **구 회계 관리에 관한 규칙」 제8조(지출의 원칙)
- 일상경비 등의 기준액은 소모품의 매입·제조·운반, 소규모 수리, 용역 및 임차, 인쇄물의 경우에는 1건당 금액(부가가치세가 포함된 금액)을 3백만원 이하로 한정
 - 1건당 금액(부가가치세가 포함된 금액) 300만원 이하 물품의 제조·구매·임차, 소규모 수리, 용역은 계약을 체결하지 않고 일반지출로 처리
- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제43조(계약과정의 공개)
- 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 발주계획, 입찰, 계약, 설계변경 및 그로 인한 계약금액의 조정, 감독, 검사, 대가의 지급 등 입찰, 계약, 계약의 이행과 관련되는 사항 중 대통령령으로 정하는 사항을 공개하여야 함
- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제124조(계약정보의 공개)
- 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 법 제43조에 따라 다음 각 호의 사항을 해당 지방자치단체의 인터넷 홈페이지에 공개함
 1. 발주계획(사업명, 발주물량 또는 그 규모, 예산액을 포함한다)
 2. 입찰공고(제30조제2항 본문에 따라 2인 이상으로부터 견적서를 제출받은 수의계약의 공고를 포함한다)의 내용
 3. 개찰의 결과(낙찰률 등)
 4. 계약체결의 현황(하도급 현황을 포함한다)
 - 가) 계약·사업부서, 계약명, 계약금액, 계약일자, 계약기간, 계약방법, 계약 상대방명
 - 나) 하도급 금액, 하도급 계약 체결일 등
 5. 계약내용의 변경에 관한 사항
 6. 감리·감독·검사의 현황
 7. 대가의 지급현황
 - 계약정보의 공개는 계약이행 완료일로부터 5년 이상 실시

[지적사례 (상세)]

서울특별시 **구 회계 관리에 관한 규칙 제8조(지출의 원칙)에 따르면 1건당 300만원(부가세 포함) 초과하는 물품의 구매 시에는 계약을 체결하도록 되어 있음
시설에서는 2024년 3월 5일 사무용 컴퓨터를 4,500,000원에 구입(거래처명: ***피씨)하면서 자치단체에서 정한 기준과 방법에 따라 수의계약을 체결하여야하나 수의계약을 체결하지 않고 본견적과 타견적 각 1개씩으로 가격조사 후 구입한 사실이 있음

[유사사례]

지방계약법 제43조 및 동법 시행령 제124조에 따르면 발주계획, 입찰공고, 개찰결과, 계약체결의 현황 등의 계약정보를 계약이행 완료일로부터 5년 이상 인터넷 홈페이지에 공고하도록 하고 있으나, 시설에서는 지도점검일 현재 수의계약 관련 정보를 시설 인터넷 홈페이지에 공고하고 있지 아니함

공사 분할계약 금지 위배

[사례요약]

사회복지시설에서 계약을 체결할 때에는 지방계약법에 따라 입찰 또는 수의계약체결 여부를 판단해야하고 수의계약을 체결하기 위하여 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 발주할 수 없음에도 이를 위반한 사례

[관련규정]

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제77조 (공사의 분할계약 금지)
- 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 행정안전부장관이 정하는 동일 구조물공사 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없음
 - 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사의 경우에는 그러하지 아니함
 1. 다른 법령에 따라 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정된 공사
 2. 공사의 성질이나 규모 등에 비추어 공구(공구)나 구조물을 적정규모로 분할 시공하는 것이 효율적인 공사
 3. 공사의 성격상 공종(공종)을 분리하여도 하자책임 구분이 용이하고 품질·안전·공정 등의 관리에 지장이 없는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사로서 공종을 분리 시공하는 것이 효율적이라고 인정되는 공사
 - 가. 설계서가 별도로 작성되는 공사
 - 나. 공사의 성격상 공사의 종류별로 시공의 목적물, 시기와 장소 등이 명확히 구분되는 공사
 - 제30조제1항 각 호에 따른 수의계약을 체결하기 위하여 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여서는 안됨

[지적사례 (상세)]

○○시설에서는 2025년 2월 중 ‘복지관 서버 네트워크망 교체 유지보수비’와 ‘복지관 서버시설 유지보수비’를 아래 [표1]과 같이 지출하면서 전년도이월금(후원금)을 재원으로 지출하고 세출결산서에 ‘시설비(목)’으로 계상한 사실이 있음

[표1] 복지관 서버 유지보수 공사 내역

(단위:원)

구분	일자	금액	거래처명	내역
1	2025-02-05	12,***,***	N***	복지관 서버 네트워크망 교체 유지보수비
2	2025-02-10	18,***,***	N***	복지관 서버시설 유지보수비

각 일자별 공사 진행 내역은 구체적으로 다음 [표2] 및 [표3]과 같음

[표2] 복지관 서버 네트워크망 교체 유지보수비 내역(계약1)

1. 복지관 서버 네트워크망 교체 유지보수비

1) 견적서 징구

(단위:원)

업체명	견적금액	견적일자
N***	12,***,***	2024년 09월 02일
S**	14,***,***	2024년 09월 02일
시*	14,***,***	2024년 09월 02일

2) 계약진행

(단위:원)

구분	일자
계약일	2025년 01월 08일
착공일	2025년 01월 10일
준공일	2025년 01월 11일
세금계산서일	2025년 01월 23일
대금지급일	2025년 02월 05일

[지적사례 (상세)]

[표3] 복지관 서버시설 유지보수비 내역(계약2)

2. 복지관 서버시설 유지보수비

1) 견적서 장구

(단위:원)

업체명	견적금액	견적일자
N***	18,***,***	2024년 02월 14일
S**	21,***,***	2024년 02월 14일

2) 계약진행

구분	일자
계약일	2024년 10월 18일
착공일	2024년 11월 08일
준공일	2024년 11월 11일
세금계산서일	2024년 11월 25일
대금지급일	2025년 02월 10일

발주서 기재사항: H/W와 S/W 설치 후 60일 정도 시스템 안정 후 입금

(계약1)과 (계약2)는 견적시기와 공사진행시기 및 계약시기가 겹치고 동일한 업체(N***)와 계약되었으나 각 계약별로 작성된 견적서와 비교견적서는 실제 ○○○시설에서 시장조사를 통해 가격을 조사한 것이 아닌 계약업체인 N***에서 타업체의 견적서를 작성받아 준 것으로 보이며 ○○○시설 담당자에게 ○○○시설에서 실제 각 견적업체를 대상으로 가격 조사를 했다는 사실을 입증할 자료를 받을 수 있었음

또한, 실제 증빙서류철 확인 결과 각 계약 준공에 대한 결과사진에 동일한 사진이 첨부되어 있는 점 등으로 미뤄볼 때 (계약1)과 (계약2)는 실질적으로 동일한 계약으로 추정되나, ○○○시설에서는 이를 단일 계약으로 처리하지 않고 두 개의 계약으로 분할하면서 각 계약을 2천만원 이하로 하여 1인견적 수의계약을 진행하였음

그 결과 단일 계약으로 처리하였다면 2인 견적 수의계약 절차를 통해 나라장터 등 지정 정보처리장치를 이용하여야 하였으나 지방계약법에 규정된 절차를 회피하는 결과를 초래하였음

[유사사례]

사회복지시설에서는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제30조의2에 따라 시설 계약에 관한 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙을 준용하여야 하고, 지방계약법에 따르면 용역·물품의 경우 추정가격 2천만원 초과시 지정정보처리장치에 의한 계약이 필요하고, 2인 이상 견적을 제출하여야 함

◆◆시설에서는 발주처로부터 탁상달력 납품 계약을 체결(2023년 10월 30일)하고 이를 구입하는 계약을 ★토탈문화와 체결(2023년 11월 23일)하였으나 달력제작과 후가공을 아래 [표]와 같이 각각 별도의 계약으로 체결한 사실이 있음

[표] ◆◆시설 탁상달력 납품 및 후가공 계약 체결 내역

(단위:원)

계약일자	거래처명	계약금액	비고
2023-10-30	★토탈문화	18,***,***	
2023-10-30	★토탈문화	11,***,***	후가공(삼각대, 제본)

◆◆시설은 달력제작계약과 후가공계약은 동일한 업체(★토탈문화)와 계약하였으며, 계약일자(2023년 10월 30일)와 계약조건 상 납품기한(2023년 11월 23일)이 동일한 점, 달력제작과 후가공(삼각대, 제본작업 등)은 동일한 업체에서 진행되는 것이 상식적인 점, 동 제작과정이 관계법령에 따라 면허·등록·자격요건 등으로 공사를 분리 발주를 요하는 경우가 아닌 점 등으로 미뤄볼 때 분할계약된 두개의 계약은 단일 계약으로 보는 것이 타당하며 지방계약법에서 정하는 수의계약 요령을 준수하지 않은 사실이 있음

부가가치세 공제(환급)액 반납 처리 부적정

[사례요약]

사회복지시설에서 부가가치세가 과세되는 과세사업을 영위하는 경우 보조금으로 집행한 경비에 대하여는 부가가치세 환급이나 공제를 받지 않아야 하고 불가피하게 환급이나 공제를 받은 경우 이를 지자체에 반납하여야 함에도 이를 이행하지 않은 사례

[관련규정]

「장애인복지시설 사업안내」(보건복지부)

- 사업수행기관은 보조금으로 집행한 경비에 대하여는 부가가치세, 관세 등의 사후환급이나 공제를 받지 않아야 함
- 지방자치단체는 이를 지도·감독하고, 불가피하게 환급 등이 발생한 경우 이를 반납하도록 해야 함

「보건복지부 소관 국고보조금 관리기준」제14조(보조금 사용기준)

- 보조사업자등이 부가가치세, 관세 등 사후환급이나 공제 받을 수 있는 금액은 집행금액에서 제외
- 다만, 세무서 등이 사후환급이 불가하다고 하는 경우에는 집행금액에 포함

「지방보조금 관리기준」제19조(지방보조사업 실적보고 및 집행잔액 등 반납)

- 지방보조사업 시행으로 발생한 부가가치세 환급금 등은 세외수입으로 계상하는 것이 원칙
- 다만 부가가치세 환급금을 동일한 사업에 재투자 하고자 할 경우에는 그 내역을 명확히 하여 사업계획에 미리 반영하거나 사업계획을 변경하여 사용가능

[지적사례 (상세)]

장애인복지시설 사업안내 및 지방보조금 관리기준에 따르면 사업수행기관은 보조금으로 집행한 경비에 대하여는 부가가치세, 관세 등의 사후환급이나 공제를 받지 않아야 하며, 불가피하게 환급 등이 발생한 경우 이를 반납하도록 안내하고 있음

●●시설에서는 장애인보호작업장에서 발생하는 부가가치세 신고를 수행하면서 보조금을 재원으로 지출하는 내역에 대하여는 부가가치세 공제 또는 환급을 받지 않아야함에도 부가가치세 신고시 매입세액을 공제 신청한 바 있음

●●시설에서는 관할 세무서에 부가세 매입세액을 공제하였으므로 보조금으로 지출한 후 부가세 신고 시 매입세액 공제 금액을 주무관청에 반납하였어야 하나 이러한 절차를 이행하지 아니한 사실이 있음

계약관련 규정 미준수 (인지세, 하자보수보증)

[사례요약]

사회복지시설에서 지방계약법 및 기타 법령(예_인지세법 등)에서 요구하는 규정을 숙지하여 이를 준수하여야 함에도 이를 위반하여 지적인 사례

[관련규정]

「인지세법」제3조(과세문서 및 세액)

- 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것
- 기재금액이 1천만원초과 3천만원 이하: 2만원 등

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제20조(계약의 담보책임)

- 보조사업자등이 부가가치세, 관세 등 사후환급이나 공제 받을 수 있는 금액은 집행금액에서 제외
- 다만, 세무서 등이 사후환급이 불가하다고 하는 경우에는 집행금액에 포함함

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제71조(하자보수보증금)

- 법 제21조에 따른 하자보수보증금은 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 계약금액의 100분의 2 이상 100분의 10 이하로 하여야 함
- 다만, 계약의 성질상 하자보수가 필요하지 아니한 경우로서 행정안전부령으로 정하는 경우에는 하자보수보증금을 내지 아니하게 할 수 있음
- 하자보수보증금의 납부 및 지방자치단체 세입조치의 경우에는 제37조제2항·제4항 및 제38조를 준용함

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제37조(입찰보증금) 제4항

- 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제3항에 따라 입찰보증금의 납부를 면제받은 자에게 법 제12조제3항에 따른 입찰보증금의 세입조치 사유가 발생하는 경우 입찰보증금에 해당하는 금액을 낼 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서를 제출하게 하여야 한다.

[지적사례
(상세)]

인지세법에 따르면 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 그 문서에 대한 인지세를 납부할 의무가 있다고 규정되어있음

■ ■ 시설에서는 2024년 10월 28일 지급한 ‘*****유니트설치공사(채주명: **enc)’ 외 인지세 과세대상인 1천만원 이상 공사를 진행하면서 인지세를 징수하지 않아 계약업무를 소홀히 한 사실이 있음

[유사사례]

● ● 시설에서는 2024년 중 아래 [표]와 같은 공사를 실시하면서 계약업체로부터 하자보수에 필요한 하자보수보증기간과 하자보수보증금을 계약서에 명시하였음

● ● 시설에서는 이에 대하여 하자보증증권을 징구하거나 그 지급을 확약한 문서(예_각서)를 받아야 함에도 불구하고 이를 이행하지 않은 사실이 있음

[표] ● ● 시설 수행 공사 내역

(단위:원)

계약일자	금액	내역	거래처명
2024-10-22	** , ** , **	창문 및 넥산교체공사	AA건업
2024-10-22	** , ** , **	벽 천정 도장공사	BB앵글
2024-10-22	* , ** , **	앵글 신규설치	BB앵글
2024-10-22	** , ** , **	뒷마당 테크공사	AA건업
2024-12-02	* , ** , **	칸막이 교체공사	CC씨애플



Q&A

사회복지법인 및 시설

2025년 사회복지법인·시설 운영개선을 위한 지도점검 사례집

법인과 시설의 회계 구분

☞ 장애인직업재활시설 또는 노인일자리기관 등에서 수행하는 수익사업은 수익사업회계로 구분되는지 여부

📢 사회복지사업에 대한 지원을 목적사업으로 하는 지원법인을 설립한 후 사회복지시설 등의 위탁운영까지 목적사업의 범위를 확대코자 하는 경우에는 정관변경 등을 통하여 사회복지시설 등을 위탁받아 운영할 수 있음.

다만, 이 경우 해당법인은 지원법인으로서의 기본재산 외에 사회복지시설의 위탁운영에 필요한 기본재산(연간 운영비 등 총당 재원)을 갖추고 있어야 하며, 사회복지지원사업에 대한 성실한 실적, 재정·인력·조직 등의 안정성, 공신력 등 시설을 수탁받을 수 있는 요건을 필요로 할 것임.

결산액의 일치 여부

☞ 법인과 시설에서 세입결산과 세출결산이 반드시 일치해야 하는지 여부

📢 예산편성 시 세입예산과 세출예산은 일치하게 편성하는 것이나 결산 시 세입결산과 세출결산은 반드시 일치하는 것은 아님

세입결산과 세출결산 결과 차이금액은 차기연도 세입예산과목 중 전년도이월금으로 처리하는 것이지 세입결산총액과 세출결산총액을 일치시키기 위해 재무·회계규칙에 규정되지 않은 '차기연도이월지출' 등의 지출항목을 설정하여 (강제로)일치시키는 것은 잘못된 결산임

단식부기와 복식부기의 구분

☞ 사회복지시설의 회계기록방법 중 복식부기를 적용해야 하는 경우가 있는지 여부

📢 사회복지시설의 회계는 단식부기를 적용하는 것이 원칙이나 법인 결산 시 공익법인회계기준에 따라 복식부기를 적용받는 경우 또는 시설이 적용받는 특별법 등에서 복식부기를 의무화하고 있는 경우에는 사회복지시설의 경우에도 복식부기 재무제표를 작성할 의무가 있음

결산서와 재무제표의 차이

☞ 결산보고서에 첨부하는 서류 중 세입·세출결산서와 복식부기 재무제표의 차이는 무엇인지

📢 결산보고서에 첨부하는 세입·세출결산서는 단식부기 원리에 따라 작성하는 것으로 현금 및 예금 기준 예산대비 실적을 기록하여 보고하는 장부이며, 복식부기 재무제표(재무상태표, 수지계산서)는 발생주의 원칙에 따라 기록하며 입·출금 내역외 자산, 부채, 수익, 비용 등을 보고하기 위한 수단임

예수금 계좌 관리

☞ 예수금 계좌의 잔액은 언제나 영(0)으로 관리되어야 하는지 여부

📢 일종의 세입세출외 현금인 예수금 계좌의 잔액은 원칙적으로 영(0)으로 관리되어야 함
그러나 실무상으로는 다양한 이유로 예수금 계좌에 잔액이 남게되는데, 사회복지법인과 사회복지시설에서는 집행잔액이 발생한 사유에 대하여 최대한 조사하여 자금원천 및 출처 등을 조사하고 이에 대한 투명한 관리와 객관적인 증빙을 갖춰 발생 사유에 따른 조치를 취해야 하는 것임

추경예산의 편성

☞ 추경예산은 언제 편성하고 연간 편성횟수에 제한이 있는지 여부

📢 추경예산은 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때 편성하는 것으로서 수입 또는 지출에 변동이 생긴 경우, 예산과목에 변경 또는 신설되는 경우, 총예산에는 변화가 없으나 예산과목 간 규모의 변동이 있는 경우에 편성함
한편, 추경예산의 연간 편성가능 횟수의 최대 한도가 규정되어있는 것은 아님

종사자를 대상으로 지출하는 예산과목의 편성

- ☞ 종사자를 대상으로하는 명절·생일선물 구입비, 격려 만찬 회식비, 경조사비 등의 예산과목은 무엇인지
- 📢 명절·생일선물 구입비, 격려 만찬 회식비, 경조사비 등은 소속 직원에게 보탬이 되도록 기관 명의로 집행하는 '경비'를 일반적으로 의미하므로, 그 내역에 따라 "업무추진비 항-기관운영비목"으로 편성하는 것이 적절함
다만 직원에게 지급하는 포상금, 격려금 등은 세부내역에 따라 기관운영비 또는 기타운영비로 편성할 수 있음

예비비 편성 자원

- ☞ 세출예산과목 중 예비비 편성의 자원에 대한 제한이 있는지 여부
- 📢 예비비는 보조금 및 비지정후원금으로는 사용이 금지되므로 편성할 수 없으며, 지정후원금은 지정기탁서가 '목' 수준으로 상세히 작성된 경우에 한하여 편성하고 지출할 수 있음
자부담의 경우 법인전입금의 사용은 가능할 것이나 운영수익금의 경우 시설이 적용받는 구체적인 사업안내서 상 제한여부를 확인하여야 할 것임

세입의 예산범위 초과

- ☞ 세입예산을 초과하여 수입된 경우 예산초과분을 어떻게 처리하는지
- 📢 세입결산은 세입예산을 초과할 수 있으므로 결산자료에서 음수(-)로 표시되어도 문제가 되는 것이 아님
다만, 세입예산을 초과하여 수입한 금액을 당해 연도 중 지출하고자 할 때에는 세입예산과 세출예산을 지출금액에 맞게 사전 예산 확보 후 집행하는 것임

선금지급 가능 여부

- ☞ 시설공사 진행을 위해 공사업체에서 선금지급을 요구하는 경우 집행할 수 있는지 여부
- 📢 시설에서 수행하고자 하는 공사 금액규모에 따라 달라짐
재무·회계규칙 제30조에 따라 선금을 지급할 수 있는 경비의 범위가 제한되므로 법인과 시설에서는 선금지급 전 규정된 범위를 확인해야 함
계약금액이 1천만 원 이상인 공사나 제조 또는 물건을 매입하는 경우에 계약금액의 100분의 50을 초과하지 아니하는 금액에 대하여만 선금을 지급할 수 있으며, 지방계약법과 달리 용역이 선금지급 범위에서 제외되어있음에 유의하여야 함

세금계산서 수취 유의사항

- ☞ 매입거래처로부터 세금계산서 수취 시 유의할 사항은
- 📢 매입거래 시 지출재원이 보조금인 경우 반드시 전자세금계산서 또는 전자계산서를 수취하여야 함
만약, 보조금으로 지출하면서 수기세금계산서 또는 간이영수증만 수취하는 경우 보조금의 지출로 인정하지 않으므로 원칙적으로 환수대상에 해당함

시설 업무수행 중 발생한 과태료 등 처리

- ☞ 시설 업무수행을 위해 시설차량 이용 중 신호위반 과태료를 부과받은 경우 이를 보조금으로 처리할 수 있는지 여부
- 📢 시설운영을 위한 보조금은 세출예산이 정한 목적 이외에는 사용이 불가한 것임
따라서 종사자의 공식 업무수행이라 하더라도 법에 정한 범위 내에서 성실하게 차량운행의 책임이 있으므로 주차위반, 신호위반 등 과태료를 부과받은 경우 보조금으로 지출할 수 없음

보조금 사용제한 업종

💬 보조금을 사용할 수 없는 업종이 있는지 여부

📢 국고보조금과 지방보조금은 각 관리기준에 사용제한 업종을 정하고 있으며 보조금을 사용할 때에는 사용이 제한된 업종에서는 지출할 수 없음이 원칙임
다만, 국고보조금 상 자율적용 제한업종 및 지방보조금 상 제한업종의 경우 보조사업의 목적에 부합하다고 인정되는 경우 승인을 득한 후 보조금카드를 사용할 수 있음

후원금 사용 기한

💬 당해 연도에 모금한 후원금에 대한 사용 기한이 존재하는지 여부

📢 시설 및 법인 관리안내에는 '후원금은 예산의 편성 및 확정절차에 따라 세입·세출예산을 편성하여 사용하고, 가급적 적립·이월하지 않고 회계연도 내에 집행할 수 있도록 노력'하도록 하고 있으므로 가급적 연중 지출할 수 있도록 하여야 함
한편, 상속세및증여세법에서는 공익법인이 출연받은 재산을 3년이내에 직접 공익목적사업에 사용하도록 하고 있음

용역기부 제한 이유

💬 세법에서는 금전과 물품기부에 대하여 기부금영수증 발급대상으로 하며 용역기부에 대한 기부금을 인정하지 않는 이유는

📢 용역기부는 기부에 따른 소유권이전이 없으며 용역의 특성 상 시가가 불분명하므로 세법에서 기부로 보지 아니함

후원금 계좌 분리 여부

💬 기부금 계좌를 한 개만 운용하는 것이 가능한지 여부

📢 법인의 대표이사과 시설의 장은 「사회복지사업법」 제45조에 따른 후원금의 수입·지출 내용과 관리에 명확성이 확보되도록 하여야 함
따라서 법인과 시설은 후원금 계좌를 반드시 분리하여 운영하여야 하고, 동일한 법인 또는 시설 내에서는 후원금 수입과 지출에 관리를 명확히 하여야하므로 이에 대한 명확성이 확보되는지 여부를 판단하여 계좌분리여부를 결정하여야 할 것임

과세되는 근로소득의 범위

💬 급여, 제수당 외 근로소득으로 과세되는 소득의 범위는 무엇인지

📢 소득세법에 따라 근로제공의 대가로 근로자가 받는 모든 소득은 명칭(세출예산과목)과 관계없이 근로소득으로 과세되는 것임
따라서 원칙적으로 근로소득에는 명절선물, 생일선물, 장기근속포상 등 근로제공의 대가로 받는 모든 소득이 포함되는 것이며 공무원이 아닌 자에게 지급하는 복지포인트 역시 근로소득에 해당 하는 것임

강사료 원천징수 여부

💬 시설에서 강의를 수행하고 강사료를 지급할 때 무조건 원천징수를 해야하는지 여부

📢 시설에서 강의 대가를 지급할 때에는 원칙적으로 원천징수와 제반의무사항을 이행하는 것이나 강의 대가를 (세금)계산서를 통해 지급하거나 건당 125,000원 이하의 강사료를 기타소득으로 지급하는 경우 원천징수를 하지 않는 것임

사업소득과 기타소득의 구분 기준

💬 강사료 등 원천징수 시 사업소득과 기타소득의 구분기준은 무엇인지

📢 사업소득과 기타소득을 구분하는 “계속성·반복성”과 “일시적·우발적” 기준은 소득을 지급하는 자인 시설 기준이 아닌 소득을 지급받는 자인 강사 등을 기준으로 판단하는 것임
따라서 강사 등이 당해 시설에 처음오는 경우 또는 당해 사업이 일시적으로 진행되는 사업일지라도 강사 등이 제공하는 용역이 계속적·반복적으로 일어나는 경우에는 사업소득에 해당할 수 있는 것임

중도퇴사자의 연말정산

💬 중도퇴사자에 대하여도 연말정산을 해줘야하는지와 그 시기는 언제인지

📢 연도 중 퇴사하는 중도퇴사자에 대하여도 근무기간에 대한 연말정산을 수행하는 것이며, 원칙적으로 퇴사하는 시점에 연말정산하고 원천징수이행상황신고서 'A02'에 기재하는 것임
한편, 중도퇴사자에 대한 지급명세서는 다음 연도 3월 10일까지 세무서에 신고하는 것(정기제출)이나 연중 수시로 제출할 수 있고, 수시제출과 정기제출을 중복하거나 모두 생략하는 것은 안되는 것임

중도입사자 연말정산

💬 중도입사자가 전(前)직장 소득자료를 제출하지 않는 경우 연말정산 방법은

📢 연말정산 시 중도입사자가 전(前)직장 소득자료를 제출하지 않는 경우 현(現)직장 소득자료를 기준으로 연말정산을 실시하는 것이며, 해당 근로자가 5월 중 종합소득세를 신고하면서 직접 국세청에 연말정산 신고하는 것임